

أنس جعفر
أستاذ القانون العام

القانون الدستوري

"دراسة تحليلية للمبادئ الدستورية العامة"
وتطبيقية على الدستور المصري ٢٠١٤ وتعديلاته

الناشر
دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت -
القاهرة

٢٠٢٥

مقدمة

يرتبط النظام السياسي بالدولة، والدولة لا بد لها من دستور يحدد المعالم الأساسية التي تسير عليها، والقواعد الأساسية لنظام الحكم بها. هذا الدستور هو المحور الأساسي للقانون الدستوري.

ودراسة القانون الدستوري لها من الأهمية القصوى لاعتبارين، أحدهما قانوني، والآخر عملي.

أما الاعتبار القانوني فمرجعه أن القانون الدستوري هو أحد فروع القانون العام الذي يتضمن القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها؛ وتبين سلطاتها العامة وعلاقاتها ببعض، كما تقرر حقوق الأفراد وحياتهم المختلفة وضمانات هذه الحقوق وتلك الحريات.

وأما عن الاعتبار العملي، فمرجعه أن قواعد القانون الدستوري وهي المنظمة للحياة السياسية داخل الدولة، فإنها تتأثر بالواقع السياسي لشعب معين في زمن معين، لأن قواعد القانون الدستوري - كما ألمحنا - وهي المحددة لمقومات الدولة الأساسية، إنما تفعل ذلك في ضوء فلسفة معينة يفرضها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعب معين، فلا يجوز لقواعد القانون الدستوري تجاهل هذا الواقع وإلا انفصل الواقع عن الدستور وانعدمت الثقة بين الحكام والمحكومين بما يترتب عليه من عواقب وخيمة.

ووجود الدستور ضرورة أساسية لتحقيق مبدأ المشروعية، ويعد الدستور أسمى القوانين وهو الأساس الأول للبناء القانوني للدولة، ولهذا فإن جميع القواعد القانونية الأخرى داخل الدولة يجب أن تسير على هديه وفي فلكه. كما أنه يحد من الاستبداد بالحكم عن طريق تقييد سلطات الحكام، وإبراز حقوق وواجبات الأفراد موقفاً في ذلك بين الحرية والسلطة. ولهذا فإنه لا يكون من المبالغة القول بأن المعنى العميق للقانون الدستوري ورسالته هي تنظيم التعايش السلمي بين

السلطة والحرية في إطار الدولة.

ولا شك لدينا أن نجاح القانون الدستوري وتحقيق رسالته في داخل مجتمع إنما يتوقف على عدة اعتبارات، منها على سبيل المثال مدى الإيمان بالديمقراطية لدى السلطة الحاكمة، قوة المؤسسات الدستورية وفعاليتها، التوازن بين السلطات وجود رأى عام قوى ومستنير... وغيرها من الاعتبارات المتعددة التى تتفاعل مع بعضها تحقق نجاح القانون الدستوري وأداء رسالته على أكمل وجه.

خطة الدراسة:

سنقوم فى هذا المؤلف بدراسة القانون الدستوري فى بابين:

الأول: نخصه لدراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري.

الثانى: ندرس فيه النظام الدستوري المصرى.

مصر الجديدة

سبتمبر ٢٠٢٤

المؤلف

الباب الأول

المبادئ العامة للقانون الدستوري

يلزم دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري^(١) قبل دراسة النظام الدستوري الوضعي، لأن هذه الدراسة تكون مقارنة تتضمن القواعد التي تدير عليها النظم الدستورية الحديثة.

وإذا كانت الدراسة المقارنة لها أهميتها بصفة عامة في الدراسات القانونية، فإنها في القانون الدستوري أكثر أهمية لمعرفة أسس هذا القانون الحديث النشأة نسبيا وحتى يستطيع واضعو الدستور الرجوع إليها حين وضع دستور جديد أو حين تعديل الدستور المطبق.

ودراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري تتضمن الموضوعات الآتية:

(١) لم تظهر الوثيقة الدستورية المسماة بالدستور إلا في وقت حديث نسبيا، وبالتالي فإن مصطلح القانون الدستوري يعد حديثا أيضا في مجال الدراسات القانونية لارتباط القانون الدستوري - كما سنوضح فيما بعد - بالدستور.

ففي فرنسا - على سبيل المثال - لم يستخدم تعبير القانون الدستوري إلا سنة ١٨٣٤ حين تقرر إنشاء كرسي للقانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة باريس في ٢٢ أغسطس ١٨٣٤. أما قبل ذلك فكانت موضوعات القانون الدستوري تدرس مع موضوعات القانون الإداري تحت اسم القانون العام.

وفي مصر لم يظهر مصطلح القانون الدستوري إلا بعد صدور أول دستور عصري وشامل لمصر سنة ١٩٢٣ حسبما نوضح تفصيلا في الباب الثاني من هذا القسم. راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الثالثة، ص ٣٣، ٣٤. الأستاذ الدكتور ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ١٩٧١، ص ٩٨.

- تعريف القانون الدستوري وطبيعة قواعده.
 - تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات وغيره من فروع القانون العام الأخرى.
 - مصادر القانون الدستوري.
 - أنواع الدساتير وأساليب نشأتها.
 - نفاذ القواعد الدستورية.
 - إنهاء الدساتير.
- وسنعرض لكل موضوع من هذه الموضوعات، كل في فصل على حدة.

الفصل الأول

تعريف القانون الدستوري وطبيعة قواعده

المبحث الأول

تعريف القانون الدستوري

كلمة الدستور رغم ذبوع انتشارها ليست عربية الأصل، وإنما كلمة فارسية تعنى الأساس أو الأصل، كما تعنى الإذن والترخيص، وقد استخدم المعنى الأول فى اللغة القانونية^(١)، والمعنى الثانى فى اللغة الدارجة.

وبهذا المعنى فإن الدستور يعنى الأساس الذى تسير عليه أى جماعة منظمة. فإذا ما اقتصرنا على الدولة محور القانون الدستوري، فإننا نجد أن الدستور يقصد به القانون الأساسى للدولة. ولهذا فإننا نجد أن اصطلاح القانون الأساسى أو القانون النظامى كان هو الاصطلاح الشائع فى مصر قبل صدور دستور ١٩٢٣، واعتباراً من هذا التاريخ أصبح اصطلاح الدستور هو الاصطلاح المستخدم وحتى يومنا هذا، كما أنه الاصطلاح المستخدم فى أغلب الدول العربية التى لها دستور^(٢).

ويؤدى المعنى اللغوى للدستور إلى تعريف موسع إلى حد كبير بالنسبة

(١) راجع الأستاذ الدكتور ثروت بدوى، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية فى مصر ١٩٧١، ص ١٣، الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري ١٩٨٣، الطبعة الثالثة، ص ٣٥، الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف، أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسى المصرى، ١٩٨٤، ص ٢٠.

(٢) تستخدم بعض الدول العربية اصطلاح النظام الأساسى كما فى قطر. وكان العراق فى بعض الدساتير السابقة يستخدم اصطلاح القانون الأساسى وتستخدم المملكة العربية السعودية النظام الأساسى ويقصدون بذلك القانون الأساسى.

لل قانون الدستوري، إذ يصبح المقصود به مجموع القواعد التي تحدد أساس الدولة وتكوينها والتي بدونها لا توجد الدولة، وهذه القواعد تتعلق بالموضوعات الآتية:

- تنظيم السلطات العليا أو الحاكمة.

- تنظيم السلطة التنفيذية.

- تنظيم السلطة المختصة بتطبيق القانون.

- تكوين الجماعة التي تكون الدولة.

أى أن القانون الدستوري يتضمن بعض الموضوعات التي تدخل فى مجال القوانين الأخرى، وهذا ما لا يمكن التسليم به للاعتبارات الآتية:

- الاصطلاح القانونى لا يجوز تفسيره تفسيراً لغوياً دقيقاً، لأن لكل علم مفردات لغوية خاصة به، وكثيراً من المصطلحات القانونية لها معنى يغير المعنى اللغوى.

وفى لغة القانون عموماً، والقانون الدستوري خصوصاً لم يجر العرف، بل ولم نر مؤلفاً فى القانون الدستوري يتضمن كل الموضوعات سالفة الذكر.

- يترتب على الأخذ بالتعريف اللغوى أن يصبح للقانون الدستوري مجالا أوسع بكثير مما استقرت عليه تنظيم الدراسة القانونية فى الكليات. فموضوع السلطة التنفيذية يدخل فى مجال القانون الإدارى، وتنظيم السلطة القضائية يدخل فى مجال مادة المرافعات المدنية والتجارية، ويدخل تكوين الجماعة التى تتكون منها الدولة فى مجال قانون الجنسية أحد موضوعات القانون الدولى الخاص^(١).

ومن هذا المعنى اللغوى نستطيع أن نقول أن الدستور طالما هو أساس الدولة، فإنه ينظم كل ما يتصل بها من حيث تكوينها وتنظيم سلطاتها والأفراد

(١) راجع الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، المفصل فى القانون الدستوري ١٩٥٢،

المكونين لها.

هذا من حيث المعنى اللغوي، أما اصطلاحاً فقد جرى الفقه على التمييز بين معنيين للقانون الدستوري، الأول معنى مادي أو موضوعي والثاني شكلي^(١).

١ - المعنى المادي أو الموضوعي^(٢):

يقصد بالمعنى المادي أو الموضوعي، موضوع القاعدة الدستورية ذاتها، دون النظر إلى الأشكال أو الإجراءات التي اتبعت في إصدارها، ومن ثم فإن كل موضوع ذا طابع دستوري يدخل في مدلول القانون الدستوري حتى ولو لم تتضمنه وثيقة الدستور.

نتيجة لذلك؛ يعرف القانون الدستوري وفقاً لهذا المعنى بأنه كل قاعدة قانونية أيا كان شكلها وطبيعتها تتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها المختلفة واختصاصاتها وكيفية سير العمل بها والعلاقات بينهما.

وترتباً على ذلك؛ فإن القانون الدستوري من حيث مادته أو موضوعه يمكن أن يكون له مصادر متنوعة مختلفة: وثيقة دستورية، الدستور، تشريعات أساسية، تشريعات عادية، لوائح، عرف دستوري.

ويتميز المعنى الموضوعي للدستور بالعمومية، لأنه يربط القانون الدستوري بدستور دولة معينة، ولا يقتصر على ظروفها الخاصة. ويتربط عليه أن كل دولة لها دستور. إذ لا تخلو أي دولة من الدول من وجود قواعد تتعلق بتنظيم سلطات الحكم بها.

(١) المرجع السابق، ص ٢٢ وما بعدها. راجع أيضاً، القانون الدستوري، الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، دكتور محمد إبراهيم درويش، الطبعة الثانية ٢٠٠٩، ص ١٩ وما بعدها.

(٢) راجع الدكتور عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري ١٩٥٩، ص ١٤١، الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، طبعة ١٩٨٣، ص ٥٣ وما بعدها، الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، المفضل في القانون الدستوري، ص ٤٢.

ويؤيد غالبية الفقهاء المعنى الموضوعي للقانون الدستوري، إلا أنهم اختلفوا حول ما يعتبر دستوريا بطبيعته أو في جوهره، وما لا يعتبر.

فذهب رأى إلى ربط تعريف الدستور بالنظام السياسى القائم على الحرية، أى النظام السياسى الذى يستهدف حماية الحريات، ويقوم على أساس وجود منظمات ذات أساس ديموقراطى داخل الدولة^(١).

ومن ثم فإن القانون الدستوري فى نظرهم هو ذلك القانون الذى يبين نظم الحكم وكيفية تنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الأفراد الأساسية تجاه الدولة.

وهذا الرأى منقذ لأنه يؤدى إلى اتساع القانون الدستوري واستغراقه لموضوعات تدخل ضمن قوانين أخرى.

وذهب رأى آخر إلى ربط الدستور بالقواعد المتعلقة بنظم الحكم فى الدولة، أى المسائل الأساسية والجهورية التى تعد هدفا أساسيا حينما يتم وضع دستور جديد للدولة^(٢).

وقد انتقد هذا الرأى أيضا لأنه يوسع من نطاق القانون الدستوري على خلاف الاعتبارات العملية فى الدراسات القانونية، فعلى سبيل المثال فإن الدولة - وفقا لهذا الرأى - تدخل ضمن مادة القانون الدستوري فقط - رغم أن أغلب فروع القانون العام تهتم بموضوع الدولة وتتولى دراستها.

٢ - المعنى الشكلى:

يقصد بالمعنى الشكلى للقانون الدستوري الوثيقة المكتوبة والتى تسمى بالدستور، ويترتب على ذلك أن كل ما لم يرد فى الدستور لا يدخل فى عداد

(١) راجع الأستاذ الدكتور وحيد رأفت، وايت إبراهيم فى مؤلفهما القانون الدستوري، القاهرة

١٩٣٧، ص ٣، الأستاذ الدكتور السيد صبرى مبادئ القانون الدستوري ١٩٤٦، ص ١،

الأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان، النظام الدستوري المصري ١٩٤٣، ص ٦٥.

(٢) الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، المفصل فى القانون الدستوري، ص ١٥٠.

القاعدة الدستورية من حيث المرتبة أو القوة القانونية حتى ولو كان موضوعها ذا طابع دستوري^(١).

وقد كان لانتشار حركة تدوين الدساتير، أى وضع القواعد الدستورية فى وثيقة أثر كبير فى إظهار المعنى الشكلى للقانون الدستوري، وقد بدأت هذه الحركة فى الولايات المتحدة الأمريكية^(٢)، ثم انتقلت إلى فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ثم عمت أرجاء المعمورة.

ويستند هذا المعنى على الشكل الخارجى للقاعدة القانونية والجهة التى أصدرتها.

وعلى ذلك فوفقا لهذا المعنى، فإن القانون الدستوري يعرف بأنه مجموعة القواعد المعروفة فى وثيقة تسمى الدستور، وبالتالى يضيق نطاق القانون الدستوري وتقتصر دراسته على شرح وتفسير ما ورد فى هذه الوثيقة فقط.

غير أن هذا المعيار وجهت إليه الانتقادات الآتية^(٣):

١- قد تتضمن الوثيقة الدستورية "الدستور" تنظيم بعض الموضوعات غير الدستورية، مثال ذلك ما يتعلق بنصوص خاصة بالسلطة القضائية أو المالية العامة أو القوات المسلحة أو الشرطة أو المرافق العامة.

٢- من جانب آخر قد لا تتضمن الوثيقة مسائل ذات طابع دستوري مهم لأن هناك - كما سنرى - العديد من المسائل الدستورية قد تكون منظمة عرفاً أو فى قوانين أساسية.

(١) الأستاذ الدكتور ثروت بدوى، المرجع السابق، ص ٢٠، الدكتور عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري ١٩٥٩، ص ١٣٦.

(٢) ظهر أول دستور مكتوب فى العصر الحديث فى الولايات المتحدة الأمريكية ١٧٨٧.

(٣) راجع الدكتور عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، نفس الموضوع، الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٤٦.

٣- أن هذا المعيار يقصر القانون الدستوري على الدول ذات الدساتير المكتوبة فقط، أما الدول ذات الدساتير العرفية فلا يوجد فيها قانون دستوري وفقا لهذا المعيار.

٤- اختلاف تعريف القانون الدستوري من بلد لآخر، ومن زمان إلى زمان لأن الوثيقة الدستورية وما تحتويه من أحكام ليست مؤبدة وإنما تختلف باختلاف الدول وعلى مر العصور.

٥- أخيرا فإن هذا المعيار يخلط بين القانون الدستوري وبين الدستور، وتقتصر دراسة القانون الدستوري على الدستور فقد وهذا غير صحيح.

ورغم هذه الانتقادات فإن البعض يرى أن هذا المعنى يتميز بالبساطة والوضوح والتحديد، كما أن له أهمية قانونية بالنسبة لسمو الدستور وجموده على القوانين العادين في الدولة، مما ييسر عملية التمييز بين القواعد الدستورية وغيرها من القواعد الأخرى. ويلتزم المشرع بعدم مخالفة نصوص الدستور^(١).

(١) من الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تتبنى المعيار الشكلي لتعريف الدستور مبررة ذلك باتسام المعيار الشكلي بالوضوح وكونه أكثر دقة من المعيار الموضوعي.

وعبرت المحكمة الدستورية في مصر عن ذلك في أحد أحكامها بقولها: "إن سيادة الدستور - بمعنى تصدره القواعد القانونية جميعها - ليس مناخها عناصر مادية قوامها مضمون الأحكام التي احتواها والتي تنظم بوجه خاص تبادل السلطة وتوزيعها والرقابة عليها بما في ذلك العلائق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكيفية مباشرتها لوظائفها، ونطاق الحقوق التي يمارسها المواطنون، وكذلك الحريات التي يتمتعون بها، ذلك أن الدستور - محددًا بالمعنى السابق على ضوء القواعد التي انتظمها - منظورًا إليه من زاوية مادية بحتة La constitution au sens matariel وهي زاوية لا شأن لها بعلو القواعد الدستورية وإخضاع غيرها من القواعد القانونية لمقتضاها، وإنما تكون للدستور السيادة حين تهيمن قواعده على التنظيم القانوني في الدولة لتحل ذراه، ولا يكون ذلك إلا إذا نظرنا إليه من زاوية شكلية La constitution au sens formel لا تنقيد بمضمون =

ومن جانبنا فإننا نرجح المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري. لأنه الأقرب إلى المنطق حيث يحيط هذا المعيار بكل موضوعات المادة دون النظر إلى ربطها بدستور دولة معينة.

نتيجة لذلك فإننا نستطيع أن نعرف القانون الدستوري بأنه مجموع القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة والحكومة، وتنظيم السلطات المختلفة فيها، والعلاقة بينهم مع إيضاح حقوق الأفراد وواجباتهم.

= القواعد التي فصلها، وإنما يكون الاعتبار الأول فيها عائداً أولاً إلى تدوينها، وثانياً إلى صدورها عن الجهة التي انعقد لها زمام تأسيسها *L'organe constituant* والتي تعلق - بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية - عليهما معاً، إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها، ويلتزمان دوماً بالقيود التي فرضتها، وبمراعاة أن القواعد التي صاغتها هذه الجهة - وأفرغتها في الوثيقة الدستورية - لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفق الأشكال والأنماط الإجرائية التي حددتها بشرط أن تكون في مجموعها أكثر تعقيداً من تلك التي تنزل عليها السلطة التشريعية، إذا عن لها تعديل أو إلغاء القوانين التي أقرتها، ودون ذلك تفقد الوثيقة الدستورية أولويتها أو إلغاء القوانين التي أقرتها، ودون ذلك تفقد الوثيقة الدستورية أولويتها التي تمنحها على الإطلاق الموقع الأسمى *La Primaute Absolue* والتي لا تتفصم الشريعة الدستورية عنها في مختلف تطبيقاتها باعتبار أن التدرج في القواعد القانونية يعكس لزوماً ترتيباً تصاعدياً فيما بين الهيئات التي أقرتها أو أصدرتها.

المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ١٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية، جلسة ١٧ ديسمبر ١٩٩٤، منشور بمجموعة الأحكام، المجلد السادس، ص ٤٠٨.

المبحث الثانى

طبيعة قواعد القانون الدستوري

يعرف القانون عموماً - بأنه مجموع القواعد العامة التى تصدر عن الدولة بقصد تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتكفل الدولة احترامها إذا ما لزم الأمر وذلك عن طريق توقيع جزاء على مخالفتها.

نتيجة لهذا التعريف فإن أى قاعدة قانونية يجب أن تتسم بالآتى:

- الاجتماعية.
 - العمومية والتجريد.
 - الإلزام وهو ما يعبر عنه بوجود جزاء حال مخالفة القاعدة القانونية.
- والتساؤل المطروح هل القاعدة الدستورية تعد قاعدة قانونية بالمعنى المتقدم؟ أم أن لها وضعاً خاصاً.
- انقسم الفقه تجاه هذا التساؤل فأنصار المذهب الشكلى فى دراسة القانون ينكرون على القانون الدستوري صفة القانون، لأنه يضع قيوداً على السلطة الحاكمة. وهذه السلطة لا تخضع لسلطة أعلى منها والسلطة الحاكمة وإن خضعت لبعض القيود الواردة فى الدستور إلا أنها تستطيع أن تتحلل منها فى أى وقت وتستبدل بها قواعد دستورية أخرى.
- فالقاعدة الدستورية لا تتضمن عنصر الجزاء ولا يمكن تنفيذها جبراً، ولا يتصور أن تستخدم السلطة الحاكمة السلطة ضد نفسها^(١).
- وهذا رأى غير سليم لأن فكرته عن الجزاء ليست سليمة لأنه يضع الأمة فى المقام الأسفى ويغفل تماماً دور الشعب وإرادته فى حماية القواعد الدستورية إذا ما اتجهت إرادة السلطة الحاكمة إلى مخالفتها.

(١) الأستاذ الدكتور عثمان خليل، المبادئ الدستورية العامة ١٩٥٦، ص ٨.

وليس بالضروري في الجزء كعنصر في القاعدة القانونية أن يكون ماديا توقعه السلطة العامة على المخالف.

وإنما الجزء يختلف باختلاف نوع القاعدة القانونية ذاتها، كما تختلف أنواعه وتتنوع بما يتناسب مع مضمون القاعدة والمصالح التي تحميها. فالدستور قد ينص على الجزء حال مخالفة قواعد الدستور ويظهر ذلك في الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة، بحيث إذا خرجت إحدى السلطات عن الطريق المحدد لها أمكن للسلطة الأخرى التدخل وإلزامها باحترام الدستور، ويظهر ذلك عن طريق تضمين الدساتير عادة قواعد المسؤولية الوزارية، وحق الحل الرئاسي وحق البرلمان في توجيه الاتهام لرئيس الدولة والسلطة التنفيذية ومحاكمتهم.

كما أن أغلب القواعد الدستورية تنظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين، والتي عن طريقها - كما سنوضح - يمكن إلغاء القانون المخالف للدستور.

وبجانب ذلك فإن الجزء قد يظهر في صورة أقوى للغاية حين يهب الشعب بثورة مدافعا عن دستوره وحاميا إياه من عبث الحاكم واستبداده.

نتيجة لكل ما تقدم؛ فإن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، ويتحقق لها جميع عناصر القاعدة القانونية بما في ذلك عنصر الجزء^(١).

(١) الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، النظم السياسية ١٩٦١، ص ٣٩، ٤٠. الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٣٠. الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري ١٩٩٦. الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص ٤٣ وما بعدها، ويوضح المؤلفان أن القانون الدستوري في طبيعته قانون بالمعنى الصحيح، بل إنه يفوق غيره بما يعنيه في نفوس الأفراد التعلق به والحرص عليه، وما قد يظهر من رد فعل لديهم حين مخالفته قد تصل إلى الثورة ضد من يخالف القانون الدستوري.

الفصل الثانى

تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات وفروع القانون العام الأخرى

المبحث الأول

القانون الدستوري والمصطلحات الأخرى المشابهة

يخلط البعض فى كثير من الأحيان بين القانون الدستوري وغيره من المصطلحات التى قد تتشابه معه كال دستور والنظام الدستوري. ولذا يجدر بنا أن نميز بينهما.

١ - القانون الدستوري والدستور:

القانون الدستوري سبق لنا إيضاح بيانه، أما الدستور فالمقصود به تلك الوثيقة القانونية الصادرة من هيئة أو جهة معينة - سنوضحها فيما بعد - تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم فى إحدى الدول لزمان معين، ولهذا فإن دراسة الدستور تقتصر على بيان ما تتضمنه تلك الوثيقة وتحليل ما ورد بها من مواد.

وهذه الوثيقة تتضمن تنظيم المسائل المتعلقة بنظام الحكم - بصفة أساسية - بجانب تنظيم بعض الموضوعات الأخرى التى قد لا تتصل بنظام الحكم كالسلطة القضائية أو النظام الإدارى والمالى للدولة، كما قد لا تتضمن هذه الوثيقة أحيانا مسائل مهمة تتعلق بنظام الحكم، بينما القانون الدستوري لا يهتم إلا بما يتعلق بنظام الحكم سواء ورد فى الدستور أو لم يرد.

نتيجة لذلك فإن الدستور قد يكون أحيانا أوسع من القانون الدستوري، وقد يضيق عنه أحيانا أخرى.

٢ - القانون الدستوري والنظام الدستوري:

النظام الدستوري فى دولة ما يعنى خضوع السلطة فى داخل هذه الدولة لقواعد منظمة وموضوعة سلفا دون أن يكون فى مقدورها الخروج على هذه القواعد.

ويشترط جانب من الفقه شرطين للقول بأن الدولة بها نظام دستوري وهما:

١- أن تخضع الحكومة لمبدأ المشروعية بالمعنى الواسع.

٢- عدم تركيز السلطة في يد واحدة^(١).

ومن ثم فإن النظام الدستوري طبقاً لهذا الرأي لا يتواجد إلا في الدول الديمقراطية الحرة^(٢).

وهنا يتميز القانون الدستوري عن النظام الدستوري، فوفقاً لهذا الرأي يكون لكل دولة قانون دستوري، ولكنها قد لا تكون ذات نظام دستوري طالما لا توجد بها حكومة بالمعنى المتقدم.

ويذهب جانب آخر من الفقه إلى أن النظام الدستوري هو نظام الحكم الذي يسير على هدى الدستور الموجود داخل الدولة. وعلى ذلك فإن النظام الدستوري يوجد في داخل أي دولة أياً كان نظام الحكم فيها، أي أن هذا الجانب من الفقه يرى أن النظام الدستوري والقانون الدستوري اصطلاحان مترادفان.

ومن جانبنا؛ نؤيد الجانب الأول في الفقه الذي يميز بين الاصطلاحين، لأنه لا يتصور القول بوجود نظام دستوري للدولة وهي لا تخضع لقواعد القانون الدستوري، والسلطة فيها مستبدة ومركزة في يد واحدة. فالنظام الدستوري لا يتواجد إلا إذا توافر العنصرين سالف الذكر، أما إذا لم يتوافرا لا يمكن القول بوجود نظام دستوري داخل الدولة رغم أنه قد يوجد بها قانون دستوري.

(١) الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، المرجع السابق، ص ٧١، الأستاذ الدكتور عثمان

خليل، النظام الدستوري المصري، ص ٣.

(٢) الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، القانون الدستوري ١٩٦٧، ص ٥٢.

المبحث الثانى

صلة القانون الدستوري

بفروع القانون العام الأخرى وعلم السياسة

القانون الدستوري يعد فرعاً من فروع القانون العام، ومن ثم توجد صلة بينه وبين هذه الفروع لاشتراك الجميع فى دراسة موضوع واحد وهو الدولة، كما أن فروع القانون العام المختلفة وعلم السياسة لها أصل ممتد للقانون الدستوري. ولذا لزم بيان هذه الصلة، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

القانون الدستوري والقانون الإداري:

يرتبط القانونين بعضهما ببعض اتصالاً وثيقاً، لأن الارتباط جد وثيق بين النظامين السياسى والإدارى فى دول العالم، وهذا بدوره يجعل الصلة واضحة بين القانون الدستوري والقانون الإداري^(١).

ويعتبر القانون الدستوري المقدمة الأساسية والضرورية للقانون الإداري، لأن القانون الدستوري يضع المبادئ الأساسية التى تسير عليها الدولة، ثم يقوم القانون الإداري - عن طريق السلطة التنفيذية - بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، لأن القانون الدستوري يتناول النشاط السياسى للدولة. أما القانون الإداري فيحكم النشاط الإداري لها لأنه لا يهتم إلا بالسلطة التنفيذية نشاطاً وتنظيماً ورقابة.

وقد عبر عن هذه الصلة أحد الفقهاء بقوله "إن روح دراسة كل من القانون الدستوري والقانون الإداري فى دولة ما تعتبر واحدة حتى يمكن تشبيه القانون الدستوري أنه الصوت وأن القانون الإداري هو الصدى"^(٢).

بجانب ذلك تظهر هذه الصلة أيضاً فى أن القانون الإداري وهو يقوم

(١) راجع مؤلفنا: التنظيم المحلى والديموقراطية، دراسة مقارنة، ص ٥ والمراجع المشار إليها فى ص ١.

(٢) الدكتور عبد الفتاح ساير دابر، المرجع السابق، ص ١٩٠.

بدراسة الموضوعات التي تدخل في نطاقه يستند إلى المبادئ الدستورية العامة ويرجع إلى نصوص الدستور.

القانون الدستوري والقانون المالى "علم المالية العامة"^(١):

يهتم القانون الدستوري - كما سبق القول - بالنشاط السياسى للدولة، أما القانون المالى فيهتم بتنظيم المسائل المالية للدولة من نفقات وإيرادات وموازنة بينهما ويطلق عليه علم المالية العامة.

والصلة جد وثيقة بين كل من القانونين تبدو فى المظاهر الآتية:

١- من الناحية التاريخية توجد علاقة قوية بين الوظيفة المالية للدولة ونشأة البرلمانات.

٢- أن الموضوعات المالية لا يمكن دراستها بمعزل عن السياسة لأن المالية العامة فى دراستها للموضوعات الخاصة بها تمزج بين الاقتصاد والقانون العام.

٣- أن الوضع السياسى للدولة وما هو عليه من استقرار أو قلق ينعكس على الوضع المالى لها.

٤- الدستور يعد المصدر الأساسى لكل من القانونين.

القانون الدستوري والقانون الجنائى^(٢):

قد يبدو لأول وهلة انفصال كل من القانونين بعضهما عن بعض وتباعدهما لأن القانون الجنائى يتعلق بالجرائم والعقوبات، أما الآخر فيتعلق بالنشاط السياسى للدولة. ولكن هذا التباعد الظاهرى لا ينفى وجود صلات وعلاقات قوية بينهما تتمثل فى:

(١) المرجع السابق، ص ١٨٧، وراجع أيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص ٥٥.

(٢) الدكتور عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص ١٩٤. الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، النظم السياسية، ص ٧١.

١- القانون الجنائي يحمي نظام الحكم في الدولة والسلطة الحاكمة، كما يحفظ للدستور قدسيته ويضمن عدم تعطيل أحكامه.

٢- يدرس القانون الجنائي الجرائم الماسة بأمن الدولة.

٣- يحدد القانون الدستوري المبادئ الجنائية الأساسية كشخصية العقوبات، وعدم رجعية القوانين الجنائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم. وعدم جواز التجريم والعقاب إلا بناء على نص أو غيرها من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي.

القانون الدستوري والقانون الدولي العام:

رغم أن القانون الدستوري فرع من فروع القانون الداخلي، والقانون الدولي العام يدخل في إطار القانون العام الخارجي، والظاهر من الأمر أنهما منفصلان لاهتمام الأول بالمسائل السياسية الداخلية، واهتمام الآخر بتنظيم العلاقة بين الدول. إلا أن ذلك لا يحول دون اتصالهما في إحالة كل منهما في العديد من المسائل على الآخر. فالقانون الدستوري قد يحيل على القانون الدولي تعيين الممثلين السياسيين وتنظيم حقوقهم. كما أن القانون الدولي قد يحيل على القانون الدستوري في تحديد القواعد الخاصة بالأجانب ومركزهم في الدولة وتنظيم حقوقهم.

بجانب ذلك فإن الصلة تظهر بوضوح في أن ثمة موضوعات مشتركة تدرس في كل من القانونين، ومن أوضح الأمثلة على ذلك موضوع الدولة، السيادة والمسئولية الدولية.

كما أن الدساتير قد تتضمن نصوصاً تتعلق بالقانون الدولي العام لتمثيل الدولة في الخارج، ودور البرلمانات واختصاصاتها في المسائل ذات الطابع الدولي كالتصديق على المعاهدات وإعلان الحرب وإنهاءها^(١).

(١) الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام ١٩٥٦، ص ٦٥ وما بعدها، الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، المفصل في القانون الدستوري، ص ٩٨.

القانون الدستوري وعلم السياسة:

يدرس علم السياسة - كما سبق القول - ظاهرة السلطة التي تعد أساس النشاط السياسى للدولة، وبصفة عامة هو علم دراسة الدولة.

وعلى ذلك فإن كلا من القانون الدستوري وعلم السياسة يهتمان بدراسة السلطة من حيث تنظيمها وممارستها وعلاقة الحكام بالأفراد.

وتظهر العلاقة بين القانون الدستوري وعلم السياسة فى أن الأول يدرس القواعد الدستورية، أما الثانى فيقوم على دراسة الظواهر السياسية فى المجتمع بحالتها الراهنة.

ولهذا فإن دراسات علم السياسة قد تساعد فيما توصلت إليه من نتائج إلى تطوير وتحديث النصوص الدستورية إذا صادفت قبولا من المجتمع.

الفصل الثالث

مصادر القانون الدستوري

مصدر القاعدة القانونية له معان مختلفة، فقد يعنى الأصل التاريخي الذي استمدت منه القاعدة القانونية، وقد يعنى السلطة التي تضيف على القاعدة القانونية سلطة الإلزام كما قد يقصد بالمصدر الجهة التي لها حق تفسير القانون وإيضاح ما به من غموض.

وقد تتعدد مصادر القاعدة القانونية كما هو الحال في أغلب القوانين، وقد تقتصر على مصدر واحد كالقانون الجنائي إذ أن مصدره الوحيد هو التشريع حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وبالنسبة للقانون الدستوري - كأغلب فروع القانون - تتعدد مصادره ويمكن حصرها في مصدرين:

الأول: مصادر رسمية.

الثاني: مصادر تفسيرية.

ونفصل ذلك فيما يلي:

المبحث الأول

المصادر الرسمية

تعد المصادر الرسمية للقانون هي المصادر الأولى للقاعدة القانونية كما أنها الوسيلة التي تخرج بها القاعدة القانونية إلى الناس فتكتسب صفة الإلزام، ويصبح تطبيقها أمراً واجباً وإلزامياً^(١).

ومن أهم المصادر الرسمية للقانون الدستوري التشريع والعرف.

المطلب الأول

التشريع

يتمثل التشريع كمصدر للقانون الدستوري في الدستور والقوانين المكملة للدستور والتي تسمى بالقوانين الأساسية.

الدستور:

يعد الدستور المصدر الأول والمهم للقانون الدستوري وخاصة في الدول ذات الدساتير المكتوبة^(٢).

(١) راجع الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور سمير كامل، المدخل للعلوم القانونية ١٩٨٥، ص ٩١.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ١١٦ ويوضح سيادته أن الوثيقة التي تكون المصدر الأساسي من مصادر القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة قد تكون واحدة، وقد تكون متعددة، ومثال ذلك ما حدث في فرنسا سنة ١٨٧٥ حيث صدرت ثلاث وثائق دستورية في ٢٤ فبراير، وفي ٢٥ فبراير وفي ١٦ يوليو ١٨٧٥ وتكون من مجموعها الوثيقة الدستورية للجمهورية الثالثة الفرنسية. ونرى أن الوثائق المتعددة غير موجودة حالياً وتأخذ كل الدول في الوقت الحالي بنظام الوثيقة الواحدة.

ويتم وضع الدستور بواسطة هيئة أو جهة خاصة تختلف من حيث التشكيل والاختصاصات باختلاف الظروف الداخلية المحيطة بوضع الدستور كما تختلف الإجراءات التي تتبع في إصدار الدستور عن الإجراءات التي تتبع في التشريع العادي. وتسمى السلطة التي تقوم بوضع الدستور بالسلطة التأسيسية وثمة دول مختلفة تصدر بجانب الدستور مقدمة أو ديباجة له أو وثيقة لإعلانه أو إعلانا للحقوق، أو ميثاقا وطنيا يتضمن الخطوط العريضة التي يجب أن تراعيها الدولة فترة زمنية معينة^(١).

القوانين الأساسية أو القوانين المكملة للدستور^(٢):

وفقا للمعيار الموضوعي لتحديد القانون الدستوري فإنه لا يقتصر على الوثيقة الدستورية فقط، بل يشمل القوانين التي تصدر لتنظيم مسائل دستورية وتسمى هذه القوانين بالقوانين الأساسية.

وقد كان الفضل في إبراز القوانين الأساسية للدستور الفرنسي الصادر ١٩٥٨. لأنه أحاط هذا النوع من القوانين بإجراءات خاصة من حيث إعدادها وإقرارها تختلف عن الإجراءات التي تخضع لها القوانين العادية، كما أنه حدد نطاق القوانين الأساسية

(١) يشار التساؤل عن القيمة القانونية للمواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات أو وثائق إعلان الدساتير. هل هي أسمى من الدستور، أم تتعادل معها أم أقل منه، ويعالج هذا السؤال تفصيلا في مؤلفات القضاء الإداري عند دراستها لمبدأ المشروعية. راجع للمؤلف، القضاء الإداري، طبعة ٢٠١٣، ص ١٠ وما بعدها. وسنوضحها فيما بعد عند دراستنا لمرجعية الرقابة على دستورية القانون.

(٢) راجع في هذا الموضوع فضلا عن المراجع العامة:

الأستاذ الدكتور على عبد العال، فكرة القوانين الأساسية، دراسة مقارنة ١٩٩٠. الدكتورة دعاء الصاوي، القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق – جامعة القاهرة ٢٠٠٧.

- Rosset (M), La loi organique dans la Constitution 1958- ed – 1960.
- Sirat (Ch), La loi organique et la Constitution de 1958 ed 1960.
- Amiel (H), les lois organique R.D p 1989.

بالنص على الموضوعات التي يتم تنظيمها بمقتضى تلك القوانين.

وقد أخذ الدستور المصرى الصادر ١٩٧١ ودستور ٢٠١٢ بفكرة القوانين الأساسية وأسموها القوانين المكملة للدستور حين نص على اختصاص مجلس الشورى فذكر ضرورة أخذ رأى مجلس الشورى بشأن القوانين المكملة للدستور. ولكن الدستور فى مصر - خلافا للدستور الفرنسى - لم يحدد نطاق تطبيق القوانين الأساسية. غير أن الدستور الحالى ٢٠١٤ ألغى مجلس الشورى، وناط بمجلس النواب هذا الاختصاص، كما سنوضح فيما بعد.

ونوضح فيما يلى معنى القوانين الأساسية، ونتبعها بالقيمة القانونية لها، ثم إجراءات إصدار القوانين الأساسية فى فرنسا باعتبارها الدولة الأم لهذه القوانين ومصر فى ظل الدستور الحالى.

معنى القوانين الأساسية:

يمكن تعريف القوانين الأساسية استنادا إلى أحد المعيارين:

الأول - شكلى: ويستند لشكل القاعدة القانونية الأساسية وإجراءات إصدارها. فتكون القوانين الأساسية هى مجموعة القواعد التى تصدر من السلطة التشريعية بإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات الواجبة الاتباع لإقرار القانون العادى.

وقد أخذ بهذا المعيار الدستور الفرنسى الحالى الصادر ١٩٥٨ الذى نص فى المادة ٤٦ منه على أن القوانين الأساسية التى يقر لها الدستور هذه الصفة وتخضع فى إصدارها لإجراءات خاصة.

يترتب على الأخذ بهذا المعيار الشكلى فى تعريف القوانين الأساسية أن أى قانون يتبع بشأنه الإجراءات العادية لإقرار القوانين لا يعد قانونا أساسيا حتى ولو تضمن مسائل دستورية. وهذا يعد عيبا يوجه لهذا المعيار.

الثانى - موضوعى: ويستند إلى الموضوع الذى نظمه القانون دونما نظر إلى الإجراءات المتبعة فى إقرار هذا القانون، فتكون القوانين الأساسية هى

القوانين التي تنظم الموضوعات التي تتعلق بالحقوق وحريات المواطنين، أو إحدى السلطات العامة المنصوص عليها في الدستور سواء أكان الأمر يدخل في تشكيلها أم تنظيمها أو كيفية سير العمل بها.

ومن جانبنا؛ نرى أنه للوصول لمعيار سليم يلزم الجمع بين المعيارين سالف الذكر الشكلي والموضوعي، وبالتالي يعرف القانون الأساسي - من وجهة نظرنا - بأنها القوانين التي تهدف إلى تطبيق نصوص الدستور المتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة أو حقوق وحريات الأفراد، ويلزم في إقرارها من جانب السلطة التشريعية اتباع إجراءات خاصة تغاير الإجراءات الواجبة الاتباع في القوانين العادية.

القيمة القانونية للقوانين الأساسية:

يشير البحث في هذا الموضوع نقطتين هما:

١- مركز القوانين الأساسية بالنسبة للدستور.

٢- مركز القوانين الأساسية بالنسبة للقوانين العادية ونفصل ذلك فيما يلي:

١- مركز القوانين الأساسية بالنسبة للدستور:

يحتل الدستور مركز الصدارة بالنسبة لسائر القوانين (العادية والأساسية)، وذلك تطبيقاً لمبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية.

نتيجة لذلك فإن القوانين الأساسية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع الدستور، وإلا قضى بعدم دستوريته^(١)،^(٢).

(١) تطبيقاً لذلك انتهى المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته إلى أن القانون الأساسي إذا كان يكمل الدستور أو يوضح طريقة تطبيقه، فلا يجوز له أن يعدل في النص الدستوري.

Conseil Constitutionnel Decision No 91-16. 22 Dec 1961 rec p. 24.

(2) Andre Houriau, Droit Constitutionnel – et institutions – Politique Paris 1980 p. 1089 Mauric Houriau Precis de droit Constitutionnel Paris 1929 p. 580.

٢- مركز القوانين الأساسية بالنسبة للقوانين العادية:

كان الرأى المتفق عليه فى فرنسا قبل صدور دستور ١٩٥٨ وفى مصر قبل التعديل الدستورى ١٩٨٠ يذهب - وبحق - إلى أن القوانين الأساسية تأخذ مرتبة القوانين العادية. وكان يترتب على هذا الرأى نتيجة مهمة مفادها أن القوانين العادية يمكن أن تعدل أو تلغى قانون أساسيا.

إلا أنه بصدور الدستور الفرنسى ١٩٥٨ والتعديل الدستورى المصرى سنة ١٩٨٠ أصبحت القوانين الأساسية - كما رأينا - تخضع لإجراءات خاصة مغايرة للإجراءات المتبعة للقوانين العادية.

ولهذا ذهب الرأى الغالب فى الفقه الفرنسى إلى أنه طالما أن القوانين الأساسية تخضع لإجراءات شكلية خاصة تختلف عن إجراءات القوانين العادية فيجب أن تكون هذه القوانين فى مرتبة أعلى من القوانين العادية.

كما أن جانبنا من الفقه المصرى أيد هذا الاتجاه^(١)، ونحن من جانبنا نرى رجحان هذا الرأى لسببين، أحدهما شكلى والآخر موضوعى:

١- الإجراءات الخاصة والمتميزة للقوانين الأساسية (السبب الشكلى).

٢- ما تتضمنه هذه القوانين من موضوعات تكاد تكون مكملة لنصوص الدستور حسبما وضعها الدستور المصرى السابق (السبب الموضوعى).

إجراءات القوانين الأساسية فى فرنسا:

تخضع القوانين الأساسية لإجراءات خاصة وفقا لنص المادة ٤٦ من الدستور الصادر سنة ١٩٥٨ - سواء من حيث الإجراءات الواجبة الاتباع لإقرارها أو الموافقة عليها - مغايرة للإجراءات الواجب الاتباع أو الموافقة للقوانين للعادية. وذلك على التفصيل الآتى:

(١) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع الأستاذ الدكتور على عبد العال، المرجع السابق، ص ١٦٧ إلى ١٨٥.

يلزم - فى القوانين الأساسية - بأن يقدم الاقتراح من الحكومة أو أحد أعضاء البرلمان، ولكنه لا يناقش إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع النص فعليا فى البرلمان، وذلك حتى يتسنى لأعضاء البرلمان التفكير والتعمق فى المشروع المقدم لأهميته.

ويجب كشرط شكلى، حين يقدم المشروع إلى البرلمان أن يكتب فى صدره "قانون أساسى" ثم يبدأ البرلمان مناقشة المشروع، والمناقشة إجراء ضرورى قبل التصويت على المشروع، يترتب على عدم اتباع ذلك البطلان، وذلك تطبيقا لنص المادة ١٢٧/٥ من لائحة الجمعية الوطنية.

وبعد المناقشة يتم التصويت على المشروع - وهنا يلزم أيضا موافقة ذات طبيعة خاصة - وهى أنه يلزم - كقاعدة عامة - اتفاق كل من مجلسى البرلمان "الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ".

وفى حالة عدم اتفاقهما على أحد النصوص، فإن رأى الحاسم يكون للجمعية الوطنية، وفى هذه الحالة يلزم موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وليس عدد الحاضرين. ويستثنى من ذلك القوانين الأساسية المتعلقة بمجلس الشيوخ، فإنه - وفقا للمادة ٤٦/٤ من الدستور - يجب موافقة مجلس الشيوخ على هذه النصوص بجانب الجمعية الوطنية^(١).

وفى النهاية يعرض القانون الأساسى - كالقوانين العادية على المجلس الدستورى للتأكد من مطابقته للدستور. فإذا تأكد من مطابقته للدستور أحاله لرئيس الجمهورية لإصداره.

ومن الأمثلة على القوانين الأساسية فى فرنسا:

- إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية (المادة ٦ من الدستور).
- انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (المادة ٢٤ من الدستور).
- تنظيم المجلس الدستورى (المادة ٥٧ من الدستور)

(1) Amiel (H) op. cit p. 420.

- تنظيم السلطة القضائية (المادة ٦٤، ٦٥ من الدستور)
 - تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المادة ٧١ من الدستور)
 - إجراءات إقرار القوانين المكملة للدستور في مصر في ظل دستور ٢٠١٤:**
- كانت المادة ١٩٥ من دستور ١٩٧١ تقضى بضرورة أخذ رأى مجلس الشورى فى القوانين المكملة للدستور. بجانب ذلك تتبع الإجراءات العادية المتبعة لإقرار القوانين العادية. وقد خلا دستور ٢٠١٢ من أى تنظيم لهذه القوانين أما دستور ٢٠١٤ فقد ألغى مجلس الشورى ومنح اختصاص التشريع كاملا لمجلس النواب سواء فى القوانين العادية أو القوانين المكملة للدستور. ولكنه أعطى أهمية خاصة للقوانين المكملة للدستور واشترط فى المادة ١٢١ منه على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

ولهذا فإن إجراءات إقرار القوانين المكملة للدستور فى مصر هى:

اقتراح مشروع القانون بواسطة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب (المادة ١٢٢ من الدستور) أى أن الاقتراح منوط برئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب.

(أ) بالنسبة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:

يستطيع رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أن يقدم اقتراح بمشروع القانون منفردا طبقا لنص المادة ١٢٢ من الدستور.

وقد جرى العرف فى مصر على أن مشروعات القوانين التى تقدم من رئيس الجمهورية تتضمن موافقة مجلس الوزراء. ولهذا نجد العبارات الآتية مكتوبة فى ديباجة مشروع القانون.

- باسم الشعب.
- رئيس الجمهورية.

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى موافقة مجلس الوزراء.

(ب) بالنسبة للاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب:

نصت المادة ١٢٢ سالفه الذكر على ضرورة أن يكون تقديم مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب أن يكون موقعا من عُشر أعضاء المجلس ويحال إلى اللجنة المختصة بالمقترحات فإذا أجازته يرسل للجان النوعية المختصة لدراسته تمهيدا للعرض على المجلس.

وتقضى لائحة مجلس النواب الداخلية بأن أى عضو من أعضاء المجلس يرغب فى تقديم مشروع قانون عليه أن يقوم بصياغته فى شكل مواد موقعا عليها من العضو مرفقا به مذكرة إيضاحية. ويقدم إلى رئيس المجلس الذى يتولى عرضه على المجلس فى أقرب جلسة فإذا كان القانون من القوانين الأساسية يلتزم رئيس مجلس الشعب بإحالة المشروع لمجلس الشورى لإبداء رأيه فى المشروع.

وبعد ذلك يناقش المشروع ويعرض على المجلس لإقراره. وهنا يلزم موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

وقد نص الدستور فى المادة ١٢١ على أمثلة لأهم القوانين الأساسية وهى:

- القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

- القوانين المنظمة للأحزاب السياسية.

- القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

- القوانين المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- الموضوعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين.

ويعد ما ذكره الدستور أمثلة لأهم القوانين الأساسية وبالتالي يمكن إضافة قوانين أخرى إليها طالما ترتبط بالنظام السياسى والدستورى للدولة.

المطلب الثاني

العرف^(١)

إذا كان العرف من المصادر الرسمية للقانون بصفة عامة، فإنه يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للقانون الدستوري، فقد قام بدور أساسي فترة زمنية طويلة كمصدر رسمي ووحيد لهذا القانون حين كانت أغلب القواعد الخاصة بنظم الحكم في الماضي عرفية، وقد استمر ذلك فترة زمنية طويلة حتى قرب نهاية القرن الثامن عشر.

فقد كانت القواعد الدستورية حتى أواخر القرن الثامن عشر تقوم على قواعد عرفية وجدت وتكونت نتيجة استقرار في العادات والتقاليد كانت الدولة تسير عليها في تصريف كل أمور الحكم بها.

واستمر هذا الوضع سائدا إلى قيام الثورة الأمريكية وتحقيق الاستقلال سنة ١٧٨١ ووضعها أول دستور مكتوب سنة ١٧٨٧، ومن الولايات المتحدة الأمريكية انتشرت الفكرة في العديد من الدول، ولكن رغم ذلك استمر للعرف دور في الدول ذات الدساتير المكتوبة؛ ولكن أقل مما كان عليه في الماضي ويختلف من دولة لأخرى. كما أن ثمة دول ما زالت تعتمد عليه كمصدر للقانون الدستوري كإنجلترا وإسرائيل. أي أن العرف كمصدر للقانون الدستوري له دور سواء قبل وجود الدساتير المكتوبة أو بعدها.

(١) راجع في هذا الشأن بصفة خاصة:

- El-Helw (Magid), la coutume Constitutionnelle en droit public Francais Thèse Paris 1969.
- Rials (S) Réflexions sur la notion du Coutume Constitutionnelle. Revue administrative 1979 p. 265.
- Troper (Michel), Réflexions sur la Coutume Constitutionnelle, Melange Robert, édition U.E.M 1981 p. 309.

معنى العرف الدستوري وأركانه^(١):

يقصد بالعرف الدستوري اعتياد إحدى السلطات العامة في الدولة على اتباع مسلك معين في أحد الموضوعات التي تتعلق بنظام الحكم بما يؤدي إلى رسوخ الاعتقاد لدى هذه السلطات بضرورة اتباع هذا المسلك، وإلا كان الإجراء المتبع غير دستوري.

ومن هذا التعريف يتضح أن للعرف ركنان: مادي ومعنوي.

الركن المادي:

الركن المادي للعرف الدستوري يظهر في الاعتياد على اتباع مسلك معين بصفة دائمة ومستمرة من جانب إحدى السلطات العامة كرئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو البرلمان.

ويشترط لتوافر هذا الركن تكرار الأعمال أو التصرفات من جانب إحدى السلطات حتى يمكن القول بتوافر العرف. لأن هذا التكرار - كما يرى البعض^(٢) - يعد بمثابة إقرار أو شهادة باعتراف ضمير الجماعة للقاعدة القانونية، وبعبارة أخرى؛ فإن هذا التكرار يعد دليلاً على وجود عنصر الرضا أو القبول لدى الجماعة.

ويلزم أن يتوافر في التكرار عدة شروط هي:

١- أن يصدر من إحدى الجهات المعنية وهي إحدى السلطات العامة في الدولة.

٢- أن يكون له صفة العمومية.

ولا يوجد حد أدنى للتكرار، ويعد ذلك من المسائل الموضوعية.

(١) الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، المفصل في القانون الدستوري، ص ١٥٩. الدكتور

عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص ٢٤٤.

(٢) الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، المرجع السابق، ص ١٦١.

الركن المعنوي:

وهو رسوخ الاعتقاد بضرورة اتباع هذه القاعدة والشعور بأنها أصبحت ملزمة وواجبة الاتباع.

وهذا يعنى أن يتولد فى ضمير المجتمع أن القاعدة التى تضمنها العرف لها صفة الإلزام وواجبة الاتباع.

أنواع العرف الدستوري:

لبيان أنواع العرف الدستوري يلزم أن نفرق بين حالة الدول التى ليس بها دستور مكتوب، والدول ذات الدساتير المكتوبة.

فبالنسبة للنوع الأول من الدول، وهى الدول التى ليس لها دستور مكتوب، فإن العرف المصدر الرئيسى للقانون الدستوري. ويسمى الدستور فى هذه الدول بالدستور العرفى. وبطبيعة الحال يكون مرنا وليس جامدا كما هو الحال بالنسبة للدساتير المكتوبة. ويترتب على ذلك أن السلطة التشريعية تستطيع أن تصدر تشريعات تعدل أو تلغى هذه القواعد العرفية.

أما بالنسبة للنوع الثانى من الدول، وهى الدول التى لها دستور مكتوب، فإن العرف يقوم بدور ثانوى كمصدر للقانون الدستوري، وتندرج مراتبه من حيث قوته بالنسبة للدستور المكتوب على النحو الآتى:

١- العرف المفسر:

وهو العرف الذى يقوم على تفسير أحد النصوص الواردة فى الدستور، كأن ينص فى الدستور على أن يختص رئيس الدولة بتنفيذ القوانين، ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح المختلفة لتنفيذ القوانين فى الدولة، وينشأ عن ذلك اعتياد الرؤساء على إصدار اللوائح التنفيذية. وقد حدث ذلك فى فرنسا فى ظل الجمهورية الثالثة.

فالعرف المفسر يقتصر على تفسير أحد النصوص الواردة فى الدستور

ويصبح له ذات المرتبة التي تكون للقاعدة الدستورية المكتوبة^(١).

٢- العرف المكمل:

وهو العرف الذي يقوم على تنظيم بعض موضوعات لم يتناولها الدستور، أى أنه يكمل النقص الذى قد يتواجد فى الوثيقة الدستورية.

ويكاد يجمع الفقه على أن العرف المكمل يكون له ذات القيمة القانونية للدستور المكتوب على أساس أنه وجد لتكملة نقص فى نصوص الدستور، ومن ثم يكون له قيمة هذه النصوص.

٣- العرف المعدل^(٢):

ويقوم هذا العرف على تعديل بعض النصوص التى وردت فى الدستور سواء بالإضافة أو الحذف.

والتعديل بالإضافة يتواجد إذا منحت قاعدة عرفية إحدى الهيئات الحاكمة اختصاصا لم يرد بالدستور.

(١) راجع الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص ٤٩، ويذكر سيادته مثالا للعرف المفسر ما حدث فى ظل الدستور الفرنسى ١٨٧٥ فقد نصت المادة الثالثة من الدستور على سلطة رئيس الجمهورية فى تنفيذ القوانين. واعتمادا على هذا النص جرى العرف على منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح المختلفة.

فالعرف فسر النص السابق على أنه يعطى لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التى تكفل تنفيذ القوانين. وإن كان النص لا يشير صراحة إلى هذه السلطة. ومن الأمثلة المعاصرة نسبيا إقرار المجلس الدستورى الفرنسى فى ظل دستور ١٩٥٨ أن الوزارة التى لم تحصل على موافقة برنامجها وفقا لنص المادة ٤٩ من الدستور فإنها تستطيع أن تطلب من البرلمان تفويضها فيما تراه من سلطات لتنفيذ برنامجها طبقا لنص المادة ٣٨ من الدستور. راجع قرار المجلس الدستورى فى ٢٢ يناير ١٩٧٧، والأستاذ الدكتور إبراهيم درويش والدكتور محمد إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص ١٠٤.

(٢) الدكتور شمس الميرغنى، القانون الدستورى، ص ١٢٠.

ومن الأمثلة على العرف المعدل بالإضافة ما جرى عليه العمل في ظل الدستور المصرى الصادر سنة ١٩٢٣. فقد أعطى العرف الحكومة الحق فى إصدار لوائح ضبط للحفاظ على النظام العام فى الدولة، رغم أن المسائل التى تتعلق بالضبط يجب أن تصدر بقانون لمساسها بالحريات الفردية ولا يجوز المساس بها إلا بقانون.

فالعرف هنا أضاف إلى الدستور حكما جديدا يمنح السلطة التنفيذية حقا لم يكن موجودا بالدستور.

أما التعديل بالحذف فيوجد حين ينشأ عرف يترتب عليه إسقاط حق من الحقوق الواردة فى الدستور.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث فى فرنسا فى ظل دستور ١٨٧٥ الذى تضمن النص على حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب ولم يستعمل الرئيس هذا الحق إلا مرة واحدة سنة ١٨٧٧. ولم يلجأ إليه بعد ذلك مما حدا ببعض إلى القول أن عرفا قد نشأ يمنع رئيس الجمهورية فى استخدام حق الحل ومن ثم يمكن للعرف تعديل الدستور بالحذف.

إلا أن ذلك غير سليم، ونرى مع جمهرة الفقهاء أن العرف المعدل بالحذف ليس له أى قيمة قانونية. ولا يترتب على عدم تطبيق أى نص دستورى فترة زمنية سقوطه ومنع الهيئة من استعماله بعد ذلك، لأن النص - بطبيعة الحال - لا يوجد فى الدستور لكى يطبق إلزاما بصفة مستمرة. كما أن النص القانونى لا يسقط بعدم الاستعمال ولا يتصور منطقيا أن عدم استعمال إحدى السلطات لسلطة ورد النص عليها بالدستور لفترة زمنية يترتب عليه عدم تمكينها من استخدام هذه المكنة بعد ذلك.

والمثال الذى يذكره الفقه للتدليل على وجود العرف المعدل بالحذف ليس صحيحا. لأن الحق المقرر لم يستعمل بناء على عرف دستورى نشأ بحذف

النص، وإنما لاعتبارات سياسية بحتة. بمعنى أن الاعتبارات السياسية هي التي حالت دون تطبيق النص. أما النص فقد ظل قائما وكان يملك رئيس الجمهورية استخدام حق الحل^(١).

القيمة القانونية للعرف الدستوري بصفة عامة:

ذهب رأى فى الفقه إلى إنكار كل قيمة قانونية للعرف الدستوري^(٢) ويبرر هذا الرأى وجهة نظره بالحجج الآتية:

١- أن العرف لا يستطيع خلق قاعدة لها صفة دستورية، لأن قوة الدستور تظهر فى أن المبادئ والقواعد التى يتضمنها لا يمكن تعديلها إلا بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور، ولا يستطيع القيام بهذا الإجراء إلا الهيئة التأسيسية. أما العرف فيجوز إلغاؤه عن طريق التشريع. وعلى هذا لا يمكن التسليم بوجود عرف دستوري لأنه لا يتفق مع ما تقتضيه طبيعة التسلسل من سمو على سائر القواعد القانونية^(٣).

٢- القواعد العرفية غير مستقرة بطبيعتها وتقبل التغيير ولهذا فهى تزول بمجرد ظهور عرف مخالف لها.

وذهب رأى آخر إلى أن العرف الدستوري له قيمة قانونية، ورد أنصار هذا الرأى على حجج الرأى الأول بقولهم: أن الرأى الأول يخالف الواقع لأن الواقع

(١) راجع الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص ٨١.

الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٦٦.

- Hauriou (M): precise droit constitutionnel p. 281.

- Vedel (G): Droit constitutionnel p. 131.

(2) Carré de malberg; Contribution a la théorie général de l'Etat Tome I, p. 633.

(٣) الدكتور عبد الفتاح ساير دابر، المرجع السابق، ص ٢٤٧.

يشهد بوجود قواعد دستورية لا تستند لنص دستوري، وإنما للعرف فقط. وقد ذكرنا أمثلة لهذه القواعد العرفية حين عرضنا للأنواع المختلفة للعرف الدستوري.

كما أن القول باختفاء العرف بمجرد ظهور عرف جديد فهو غير سليم على إطلاقه لأن يشترط لتغيير العرف أو لإلغائه ظهور عرف جديد يتوافر فيه الركنين المادى والمعنوى. ومن المسلم به أن أى قاعدة قانونية يمكن إلغاؤها بقاعدة مماثلة أو أعلى منها. وبالتالي لو ظهر عرف جديد تتوافر فيه شروط وأركان العرف فإنه يلغى العرف السابق. وهنا يتفق العرف مع جميع القواعد القانونية^(١).

وهذا الرأى الثانى هو الرأى السليم ونرجحه، لأنه أولاً يتفق والواقع من جهة وثانياً فإن العرف طالما يستمد قوته من الجماعة التى تقبله وترغب فى تطبيقه فإن ذلك يسبغ عليه القوة الملزمة.

ومن الناحية الفنية؛ فإن العرف الدستوري يكتسب أهمية خاصة لأن الدستور يقوم بوضعه لجان يغلب عليها الطابع النظرى أكثر من الطابع العملى، وخلال التطبيق العملى تظهر بعض سلبيات النصوص أو النقص الذى ورد بالوثيقة، فهنا يقوم العرف بسد الثغرات وتكملة النقص^(٢).

وعلى ذلك فإن العرف الدستوري يصلح - كما سنوضح فيما بعد - أن يكون مرجعاً للرقابة القضائية على دستورية القوانين إذا خالف القانون العرف الدستوري.

(١) الدكتور عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص ٢٤٨.

(٢) الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٤٣، ٢٤٤.

المبحث الثاني

المصادر التفسيرية

تتخصر المصادر التفسيرية للقانون الدستوري في القضاء والفقهاء على الإيضاح التالي^(١):

١ - القضاء :

يعد القضاء - بصفة عامة - مصدرا تفسيريا للقانون، لأن مهمة القاضي هو تطبيق القانون لا وضعه وإنشائه. إلا أن القضاء في بعض الأحوال قد يعرض عليه دعوى معينة لا يجد لها قاعدة قانونية مكتوبة أو عرفية تطبق عليها. أو يجد القاعدة ولكنها تكون غامضة بحيث يستلزم الأمر تدخله لتفسير هذا الغموض. ففي مثل هذه الحالات يضع القاضي قاعدة قانونية يفصل في الدعوى على هديها، أو يفسر النص تفسيرا معينا ينشئ به قاعدة جديدة فهنا يعد القضاء مصدرا للقاعدة القانونية، فهل ينطبق ذلك على القانون الدستوري؟

للإجابة على ذلك نفرق بين الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية، والدول التي لا تأخذ بها.

فالدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية، وهي الدول التي تنهج النهج الأنجلوسكسوني في تنظيمها القانوني كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، تلتزم المحاكم القضائية بالمبادئ القضائية التي سبق أن قررتها ولا يجوز لها أن تخرج عليها، بمعنى أن يكون للحكم القضائي صفة ملزمة ويعد سابقة قضائية.

فإذا وضعت المحاكم القضائية قاعدة دستورية فإنها تكون قاعدة ملزمة، ويظهر هذا بوضوح في إنجلترا ذات الدستور العرفي، والتي تلتزم بالسوابق القضائية التزاما دقيقا، تلك السوابق التي كان لها الدور البارز كمصدر للقانون الدستوري، حيث تم تجميع الأحكام الصادرة لمصلحة الأفراد بمناسبة الحد من

(١) راجع الأستاذ الدكتور عبد السلام الترماني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، مطبوعات جامعة الكويت ١٩٨٢، ص ٢٥٧ وما بعدها.

امتيازات التاج البريطاني لصالح الأفراد والسلطة التشريعية في مجموعات يرجع إليها عند الضرورة.

وتأخذ الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المبدأ ولكن بصورة أخف، ولكن هناك أمثلة كثيرة للسوابق القضائية منها حكم المحكمة العليا الاتحادية الذي قرر عدم جواز إجراء مراقبات إلكترونية على المحادثات التليفونية للأشخاص بواسطة السلطة التنفيذية بدون إذن سابق من القضاء يجيز ذلك. ومنها أيضا حكم ذات المحكمة؛ والذي قضى بأن من سلطة القضاء الأمريكي إصدار أوامر إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم ما لديه من أوراق أو مستندات تكون متوافرة لديه وضرورية ولازمة للفصل في إحدى القضايا الجنائية.

أما في الدول التي لا تأخذ بنظام السوابق القضائية؛ كما هو الشأن بالنسبة لمصر وغيرها من الدول التي تنتهج النهج اللاتيني في تنظيمها القانوني فإن ما تنتهي إليه المحاكم من مبادئ لا يكون ملزما لأي سلطة من السلطات العامة في الدولة، ولا حتى بالنسبة للمحاكم الأقل درجة^(١). فإذا وضع القضاء في هذه الدول قاعدة تتصل بالدستور، فإن هذه القاعدة لا تكون ملزمة.

٢ - الفقه:

كان الفقه يلعب دورا أساسيا - كمصدر للقاعدة القانونية - في ظل القانون الروماني إلا أن هذا الوضع تغير تحت تأثير انتشار تقنين أغلب القواعد القانونية، ولم يعد الفقه سوى مصدر تفسيري للقاعدة القانونية، ومنها القاعدة الدستورية، ويقصد بالفقه آراء الفقهاء التي يبدونها من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم القانونية. وهذه الآراء تعد مصدرا للقاضي الدستوري ويسترشد بها حال تفسير أو تطبيق نص معين. كما أن هذه الآراء تعد معينا لا ينضب بالنسبة للهيئة المنوط بها وضع دستور معين التي يمكن أن تلجأ لكتب الفقه الدستوري لكي تتبين أوجه النقص أو الغموض التي تشوب بعض النصوص الدستورية القائمة لكي تتلافها مستقبلا.

(١) يستثنى من ذلك قضاء مجلس الدولة، حيث تعد المبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا ملزمة للمحاكم الأدنى منها؛ ويعد الخروج على هذه المبادئ سببا من أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

الفصل الرابع

أنواع الدساتير وأساليب نشأتها

رغم اتفاق الدساتير غالبا في الموضوعات التي تتناولها، فإنها تختلف من حيث المصدر الذي يقوم بمهمة التنظيم التي يستهدفها الدستور، فقد يكون المصدر المشرع الدستوري، وقد يكون العرف، وفي هذا الصدد تنقسم الدساتير إلى: دساتير مكتوبة ودساتير عرفية.

كما تتنوع الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها، وهنا توجد دساتير جامدة ودساتير مرنة.

ولا تنشأ الدساتير بأسلوب واحد بل تتعدد أساليب نشأة الدساتير. ونوضح فيما يلي أنواع الدساتير، ثم نتعرض لأساليب نشأتها كل في مبحث على حدة.

المبحث الأول

أنواع الدساتير

توجد أنواع متعددة من الدساتير، فمن حيث مصدرها توجد الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة (العرفية) ومن حيث مدى إمكانية تعديلها توجد دساتير مرنة ودساتير جامدة، ونوضح ذلك فيما يلي:

المطلب الأول

أنواع الدساتير من حيث مصدرها

(الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية)

تنقسم الدساتير من حيث مصدرها - كما أوضحنا - إلى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية.

١- الدساتير المكتوبة:

وهي تلك الدساتير المدونة في وثيقة رسمية أو عدة وثائق^(١).

وقد كان من أوائل الدساتير في العالم المعاصر الدستور الأمريكي الصادر سنة ١٧٨٧ - كما سبق أن أوضحنا - ثم الدستور الفرنسي الذي صدر بعد قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩ وبعدها انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة في أغلب دول العالم.

ويرجع انتشار الدساتير المكتوبة إلى انتشار الفكر الديموقراطي والحركات التحريرية وتقرير مبدأ السيادة الشعبية بهدف الحد من السلطات المطلقة للملوك.

كما أن وجود دستور مكتوب يحقق له فكرة الثبات والاستقرار ويحقق السمو على سائر القواعد القانونية في الدولة. ويعد ضمانا قويا لحماية حقوق الأفراد

(١) ومن الأمثلة على الدساتير التي صدرت في عدة وثائق الدستور الفرنسي الصادر ١٨٧٥

فقد صدر في ثلاث وثائق، راجع الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق،

ص ٨٥. الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ١١٦.

وحرياتهم ضد عسف الحكام واستبدادهم^(١).

٢- الدساتير العرفية:

وهي الدساتير التي تستند إلى العرف، بحيث لا يوجد وثيقة رسمية ذات طابع دستوري في الدولة بحيث تستند المسائل الدستورية في أغلبها إلى العرف. والمثال التقليدي للدستور العرفي الدستور الإنجليزي. ووجود دستور عرفي لا يحول دون وجود بعض الموضوعات الدستورية مقننة في قوانين أو أن القواعد العرفية تدون. لأن هذا التدوين لا يسبغ على تلك القواعد صفة الدستور المكتوب. ومن الدول ذات الدساتير العرفية بجانب إنجلترا - كما سبق أن أشرنا - إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ولقد ذهب رأى في الفقه إلى أن "تسمية الدستور البريطاني بالدستور العرفي لا تخلو من عدم الدقة، إلا إذا أريد بعبارة الدستور العرفي أن الدستور لا تضمه وثيقة دستورية واحدة، أو أن القواعد الدستورية في بريطانيا مصدرها العرف. ولكن هذه القواعد الدستورية العرفية يمكن الاستدلال عليها بغير خلاف نتيجة تواتر السوابق من ناحية، والمجموعات البرلمانية التي ترجع إلى قرون بعيدة من ناحية أخرى. وإلى جوار هذه القواعد العرفية - التي أصبحت في الواقع قواعد مدونة على نحو غير رسمي - تكاثر القواعد الدستورية المكتوبة والصادرة في وثائق لها أهميتها في التاريخ الدستوري البريطاني"^(٢).

ويؤكد هذا الرأي على أنه "لم يعد هناك في العالم اليوم ما يمكن أن يسمى دساتير عرفية، وأن الأصل السائد اليوم هو الدساتير المكتوبة، وإن لم يمنع ذلك

(١) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ١١٠، الدكتور السيد صبرى، مبادئ القانون الدستوري، ص ٢٢١، الأستاذ الدكتور ثروت بدوي، المرجع السابق، ص ٣٥، الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف، القانون الدستوري، ص ٥، الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، ص ٣٤.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور يحيى الجمل، القانون الدستوري ١٩٨٥، ص ٧٧، ٧٨.

من وجود بعض القواعد العرفية التي قد تزداد أحيانا وقد تقل أحيانا أخرى، ولكنها تبقى دائما بمثابة الاستثناء من أصل عام هو القواعد الدستورية المكتوبة. ولعل هذا هو ما يدعونا إلى أن نعتقد أن تلك المفاضلة التقليدية بين الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية هي مفاضلة أصبحت الآن غير ذات موضوع^(١).

إلا أننا نرى مع غالبية الفقه أن تقسيم الدساتير إلى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية يقوم على أساس العنصر الغالب من القواعد الدستورية في داخل الدولة، إذ أنه من المسلم به أنه لا توجد دولة ذات دستور مدون ومكتوب فقط، وأخرى ذات دستور عرفي فقط. إنما توجد داخل كل دولة ذات دستور مكتوب بعض القواعد الدستورية العرفية، كما سبق أن أوضحنا. كما يوجد داخل الدول ذات الدساتير العرفية بعض القواعد المكتوبة.

فإذا كان العنصر الغالب والأساسي هو للوثيقة الدستورية المكتوبة كان الدستور مكتوبا، وإذا كان العنصر الغالب والأساسي هو للقواعد العرفية كان الدستور عرفيا^(٢).

ونظرا لأن أغلب القواعد الدستورية في إنجلترا مصدرها العرف، استقر الرأي على أن إنجلترا ذات دستور عرفي.

(١) المرجع السابق، ص ٨١.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٩١، الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، ص ٣٨.

المطلب الثانى

الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها

(الدساتير المرنة والدساتير الجامدة)

تتقسم الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة^(١).

١- الدساتير المرنة:

يقصد بالدستور المرن، الدستور الذى يمكن تعديله أو إلغاؤه بذات الإجراءات التى تتبع لتعديل القوانين العادية التى تصدر عن السلطة التشريعية. والدساتير العرفية تعتبر دساتير مرنة، لأنه كما سبق القول، يمكن تعديلها بذات الطريقة المتبعة للتشريع العادى، ولهذا فإن الدستور الإنجليزى دستور مرن. ويستطيع البرلمان الإنجليزى تعديل أى قاعدة دستورية بذات إجراءات تعديل القانون العادى.

ولا يشترط بالضرورة أن يكون الدستور عرفيا لكى يتميز بالمرونة، وإنما يمكن أن يكون مكتوبا إذا كان تعديله يتم بذات إجراءات تعديل القوانين العادية كالدستور الإيطالى ١٨٤٨ والأيرلندى ١٩٢٢.

فالدستور المرن تكون عملية تعديله مسألة سهلة ميسورة ويمكن إجراؤها فى البرلمان.

٢- الدساتير الجامدة:

الدستور الجامد هو الدستور الذى لا يمكن تعديله، أو يمكن تعديله ولكن بإجراءات أشد ومغايرة للإجراءات التى تتبع فى التشريعات العادية مما يجعل

(١) الدكتور عثمان خليل، المرجع السابق، ص ٢٨، الدكتور عبد الحميد متولى، المفصل فى القانون الدستوري، ص ١٣٣.

تعديل الدستور صعبا حتى يتميز بقدر كبير من الثبات، ولا يعدل إلا حيث توجد ضرورة قصوى تستلزم ذلك. فجمود الدستور قد يكون مطلقا، ويظهر ذلك في حالة عدم إمكانية التعديل مطلقا. وقد يكون جمودا نسبيا إذا أمكن التعديل ولكن بإجراءات خاصة.

وحقيقة الأمر أن أغلب الدساتير المكتوبة المعاصرة حاليا دساتير جامدة تتميز بالثبات والاستقرار.

أساليب تعديل الدستور الجامد:

عندما تضع دولة ما دستورا لها يحدد الأساس العام لنظام الحكم وتنظيم السلطات العامة والعلاقة بينها فإنما تهدف بذلك إلى وضع نظام ثابت ومستقر للحكم بها، إلا أن ذلك لا يعنى أن يظل الدستور له القدسية التامة لا يرد عليه تبديل أو تغيير، فالدساتير تخضع بحكم الضرورة وال لزوم للتطور، فهي - كما يرى البعض - ليست خياما مخصصة للنوم، وهذا يستدعى إمكانية تعديل الدستور وذلك للأسباب الآتية:

١- الدستور يعد قانونا بل هو أبو القوانين في الدولة، والقانون كما هو مسلم به، ظاهرة وفكرة اجتماعية تعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجتمع معين في وقت معين. والظواهر والأفكار الاجتماعية قابلة للتطور والتعديل. وبالتالي يجب أن يخضع الدستور لسنة التطور والتعديل حتى يساير تطور المجتمع الذي ينظمه، فلا ينفصل عنه ولا يتناقض مع واقعه.

٢- حين تضع الدولة دستورها يساهم الشعب - وفقا للطرق الديمقراطية في نشأة الدساتير - في وضعها. فإذا ما تعاقبت الأجيال فلا يجوز الحجر على حرية الأجيال المتعاقبة وحرمانها من حقها في تعديل الدستور؛ خاصة ونحن نعلم أنه في النظم الديمقراطية يكون الشعب صاحب السيادة، ومن مظاهر هذه السيادة، حرية اختيار نظام الحكم الذي يرضى عنه.

٣- أن اللجان والهيئات التي تضع دستور الدولة مهما كانت لديهم من خبرة وتجربة فإنهم لا يستطيعون توقع كل ما يمكن أن يواجهه المستقبل، الأمر الذي يستوجب إمكان تعديل الدستور لمواجهة ما قد يطرأ من ظروف وتطورات وأنظمة جديدة.

ولكن هذه المبررات التي تستوجب التعديل لا تعنى أن يتم التعديل فى أى وقت وبكثرة ولكن تعنى إمكانية التعديل إذا وجدت ظروف وضرورة قصوى تستلزم ذلك لأنه إذا كان تعديل الدستور أمراً ضرورياً، فإن ثبات الدستور واستقراره أمر أشد ضرورة. لأنه يدعم مكانة الدستور ويعطيه نوعاً من المهابة والاحترام مما يجبر السلطات العامة على احترامه، ويجعل الشعب يسهر على حمايته ويهب فى حالة الخروج عليه دفاعاً عنه؛ كما أن كثرة تعديل الدستور توحى بعدم الاستقرار داخل الدولة.

ويتم - عادة - تعديل الدساتير الجامعة بطرق متعددة أهمها الطريقتين الآتيتين:

الأولى: أن يتم تعديل الدستور بذات الإجراءات التي تم اتباعها عند وضعه، فإذا كان الدستور وضع عن طريق لجنة تأسيسية يجب أن يتم تعديل الدستور عن طريقها، وإذا كان قد تم وضعه عن طريق الاستفتاء الشعبى فيلزم لإجراء التعديل أن يتم عرض التعديل للاستفتاء الشعبى أيضاً. وهكذا.

الثانية: وهى الطريقة الأكثر ذيوفا وانتشاراً، أن يتم التعديل بواسطة السلطة التشريعية، ولكن بإجراءات وشروط مغايرة لتعديل القوانين العادية، بمعنى أن تكون طريقة التعديل مشددة عن تعديل القوانين العادية. فإذا كان تعديل القانون العادى يشترط موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن الدستور يشترط لتعديله مثلاً ثلثى عدد أعضاء المجلس النيابى.

جمود بعض نصوص الدستور، وجمود الدستور فترة زمنية معينة:

تنص بعض الدساتير على عدم جواز تعديل بعض نصوص الدستور كما هو الحال في الدستور الفرنسي الحالي الذي ينص على أن الشكل الجمهوري للدولة لا يجوز أن يكون محل تعديل وأيضا الدستور المصرى فى العديد من مواضعه حسبما نوضح فيما بعد تفصيلا.

كما قد تنص بعض الدساتير على عدم جواز إجراء أى تعديل على الدستور إلا بعد مضى فترة زمنية معينة كالـدستور المصرى الصادر سنة ١٩٣٠ والذى ورد به النص على عدم جواز تعديله قبل مضى عشر سنوات، والدستور الكويتى ١٩٦٢ الذى ورد به النص على عدم جواز تعديله قبل مضى خمس سنوات على العمل به. وتهدف مثل هذه النصوص إلى إيجاد نوع من الثبات والاستقرار للدستور فترة زمنية معينة. وغالبا ما لا يكون ذلك إلا بالنسبة للدساتير التى تهدف إلى إقامة نظم جديدة تغاير ما كان عليه الوضع سابقا.

وقد اختلف رأى حول القيمة القانونية لمثل هذه النصوص التى تحظر تعديل الدستور. فثمة رأى ذهب إلى تجريد هذه النصوص من كل قيمة دستورية وقانونية لمخالفتها مبدأ سيادة الأمة، لأن الدستور بنصه على عدم جواز التعديل يحرم الأمة من أهم عناصر وصور سيادتها، وهى حقها فى إجراء التعديل الدستورى كلما كان ذلك ضروريا ومتقنا مع ما طرأ على المجتمع من تغييرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. وذهب رأى آخر إلى أنه لبحث القيمة القانونية لمثل هذه النصوص يلزم التفرقة بين نوعين من النصوص:

- نصوص تحظر تعديل الدستور حظرا زمنيا، فهذه النصوص صحيحة ومشروعة ويجب الالتزام بها لأنها لا تتطوى على مصادرة لحق الأمة فى وضع دستور لا يحقق الجمود المطلق لها.

- نصوص تحظر التعديل الموضوعى، فليس لها أى قيمة قانونية لتعارضها مع مبدأ سيادة الأمة حسبما أوضحنا فى الفقرة السابقة.

إلا أننا نرى أن مثل هذه النصوص التي تحظر تعديل الدستور سواء زمنيا أو موضوعيا هي نصوص صحيحة قانونا وملزمة وواجبة الاتباع طالما أنها وردت في صلب الدستور.

ولكن إذا دعت الضرورة القصوى وساد الرأي العام في الدولة شعور يستوجب الخروج على هذه النصوص، فيمكن الاستجابة لذلك بتعديل الدستور وإلغاء النصوص التي تحظر تعديل بعض المواد. وبالتالي إلغاء الحظر الذي يحول دون التعديل.

وبجانب تعديل الدستور فإن الأمور والأحداث داخل الدولة قد تتطور وتؤدي إلى إلغاء الدستور، كما لو حدث انقلاب أو ثورة أو غزو أجنبي يتبعه سقوط الدستور، كما يمكن إلغاء الدستور عن طريق الاستفتاء. وكل ذلك على النحو الذي نوضحه تفصيلا فيما بعد.

المبحث الثانى

أساليب وضع الدساتير

تختلف أساليب وضع الدساتير، إلا أن هذه الأساليب رغم اختلافها تستلزم وجود سلطة تضع الدستور. ونستطيع أن نميز بين أسلوبين لوضع الدستور من حيث مدى ديموقراطية الدستور، فهناك أساليب غير ديموقراطية أو أوتوقراطية والتي يتم وضع الدستور فيها عن طريق الحاكم، وأساليب ديموقراطية يقوم على مشاركة الشعب فى وضع الدستور. ونفصل ذلك فيما يلى:

المطلب الأول

الأساليب غير الديموقراطية

فى هذه الأساليب يكون الحاكم هو صاحب الحق المطلق فى وضع الدستور وتعديله، ويعتمد الدستور إلى إرادة الحاكم أكثر من اعتماده على الإرادة الشعبية ومن أهم هذه الطرق طريقة المنحة والعقد.

١- أسلوب المنحة فى وضع الدستور^(١):

يتم وضع الدستور وفقا لهذه الطريقة بإرادة الحاكم المنفردة باعتباره صاحب السلطة الوحيد فى الدولة يمنح فيه الشعب بعضا من الحقوق والضمانات التى يضعها فى الدستور بواسطة تنظيم الدستور لحقوق الأفراد فى مواجهته، وفيما عدا ذلك تظل كل الأمور من اختصاص الحاكم. فالدستور يصدر فى شكل منحة حفاظا على مكانة وهيبة الحاكم.

هذه الطريقة كانت مطبقة فى الماضى، فى فترة سيادة الحكم المطلق، أما وقد انتشرت الديموقراطية فى أرجاء المعمورة حاليا فإن هذه الطريقة لم يعد لها مجال فى العمل.

(١) الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص ٥٦، الدكتور يحيى الجمل، النظام الدستوري فى الكويت، ص ٧٩، الدكتور وحيد رأفت ووايت إبراهيم، المرجع السابق، ص ١٦، الدكتور طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص ٨٤.

ومن الأمثلة على هذه الطريقة:

- الدستور الفرنسي الصادر سنة ١٨١٤ الذى منحه لويس الثامن عشر للأمة الفرنسية بعد سقوط نابليون وقد جاء فى هذا الدستور "نحن بمحض إرادتنا مستخدمين بكامل حريتنا سلطتنا الملكية، نمح ونتنازل ونعطى لرعايانا العهد الدستورى التالى، ويسرى هذا بصفة دائمة بالنسبة لنا ولنسبة لجميع ورثتنا"^(١).

- الدستور الإيطالى ١٨٤٨.

- الدستور اليابانى ١٨٨٩.

- دستور إمارة موناكو ١٩١١.

- الدستور المصرى الصادر ١٩٢٣ وفقا لرأى الغالبية من الفقه فقد جاء فى هذا الدستور:

نحن ملك مصر...

"بما أننا ما زلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا، وأخذنا على أنفسنا أن نحفظ بالأمانة التى عهد بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما فى وسعنا، ونتوخى أن نسلك بها السبل التى نعلم أنها تقضى إلى سعادتها وارتقائها مما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة"^(٢).

أمرنا بما هو آت...

(١) الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف، أسس القانون الدستوري، ص ٨٩.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور عثمان خليل، المرجع السابق، ص ١. الأستاذ الدكتور ثروت بدوى، المرجع السابق، ص ٤٧. الأستاذ الدكتور محمود حافظ، موجز القانون الدستوري، ص ١١٧. الأستاذ الدكتور فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص ٦١٨.

٢- أسلوب الاتفاق أو العقد:

وفيها يكون الدستور في الدولة ناتجا عن تعاقد بين الحاكم وشعبه، فتتلاقى إرادة الطرفين في وضع مجموعة من القواعد الدستورية يقبل كل منها الخضوع لها، وكذا تكون هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من سابقتها، لأن الشعب يكون له دور في وضع نصوص الدستور ويشارك الحاكم في وضعه.

نتيجة لذلك، لا يجوز للحاكم أن يخرج على أحكام الدستور أو تعديلها بإرادته المنفردة، بل لا بد من موافقة الشعب الطرف الثاني في العقد.

ومن أمثلة الدساتير التي صدرت وفقا لهذه الطريقة دستور الدولة الرومانية ١٨٦٤ الدستور اليوناني ١٨٤٤، الدستور الفرنسي ١٨٣٠، الدستور الكويتي الصادر ١٩٦٢، فقد جاء في مقدمته:

"أن هذا الدستور وضع بالنقاء إرادتي الأمير وممثل الأمة أعضاء المجلس التأسيسي".

بجانب ذلك فإن المواثيق والعهود التي صدرت في إنجلترا منذ أمد بعيد مقرررة حقوقا للأفراد كانت نتيجة التعاقد. ومن أمثلتها العهد الأعظم الماكنكارتا ١٢١٥، وثيقة الحقوق ١٦٨٦.

المطلب الثاني

الأساليب الديمقراطية

تستند الدساتير التي تصدر وفقا للأسلوب الديمقراطي إلى الشعب، لأن الديمقراطية تعنى - كما هو معلوم - حكم الشعب، الذي يجب أن تكون له السيادة وحده.

ويمكن أن نميز بين أسلوبين، يتم عن طريقهما وضع الدستور ديمقراطيا:

١- الجمعية التأسيسية.

٢- الجمعية التأسيسية مقرونة بالاستفتاء الدستوري.

الجمعية التأسيسية:

يتم وضع الدستور وفقا لهذه الطريقة، عن طريق جمعية تأسيسية يقوم الشعب بانتخابها، أو يتم اختيارها من قبل السلطة المختصة بذلك. وتتولى هذه الجمعية التأسيسية وضع الدستور.

وفى هذه الطريقة يعد الدستور نافذا وملزما بعد إقرار الجمعية التأسيسية له دون حاجة للعرض على أى سلطة أخرى.

وقد كانت بداية تطبيق فكرة الجمعية التأسيسية بالولايات المتحدة الأمريكية عقب الاستقلال، كما أن الدستور الاتحادى للولايات المتحدة الأمريكية الذى أقر فى ١٧ سبتمبر ١٧٨٧ والذى ما زال مطبقا للآن وضع بهذه الطريقة وقد جاء فى مقدمة هذا الدستور "نحن شعب الولايات المتحدة قررنا هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

وتأثر بهذه الطريقة أيضا واضعو الدساتير الأولى للثورة الفرنسية وهى دساتير ١٧٩١، ١٨٤٨، ١٨٧٥.

كما أخذت دولا عديدة بهذه الطريقة منها على سبيل المثال الدستور البلجيكي ١٨٣١ الدستور الألماني ١٩١٩، الدستور الإيطالي ١٩٤٧، الدستور اليوغوسلافي ١٩٦٣.

الاستفتاء الدستوري^(١):

تقتزن هذه الطريقة غالبا بطريقة الجمعية التأسيسية، لأن الدستور يوضع بواسطة لجنة معينة - كما أوضحنا - ثم يعرض الدستور على الشعب في استفتاء عام للموافقة أو عدم الموافقة عليه. ولهذا لا يعتبر البعض هذه الطريقة طريقة رابعة لنشأة الدساتير، بل يعتبرها استكمالا للطريقة الثالثة^(٢).

وهذا الأسلوب أكثر الأساليب انتشارا في الوقت الحالي، لأن البعض يرى أنه أكثر اتفاقا مع الديمقراطية^(٣). وقد أخذت به مصر بالنسبة لدستور ١٩٧١، دستور ٢٠١٢، دستور ٢٠١٤. كما سنوضح تفصيلا فيما بعد.

ورغم ذلك فإننا نرى أن هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى لما يواجهها من عيوب عدة أهمها:

أن الأفراد العاديين لا يستطيعون فهم أحكام الدستور لأسباب مختلفة، منها انتشار الأمية الأبجدية والثقافية، عدم الوعي السياسى، عدم وجود وقت فراغ لقراءة الدستور.

من كل ما سبق فإننا نرى أن طريقة الجمعية التأسيسية هي الطريقة المثلى لوضع الدساتير شريطة قلة عددهم وحسن اختيار أعضائها من بين المتخصصين في إعداد الدساتير؛ بجانب بعض الشخصيات العامة التي تملك مكنة تقديم اقتراحات بناءة.

(١) راجع في هذا الموضوع بصفة خاصة:

الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، "الاستفتاء الشعبى والديموقراطية" رسالة دكتوراه - كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٩٣

الدكتور محمد قدرى حسن "الاستفتاء السياسى فى مصر" بحث منشور صادر عن مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ديسمبر ١٩٨٧.

Denquin Marie; Refrsindum et Pleleiscte, Paris 1976.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوى، النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة ١٩٨٨، ص ١١٢.

(٣) راجع الأستاذ الدكتور ثروت بدوى، المرجع السابق، ص ٥٩.

الفصل الخامس

نفاذ القواعد الدستورية

تنفذ القواعد الدستورية بعد استكمالها الشروط الشكلية المنصوص عليها والمتطلبة قانونا لنشأتها.

فإذا كان الدستور صادرا بواسطة المنحة فإنه يعد نافذا منذ صدوره من الحاكم، وإذا كان صادرا عن طريق التعاقد، فإنه يعد نافذا منذ تمام العقد. وإذا كان صادرا عن طريق الجمعية التأسيسية فإنه يكون نافذا منذ صدور الدستور من الجمعية التأسيسية. وأخيرا إذا كان الدستور صدر بطريق الاستفتاء فإنه يعد نافذا بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء.

أما بالنسبة للقوانين الأساسية فإنها تعد نافذة بمجرد انتهاء الإجراءات المتعددة التي يستوجبها المشرع لإصدارها والمتمثلة في الاقتراح، الإقرار، الإصدار، والنشر.

وبعد نفاذ القاعدة الدستورية وسريانها فإنها تدخل بطبيعة الحال مجال التطبيق، وهنا قد يكتنفها الغموض وعدم الإيضاح أو قد يلتبس الأمر على البعض بالنسبة لها لاحتمالها أكثر من معنى، فهنا يثار التساؤل بالنسبة لتفسيرها لإزالة الغموض وإيضاح اللبس. وهذا هو ما سنبحثه في المبحث الأول من هذا الفصل.

كما أنه ونظرا لأن القانون الدستوري يفرض قيودا على السلطة الحاكمة وهذه السلطة هي المنوط بها توقيع الجزاء حال مخالفة القاعدة القانونية. فهل هذه السلطة توقع الجزاء على نفسها، وما طبيعة هذا الجزاء؟ هذا ما سنبحثه في المبحث الثاني من هذا الفصل تحت عنوان ضمانات تطبيق القواعد الدستورية.

المبحث الأول

تفسير القواعد الدستورية

لدراسة تفسير القواعد الدستورية يتحتم علينا أن نوضح مصادر التفسير والجهات المختصة به وطرق تفسير القواعد الدستورية. ونظرا لعدم وجود قواعد متميزة لتفسير القواعد الدستورية، إذ يشترك القانون الدستوري مع غيره من القوانين في طرق تفسيره، فإننا نحيل هنا إلى ما يدرس في مؤلفات المدخل للعلوم القانونية. ولهذا سيقصر هذا المبحث على بيان مصادر التفسير والجهات التي تتولاها.

مصادر التفسير والجهات التي تتولاها:

يتم تفسير القواعد الدستورية إما بواسطة المشرع، ويسمى هنا بالتفسير التشريعي أو الرسمي، وإما بواسطة القضاء ويسمى بالتفسير القضائي، كما أن الفقه يلعب دورا في مجال التفسير الدستوري ويسمى هذا التفسير بالتفسير الفقهي.

ونفصل ذلك فيما يلي:

المطلب الأول

التفسير التشريعي (التفسير الرسمي)

يطلق على التفسير التشريعي أحيانا التفسير الرسمي^(١) ويقصد به ما يصدر من السلطة التي أصدرت العمل التشريعي أو الهيئة المفوضة في ذلك من إيضاحات لبيان حقيقة المقصود من هذا التشريع.

وقد كان التفسير التشريعي أو الرسمي في الماضي هو التفسير الأكثر ذيوعا وانتشارا. ففي الدولة الرومانية كان القضاة في العصر الإمبراطوري عندما يستشكل عليهم أمر يلجأوا للإمبراطور "المشرع" لتفسير ما غمض في التشريع فيصدر الإمبراطور تفسيراً تشريعياً في صورة فتوى^(٢). وقد أصدر الإمبراطور - جوستينيان - في هذا الصدد أمراً بأن يرجع إليه شخصياً في تفسير ما غمض من التشريع.

والقصد من هذا التفسير إيضاح المعنى الحقيقي المراد من التشريع السابق إصداره عندما تجد السلطة التشريعية أو ما يقوم مقامها أن السلطة القضائية فسرت التشريع على وجه مخالف لما كانت تستهدفه من التشريع^(٣).

ومن الأمثلة الشائعة التي تذكر في مؤلفات المدخل للعلوم القانونية لأول مجال للتفسير التشريعي كان يتعلق بالمرسوم بقانون رقم ٤٥ الصادر في ٢ مايو ١٩٣٥ تفسيراً للأمر العالي الصادر في ٢ أغسطس ١٩١٤ بشأن تحديد السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت وبطلان شرط الدفع بالذهب، فقد اختلفت المحاكم في تفسيره،

(١) راجع الأستاذ الدكتور على عبد العال، دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية في مصر والكويت. وراجع الدكتور محمد صبرى السعدى، تفسير النصوص في القانون والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ١٩٧٩، ص ٧٧، الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوى، دروس في أصول القانون ١٩٧٢، ص ١٩٤، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى والأستاذ الدكتور حشمت أبو ستيت، أصول القانون ١٩٥٢، ص ٢٣٧.

(٢) الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى، والأستاذ الدكتور حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص ٢٣٧.

(٣) الأستاذ الدكتور عبد المنعم البدرأوى، المدخل للعلوم القانونية، ص ٢١٠.

فالمحاكم المختلطة ذهبت إلى أن البطلان في المعاملات طبقا لهذا القانون لا يكون إلا بالنسبة للمعاملات داخل الدولة المصرية دون المعاملات الدولية.

ولهذا صدر تفسير تشريعي مبينا أن الشرط جاء مطلقا ولا يجوز تقييده فيشمل جميع المعاملات الداخلية والخارجية على السواء^(١).

والتفسير التشريعي له نفس آثار التشريع الذي قام بتفسيره، إذ إن أثره يأخذ حكم ذات حكم التشريع من العمومية والإلزام لكل السلطات في الدولة.

ولقد تصدت المحكمة العليا التي أنشئت في ٣١ أغسطس ١٩٦٩ للتفسير التشريعي للدستور وذلك بإصدارها القرار التفسيري رقم ٣ لسنة ٨ ق في ١٥ مارس ١٩٧٧^(٢). وكان ذلك بخصوص تفسير المادة ٩٤ والمادة ٩٦ من دستور ١٩٧١ وانتهت المحكمة إلى أن إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشعب لفقد الثقة والاعتبار أو للإخلال بواجبات العضوية تطبيقا للمادة ٩٦ من الدستور يترتب عليه حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي أسقطت عضويته عنه.

وقد أقرت محكمة القضاء الإداري المحكمة العليا فيما ذهبت إليه تأسيسا على أنه طالما أن قرار التفسير الصادر من المحكمة بالتشكيل الذي قرره القانون وبمراعاة الإجراءات التي تنص عليها تم نشر بالجريدة الرسمية فإنه يكون ملزما للكافة ولا تملك محاكم مجلس الدولة التعقيب على ما انتهى إليه قرار التفسير^(٣).

إلا أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت - بحق - إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، موضحة أن الاختصاص المخول للمحكمة العليا بتفسير

(١) الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص ١٩٥، الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية ١٩٧٥، ص ٣٩٤، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية القانون، ص ٢٧٦، الدكتور صبرى السعدى، المرجع السابق، ص ٧٩.

(٢) الجريدة الرسمية ١٧ مارس ١٩٧٧.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٨٢٩ لسنة ٣١ ق جلسة ٢٩/٣/١٩٧٧.

النصوص القانونية تفسيرا ملزما يقتصر على النص القانوني الأدنى من الدستور. وأن ما تصدره المحكمة العليا من تفسيرات للدستور لا تلحقها قوة الإلزام التي خولها القانون للمحكمة العليا وهي تفسير النصوص القانونية، وإن جاز الاهتمام بها كراى فى فهم الدستور.

ونحن من جانبنا نؤيد المحكمة الإدارية العليا^(١). فيما ذهبت إليه لأن نصوص قانون المحكمة العليا تفرق بين اصطلاح الدستور واصطلاح القوانين، وأن المادة الرابعة من قانون إنشائها حددت اختصاصها فى التفسير الملزم بمجال النصوص القانونية، وحسنا ما فعله المشرع حين أصدر القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء المحكمة الدستورية العليا حيث قصر التفسير الملزم على القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.

خلافًا لما تقدم، فإننا نؤيد ما قامت به المحكمة العليا من تفسير للقوانين الأساسية بناء على طلب وزير العدل لأنها نصوص تشريعية. ومن الأمثلة على ما قامت به من تفسير تشريعى لقوانين أساسية تفسير نص المادة الأولى من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ بشأن محاكمة الوزراء والذي صدر فى عهد الوحدة مع سوريا، والتي تنص على أن "تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضوا، ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريقة القرعة، وستة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز، يختار ثلاثة منهم بطريقة القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم.

وقد تضمن التفسير الصادر من المحكمة العليا أن هذا النص يسرى على الوزراء العاملين أثناء توليهم مناصبهم، كما يسرى عليهم بعد تركها بشرط أن تكون إجراءات اتهامهم قد بدأت قبل تركهم مناصبهم.

(١) راجع الأستاذ الدكتور عبد الحميد حشيش، الوجيز فى القانون الدستوري، ص ٥٥، وقارن الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر فى مؤلفه سالف الإشارة إليه، ص ٣٠٤، حيث ذهب إلى خلاف ما أوضناه فى المتن مؤيدا محكمة القضاء الإدارى.

المطلب الثانى

التفسير القضائى

يعد التفسير القضائى ضرورة لا بد منها حتى يتمكن القاضى من الفصل فى المنازعات المعروضة أمامه. لأن مهمة القاضى الأساسية تطبيق حكم القانون على وقائع النزاع المعروض عليه وهذا يستلزم قيامه بالتفسير، وهو يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم.

ولهذا فإن التفسير القضائى ليس غاية - كما هو الحال فى التفسير الفقهي - بل هو وسيلة لتحقيق غاية وهو الفصل فى المنازعات. ولهذا فإنه يتأثر بالنتائج العملية التى تنتج عن تطبيق الرأى الذى ينتهى إليه القاضى فى تفسيره^(١).

وحين نتكلم عن التفسير القضائى للقواعد الدستورية، فإننا نعنى القضاء الدستورى فى تفسير نصوص الدستور، والقضاء العادى والإدارى فى تفسير نصوص القوانين الأساسية.

وللتفسير القضائى أهمية عملية وواقعية، إذ إنه أكثر تفاعلا مع الواقع العملى، كما يتميز بالحيادة والنزاهة تحقيقا للعدل وضمانا لحريات الأفراد وحقوقهم، حتى ولو كان فى مواجهة السلطة العامة.

ومن أوضح الأمثلة على التفسير القضائى فى هذا المجال فى مصر؛ حكم محكمة القضاء الإدارى الشهير الصادر عام ١٩٤٨م والذى قرر حق القاضى فى الرقابة على دستورية القوانين بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يقرر له ذلك. وسنعرض لهذا الحكم فيما بعد حين نتعرض للرقابة على دستورية القوانين فى مصر.

كما يظهر دور القضاء فى مجال القانون الدستورى واضحا فى الدول التى تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين، نظرا لقيام المحكمة الدستورية أو المحاكم

(١) الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٨٣.

المختصة بالرقابة على الدستورية تفسير نصوص الدستور، ويكون حكمها أحيانا مفسرا لنص قانوني أو مكملا لنقص ورد به^(١). وهذا ما سنزيده إيضاحا عند دراستنا في الباب الثاني لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بتقسي النصوص الدستورية.

وقد لعبت المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية دورا كبيرا في هذا المجال فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور الأمريكي نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين^(٢).

(١) راجع الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص ٣٧١ وما بعدها، حيث عرض للعديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا المفسرة لبعض النصوص الدستورية.

(٢) الأستاذ الدكتور ماجد الحلو، القانون الدستوري ١٩٧٢، ص ٦٥.

المطلب الثالث

التفسير الفقهي

وهو التفسير الذى يقوم به الفقهاء فى مؤلفاتهم وأبحاثهم أثناء شرح النصوص القانونية^(١). وقد كان الفقه فى ظل القانون الرومانى مصدرا رسميا للقانون. ولهذا كان للتفسير الفقهي أهمية كبرى أما الآن فلم يعد له سوى دور أدبي، فالقاضى والمشرع يرجعان للمؤلفات الفقهية لكى يستتيرا مما بها من آراء.

فالفقهاء حين يقومون بدراسة النظم السياسية والقانون الدستوري ويعرضون لأرائهم والحلول المختلفة بصدد النصوص التى قد يشوبها بعض الغموض إنما يساعدون برد الحلول الفردية إلى المبادئ العامة مما يؤدى لإبراز ما فى التشريع من عيوب وما به من نقص أو غموض.

وفى هذا الصدد نستطيع التمييز بين نوعين من مناهج الفقه بصدد التفسير الفقهي وهما^(٢).

المنهج التحليلي:

وهو المنهج القائم على مجرد الدراسة والبحث فى النصوص التشريعية وما تنبثه من مشاكل عملية عند التطبيق والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

المنهج الابتكاري:

وهو المنهج الذى ينتهى بعد الدراسة والتحليل والتعمق إلى خلق نظريات

(١) الأستاذ الدكتور السنهاورى وحشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص ٢٣٨. الأستاذ الدكتور توفيق فرج، المرجع السابق، ص ٢٤٠، الأستاذ الدكتور عبد الحميد حشيش، المرجع السابق، ص ٤٨، الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري فى الجمهورية العربية المتحدة ١٩٦٤، ص ١١٩.

(٢) الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٢٨٨ هامش رقم ٢. الأستاذ الدكتور عبد الحميد حشيش، المرجع السابق، ص ٤٨.

سياسية دستورية جديدة تتلاءم مع الاتجاهات المختلفة للدول كنظرية "جون لوك" في مقاومة الطغيان، نظرية "روسو" في العقد الاجتماعي، ونظرية "مونتسكييه" في الفصل بين السلطات.

ويلاحظ أن التفسير الفقهي ليس له أى قوة ملزمة، ولكن ربما يكون له إلزام أدبي عند القضاء لأن التعاون قائم بين الفقه والقضاء كمصادر تفسيرية للقاعدة القانونية. فكثيرا ما يستأنس القضاء برأى الفقيه في تفسيره النصوص أثناء بحثه للمنازعات المعروضة عليه.

وكما أن للفقه تأثير في القضاء، فإن له تأثير في التشريع. إذ غالبا ما نلاحظ أن التعديلات الدستورية كثيرا ما تأتي في عقب إبداء الفقه لرأيه في موضوع معين يكشف به عن مواطن النقص أو الغموض في الدستور.

المبحث الثانى

ضمانات تنفيذ القواعد الدستورية

الدستور لا يضمن بذاته تحقيق الديمقراطية مهما ورد به من نصوص مقيدة للسلطات الحاكمة. فلا بد من وجود نظام قانونى واجتماعى متكامل يستطيع المحافظة على ضمان تنفيذ هذه النصوص، لأن الشعوب حين ثارت من أجل الديمقراطية والحرية لم تكف بالثورة والصراع من أجل الحقوق والحريات بل نادى بضرورة وجود ضمانات لتحقيق هذه الحقوق وتلك الحريات وجعلها حقيقة واقعية.

ولهذا فإن السلطات التأسيسية تضع فى الدستور من النصوص ما يضمن تنفيذه ويظهر ذلك فى مبدأ الفصل بين السلطات، الرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية، كما يظهر أيضا فى الرقابة على دستورية القوانين.

وإذا ما تأملنا الواقع العملى فإن هذه الضمانات قد لا تكفى لضمان تنفيذ القواعد الدستورية لأن هذا الواقع أثبت حقيقة أن ضمان تنفيذ القواعد الدستورية يعتمد فى الدرجة الأولى على وعى الشعب ونضجه ومدى إيمانه بحقوقه وحرياته وقوة رأى العام فى التمسك بها والحرص عليها.

وترتبا على ما تقدم، فإن ضمانات تنفيذ القواعد الدستورية تتركز فى:

- مبدأ الفصل بين السلطات.

- الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

- الرقابة على دستورية القوانين.

- وجود رأى عام قوى.

وسنتناول كل موضوع من هذه الموضوعات كل فى مطلب على حدة. فيما عدا الموضوع الأول وهو مبدأ الفصل بين السلطات حيث سبق دراسته فى القسم الأول وهو النظم السياسية.

المطلب الأول

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية^(١)

تعد الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أهم أنواع الضمانات لتنفيذ القواعد الدستورية.

وتنظم الدساتير عادة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنص على ما للسلطة التشريعية من أوجه رقابة على السلطة التنفيذية، وأيضاً ما للسلطة التنفيذية من أوجه رقابة على السلطة التشريعية.

أولاً- أوجه رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية:

باستعراض دساتير العالم وخاصة النظم البرلمانية نجد أن هناك شبه إجماع على أن السلطة التشريعية تملك في مواجهة السلطة التنفيذية أدوات متعددة في رقابتها على السلطة التنفيذية أهمها:

- حق السؤال.
- حق الاستجواب.
- سحب الثقة.
- طرح موضوع للمناقشة.
- إجراء تحقيق.
- كما تملك السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات التالية:
- تكوين البرلمان.
- حق حل البرلمان.
- حق الرئيس في التصديق والاعتراض على التشريع.

(١) راجع في هذا الشأن فضلاً عن المراجع العامة:

دكتور إهاب زكى سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة القاهرة، بدون تاريخ.

الفرع الأول

رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية

تملك السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية كما سبق القول حق السؤال، الاستجواب وسحب الثقة، طرح موضوعات للمناقشة، وإجراء التحقيق. ونفصل ذلك فيما يلي:

أولاً- حق السؤال:

السؤال هو استفسار مقدم من أحد أعضاء المجلس التشريعي لأحد الوزراء لإيضاح موضوع من الموضوعات التي تتعلق بأعمال الوزارة.

وعلى ذلك فإن السؤال يستهدف فقط مجرد الوقوف على حقيقة موضوع معين دون إثارة أى مناقشة في الموضوع محل السؤال.

والسؤال يمكن أن يوجه شفاهة ويمكن أن يكون مكتوباً.

وتعد إنجلترا أسبق الدول في تطبيق حق السؤال حتى أصبح السؤال من التقاليد الثابتة في البرلمان الإنجليزي لدرجة أن العرف جرى على أن يخصص بمجلس العموم فترة زمنية بسيطة قبل كل جلسة للأسئلة الموجهة للوزراء للإجابة عليها.

وانتقل الحق من إنجلترا إلى غيرها من الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني وعلى رأسها فرنسا. وقد وجد السؤال في فرنسا نتيجة للعرف الدستوري، وبدأت بالأسئلة الشفهية ثم ظهرت الأسئلة المكتوبة سنة ١٩٠٩^(١).

وكانت الأسئلة المكتوبة وإجاباتها تنشر في الجريدة الرسمية.

ويكاد يجمع الفقه على أن السؤال حق شخصي. ولهذا فإن العضو بإمكانه أن يسحب سؤاله في أى وقت، وهنا يسقط السؤال بمجرد سحبه^(٢).

(1) Ameller Michel op. cit. p. 34.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور إهاب زكى، المرجع السابق، ص ٤٣، الدكتور عبد الله ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ١٩٨١.

ويشترط في السؤال المقدم من عضو البرلمان للسلطة التنفيذية الشروط الآتية:

- ١- أن يتقدم بالسؤال عضو واحد، فلا يجوز لعدد من الأعضاء أن يتقدموا بسؤال واحد، إنما يجب على كل عضو أن يتقدم بسؤال بمفرده. ولكن خلاف ذلك في الرد يجوز للوزير أن يجمع الأسئلة المتقاربة والمتشابهة ويقدم الرد عليها مرة واحدة.
 - ٢- أن يقتصر السؤال على المسائل التي يلزم الاستفسار عنها فقط، وأن يكون دقيقاً، وذلك حتى تسهل الإجابة عليه وتكون واضحة محددة هي أيضاً.
 - ٣- ألا يكون للسؤال صفة شخصية.
 - يجب ألا يكون للسؤال صفة شخصية فلا يجوز أن يتقدم العضو بسؤال للاستفسار عما يتعلق بفرد أو مجموعة أفراد محددين بذواتهم؛ وإنما يجب أن تكون الأسئلة مقصورة على الموضوعات ذات الطابع العام.
 - ٤- ألا يكون للعضو مقدم السؤال مصلحة خاصة في الإجابة على السؤال.
 - ٥- ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة. كما لا يجوز أن يتضمن تعريضاً أو اتهامات لأشخاص محددين بالاسم.
 - وبعد تقديم السؤال يجب على الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالرد خلال الجلسة المحددة أو أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى وهنا يثار التساؤل.
- ماذا لو لم يجب الوزير على السؤال؟**
- لا توجد في الدساتير أو اللوائح الداخلية للبرلمانات إجابة على هذا التساؤل. إلا أننا نرى أن عدم الإجابة من جانب الوزير يحدث رد فعل عنيف في البرلمان يلزم أن يتجنبه. فإذا أصر على عدم الإجابة فإن ذلك يسبب له حرجاً سياسياً ويشكك في أسلوبه في العمل، وربما يتحول السؤال بعد ذلك لاستجواب ينتهي بتحريك المسؤولية الوزارية كما سنوضح فيما بعد.

ونظرا لبساطة السؤال وعدم إثارته للمناقشات بالمجلس، فقد ذهب البعض إلى أنه طالما أن السؤال الذى يوجه من المجلس التشريعى للحكومة يقصد منه الحصول على معلومات أو بيانات معينة لا يعرفها العضو، كما قد يقصد منه استجلاء حقيقة غامضة أو استيضاح أمر غير واضح، فهو لا يؤدي إلى تحقيق الرقابة المطلوبة^(١).

إلا أننا نرى أن السؤال يعد - وبحق - أحد وسائل الرقابة من جانب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؛ خاصة وأن السائل يستطيع أن يحوله إلى استجواب إذا لم يقتنع برد الحكومة، كما أنه أحد المعالم الواضحة للتعاون وتبادل الرأي والإيضاح بين الحكومة والمجلس التشريعى^(٢).

ثانيا - حق الاستجواب^(٣):

الاستجواب أشد من السؤال فى تحقيق الرقابة على السلطة التنفيذية لما يترتب عليه من نتائج وما يؤدي إليه من مناقشات مثمرة داخل البرلمان. ويعنى الاستجواب محاسبة أحد الوزراء أو مجلس الوزراء ككل على عمل

(١) راجع الأستاذ الدكتور يحيى الجمل، النظام الدستورى فى الكويت، ص ٣٧٢.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٣٥٧، ويرى سيادته أنه بالرغم من فائدة السؤال وأهميته، فمن الواجب ألا ينقلب إلى آفة معطلة للمجلس عن أعماله المثمرة نتيجة لإساءة النواب فى استعماله.

(٣) راجع فى هذا الشأن بصفة خاصة:

دكتور جلال السيد بندارى عطية، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية فى مصر، دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه - كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٩٦.

دكتورة وفاء بدر الصباح، الاستجواب البرلماني فى النظام الدستورى الكويتى، دراسة مقارنة - كلية الحقوق، جامعة عين شمس ٢٠١٠. وقد كان المؤلف رئيسا للجنة الحكم على الرسالة.

قام به. فهو - كما يرى البعض^(١) - استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية. ويشمل الاستجواب جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية.

وإذا كان السؤال إنجليزي هو الأصل، فإن الاستجواب فرنسي الأصل. حيث بدأ تطبيقه في فرنسا بصدور دستور ١٧٩١، ثم أخذت إنجلترا بإجراء مشابه له وهو السؤال مع المناقشة ويسمى الاقتراح بالتأجيل بهدف مناقشة أمر محدد له أهمية خاصة.

وجدير بالذكر أن الاستجواب رغم أنه فرنسي الأصل واستمر مطبقا فترة زمنية طويلة، إلا أنه نظرا لأن الحكومة في ظل الجمهورية الرابعة في فرنسا وضعت العراقيل أمام الاستجواب وأصبح غير فعال. فكانت المناقشة تتم وتسفر بعد ذلك عن اقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال. وبذلك لم يكن للاستجواب أى فاعلية. ولهذا فقد تقرر في ظل الجمهورية الخامسة إلغاء الاستجواب. ومن ثم أصبح الاستجواب غير مقرر في النظام السياسى الفرنسى حاليا ويجب أن يتوافر في الاستجواب الشروط الآتية:

١- أن يقدم كتابة متضمنا موضوعه بالتفصيل، فلا يكفي أن يقدم العضو مجرد سؤال، بل عليه أن يشرح وجهة نظره في الموضوع محل الاستجواب موضحا أسبابه ومبرراته وأهدافه.

٢- ألا يتضمن كالسؤال أى عبارات غير لائقة.

والحق في الاستجواب لا يعد حقا شخصيا، وإنما بعد تقديمه يصبح حقا للمجلس النيابى ككل.

ويستهدف الاستجواب كشف مخالفات السلطة التنفيذية أمام المجلس

(١) نفس المرجع السابق، ص ٣٦٠، وراجع الأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان، النظام الدستوري المصري، ص ٢٣٩.

التشريعي، ويشير البحث الجدى والمناقشات الحقيقية لاشتراك جميع الأعضاء فى المناقشة والاستمرار فيها حتى لو غير صاحب الاستجواب رأيه وسحب استجوابه.

وثمة فوارق أساسية بين السؤال والاستجواب تتمثل فى:

١- السؤال يحصر العلاقة بين السائل والمجيب، ولكن ذلك لا يمنع من أن بعض الأنظمة الدستورية تجيز لرئيس المجلس أن يعطى الحق لعضو آخر غير من وجه السؤال فى التعقيب على رد الوزير، ويقتصر الأمر على ذلك التعقيب.

أما الاستجواب فلا يقتصر الأمر على الحوار بين السائل والمجيب أو التعقيب من عضو آخر، وإنما يفتح باب المناقشة لكل أعضاء المجلس.

٢- إذا سحب مقدم السؤال سؤاله انتهى الأمر. أما الاستجواب فلا، فإذا سحب المستجوب استجوابه يجوز لأى نائب آخر تبني الاستجواب الذى تراجع عنه صاحبه، وتفتح بذلك المناقشة مرة ثانية.

٣- لا يترتب على السؤال سحب الثقة من الوزير أو من مجلس الوزراء. أما الاستجواب إذا انتهى إلى إدانة أحد الوزراء أو المجلس ككل، فإن ذلك قد يؤدى إلى سحب الثقة بالوزير أو بمجلس الوزراء.

٤- السؤال يمكن الإجابة عليه فى ذات الجلسة التى قدم فيها، أما الاستجواب فنظرا لأهميته والخطورة الناتجة المترتبة عليه فيجب أن تعطى الحكومة مهلة كافية للرد عليه وإعداد البيان الخاص بذلك، وبالتالي فإن الحكومة بعد أن يقدم إليها الاستجواب يتم تحديد فترة زمنية لها يناقش بعدها الاستجواب.

سحب الثقة: المسؤولية الوزارية:

يعد سحب الثقة أو المسؤولية الوزارية أهم وسيلة للرقابة من جانب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية - وهى تقابل حق الحل المقرر للسلطة التنفيذية.

والمسئولية الوزارية التى نعينها هنا هى المسئولية السياسية التى تقوم على مخالفة سياسية، لأن السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها قد تتخطى الحدود الدستورية المنصوص عليها أو تسيء استعمال ما تقرر من سلطات، فتأتى المسئولة الوزارية كحق يعطى للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة بأجمعها متى كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة يستوجب المساءلة.

والمسئولية السياسية إما أن تكون فردية، وإما أن تكون تضامنية:

وقد ظهرت المسئولية السياسية للحكومة أول الأمر فى إنجلترا فى خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وبدأت بالمسئولية الفردية حين أعلن زعيم الأغلبية المستر بلنتن سنة ١٧٤٢ فى مجلس العموم أنه لا يرغب فى محاكمة الوزراء، بل يريد فقط إبعادهم عن السلطة وممارسة الحكم.

وفى سنة ١٧٨٢ ظهرت المسئولية التضامنية بعد الانتصار الذى حققه الثوار فى أمريكا والذى ترتب عليه استقلال المستعمرات الأمريكية. على أثر ذلك هاجم البرلمان رئيس الوزراء وسحب منه الثقة فاستقالت الوزارة بأكملها. ثم انتقلت المسئولية والسياسية الوزارية من إنجلترا إلى دول العالم المختلفة.

ونوضح فيما يلى كل نوع من أنواع المسئولية:

المسئولية الفردية:

تتقرر المسئولية الفردية عندما يكون العمل الذى تحركت به المسئولية منسوباً إلى وزير معين محدد بذاته. ويتعلق بسياسة وزارته أو أحد المرافق العامة التابعة لها فتطرح الثقة بالوزير، لأن كل وزير مسئول أمام البرلمان عن أعمال الوزارة التى يترأسها. وكل فعل لأى موظف عام بالوزارة ينسب للوزير، ولهذا يجب على الوزير أن يدافع عن سلطاته وواجباته أمام البرلمان.

وإذا تم طرح الثقة بالوزير عليه أن يستقيل فوراً، ولكن أحيانا بعد سحب الثقة من أحد الوزراء تسارع الوزارة وتجرى تعديلاً وزارياً تتقذ به ماء وجه الوزير

بحيث لا يستقيل؛ ولكن التعديل الجديد لا يتضمن اسمه ويستبعد من الوزارة بإجراء التعديل الوزاري.

وتأتى المسؤولية الفردية - غالبا - عقب استجواب مقدم للوزير، ولم يستطع الرد عليه أو رد عليه بما لم يقتنع به أعضاء البرلمان.

ويتم سحب الثقة بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب، ثم يتقدم عدد من النواب يطلب سحب الثقة بالوزير، ويناقش الاقتراح بعد فترة زمنية معينة. ويعرض الأمر على التصويت فإذا ما حظى طلب سحب الثقة بالأغلبية المقررة فى الدستور أو القانون يصدر المجلس قرارا بسحب الثقة. ويلى ذلك - كما أوضحنا - استقالة الوزير المعنى.

المسؤولية التضامنية:

المسؤولية التضامنية تعنى مسؤولية الحكومة بأكملها أمام البرلمان، وهى مسؤولية جماعية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان العمل الذى حرك المسؤولية متصلا بسياسة الوزارة العامة، أو كان منسوبا إلى رئيس مجلس الوزراء لأنه هو ممثل الحكومة الأول والموجه لسياسة الوزارة بأكملها.

والمسؤولية التضامنية تتفق ومبدأ التضامن الذى يمارسه مجلس الوزراء - وخاصة فى النظم البرلمانية - لأن الوزارة هى التى تضع السياسة التنفيذية العامة وتشرف على تطبيقها. والوزراء جميعا يكونون وحدة يمثلها رئيس الوزراء كما أن مجلس الوزراء هو الذى يقوم برسم السياسة العامة للحكومة فى الداخل والخارج ويراقب تنفيذها.

وتحديد الحالات التى يتقرر بشأنها المسؤولية التضامنية للوزارة مسألة تقديرية منوطة بأعضاء المجلس التشريعى. ويتبع فى شأنها نفس الإجراءات التى تتبع فى المسؤولية الفردية "سحب الثقة بالوزير".

ويجب بصفة عامة، لتحريك المسؤولية الوزارية بنوعيتها، أن يكون القائم بين

البرلمان وبين أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها خلافا جوهريا، أما إذا كان الخلاف بسيطا؛ وفي موضوع محدد فلا يعنى مجرد مخالفة القانون لرأى الحكومة سحب الثقة. لأن هذا الخلاف، كما يرى البعض^(١)، لا بد منه، بل إنه مطلوب حتى تتبلور الاتجاهات العامة، وتظهر الحقيقة من خلال الاحتكاك وبلورة وجهات النظر المختلفة.

ثالثا - طرح موضوع للمناقشة:

تعطى بعض الدساتير لأعضاء السلطة التشريعية الحق فى طرح أحد الموضوعات التى تهم الرأى العام للمناقشة، ويفتح باب المناقشة لجميع الأعضاء. ويعد هذا الحق مجرد مناقشة بين أعضاء المجلس توصلنا لنتيجة معينة بشأن الموضوع المثار. فلا يتضمن اتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية.

رابعا - إجراء تحقيق^(٢):

يقوم المجلس التشريعى - إذا لزم الأمر - بإجراء التحقيق فى موضوع

(١) الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٣٦٢.

(٢) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع:

الأستاذ الدكتور عمرو حسبو، اللجان البرلمانية - دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلة روح القوانين، العدد العاشر ١٩٩٤، ص ١٢٣.

دكتور فارس محمد عبد الباقي عمران، التحقيق البرلمانى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٩٨.

دكتور سعيد السيد على، التحقيق البرلمانى - دراسة مقارنة ٢٠٠٩.

دكتور محمد محسن على العالى، التحقيق البرلمانى كأحد صور الرقابة البرلمانية - دراسة مقارنة بين البحري ومصر والكويت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها. وقد شارك المؤلف فى مناقشة الرسالة.

دكتور ملفى رشيد مرزوق الرشيدى، لجان التحقيق البرلمانية فى الكويت - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة. وقد كان المؤلف رئيسا للجنة الحكم على الرسالة.

معين قصد الوقوف على حقيقة معينة. وهنا يكون للمجلس كل السلطات المقررة لهيئات التحقيق من حيث الاتصال بالمعنى بالأمر من الموظفين أو الأفراد والاطلاع على الملفات وجمع الأوراق المتصلة بالتحقيق واستدعاء الشهود إثباتاً ونفياً وسماع أقوالهم قصد الوصول للحقيقة.

وقد عرف التحقيق بواسطة البرلمان منذ وقت طويل، ففي نهاية القرن السابع عشر بدأت إنجلترا تطبيق فكرة التحقيق البرلماني. ثم انتقلت الفكرة إلى فرنسا التي أخذت به أول مرة بوضوح في ظل دستور ١٨٧٥. وكان يتم بواسطة اللجان البرلمانية الدائمة. ثم طبق بعد ذلك في الدساتير التالية لهذا الدستور^(١). ويعد التحقيق وسيلة لتقصي ومعرفة الحقائق عن وضع معين في نطاق السلطة التنفيذية.

ويتميز بشموليته عن السؤال والاستجواب، لأنه يتضمن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والردود عليها حول الموضوع محل التحقيق.

ويجب عدم الخلط بين التحقيق الجنائي والتحقيق السياسي، فالأول يتعلق بالجرائم الجنائية، ويخضع للقانون، أما الثاني فيتعلق بمخالفات سياسية ويخضع للدستور.

ويعهد المجلس التشريعي إلى إحدى لجانه الدائمة أو إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض للقيام بالتحقيق.

ويتم اختيار اللجنة من بين أعضاء المجلس النيابي، وتقوم اللجنة بعد اختيارها باختيار رئيس لها.

وللجنة أن تجتمع في المكان الذي تراه ملائماً للقيام بعملها، فقد يتم ذلك في مقر المجلس التشريعي ذاته أو في الوزارة المعنية بالأمر أو في أي مكان يتم اختياره لهذا الغرض.

(1) Robert Arnitz op. cit. p. 2

وللجنة أن تستدعي من تشاء ولها حق الاطلاع على المستندات. وقد يقتضى الأمر الانتقال لمواقع العمل أو الزيارات المفاجئة.

وتقوم لجنة التحقيق بعملها وتنتهي بإعداد تقرير ترفعه للمجلس الذى يتخذ الإجراء الملائم.

وعلى ذلك ليس للجنة التحقيق أن تتخذ أى قرار بشأن الموضوع محل التحقيق. وإنما تكتفى بالقيام بالتحقيق والعرض على المجلس صاحب السلطة المختصة فى مآل هذا التحقيق والآثار المترتبة عليه.

الفرع الثانى

رقابة السلطة التنفيذية فى مواجهة السلطة التشريعية

تنص أغلب الدساتير على مجموعة من الاختصاصات للسلطة التنفيذية تمكنها من رقابة أعمال السلطة التشريعية. ويظهر ذلك فيما للحكومة من دور فى تكوين البرلمان وسير العمل به وحق حل المجلس النيابى والتصديق أو الاعتراض على أعماله. ونفصل ذلك فيما يلى:

أولاً- دور الحكومة فى تكوين البرلمان:

فى النظم الديموقراطية يتكون البرلمان بالانتخاب؛ فهنا يكون الدور الأساسى للشعب فى اختيار ممثلين له، ويكون للسلطة التنفيذية بعض الاختصاصات تتعلق بهذا الموضوع كالتحقق من الشروط التى يجب توافرها فى المرشح، إعداد جداول الناخبين، تقسيم الدوائر الانتخابية، الإشراف على سير الحملة الانتخابية... إلخ من مسائل إجرائية تتعلق بالعملية الانتخابية.

وبعض الدساتير - كالدستور المصرى - تعطى للسلطة التنفيذية حق تعيين بعض أعضاء السلطة التشريعية. فهنا تتدخل السلطة التنفيذية مباشرة فى تكوين البرلمان.

ونرى - مع البعض^(١) - أنه يجب عدم الأخذ بفكرة التعيين فى تكوين المجالس التشريعية. لأن العضو المعين فى البرلمان سيكون تابعا للسلطة التنفيذية التى عينته رغم أنه يجب أن يكون عين الشعب على حكامه إن أساءوا أو انحرفوا.

ثانياً- دور السلطة التنفيذية فى سير العمل البرلمانى:

تنص الدساتير - غالبا - على أن رئيس الدولة له الحق فى دعوة البرلمان

(١) راجع الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى، السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة

وفى الفكر الإسلامى، دراسة مقارنة، ص ٥٢٦.

للانعقاد في الدورات العادية أو الاستثنائية، بحيث إذا لم يقوم الرئيس بتوجيه الدعوة يعقد البرلمان بصفة تلقائية في التاريخ المحدد دستورياً. كما يملك رئيس الدولة سلطة فض دورة انعقاد البرلمان.

ثالثاً - حق الحكومة في حل المجلس النيابي:

يعد حق الحل من أهم أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، وهو يقابل سحب الثقة المقرر للسلطة التشريعية. وحل المجلس النيابي يترتب عليه إنهاء نيابة المجلس التشريعي قبل الموعد المقرر له ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس نيابي جديد.

وحق الحل لا يعد سلطة في يد السلطة التنفيذية تستخدمها كلما أرادت في مواجهة المجلس النيابي، بل هو - حقيقة - أداة ديموقراطية، لأن الحل لا يتم إلا إذا احتدم الخلاف بين البرلمان والحكومة، فيتم اللجوء إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار من ينوب عنه مرة ثانية حتى يكون هناك توافق بين سلطات الدولة المختلفة.

وحق الحل قد يكون وزارياً إذا طلبت الوزارة ذلك عقب خلاف بينها وبين المجلس، وقد يكون رئاسياً. ولكن في جميع الأحوال لا يصدر قرار الحل إلا من رئيس الدولة.

الحل الوزاري:

وهو حل البرلمان بواسطة الوزارة للتعرف على رأى هيئة الناخبين في نزاع يكون قد حدث بينهما وبين السلطة التشريعية. والمثال الشائع لذلك أن يقرر المجلس سحب الثقة من الوزارة. وترى الوزارة أنها على حق والمجلس متعسف معها فتطلب من رئيس الدولة حل البرلمان فإذا أجابها إلى طلبها تم حل المجلس وسمى الحل وزارياً، وأيضاً يتم الحل إذا كانت الدولة ترغب في إجراء تغيير

شامل فى أجهزة الحكم أو فى وضع الدولة الدستوري أو السياسى.

الحل الرئاسى:

وهو الذى يتم بمعرفة رئيس الدولة، ويلجأ إليه إذا نشب خلاف بينه وبين السلطة التشريعية. ويتم ذلك حتى ولو لم تكن الوزارة موافقة على الحل.

ويلجأ رئيس الدولة عادة لحق الحل عقب إقالته لوزارة تتمتع بالأغلبية وتعيين وزارة بديلة تؤيده فى وجهة نظره وتقبل حل المجلس.

ويهدف الرئيس بحل البرلمان إلى التعرف على رأى الشعب، وقد تأتى نتيجة الانتخابات بأغلبية لصالحه، فهنا يقوى مركز رئيس الدولة. ولذلك قد تأتى الانتخابات بأغلبية لصالح الوزارة التى أقالها. فهنا يصبح مركز رئيس الدولة حرجا ويتعين عليه العدول عن قراره ويقل مرة أخرى وزارة الأقلية وتعيين وزارة الأغلبية.

ومن ذلك يتضح أن حق الحل يدخل فى إطار السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية؛ إن شاءت استخدمت هذا الحق وإن شاءت طرحته جانبا. ولكن هناك بعض الدساتير التى خرجت عن هذه القاعدة وتفرض على رئيس الدولة حل البرلمان فى حالات معينة.

ومن الأمثلة على ذلك ما كان ينص عليه الفصل ٦٨ من الدستور المغربى السابق الصادر ١٩٧٠ والذى ينص على أنه إذا وافق الشعب بالاستفتاء على مشروع قانون رفضه مجلس النواب، تعين حل هذا المجلس. ولكن هذا النص ألغى فى دستور ١٩٧٢.

ونظرا لخطورة حق الحل الذى يعد سلاحا خطيرا فى يد السلطة التنفيذية تبطش به السلطة التشريعية إذا اختلفتا مع بعضهما بما يؤثر على مبدأ السيادة الشعبية، فإن الدساتير لا تطلق العنان للسلطة التنفيذية تستخدم هذا الحق كلما أرادت بلا ضابط، وإنما تضع ضوابط وشروط لاستخدام هذا الحق الخطير.

ومن الأمثلة على هذه القيود من الدستور الفرنسي:

- نص المادة ١٢ من الدستور الفرنسي الصادر ١٩٥٨ والتي تقضى بعدم جواز حل الجمعية الوطنية خلال السنة التي تلى الانتخابات الجارية على أثر الحل.

- نص المادة ٧ من الدستور الفرنسي يقضى بعدم جواز إجراء الحل خلال فترة خلو منصب الرئاسة.

- عدم إمكانية استخدام حق الحل خلال فترة تطبيق المادة ١٦ من الدستور والتي تعطى لرئيس الدولة سلطات استثنائية لمواجهة حالة الضرورة التي تمر بها الدولة.

وهناك قيود أخرى نص عليها الدستور المصرى سنوضحها تفصيلا عند دراستنا النظام الدستوري المصرى.

رابعاً- حق رئيس الدولة فى التصديق والاعتراض على ما يصدر من المجلس من تشريعات:

تتضمن الدساتير المختلفة حق رئيس الدولة فى التصديق على القوانين فيكون له حق الموافقة على القانون الذى وضعه البرلمان أو عدم الموافقة ويترتب على عدم التصديق عدم إمكان إصدار التشريع، وإلا كان باطلاً.

وعلى ذلك فإن إصدار التشريع يصبح عملاً مشتركاً بين المجلس التشريعى ورئيس الدولة. فالمجلس التشريعى يقوم بالاقتراح والمناقشة والتصويت على مشروع القانون ثم الموافقة عليه، ورئيس الدولة يعطيه صفة النفاذ.

ونظراً لأن حق التصديق بالمعنى المتقدم يجعل سلطة إصدار القانون فى النهاية لرئيس الدولة بما يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب وما يؤدى إليه من سيادة البرلمان الممثل للشعب، فإن دساتير عديدة بدأت تخفف من غلواء هذا الحق،

وتعطى لرئيس الدولة حق الاعتراض التوقيفى على مشروع القانون الذى تقرره السلطة التشريعية بحيث يقتصر دور رئيس الدولة حالة عدم الموافقة على التشريع الاعتراض عليه وتأخير إصداره وإعادة مرة أخرى للسلطة التشريعية مشفوعا بملاحظات الرئيس التى تقوم بدراسة اعتراضات الرئيس فإذا أصر البرلمان على رأيه عد التشريع نافذا وسقط اعتراض رئيس الدولة.

المطلب الثانى

الرقابة على دستورية القوانين

مبدأ سمو الدستور من المبادئ الدستورية العامة، ويعنى هذا المبدأ أن يكون للدستور مركز السمو والصدارة على سائر التشريعات الأخرى، وأن يكون الدستور محل احترام جميع السلطات فى الدولة من تشريعية وتنفيذية.

وهذا المبدأ إذا لم يكن هناك جزاء على الخروج على أحكامه لاستطاعت السلطات العامة الخروج عليه وانتهاك نصوصه.

وهنا نتساءل ما هو الجزاء فى حالة الخروج على أحكام الدستور والانتقاص من مبدأ سموه؟

للإجابة على ذلك نوضح أن المشكلة لا تثار بالنسبة للسلطة التنفيذية لأن احترامها للدستور أصل يكفله مبدأ المشروعية والمحاكم لها الحق - بلا خلاف - فى مراقبة مشروعية أعمال هذه السلطة.

ولهذا تثار المشكلة بالنسبة للسلطة التشريعية، ومدى احترامها للدستور، فلو فرضنا أن صدر قانون يخالف الدستور، فما هى الوسيلة للتخلص من هذه المخالفة، أو بمعنى أكثر وضوحاً ما هو الجزاء المترتب على تلك المخالفة؟

يتمثل الجزاء فى وجود رقابة على دستورية القوانين بأن توجد هيئة أو محكمة يكون من اختصاصها الحكم بعدم دستورية القانون المخالف للدستور وإنهاء كل أثر له، أى بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين.

وتنظيم هذه الرقابة يحول - بلا شك - دون استبداد السلطة التشريعية، ويعمل على احترامها للدستور. وتختلف أنظمة الدول بشأن هذه الرقابة، فمنها ما يقرره بنص صريح فى الدستور، ومنها ما يقرره عن طريق أحكام القضاء، ومن الدول ما يسند الرقابة لهيئة سياسية، ومنها يسنده للمحاكم القضائية ومنها ما

يخصص محكمة مختصة لهذا الموضوع.

ولقد ازدادت أهمية هذه المشكلة فى الآونة الأخيرة فى العديد من الدول نتيجة زيادة أعمال السلطة التنفيذية، وما ترتب عليها من زيادة ملحوظة فى التشريعات المنظمة لهذه الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة الرقابة على دستورية القوانين لا تنشأ إلا فى ظل الدساتير المكتوبة الجامدة والتى لا يحتاج الدستور فيها إلى إجراءات خاصة لتعديله. وتتميز بالصعوبة وتفوق الإجراءات التى تتبع فى إصدار التشريعات العادية، أما فى ظل الدساتير المرنة فلا محل لهذه الرقابة، لأن الدستور يعدل بنفس الإجراءات والأشكال المقررة لتعديل القوانين العادية ويتمتع كل منهما بمرتبة واحدة.

والرقابة على دستورية القوانين إما أن تكون رقابة سياسية وإما أن تكون رقابة قضائية.

وسنقوم فى هذا المطلب بدراسة كل من النوعين من الرقابة.

الفرع الأول

الرقابة السياسية

تمارس هذه الرقابة بواسطة هيئة سياسية منفصلة عن سلطات الدولة. وتشكل هذه الهيئة تشكيلا سياسيا، وتمارس هذه الرقابة قبل إصدار القانون.

وتعد فرنسا أول وأبرز وأهم الدول التي تأخذ بالرقابة السياسية على دستورية القوانين، كما أن أغلب دول المعسكر الاشتراكي قبل تفككه وزواله كانت تأخذ بهذا النوع من الرقابة كالاتحاد السوفيتي، ألمانيا الشرقية^(١).

كما تأخذ الصين بالرقابة السياسية على دستورية القوانين، ومن الدول العربية التي تطبق هذا النوع من الرقابة دولتي المغرب^(٢) ولبنان.

ونظرا لأن فرنسا تعد النموذج المثالي للرقابة السياسية على دستورية القوانين وما زالت إلى الآن تأخذ بها، فنقوم بدراستها فيما يلي:

الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا^(٣):

طبقت الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا منذ أن صدر دستور السنة

(١) راجع الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور محمد إبراهيم درويش، القانون الدستوري ٢٠٠٩، ص ١٨١.

(٢) تضمن الدستور المغربي الصادر ١٩٧٢ النص على إنشاء لجنة دستورية تشكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى وثلاثة يعينون من قبل الملك وثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب، وتتولى مراقبة مطابقة القانون للدستور وذلك قبل إصداره.

(٣) راجع الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، ص ٢٠٠، الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص ٥٧٠، الأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان، الاتجاهات الدستورية الحديثة، ص ٨٧. الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، الطبعة الثانية ٢٠١٣. الدكتور على الباز، المرجع السابق، ص ٤٩ وما بعدها. الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري ١٩٩٥، ص ١٦٢.

الثالثة لقيام الجمهورية حين أنشئت هيئة محلفين سياسية تتولى رقابة أعمال السلطة التشريعية والتأكد من عدم مخالفتها للدستور. وكانت هذه الهيئة تملك إلغاء القوانين المخالفة للدستور.

وحين وضع دستور ١٧٩٥ رفض واضعوه الأخذ بهذه الفكرة لأن وجود مثل هذه الهيئة سيؤدي لإنشاء سلطة فوق السلطات العامة للدولة وأداة للتحكم والاستبداد، وفضلوا على ذلك تقسيم الهيئة التشريعية إلى مجلسين لكل منهما اختصاص تشريعي حتى يمكن دراسة التشريع بتأن وإمعان وتحول دون مخالفة الدستور. واستمرت فرنسا بدون هيئة تتولى الرقابة على دستورية القوانين حتى سنة ١٨٥٢ حين تضمن الدستور الصادر في نفس العام إنشاء مجلس يتولى مراجعة التشريعات وإلغاء ما كان مخالفا للدستور. ولكن هذا المجلس لم يحقق الغرض الذي من أجله تم إنشاؤه وخضع لنفوذ الإمبراطور لويس نابليون، حيث تميزت فترة حكمه بما يسمى بالإمبراطورية المستبدة لدرجة أن المجلس المختص بالرقابة على دستورية القوانين لم يبلغ أى قانون لعدم دستوريته طوال فترة حكم الإمبراطور لويس نابليون.

نتيجة لذلك توقف العمل بالرقابة على دستورية القوانين من الناحية العملية كما أن الدساتير التالية لهذا الدستور لم تأخذ به حتى صدور دستور الجمهورية الرابعة ١٩٤٦ وتضمن إنشاء لجنة دستورية *Comite Constitutionne* برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسبعة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة مجلس النواب في بداية كل عام على أساس التمثيل النسبي للهيئات السياسية، وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة مجلس الشيوخ بنفس الطريقة. وكانت تختص هذه اللجنة بالتأكيد على مطابقة القانون للدستور قبل إصداره، وحين صدر دستور ١٩٥٨ وهو الدستور الذي ما زال مطبقا للآن أخذ بذات الفكرة، وأنشأ المجلس الدستوري *Le Conseil Constitutionnel* وخصص

له الفصل السادس من الدستور موضحا تشكيله واختصاصاته، وقد أجرى على الدستور الفرنسي تعديلا جوهريا في العديد من الموضوعات عام ٢٠٠٨ بمقتضى التعديل الدستوري ٧٢٤ لسنة ٢٠٠٨ وكان عنوانه تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة^(١) وسنقتصر فيها على ما يتعلق بالمجلس الدستوري موضوع الدراسة على النحو الآتي:

تشكيل المجلس الدستوري وفقا لآخر التعديلات الدستورية:

يشكل المجلس الدستوري وفقا لأحكام المادة ٥٦ من الدستور من نوعين من الأعضاء:

(أ) أعضاء مدى الحياة:

وهم رؤساء الجمهورية السابقين ويعتبرون أعضاء بقوة القانون في المجلس الدستوري.

(ب) أعضاء معينون:

وعددهم تسعة أعضاء ويتم تعيينهم لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد يتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ تعيينهم بحيث يقوم كل واحد منهم بتعيين ثلاثة أعضاء، ويتم تجديد عضوية ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، ويكون تعيين الأعضاء الثلاثة كل ثلاث سنوات موزعا على الرؤساء الثلاثة المشار إليهم.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قراره بالتعيين إلا بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة في كل من مجلسي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وتبدي هذه اللجنة رأيها في التعيين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار

(١) راجع الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص ١٢. وقد أوضح سعادته

أن التعديل الدستوري شمل ٤٧ مادة من مواد الدستور.

قرار التعيين إذا كان عدد الأصوات المعارضة للتعين في كل لجنة يساوي عند جمعها ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها داخل اللجنتين على الأقل، وبالنسبة للأعضاء المعينين من قبل رؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يلزم عرض الأمر على اللجنة الدائمة المختصة في كل مجلس لإبداء الرأي في التعيين قبل إصدار قرار التعيين.

وجميع الأعضاء غير قابلين للعزل إلا بواسطة المجلس الدستوري نفسه ولضرورة ملحة، كما أن مدتهم غير قابلة للتجديد، ويتم تعيين رئيس للمجلس من بين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية^(١).

اختصاصات المجلس الدستوري:

يمارس المجلس العديد من الاختصاصات، يهمنها ما يتعلق بموضوع الدراسة الحالية وهو الرقابة على دستورية القوانين^(٢).

(١) لا توجد شروط خاصة بالكفاءة القانونية لأعضاء المجلس إلا أن العمل جرى على أن يتم تعيين الأعضاء من القانونيين سواء من العاملين في حقل القانون أو من كانت دراسته وثقافته قانونية. راجع الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص ٣٨. الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ الشيمي، المرجع السابق، ص ٢٠ وما بعدها.

(٢) بجانب اختصاص المجلس بالرقابة السياسية على دستورية القوانين فإنه يمارس اختصاصات عديدة أخرى وهي:

- الرقابة على سلامة انتخابات رئيس الجمهورية وفحص الطعون الخاصة بها وإعلان نتيجة الانتخاب (المادة ٥٨ من الدستور).

- الرقابة على الانتخابات التشريعية ونظر الطعون فيها وإصدار حكم فيها (المادة ٥٩ من الدستور).

- الرقابة على صحة عمليات الاستفتاء (المادة ٦٠ من الدستور).

- استشارته في تطبيق المادة ١٦ من الدستور، تلك المادة التي تعطي صلاحية كبيرة لرئيس الجمهورية حال وجود خطر جسيم وحال يهدد المؤسسات العامة للدولة، ويهدد=

أولاً- الرقابة على دستورية القوانين الأساسية:

ورقابه هنا رقابة وجوبية، ونعنى بذلك عدم جواز إصدار أى قانون أساسى إلا بعد العرض على المجلس الدستورى قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية. وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٦ من الدستور والتي أوضحت أن القوانين الأساسية لا يمكن أن تصدر إلا بعد أن يعلن المجلس الدستورى أنها مطابقة للدستور. وتتم الإحالة للمجلس بواسطة رئيس الوزراء.

ثانياً- الرقابة على دستورية لوائح مجلسى البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ):

ألزمت المادة ١/٦١ من الدستور الفرنسى بضرورة عرض لوائح مجلسى البرلمان على المجلس الدستورى قبل تطبيقها للتأكد من دستورتها. ويجب على المجلس الدستورى التأكد من عدم تعارض اللوائح البرلمانية مع الدستور وأيضاً مع القوانين الأساسية^(١).

ثالثاً- الرقابة على دستورية القوانين العادية:

هذا الاختصاص جوازى، فقد أجاز الدستور بمقتضى التعديل الذى تم عام ١٩٧٤ عرض أحد القوانين قبل إصداره على المجلس الدستورى، وذلك عن طريق:

- طلب مقدم من ستين عضواً من الجمعية الوطنية أو من مجلس الشيوخ.

= استقلال الأمة أو سلامة أراضيها، أو يعوق تنفيذ التزاماتها الخارجية أو إذا توقفت السلطات العامة الدستورية عن سيرها المنتظم.

- إخطاره باستقالة رئيس الجمهورية (المادة ٧ من الدستور).

- تقرير عجز الرئيس عن العمل بناء على طلب الحكومة (المادة ٧ من الدستور).

لمزيد من التفاصيل حول هذه الاختصاصات، راجع الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى، المرجع السابق، ص ١٨٦ وما بعدها.

(١) الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى، المرجع السابق، ص ١١١، ١١٢.

- رئيس الجمهورية.
 - الوزير الأول.
 - رئيس الجمعية الوطنية.
 - رئيس مجلس الشيوخ.
- فإذا حدث ذلك يحال القانون للمجلس الدستوري، ولا يجوز إصداره إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري دستورية القانون.

رابعاً - الرقابة على التعهدات الدولية L'engagements Internationaux :

نصت المادة ٥٤ من الدستور على أن يجوز لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء مجلس البرلمان أن يعرضوا على المجلس الدستوري أحد التعهدات الدولية للتأكد من دستورتها.

والتعهدات الدولية تشمل:

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
 - أي قرار دولي يتضمن تعهداً معيناً من قبل الدولة.
- فمثل هذه التعهدات حين تعرض على المجلس الدستوري لا يجوز المصادقة عليها إلا بعد أن يوضح المجلس دستورتها، فإذا ارتأى المجلس عدم الدستورية فلا تتم المصادقة عليها إلا بعد تعديل ما ارتأه المجلس الدستوري.
- خامساً:** أضافت التعديلات الدستورية التي تمت عام ٢٠٠٨ والسالف الإشارة إليها حالة جديدة تدخل في مجال اختصاص المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين.
- وهذه الحالة تدخل استثناء في الرقابة اللاحقة، لأن الأصل في رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين أنها رقابة سابقة.

وتمت إضافة المادة ١/٦١ للدستور تقضى بأنه إذا تبين بمناسبة دعوى منظورة أمام جهة قضائية أن هناك نصا قانونيا يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تتعارض معه فيتم الإحالة إلى المجلس الدستوري الذي يفصل في هذا الموضوع خلال أجل معين، على أن تكون الإحالة إما من قبل مجلس الدولة، أو من قبل محكمة النقض.

ويتم ذلك وفقا للأسس الآتية:

١- يقتصر إثارة عدم الدستورية على الأفراد حال وجود نصوص قانونية أثناء نظر الدعاوى أمام القضاء العادى أو الإدارى تتعارض مع الحقوق والحريات التى أقرها الدستور.

٢- يتم ذلك عن طريق دفع يقدم من صاحب المصلحة أمام إحدى جهات القضاء العادى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض أو القضاء الإدارى الذى يخضع لرقابة مجلس الدولة.

٣- يحال الموضوع من المحكمة المختصة إلى محكمة النقض أو لمجلس الدولة للتأكد من جدية الدفع. فإذا تبين لهما وجود شبهة عدم الدستورية تتم الإحالة إلى المجلس الدستوري.

وقرارات المجلس الدستوري - طبقا لنص المادة ٦٢ من الدستور - لا تقبل الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن، وتعد ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية.

تقييم الرقابة السياسية على دستورية القوانين:

وجهت للرقابة السياسية على دستورية القوانين العديد من الانتقادات، وعلى العكس من ذلك ارتأى البعض أن الرقابة السياسية تحقق بعض المزايا.

الانتقادات التى وجهت للرقابة السياسية على دستورية القوانين:

نوضح فيما يلى الانتقادات التى وجهت للرقابة السياسية مقسمين ذلك إلى نوعين من الانتقادات:

الأول: خاص بالوضع فى فرنسا.

الثانى: خاص بالرقابة السياسية بصفة عامة.

أولاً: الانتقادات التى وجهت للمجلس الدستوري الفرنسى:

وجهت إلى المجلس الدستوري فى فرنسا الانتقادات الآتية:

١- سبق أن أوضحنا أن اختصاص المجلس بالنسبة للقوانين العادية جوازى، مما يجعل الأمر منوط بالسلطة المختصة بالإحالة للمجلس؛ إن رأت إحالة الموضوع، وإن رأت عدم الإحالة. ولا يملك المجلس سلطة التصدى، حتى لو كانت شبهة عدم الدستورية قائمة.

٢- عدم اختصاص المجلس بالرقابة على دستورية القوانين التى تصدر بعد الاستفتاء عليها. لأن العرض على الشعب للاستفتاء لا يحول دون وقوع المخالفة للدستور، فاحتمالات وشبهة عدم الدستورية قائم، حتى لو عرض القانون على الشعب للاستفتاء.

٣- أن الطابع الغالب على تكوين المجلس سياسى أكثر منه قانونى، كما أن تعيينهم بواسطة أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يحقق لهم الاستقلال المطلوب لممارسة عملهم فى أداء مهمتهم الرقابية، كما لا يمكنهم العمل بموضوعية تامة^(١).

(1) Burdeau; les libertees publiques, 1966 p. 74

ويرى الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى - بحق - خلاف ما ورد بالمتن حيث يوضح أن من بين الخمسة وأربعين عضوا شغلوا المنصب من عام ١٩٥٩ - ١٩٨٩ بلغ عدد القانونيين ٣٢ عضوا على النحو التالى:

- ٩ من أعضاء مجلس الدولة
- رئيس إدارة قانونية بمؤسسة عامة
- ٣ من قضاة محكمة النقض
- ٩ من أساتذة القانون بالجامعات
- استشارى قانونى

كما يذكر أن ٦٥٪ من أعضاء المجلس الدستوري المعينون حاصلين على الأقل على درجة ليسانس الحقوق. راجع مؤلفه المجلس الدستوري، ص ١١٥.

ثانيا: الانتقادات التي وجهت إلى الرقابة السياسية بصفة عامة:

وجه إلى الرقابة السياسية على دستورية القوانين العديد من الانتقادات أهمها:

- إذا استندت الرقابة لهيئة سياسية فإنها يمكن أن تتأثر بالميول والأهواء السياسية وتتأثر بمجريات الحياة السياسية والتيارات الحزبية مما يجعلها أحيانا تجنح لصالح الحكومة أو لصالح أحد الأحزاب دون النظر للمخالفة الدستورية ذاتها.

- أن فاعليتها محدودة ولا تؤدي الهدف المنشود فيها، وهو المحافظة على مبدأ دستورية القوانين وحماية الدستور من الخروج على أحكامه.

- قد يكون أعضاء الهيئة التي تمارس الرقابة السياسية على غير علم وخبرة قانونية ودستورية تؤهلهم للقيام بهذه المهمة الخطيرة.

مزايا الرقابة السياسية على دستورية القوانين:

- لا تعد الرقابة على دستورية القوانين عملا قانونيا فقط في جميع الحالات، بل أن لها في الغالب الأعم طابعا سياسيا.

- تعد الرقابة السياسية على دستورية القوانين رقابة وقائية تحول دون صدور قانون مخالف للدستور. وتعمل على منع المخالفة الدستورية قبل وقوعها، مما يجعلها أفضل من الرقابة القضائية اللاحقة والعلاجية. وهذا ما يستدعيه المنطق القانوني المجرد.

ومن جانبنا نرى أن الانتقادات التي وجهت للرقابة السياسية مبالغ فيها إلى درجة كبيرة، فها نحن قد وجدنا أن أغلب الأعضاء الذين يعملون بالمجلس الدستوري الفرنسي كانوا يشغلون مناصب قانونية رفيعة المستوى.

كما أن التعديل الجديد الذي أدخل على المجلس الدستوري الفرنسي عام ٢٠٠٨ والذي أوضحناه سلفا عالج الكثير من هذه العيوب.

ولهذا فإننا نؤيد الرقابة السياسية على دستورية القوانين لأنها تؤدي للاستقرار التشريعي بما يحقق الأمن القانوني في المجتمع.

الفرع الثانى

الرقابة القضائية على دستورية القوانين

تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى هذا النظام بواسطة إحدى المحاكم القضائية. وهنا يمكن أن يعهد الدستور لمحكمة واحدة تختص بفحص دستورية القوانين، ويمكن أن يعهد إلى المحاكم المختلفة فى الدولة بفحص دستورية القوانين قبل تطبيقها على المنازعات المعروضة عليها. كما يمكن أن تمارس هذه الرقابة بواسطة دعوى أصلية أو بالإحالة من هيئة قضائية أخرى. ويمكن أن تمارس بواسطة الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى.

وتكاد تكون الرقابة القضائية على دستورية القوانين هى الوسيلة الغالبة فى الدساتير المعاصرة، ومنها مصر، مع خلاف فيما بينها بالنسبة للتطبيق. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية - بحق هى الدولة الأم والرائدة بالنسبة لهذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين. فقد طبقت فيها الرقابة على دستورية القوانين منذ عام ١٨٠٣ رغم عدم وجود نص ينظم هذا النوع من الرقابة. ولكن هذه الرقابة نشأت بفضل اجتهاد قضاة المحكمة العليا وتأييد الفقه لذلك الاتجاه، ولهذا سندرس فيما يلى الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة الأمريكية^(١):

أخذت الولايات المتحدة الأمريكية - كما سبق أن أوضحنا - بالرقابة على

(١) راجع الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص ٢٠، الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص ١٣٥. الدكتور السيد الباز، المرجع السابق، ص ١٢٩.

وراجع أيضا:

Edward Dumbauld; The Constitution of The United States 1964, p. 3 et Suite.
C. Herman pritchet: Constitutionnel law of the federal systems 1984, p. 148 et suite.

دستورية القوانين منذ عام ١٨٠٣، وكان ذلك بمناسبة إحدى القضايا المعروضة على المحكمة العليا وهي قضية ماربوري ضد ماديسون، والتي تتلخص وقائعها في أن أعضاء الحزب الاتحادي بعد خسارتهم للانتخابات الرئاسية عام ١٨٠٠ قاموا بإعادة تنظيم السلطة القضائية وذلك بتعيين عدد كبير من القضاة الموالين لهم وذلك حتى يكونوا سندا للحزب الاتحادي، وقد اتخذ هذا الإجراء بسرعة ووافق الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جون آدمز على قرارات التعيين في منتصف ليل اليوم السابق لتولى الرئيس جيفرسون مهام منصبه. وقد تسلم بعض من عينوا قرارات التعيين، وأغفل ونسى وزير الداخلية تسليم بعضا من القضاة قرار التعيين، وذلك نظرا لحالة الاستعجال التي كانت الدولة عليها في ذلك الوقت، وعندما تولى الرئيس الجديد مهام منصبه انتهاز هذه الفرصة وحال دون استكمال إجراءات تعيين أكبر عدد ممكن من القضاة الموالين للحزب المعارض.

فأصدر تعليماته إلى وزير داخلته الجديد "ماديسون" بأن يسلم قرارات التعيين لبعض القضاة دون البعض الآخر، وكان من الفئة الأخيرة أحد القضاة يدعى مالبوري الذي اتفق مع زملائه الآخرين الذين لم يتم تسليمهم للعمل برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بإصدار أمر قضائي يتم توجيهه إلى وزير الداخلية ماديسون يتضمن أحقية ماربوري في تسلمه لقرار التعيين ليمارس وظيفته التي أصبح حقا مكتسبا بالنسبة له بمجرد صدور قرار التعيين وموافقة مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس على القرار.

وقد انتهت المحكمة إلى أحقية ماربوري في التعيين، ولكنها رفضت إصدار أمر إلى وزير الداخلية ماديسون لتسليم أمر التعيين، لأن القانون الخاص بالنظام القضائي الصادر ١٧٨٩ والذي خولها سلطة إصدار الأوامر القضائية غير دستوري؛ لأن الكونجرس لا يستطيع أن يوسع من اختصاص المحكمة المحدد على سبيل الحصر في الدستور^(١).

(١) راجع الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص ٢٨.

وقد أكد رئيس المحكمة حق المحاكم فى بحث دستورية القوانين موضحاً فى حكمه أساس هذا الحق فى نقاط أربع هى:

١- الدستور هو القانون الأساسى للدولة ويجب بناء على ذلك تقيد السلطة التشريعية أثناء ممارستها لوظيفتها بحدود الدستور وإلا كان عملها باطلاً.

٢- إذا تجاوزت السلطة التشريعية حدود اختصاصها الدستورى وسنت قانوناً تخالف به الدستور فإن المحكمة تكون فى حل من تطبيقه تأسيساً على مبدأ المشروعية وتدرج السلطات.

٣- أن الدستور يقضى بأن يقسم القضاة حال توليهم مناصبهم أن يؤدوا قسماً باحترام نصوص الدستور، ومن ثم فلا يجوز للقاضى عند أدائه لوظيفته تجاهل نصوص الدستور وإهدار قيمتها وتغليب النص التشريعى المخالف له عليه. لأن هذا يعنى الحث بالقسم وإفراغه من كل قيمة.

٤- ينص الدستور على أن السلطة القضائية اختصاصها عام وشامل لكل المنازعات التى تنشأ فى ظل الدستور، وهذا يعنى أن للقضاء الحق فى الرقابة على دستورية القوانين^(١).

وانتهت المحكمة إلى أنه إذا عرضت قضية أمام أحد القضاة فى الولايات المتحدة الأمريكية يثير فيها أحد الخصوم نصاً قانونياً، ويشير الآخر نصاً دستورياً مخالفاً للنص القانونى الذى أثاره الأول فيجب على المحكمة:

- التأكد من وجود التناقض المثار بين الدستور والقانون.
- أن ترجح نصوص الدستور، وإلا كان القاضى مخالفاً للدستور وهو ما لا يجوز.

(١) المرجع السابق، ص ٢٩.

واستمرت المحكمة على هذا النهج واضعة أسس الرقابة على دستورية القوانين. وتأخذ الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الصور الآتية:

١- أوامر المنع:

وهي الأوامر التي يصدرها القاضي بعد فحص أحد القوانين ويجد أنها مخالفة للدستور، فيصدر أمرا قضائيا إلى جميع الموظفين المنوط بهم تطبيق القانون بالامتناع عن تطبيق هذا القانون لمخالفته للدستور.

ويتم ذلك عمليا عن طريق الأفراد الذين يجوز لهم اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبين وقف تنفيذ القانون المطعون فيه، أى أن الافراد لهم مكنة مهاجمة القانون قبل تطبيقه إذا ارتأوا أن فى ذلك ضررا لهم. فإذا ما تحقق القاضي من مخالفة هذا القانون للدستور أصدر أمرا بالامتناع عن تطبيقه وتنفيذه.

٢- الأحكام التقريرية:

يجوز لأحد الأفراد فى الولايات المتحدة اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبا إصدار حكم يقرر عما إذا كان القانون المطبق عليه دستوريا أم لا. وفى هذه الحالة يتوقف تطبيق القانون على الشخص ريثما يفصل فى مسألة الدستور.

وقد صدر تشريع سنة ١٩٣٤ بمقتضاه تقرر منح المحاكم الاتحادية سلطة إصدار هذه الأحكام التقريرية فى المسائل التى تتعلق بدستورية القوانين.

٣- الامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور:

فى هذه الصورة يمتنع القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور فى النزاع المعروض عليه، إذا ما دفع أحد المتقاضين أثناء النزاع بعدم دستورية قانون ما. فإذا ما تأكد القاضي من مخالفة القانون للدستور امتنع عن تطبيقه فى الدعوى المثارة أمامه.

وهنا يكون لهذا الحكم حجية نسبية تقتصر على الدعوى المطروحة فقط.

ولا يؤثر ذلك فيما بعد على بقاء القانون وسريانه على حالات أخرى. وجدير بالذكر أنه لا توجد محكمة محددة بذاتها تختص بفحص دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن ذلك يدخل في اختصاص جميع المحاكم الاتحادية.

تقدير الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

واجهت الرقابة القضائية على دستورية القوانين اعتراضات من جانب بعض الفقهاء، إلا أن الرأي الغالب يؤيد هذه الرقابة ويفضلها على الرقابة السياسية. ونفصل ذلك فيما يلي:

١- الاعتراضات التي وجهت للرقابة على دستورية القوانين^(١):

(أ) يعبر القانون حال صدوره عن إرادة الأمة ممثلة في نوابها في السلطة التشريعية، إذ تم تفويض النواب الذين انتخبهم الشعب في ممارسة السيادة نيابة عنهم. فإذا مارسوها، وأصدروا قانوناً معيناً، فلا يجوز للسلطة القضائية المكونة من القضاة التعقيب على ما قرره ممثلو الشعب. ويحولوا دون تطبيق قانون معين، فإن في ذلك نوعاً من التحدي لإرادة الأمة.

(ب) إذا ما أتيحت للسلطة القضائية فحص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، فإن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات. لأن القاضي مهمته تنحصر في تطبيق القانون دون بحث دستوريته.

٢- الحجج المؤيدة للرقابة على دستورية القوانين:

(أ) أن الدستور يعد أسمى القوانين في داخل الدولة، وبالتالي لا يجوز الخروج

(١) راجع الأستاذ الدكتور وحيد رافقت والدكتور وايت إبراهيم، القانون الدستوري ١٩٣٧،

على أحكامه. وحين فوضت الأمة ممثليها في السلطة التشريعية في التعبير عن إرادتهم، فإن ذلك كان بقصد أن لا يخرج أعضاء السلطة التشريعية عن الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

فإذا أصدرت السلطة التشريعية قانونا مخالفا للدستور تكون قد خالفت إرادة الأمة العليا، ويكون من حق السلطة القضائية منع تطبيق هذا القانون، ولا يكون القاضي - كما يقول الرأي المعارض - متحديا لإرادة الأمة، بل إنه يدافع عن إرادة الأمة العليا الممثلة في الدستور.

(ب) أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى الفصل المطلق بينهما، بل يعنى الفصل المرن وإمكانية التدخل من جانب السلطات بعضها البعض. وأن كل سلطة يمكن أن تمارس رقابة على الأخرى قصد منع الاستبداد والخروج على أحكام الدستور.

فإذا ما قامت السلطة القضائية بمنع تطبيق قانون معين لمخالفته للدستور فإنها لا تكون قد خالفت مبدأ الفصل بين السلطات.

(ج) أن المحاكم حين تحول دون تطبيق قانون معين لمخالفته للدستور، فإنها تقوم بعمل يدخل في صميم اختصاصها كسلطة عامة مهمتها تطبيق القانون، والمقصود بذلك هو القانون السليم المتفق مع نصوص الدستور، لأن القاضي يجد نفسه أمام نصين متعارضين، أحدهما في الدستور، والآخر في القانون. فهنا يجب عليه أن يفاضل بينهما، ويفضل القاعدة الدستورية لما لها من سمو على القانون العادي.

أى أن القاضي لا يقوم - هنا - إلا بدوره الحقيقي كسلطة قائمة على تطبيق القانون بمصادره المختلفة.

(د) فضلا عما تقدم فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تكون في يد جهاز قضائي محايد ومستقل، كما تتميز الدعاوى المعروضة أمام

هذا الجهاز بضمانات مسلم بها كعلانية الجلسات وحرية التقاضى وتقديم أوجه الدفاع المختلفة^(١).

وبصرف النظر عن عيوب أو مزايا الرقابة القضائية. فنحن نرى - كما سبق القول - أن نظام الرقابة السياسية السابقة على نفس النمط المطبق فى فرنسا أفضل الأنظمة فى مجال الرقابة على دستورية القوانين لما يحققه من مزايا سبق أن أوضحناها تفصيلاً.

(١) من هذا الجانب من الفقه الأستاذ عبد السلام زهني، مسئولية الدولة ١٩٢٩، ص ٣٩٦، الدكتور السيد صبرى، مبادئ القانون الدستوري، ١٩٣٩، ص ٦٤٨، ص ٢٢، الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، المرجع السابق، ص ٥٨٢، الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٤٥٣، الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص ١٧٣، الدكتور على الباز، المرجع السابق، ص ٤١١.

المطلب الثالث

الرأى العام

يعد الرأى العام ضمانة كبرى لتنفيذ قواعد القانون الدستوري، لأن الحكم - فى العصر الحالى - أصبح يهتم بالرأى العام اهتماما كبيرا، ويخشى من سخطه عليه، ولذا فإنه يحرص على عدم الخروج عن أحكام الدستور حتى لا يغضب عليه الرأى العام. لأنه - كما يقول البعض - مرآة يتضح فى ظلها اتجاه الجماهير^(١). لأنه يعبر عن وجهة نظر الأغلبية بعد تفكير وترو.

ونظرا لأهمية الرأى العام، فإننا سنقوم بدراسته بالقدر الذى يخدم موضوع دراستنا وذلك على النحو الآتى:

- تعريف الرأى العام وأهميته.
 - أنواع الرأى العام.
 - مظاهر الرأى العام.
 - وسائل التعبير عن إرادة الرأى العام.
 - أثر الرأى العام على طرق وضع الدساتير.
- وسنتناول كل موضوع من هذه الموضوعات كل فى فرع على حدة.

(١) الدكتور أحمد سويلم العمرى، الرأى العام والدعاية، ص ٣٢.

الفرع الأول

تعريف الرأى العام وأهميته^(١)

أولاً: تعريف الرأى العام:

اختلف علماء السياسة وفقهاء القانون فى تعريفهم للرأى العام، وسنعرض فيما يلى للتعريفات، ثم نردفها بتعريفنا للرأى العام.

فعرّف البعض^(٢) الرأى العام بأنه الرأى السائد بين أغلبية الشعب الواعية فى فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية الأساسية مساساً مباشراً.

ويذهب اتجاه آخر لتعريف الرأى العام بأنه "التعبير الحر عن آراء الناخبين - أو من فى حكمهم - بالنسبة للمسائل العامة المختلف عليها، على أن تكون درجة اقتناع الناخبين لهذه الآراء وثباتهم عليها كافية للتأثير على السياسة العامة والأمور ذات الصالح العام، وبحيث يكون هذا التعبير ممثلاً لرأى الأغلبية^(٣)."

كما عرف البعض الرأى العام بقوله أنه الحكم الذى تصل إليه الجماعة فى قضية ما ذات اعتبار ما^(٤).

(١) راجع الدكتور سعيد سراج، الرأى العام، مقوماته وأثره فى النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٧٨، ص ٣ وما بعدها. الدكتور يوسف محمود صبيح، الرأى العام وأثره فى طريقة وضع الدساتير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٨١، الدكتور فتحى الوحيدى، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٨٣، ص ٢٧٦ وما بعدها. الدكتور أحمد بدر، الرأى العام، طبيعته وتكوينه ١٩٧٦. الدكتور مختار التهامى، الرأى العام والحرب النفسية، ص ٢٠٥. الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٦٦٩.

(٢) الدكتور مختار التهامى، المرجع السابق، ص ٢٠٥.

(٣) الدكتور أحمد بدر، المرجع السابق، ص ١١٢.

(٤) الدكتور عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية ١٩٧٢، ص ٢٤.

بينما ذهب تعريف آخر للرأى العام بأنه اجتماع كلمة أفراد الشعب على أمر معين تجاه مشكلة معينة أو حادث ما فى حالة انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة^(١).

واتجه تعريف آخر إلى القول بأن الرأى العام هو وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية عامة معينة فى زمن معين تهم الجماهير، وتكون مطروحة للنقاش والجدل بحثاً عن حل يحقق الصالح العام^(٢).

ومن جانبنا نستطيع أن نعرف الرأى العام بأنه الحكم الاجتماعى لعدد كبير من أفراد المجتمع ممن يتمتعون بوعى كاف على أحد الموضوعات المهمة أو القضايا الأساسية التى تهم الجماهير.

ولهذا فإن الرأى لا يكون عاماً إلا بتوافر العناصر الآتية:

- التعبير لعدد كبير من أفراد المجتمع.
- تمتع المعبرين بوعى كاف وقدرة كبيرة من الثقافة يمكنهم من التأثير على السياسة العامة لجهة معينة.
- تعلقه بأحد القضايا الأساسية أو الموضوعات المهمة التى تجد لها صدًى لدى جماهير الشعب.

ثانياً: أهمية الرأى العام:

للرأى العام أهمية كبيرة وذا فعالية على سلوك الأفراد والتنظيمات داخل الدولة، لذا أصبح الرأى العام يحظى باهتمام الغالبية العظمى من الدول، بحيث أصبح من المألوف استطلاع الرأى العام فى جميع المناسبات والظروف بطريقة منظمة.

وتبدو أهمية الرأى بصورة واضحة فى مجال الحياة السياسية والاجتماعية للدول، فعن طريقه يمكن معرفة المستوى الحضارى للدولة ورسم معالم اتجاهات الحكم فيها.

(١) الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٦٧١.

(٢) الدكتور سعيد سراج، المرجع السابق، ص ٧.

كما يلعب الرأى العام دورا مهما فى تحديد طبيعة النظام السياسى للدولة نتيجة لانتشار الديمقراطية وزيادة قوة وفعالية وسائل الإعلام وتطورها، وتقدم أساليب العلم والتكنولوجيا وانتشار التعليم مما أدى إلى ظهور الرأى العام كعامل فعال فى اتجاهات الفكر السياسى واتخاذ القرارات السياسية.

وتظهر أهمية الرأى العام فى الدول الديمقراطية لأنه يقوم بمهمة الرقابة الشعبية على السلطات فى الدولة لضمان تنفيذ الدستور والقانون فى داخل الدولة، بل ونرى مع البعض^(١) أن الرأى العام يقوم بمهمة الحكم، وهذا الحكم لا يأتى إلا عن طريق مناقشة الرأى والوصول به إلى رأى آخر ملزم وفعال. لأن الديمقراطية تعتمد أساسا على حرية تكوين الرأى العام وحرية التعبير عنه بحيث يكون لهذا الرأى العام الأثر الكبير على تصرفات السلطة الحاكمة وسلوك المواطنين داخل الدولة. ولهذا فإن الرأى العام يسهر على صيانة الدستور والقانون، ويعد من أكبر الضمانات لضمان تطبيقها.

كما تعتمد السلطة الحاكمة على الرأى العام فى إدخال تغييرات على نظام الحكم أو الدستور لأنها لا تستطيع أن تتجاهله، أو تسير فى اتجاه مخالف له وإلا تعرضت للنقد والهجوم عليها، بل وقد يصل الأمر للثورة على النظام القائم. ولهذا فإن قادة الدول وحكومتها أصبحوا يهتمون بالرأى العام اهتماما كبيرا، ويخضعونه للدراسة والقياس لى يمكن الوقوف على اتجاهاته لى تصدر القرارات معبرة عن الرأى الشعبى داخل الدولة.

وبصفة عامة، فإننا نستطيع القول أن الرأى العام يعد الواجهة الحقيقية للديمقراطية. ومن ثم فإن النظم الديمقراطية تسعى جاهدة لتنمية الوعى السياسى لدى الأفراد وترشيده، كما تحاول وضع الحقائق كاملة أمام الشعب حتى يمكن للرأى العام أن يقوم بدور فى الممارسة السياسية.

(١) الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، المرجع السابق، ص ٦٧٢. الدكتور فتحى الوحيدى، المرجع السابق، ص ٢٩٤.

الفرع الثانى

أنواع الرأى العام

لأهمية الرأى العام وشموله وعموميته، فإنه لا يتخذ صورة واحدة بل تتعدد صوره وأنواعه وفقا للظروف والقيم السائدة فى المجتمع ووفقا لاتجاه الباحث فى مجال الرأى العام.

ونستطيع أن نقسم الرأى العام إلى التقسيمات العامة الآتية:

أولا: من حيث نطاقه وموضوعه.

ثانيا: من حيث الفترة الزمنية.

ثالثا: من حيث الظهور والعلانية.

رابعا: من حيث تأثيره وقوته.

ونفصل ذلك فيما يلى:

أولا: أنواع الرأى العام من حيث نطاقه وموضوعه:

ينقسم الرأى العام من حيث نطاقه وموضوعه إلى:

- رأى عام عالمى ودولى.

- رأى عام إقليمى.

- رأى عام حزبى.

١- الرأى العام العالمى والدولى:

وهو الرأى العام لشعوب العالم تجاه حدث عالمى يهم جميع سكان المعمورة. وقد بدأ الرأى العالمى فى الظهور بعد الحرب العالمية الأولى، لأن الشعوب اجتمعت كلمتها على وضع حد للحروب والعمل على حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، وظهر رأى عالمى ينادى بذلك.

وكان نتيجة هذا الرأى العالمى إنشاء عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة من بعدها.

كما أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي حدثت عام ١٩٢٩ وجهت الأنظار ووجهت الرأى العام العالمى لتحقيق التعاون الاقتصادى الدولى من أجل الخروج من الأزمة.

٢- الرأى العام الإقليمى:

وهو الرأى العام الذى يتواجد فى مجموعة من الشعوب التى بينها رباط معين، ومن أوضح الأمثلة على الرأى العام الإقليمى الرأى العام العربى الذى يتواجد فى الأزمات والقضايا المصيرية ولقد كان الرأى العام العربى واضحا أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣.

٣- الرأى العام الحزبى:

وهو الرأى العام الذى يتواجد داخل أحد الأحزاب السياسية، ولا يوجد هذا النوع من الرأى العام إلا حيث تتعدد الأحزاب داخل الدولة ويتميز الرأى العام هنا بالتنظيم والتنسيق ووجود قواعد ومبادئ يلتزم بها جميع أعضاء الحزب.

ثانيا: أنواع الرأى العام من حيث الفترة الزمنية:

ينقسم الرأى العام من حيث الفترة الزمنية إلى رأى عام دائم، رأى عام مؤقت ورأى عام يومى.

١- الرأى العام الدائم:

هو ذلك الرأى العام الذى يستند على مقومات لها صفة الدوام والثبات كالمقومات التاريخية أو الثقافية أو الدينية. ومن أوضح الأمثلة على الرأى العام الدائم الرأى العام لليهود المؤيد دائما لإسرائيل.

٢- الرأى العام المؤقت:

وهو الرأى العام الذى يتواجد مؤقتا لظروف عارضة، وينتهى بنهايتها ويظهر ذلك بوضوح فى الرأى العام الجزئى تجاه برنامج محدد وهدف معين للحزب الذى ينتهى بنهاية البرنامج والهدف. والرأى العام تجاه أزمة من الأزمات مثل الرأى العام المصرى والعربى والعالمى الذى تواجد تجاه زلزال ١٢ أكتوبر

١٩٩٢ الذى حدث فى مصر، فقد نشأ رأى عام مصرى وعربى وعالمى مؤقت يقضى بوجوب مساعدة المنكوبين المتضررين من الزلازل. والرأى العام الذى حدث فى مصر بمناسبة مناقشة مشروع الدستور الذى انتهت لجنة الخمسين فى مصر من إعداده فى ديسمبر ٢٠١٣. والرأى العام الذى حدث فى مصر والعالم عام ٢٠٢٠ بمناسبة انتشار مرض كورونا (كوفيد ١٩).

٣- الرأى العام اليومى:

وهو الرأى العام الذى تشكله الحوادث اليومية المتنوعة. وهو متغير ومتقلب من يوم إلى آخر، ويتحرك هذا الرأى العام بفعل وسائل الإعلام والمصالح المباشرة للأفراد كالرأى العام المتمثل فى تأييد بعض المباريات الرياضية، أو دعوة أحد الأحزاب أو النقابات لمؤتمر معين يلفت الانتباه لأحد الأحداث.

ثالثا: الرأى العام من حيث الظهور والعلانية:

من حيث ظهور الرأى العام وعلانيته نستطيع التمييز بين الرأى العام الظاهر والرأى العام الخفى.

١- الرأى العام الظاهر:

وهو الرأى العام الذى يعبر عنه صراحة وبوضوح تام، ويظهر الرأى العام بوضوح فى الدولة التى تتمتع بالحرية والديموقراطية ويتم التعبير عنه فى المؤتمرات الشعبية أو الانتخابات العامة أو الندوات ووسائل الإعلام المختلفة.

٢- الرأى العام الخفى:

وهو الرأى العام الذى يكون كامنا داخل الأفراد ولا يستطيعون التعبير عنه، ويتواجد مثل هذا الرأى العام فى الدول التى لا تتمتع بالحرية ولا الديمقراطية، كما كان الحال فى الرأى العام الذى كان كامنا فى الدول الاشتراكية المعادية للأفكار الشيوعية.

فقد كان المواطنون يخشون من التعبير عما يجيش فى صدورهم خشية الانتقام من السلطة الحاكمة، وظل هذا الرأى كامنا حتى أطلق الزعيم السوفيتى

جورباتشوف الشرارة الأولى، وأعطى الأمان للأفراد، فانفجرت الثورة كالبركان الثائر في كافة هذه الدول وعبر الأفراد عما كان مكنون في صدورهم.

رابعاً: الرأي العام من حيث تأثيره وقوته:

ينقسم الرأي العام من حيث تأثيره وقوته إلى رأي عام مسيطر أو قائد، رأي عام مثقف ورأي عام منساق.

١- الرأي العام المسيطر أو القائد:

الرأي العام المسيطر أو القائد هو الرأي العام الذي تمثله الصفوة من قادة وعلماء وساسة أبناء الأمة في أمر معين بحيث يكون لرأيهم السيطرة داخل الدولة.

٢- الرأي العام المثقف:

وهو الرأي العام الذي يمثله المثقفون في المجتمع لما تملكه هذه الطبقة من القدرة على الإقناع والمناقشة.

٣- الرأي العام المنساق:

ويمثل هذا الرأي العام الغالبية العظمى من الشعب والذي يسير منقاداً وراء الرأي العام المسيطر، لأن هذا الأخير له التأثير الكبير عن طريق أجهزة الإعلام والدعاية، ويتواجد هذا الرأي العام بصفة خاصة في الدول النامية حيث ترتفع نسبة الأمية، ويكون حظ الغالبية العظمى من أفراد المجتمع في التعليم والثقافة ضعيفاً، ويصدقون كل ما يصل إليهم عن طريق الدعاية والإشاعات.

الفرع الثالث

مظاهر الرأي العام

الرأي العام بأنواعه المختلفة له مظاهر معينة، ونقصد بالمظاهر الشكل المعبر عن الرأي العام من قبل الجماهير، وهذه المظاهر قد تكون إيجابية متمثلة في فعل معين، وقد تكون سلبية متمثلة في الامتناع عن فعل معين. ونوضح ذلك فيما يلي:

أولاً: المظاهر الإيجابية للرأي العام:

يتخذ الرأي العام مظاهر إيجابية متعددة منها: برقيات ورسائل التأييد أو المعارضة، إطلاق الشائعات، المظاهرات العامة، الندوات والاجتماعات، استخدام شبكة الانترنت. كما قد يتخذ صورة أقوى من كل ذلك وهي صورة الثورة. وقد حدثت كل هذه المظاهرة في ثورة ٢٥ يناير، ٣٠ يوليو.

١- برقيات ورسائل التأييد أو المعارضة:

في كثير من الأحيان يستخدم الشعب برقيات ورسائل التأييد أو المعارضة للتعبير عن رأيه، ولا شك أن لمثل هذه البرقيات وتلك الرسائل أثراً قوياً لدى قادة الدول، لأنها توضح لهم اتجاهات الرأي العام في الدولة مما يساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة وحل مشاكل الأفراد.

٢- الشائعات:

الشائعات هي رواية يتناقلها الأفراد عن بعضهم البعض دون الارتكاز على مصدر موثوق به يؤكد صحتها.

وتستخدم هذه الطريقة للتأثير على معنويات الأفراد لتوجيههم وجهة معينة، وتجد الشائعات طريقها في الظهور وتحقق نتائج إيجابية في بعض الحالات والتي تظهر في ظل عدم الاستقرار السياسي والظروف المتغيرة، كما تعد سلاحاً قوياً خلال فترات الحروب لأنها تثير العواطف للشعوب.

وتحقق الشائعة في كثير من الحالات خلق الذعر لدى الأفراد وإحداث بلبلة في الرأي العام مما يمكن مطلقوها على تحقيق هدفهم.

٣- المظاهرات العامة:

يعبر أفراد المجتمع عن مشاكلهم في حالات كثيرة بواسطة التظاهر لإشعار المسؤولين برأيهم ووجهة نظرهم نحو حل مشاكلهم.

وتسمح الدساتير والقوانين في أغلب الدول الديمقراطية بالتظاهر السلمي كوسيلة للتعبير عن الرأي العام.

وتهتم الدول الديمقراطية بآراء الجماهير من خلال المظاهرات العامة، ويقومون بتحليلها ودراستها لتحقيق مطالب الجماهير في حدود الإمكانيات المتاحة.

٤- الندوات والاجتماعات:

تقضى أغلب دساتير العالم - إن لم يكن أجمعها - بتمتع الأفراد بالحريات العامة ومنها الرأي والاجتماع والتعبير، ويترتب على ذلك حقهم في عقد الندوات والاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لمناقشة أى موضوع من الموضوعات التي تهم المواطنون بصفة عامة أو فئة منهم بصفة خاصة.

وتكون هذه الندوات والاجتماعات وسيلة حية لدراسة مشاكل المجتمع والخروج منها بتوصيات وآراء تكون خير مرشد للسياسة وأولى الأمر في اتخاذ القرارات.

ويمكن من خلال هذه الندوات والاجتماعات الوقوف على الرأي العام الحقيقي للأفراد.

٥- استخدام شبكة الانترنت كما حدث في أحداث الثورة التي قامت في

مصر في ٢٥ يناير ٢٠١١.

٦- الثورة:

تعد الثورة أعنف الأساليب للتعبير عن الرأي العام حين لا يجدى الفكر ولا الكلمة في التعبير عنه، وحين تتعزل السلطة عن الشعب ولا تلقى اهتماما

بمظاهر الرأى العام سالفه الذكر، فيتجه الرأى العام إلى أسلوب عنيف وقوى لفرض آرائه عن طريق الثورة. وسنزيد هذه النقطة إيضاحا وتفصيلا عند دراستنا لوسائل إنهاء الدساتير عن طريق العنف.

ثانيا: المظاهر السلبية للرأى العام:

قد يتخذ الرأى العام مظهرا سلبيا، ويظهر ذلك فى أشكال متعددة أهمها المقاطعة، الإضراب، انتشار السلبية وتفشى اللامبالاة بين صفوف الشعب.

وقد يعتقد البعض أن هذه المظاهر السلبية ليس لها أثرا قويا بالنسبة للرأى العام، إلا أننا نرى أنها على خلاف هذا الاعتقاد لها تأثير قوى، وقد يفوق المظاهر الإيجابية السالفه الذكر. ونعرض فيما يلى لأهم صور المظاهر السلبية للرأى العام وهى كما سلف القول:

المقاطعة:

تعد المقاطعة وسيلة قوية سلبية للتعبير عن الرأى العام يعبر فيها عن عدم رضائه تجاه مشكلة معينة، فلو قاطع الشعب خطاب رئيسه أو اللقاء به فى مناسبة معينة احتجاجا على سياسته التى لا يقرها الرأى العام لأحدث ذلك لدى رئيس الدولة من الذعر ما يفوق أى عمل إيجابى، لأنه دليل تعبير عن السخط وعدم التأييد لسياسته.

الإضراب:

الإضراب وسيلة مشروعة - فى أغلب الدول - للتعبير عن الرأى العام يهدف إلى إشعار إحدى قيادات الدولة بمطالب الرأى العام. وقد يرى البعض أن الإضراب كوسيلة للتعبير عن الرأى العام يعد غير سليم لاتسامه بالاندفاع وعدم تقديره المسؤولية. ويترتب عليه الكثير من الإضرار بالإنتاج فى المجتمع.

إلا أننا نرى أن الإضراب يعد بلا شك وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأى العام - وخاصة فى الدول التى قطعت شوطا طويلا فى مجال الثقافة والتعليم. وبالتالي يعد وسيلة للضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق مطالب الجماهير،

ويحقق من الأثر ما لا يحققه مظهر آخر.

انتشار السلبية وتفشى اللامبالاة بين صفوف الشعب:

تظهر السلبية واللامبالاة بين صفوف الشعب في ظل النظم الدكتاتورية حيث تكون القيود القوية مفروضة على كل تصرفات الجماهير - ولهذا يتجه الرأي العام نحو السلبية واللامبالاة، ويسود الاستهتار في صفوف الجماهير احتجاجا على تصرفات السلطات الحاكمة مما يكون له أوخم العواقب على الحياة الاقتصادية والسياسية، بل وعلى الدولة بأسرها.

الفرع الرابع

أثر الرأى العام على طرق وضع الدساتير

للرأى العام أثر كبير على طريق وضع الدساتير سواء الطرق غير الديمقراطية وهى المنحة والتعاقد أو الطرق الديمقراطية وهى الجمعية التأسيسية والاستفتاء.

أثر الرأى العام على طريقة وضع الدستور عن طريق المنحة والتعاقد:

يوضع الدستور عن طريق المنحة فى ظل النظم غير الديمقراطية التى تكون السلطة مركزة فى يد الحاكم، ولكن الحاكم يرغب فى مشاركة الشعب له فى الحكم، ولتحقيق ذلك يمنح الحاكم رعاياه دستورا يعبر فيه عن نزوله بإرادته المنفردة دون مشاركة من أحد عن بعض سلطاته.

وفى هذه الطريقة قد يبدو ظاهريا أن الرأى العام ليس له دور فى وضع الدستور، ولكن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه، لأن المنحة ما هى إلا مسألة ظاهرية فقط، ولكن الواقع خلاف ذلك. لأن الحاكم - فى حقيقة الأمر - لم يصدر الدستور إلا إذا علم أن الرأى العام مصمم على الحصول على حقوقه المشروعة بمختلف الوسائل. ولهذا يضطر الحاكم أن يتنازل عن بعض سلطاته اختيارا بدلا من أن يتنازل جبرا.

فالحاكم لا يستطيع أن يغض النظر عن الرأى العام وسخطه ومطالبته بالدستور وإلا فقد عرشه وسلطاته.

وهكذا فى ظل الدستور الصادر عن طريق المنحة يكون للرأى العام دور فيها. وأيضا الدساتير التى توضع عن طريق العقد والتى تصدر بعد اتفاق من جانب الحاكم وممثلى الرأى العام للأمة، فهنا الحاكم لا يوافق على التعاقد بينه وبين ممثلى الشعب إلا بعد أن يرى رأيا عاما حقيقيا يستهدف وضع دستور يحقق أهداف الشعب وطموحاته ورغباته. وهنا نكون أمام صورة متطورة لإبراز الرأى العام عن الصورة الأولى. لأن مشاركة الحاكم هنا تكون شكلية وتكاد تقتصر على إصدار الدستور الذى صدر أمام ضغط الرأى العام.

١- أثر الرأي العام على وضع الدستور بطريق الجمعية التأسيسية:

يوضع الدستور - في بعض الدول - بطريق الجمعية التأسيسية. وهنا يقوم أعضاء الجمعية بوضع الدستور الذي يمارس الرأي العام عن طريقها قوته، لأن أعضاء الجمعية ليسوا إلا ممثلين للناخبين في وضع الدستور الذي يعبر عن الرأي العام للمجتمع، وليس عن آراء أعضاء الجمعية فقط، بحيث لو قام أعضاء الجمعية بوضع الدستور معبرين فيه عن رأيهم فقط دونما نظر للرأي العام فإن مثل هذا الدستور سيكون مصيره للزوال والإلغاء بعد فترة قصيرة كما حدث بالنسبة لدستور ديسمبر ٢٠١٢ في مصر.

فالرأي العام يعد صاحب الحق في وضع الوثيقة الدستورية والتصديق عليها.

وليس هذا إلا تطبيقاً - لما سبق إيضاحه في القسم الأول - لأفكار جان جاك روسو الذي أوضح بجلاء أن الأفراد ولدوا أحراراً متساوين. وأن العقد الاجتماعي هو الذي ينشئ الجماعة، ويحدد السلطة ويقرر قواعد النظام الذي تضعه السلطة وتقرضه على الأفراد. والجماعة هي التي تنشئ المجتمع وتصدر الدستور مطابقاً للإرادة العامة "هذه الإرادة العامة هي ما نسميه الآن الرأي العام". وهنا يظهر الرأي العام - كما قال ميرابو خطيب الثورة الفرنسية - كما لو أنه سيد المشرعين وأقوى الجبابة على الإطلاق^(١).

٢- أثر الرأي العام على طريقة وضع الدستور بطريقة الاستفتاء الشعبي:

في ظل وضع الدستور بطريق الاستفتاء الشعبي تقوم الجمعية التأسيسية بوضع الدستور ثم يعرض على الشعب لإبداء رأيه فيه والموافقة عليه.

وهنا تتجلى أهمية الرأي العام في المشاركة في وضع الدستور حيث يشارك الرأي العام صراحة في وضع الدستور حتى يأتي الدستور مطابقاً لرغبات وطموحات المجتمع.

إن صياغة النصوص الدستورية ليست عملية قانونية بحتة وإنما تتأثر باعتبارات الواقع السياسي لاتجاهات الرأي العام للشعب في وقت معين.

(1) Esmein, Element de droit Constitutionnel 192, p. 317.

الفصل السادس

أساليب إنهاء الدساتير^(١)

يقصد بإنهاء الدساتير الإنهاء التام للدستور بإلغائه نهائياً لأنه لم يعد يتفق وظروف الدولة التي وجد لتنظيم شئونها لأن التعديل الجزئي لا يعد إنهاء للدستور. فالدستور يظل قائماً، وإنما يرد التعديل على بعض أحكامه لسبب أو لآخر. ويتم إنهاء الدستور إما بأسلوب عادي أو سلمي أو بأسلوب غير عادي أو ثوري، وذلك على التفصيل الآتي:

(١) راجع في هذا الموضوع:

الأستاذ الدكتور فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري ١٩٥٧، ص ٢٥٣ وما بعدها، الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ١١٣ وما بعدها، الأستاذ الدكتور مصطفى عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني ١٩٨٨، ص ١٥٣ وما بعدها.

المبحث الأول

الأسلوب العادى لإنهاء الدساتير

يوضع الدستور لى يطبق بصفة دائمة، ولهذا لا تتضمن الدساتير فى الغالب الأعم أساليب إنهاؤها أو إلغائها، وإنما تتضمن هذه الدساتير طرق التعديل الجزئى فقط، ولهذا فإن إنهاء الدساتير كلها يكون متروكا للشعب باعتباره صاحب السلطة والسيادة الحقيقية. وذلك بواسطة سلطته التأسيسية التى تقدر الظروف والملابسات السائدة فى المجتمع لى تتصرف على هديها، فقط تجد السلطة التأسيسية أن من مصلحة الشعب إلغاء الدستور القائم ووضع دستور جديد يتفق وأهداف الشعب ويواكب التطور والمستجدات فى الدولة. ويطبق ذلك فى الدول الديمقراطية التى يصدر الدستور فيها بواسطة الشعب ممثلا فى سلطته التأسيسية. أما فى الدول الأخرى التى يكون الدستور قد صدر فى شكل منحة أو تعاقد فيتم إلغائه بإرادة السلطة الحاكمة وحدها أو باتفاق السلطة الحاكمة مع افراد الشعب.

أما بالنسبة للدساتير المرنة، وهى الدساتير التى كما سبق أن أوضحنا يتم تعديلها جزئيا أو كليا بنفس الإجراءات التى تتبع فى شأن تعديل وإلغاء القوانين العادية. ومن ثم يمكن إلغاء هذه الدساتير بواسطة السلطة التشريعية أو ما يقوم مقامها.

وإلغاء الدستور وإنهاء تطبيقه قد يكون صريحا، وذلك بأن يتضمن الدستور الحديث النص على إلغاء الدستور القديم. وقد يكون ضمنا حين يتم وضع دستور جديد يتعارض كلية مع نصوص الدستور القديم، أو يتناول الدستور الجديد تنظيم كل الموضوعات التى تضمنها الدستور القديم.

نتيجة لكل ما تقدم فإن الأسلوب العادى لإنهاء الدساتير يتمثل فى إلغاء الدستور بواسطة السلطة المنشئة له.

المبحث الثانى

الإنهاء غير العادى أو الثورى للدساتير

يمكن أن ينتهى الدستور بأسلوب غير عادى أو ثورى، ويلاحظ أن أغلب الدساتير انهارت بواسطة هذا الأسلوب كدستور ١٩٢٣ الذى سقط بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ودستور ١٩٧١ الذى سقط بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ودستور ٢٠١٢ بعد ثورة يوليو ٢٠١٣، فالعديد من الدساتير المصرية انتهت بهذه الطريقة، وأيضاً معظم الدساتير الفرنسية انتهت بهذا الأسلوب.

ولهذا فإن الثورة تعد أحد وسائل إنهاء الدستور.

ونوضح فى هذا المبحث معنى الثورة ومدى مشروعيتها؛ ثم نتعرض للنتائج التى تترتب على الثورة دستورياً.

المطلب الأول

معنى الثورة ومدى مشروعيتها

ترتبط معنى الثورة لدى عامة الأفراد بالعنف، ورفض الجماهير طاعة الحكام لأسباب متعددة وإبعادهم عن الحكم بالقوة، أما الثورة اصطلاحاً فهى تعنى الدلالة على التغييرات الكبرى والمفاجئة فى النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى مجتمع معين.

ونحن نرى أن الثورة حركة شعب بأسره يقوم بها لإزالة العوائق والموانع التى تعترض طريق حياته لى يصل إلى آماله وتطلعاته، فهى تصدر عن الشعب وتتبع من صميمه فليست الثورة بعمل فردى، وإلا كانت انفعالا شخصيا لا قيمة له، كما أنها ليست عمل فئة واحدة وإلا تصادمت مع الأغلبية.

ويفرق علماء السياسة وفقهاء القانون العام عادة بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية.

ويقصد بالثورة السياسية تغيير السلطة الحاكمة دون إحداث تغيير جذري فى الأوضاع الاجتماعية للدولة، بمعنى أن الشعب يقوم بها ليسترد بها حقه فى حكم نفسه بنفسه من طاغية فرض عليه؛ أو من جيش معتد أقام فى أرضه دون رضاه. أما الثورة الاجتماعية، فهى التى تستهدف تغيير جذرى فى المجتمع بهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين، ففيها تتصارع الطبقات ثم يستقر الأمر على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن.

وحقيقة الأمر أن الصلة جد وثيقة بين الثورة بمعناها السياسى، والثورة بمعناها الاجتماعى، لأنه لا يمكن تحقيق تغيير جذرى فى مجتمع من المجتمعات إلا إذا أمكن السيطرة على مقاليد الحكم لتحقيق التغيير المنشود. وفى الغالب الأعم تعتبر الثورة السياسية مجرد خطوة لتحقيق الثورة بالمعنى الاجتماعى. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الثورة الفرنسية التى اندلعت فى ١٤ يوليو ١٧٨٩، والثورة المصرية التى قامت فى ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، والثورة التى قامت فى ٢٥ يناير ٢٠١١، ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فقد قامت هذه الثورات فى البداية لأغراض سياسية بهدف تغيير نظام الحكم وإقامة حكم ديمقراطى. ثم تغيير جذرى فى المجتمع لتحقيق مجتمع أفضل للمواطنين، وهو مجتمع الكفاية والعدل.

وبالمعانى السابقة فإن الثورة تختلف عن الانقلاب؛ فى أن الأخير تقوم به الهيئة الحاكمة أو جزء منها أو فئة معينة غير شعبية بهدف الاستيلاء على السلطة، وإجراء تغيير فى شئون الحكم، كأن يقوم أحد رؤساء الجمهورية بتصيب نفسه ملكا أو إمبراطورا، أو يعطل الدستور وينفرد بالسلطة أو قيام أحد ضباط الجيش بالاستيلاء على الحكم دون أن يكون له سند جماهيرى.

مدى مشروعية الثورة:

أصبح مبدأ المشروعية من المبادئ الأساسية فى الدولة المعاصرة ويقصد بمبدأ المشروعية سيادة القانون، وخضوع جميع تصرفات الحاكم والمحكومين للقانون.

وإعمالاً لذلك، فإنه يلزم أن تكون جميع التصرفات وفقاً للقواعد القانونية الموجودة، وإذا أريد تغيير نظام الحكم فيجب أن يتم ذلك وفقاً لقواعد الدستور.

وهنا يثار التساؤل: كيف يمكن التوفيق بين مبدأ المشروعية وفكرة الثورة على النحو السالف الذكر، لأن حجر الأساس في مبدأ المشروعية هو الدستور، والثورة - عقب نجاحها - غالباً ما تسقط الدستور، فكيف يمكن تبرير ذلك قانوناً.

ذهب رأى في الفقه إلى القول بأن الثورة ضد حكومة مستبدة تشبه حق الدفاع الشرعي المقرر في القانون الجنائي. ذلك الحق الذي يستوجب دفع القوة بالقوة. وهو حق بل واجب أحياناً تفرضه الطبيعة البشرية، وتعليه الضرورة التي يوجد فيها الشخص المعتدى عليها، وليس من مصلحة المجتمع أن يعاقب من يدافع عن نفسه، لأنه يعاون المجتمع في حفظ الأمن ومقاومة الجريمة، فإذا طبقنا ذلك على الثورة وجدنا أن الشعب يقوم بالثورة مدافعاً عن نفسه ضد اعتداء السلطة الحاكمة، ومن ثم لا يجوز محاسبته في هذا الصدد.

وذهب رأى آخر إلى القول بأن الشعب وقد تقبل الثورة ولم يقاومها فإنه يكون قد رضى عنها، وبالتالي قبل سقوط الدستور القديم.

وحقيقة الأمر، فإن الثورة ليست في حاجة إلى تبرير قانوني، لأنها كواقعة سياسية وعمل من أعمال العنف يتم خارج نطاق القانون الوضعي القائم، وبنجاحها تنهار السلطة التأسيسية التي نظمها الدستور القديم، فيحل محلها في مباشرة السلطة من تنصبه الثورة، وإذا وضع دستور جديد، فإنه يكون نقطة انطلاق النظام الجديد، فالثورة تتم خارج نطاق الشرعية القديمة وبنجاحها تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الشرعية.

وفي الواقع فإن أمر مشروعية الثورة لم ولن يعرض على المحاكم لأن المسألة لا تخرج عن فرضين:

الأول: نجاح الثورة ووصولها إلى غايتها، وهنا لا يحاسب قادة الثورة على

أنهم أخلوا بالأمن وقبلوا نظام الحكم بالقوة لأن السلطة أصبحت في يدهم وانتهى العهد القديم.

الثاني: أن تفشل الثورة وتقدم الحكومة زعماء الثورة وأعوانهم للمحاكمة بتهمة التآمر على سلامة الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وهنا لا يمكن الحديث عن الثورة، وإنما سيكون الحديث عن محاولة قلب نظام الحكم والتمرد، وستقوم المحكمة - بطبيعة الحال - بإنزال أشد العقاب على القائمين بالثورة.

ولهذا فإننا نستطيع أن ننتهي إلى القول بأن مشروعية الثورة وعدم مشروعيتها إنما يحدده الواقع الذي ينتهي إليه وضعها ويحكم لها وعليها ويحدد مشروعيتها من عدمه.

المطلب الثانى

النتائج القانونية المترتبة على الثورة

يترتب على الثورة - حال نجاحها - تغيير النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى توصلا إلى نظام جديد أفضل للشعب. ونعالج فى هذا المطلب النتائج المترتبة على الثورة بالنسبة للدستور والقوانين الأساسية والعادية.

١- أثر الثورة على الدستور:

بعد نجاح الثورة واستيلاء الثوار على الحكم، هل يسقط الدستور تلقائيا، أم يحتاج الأمر إلى اتخاذ إجراء يترتب عليه سقوط الدستور؟

اختلف الفقه فى الإجابة على هذا السؤال، فذهب رأى إلى القول بسقوط الدستور تلقائيا بعد نجاح الثورة، وذهب رأى آخر إلى أن الأمر يتوقف على إرادة القائمين بالثورة، بينما اتجه رأى ثالث إلى أن الثورة لا تؤدي إلى الإلغاء الكلى للدستور، وإنما تسقط منه قواعد نظام الحكم. ونفصل ذلك فيما يلى:

الرأى الأول: سقوط الدستور فور نجاح الثورة:

يذهب أنصار هذا الرأى^(١) إلى القول بسقوط الدستور بمجرد نجاح الثورة، ويتم السقوط بمجرد واقعة نجاح الثورة ولا يحتاج الأمر إلى تشريع يقرر ذلك، لأن الثورة تهدف للقضاء على النظام السياسى القائم وبسقوطه ينهار أساسه القانونى وهو الدستور.

وحتى إذا ما صدر دستور جديد؛ أو أعلن قادة الثورة فيما بعد إلغاء الدستور فإن مثل هذا الإجراء يعد كاشفا ومقررا ومنشئا، لأن ذلك حدث وتم بنجاح الثورة. وما النص عليه إلا تأكيد وتقرير لما حدث.

(١) الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى، ثورة ٢٣ يوليو بين ثورات العالم، ص ١٣٦. الأستاذ الدكتور فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص ٢٥٥. الأستاذ الدكتور سعد عصفور، مبادئ القانون الدستوري، ص ٢١٦.

الرأى الثانى: عدم سقوط الدستور تلقائيا بل يتوقف الأمر على إرادة القائمين بالثورة:

ذهب أنصار هذا الرأى إلى أن نجاح الثورة لا يترتب عليه السقوط التلقائى للدستور^(١). بل أحيانا يكون هدف الثورة حماية الدستور من العبث به وحمايته من الحكام السابقين. وبعد ذلك يتقرر سقوط الدستور. فسقوط الدستور لا يتقرر تلقائيا، بل لا بد من أن يعلن قادة الثورة إسقاط الدستور، لأن الثوار قد لا يجدون مبررا لإسقاط الدستور، وما قامت الثورة من أجل إسقاط الدستور، بل من أجل القضاء على الحكام الذين يعيثون بالدستور.

الرأى الثالث: لا يترتب على الثورة الإلغاء الكلى للدستور، بل تسقط منه القواعد المتعلقة بنظام الحكم.

ذهب أنصار هذا الرأى إلى أن الثورة لا يترتب عليها إلغاء الدستور كلية، بل تسقط منه فقط القواعد المتعلقة بنظام الحكم، لأن الثورة قامت من أجل القضاء على النظام السياسى القديم، ومن ثم تلغى الأحكام المتعلقة بالنظام السياسى، ويبقى ما عداها من أحكام سارية المفعول ويترتب على ذلك النتائج التالية:

- ١- عدم المساس بالنصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد وحررياتهم.
- ٢- عدم المساس بالنصوص الدستورية الشكلية أى النصوص التى لا تتعلق بالمسائل السياسية، بل وضعت لكى تكتسب قدسية وثبات الدستور، مثالها الموضوعات المتعلقة بالقانون الجنائى، أو التنظيم القضائى وغيرها من الموضوعات التى قد ترد فى الدستور دون التعلق بالنظام

(١) الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى، الوسيط فى القانون الدستوري، ص ٩٤. الأستاذ الدكتور محمود حلمى، المبادئ الدستورية العامة، ص ٨٨. الأستاذ الدكتور رمزى الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ص ٨٤٦. الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص ١١١.

السياسي حسبما أوضحنا سلفا.

ولا شك لدينا في سلامة ورجحان الرأي الثاني لأن أسباب الثورة وعواملها قد لا تكون ذات علاقة بالدستور، لأن نصوص الدستور لا ضرر منها، بل تكمن المشكلة في القائمين على تطبيقه. وهكذا لا يمكن أن يسقط مثل هذا الدستور، وبالتالي يجب دائما أن لا يسقط الدستور إلا بإرادة الشعب وممثليه الثوار، وعلى سبيل المثال حين قامت الثورة المصرية في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ أعلن قادة الثورة في أول بيان لهم أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور. وهكذا ظل الدستور قائما إلى أن تم سقوطه في ديسمبر ١٩٥٢.

أثر الثورة على القوانين الأساسية والعادية:

تأخذ القوانين الأساسية حكم الدستور، وتعتبر مكملة له، ومن ثم يسرى عليها ما سلف قوله بالنسبة لأثر الثورة على الدستور، وبالتالي تبقى القوانين الأساسية سارية إلا إذا عبرت إرادة القائمين على الثورة عن إلغائها.

أما بالنسبة للقوانين العادية السابق صدورها من السلطة التشريعية، فالإجماع منعقد على بقائها، ولا يترتب على الثورة سقوطها، كما لا يترتب على سقوط الدستور المساس بها، بل تظل نافذة وقائمة حتى يتم إلغاؤها بالطرق العادية لإلغاء القوانين.

الباب الثانى

النظام الدستورى فى مصر

سنقوم فى هذا الباب بدراسة النظام الدستورى فى مصر. والنظام الدستورى الحالى يعد حلقة فى سلسلة تطور سياسى ودستورى مرت به الدولة، لأن الحاضر يرتبط بالماضى وينبع من صميم الدولة بظروفها المختلفة، فهم انعكاس لتاريخ مهم تضمن العديد من الأحداث التى أثرت فى مجرى الحياة الدستورية والسياسية لمصر.

ولذا سنقوم فى هذا الباب بدراسة التطور التاريخى للنظام الدستورى المصرى قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ثم النظام الدستورى المصرى بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحتى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وأخيرا نعرض بالتفصيل للنظام الدستورى المصرى وفقا للدستور الحالى الصادر ٢٠١٤.

الفصل الأول

تطور النظام الدستوري في مصر

قبل ثورة يوليو ١٩٥٢

اجتازت مصر منذ حكم الفراغة وحتى وقتنا هذا مراحل متعددة ومختلفة من النظم الدستورية وأنظمة الحكم بها، والبحث في تاريخ هذه النظم والتعرض لها بالدراسة والتحليل، وإن كان يمثل أهمية كبرى وفوائد متعددة، إلا أنه أمر يقصر دونه ملف واحد، ولا يتسع له مثل هذا المؤلف.

ومن هنا فلعله من الأفضل في هذا المجال أن نبدأ من الفترة التي اكتسبت فيها مصر شخصية دولية، وأصبح لها كيان ووضع دولي خارجي وكيان ووضع دستوري داخلي. ولذلك فإننا سنبدأ من فترة حكم محمد علي مؤسس مصر الحديثة كبداية لدراسة التطور التاريخي للنظام الدستوري في مصر.

- النظام الدستوري المصري في عهد محمد علي.
 - النظام الدستوري المصري بعد محمد علي وحتى صدور دستور ١٩٢٣.
 - النظام الدستوري المصري في ظل دستور ١٩٢٣.
- وسنعرض لكل مرحلة من هذه المراحل، كل في مبحث على حدة.

المبحث الأول

النظام الدستوري المصري في عهد محمد علي^(١)

يعتبر محمد علي - بحق - مؤسس مصر الحديثة لما قام به من إصلاحات شملت جميع مظاهر الحياة بما يتفق مع روح العصر الحديث، وكان محمد علي يهدف لتأسيس دولة قوية في الشرق.

وقد تولى محمد علي حكم مصر في ١٣ مايو ١٨٠٥ بعد مطالبة كبار المشايخ والأعيان خورشيد باشا بالتخلي عن الولاية، ومحاصرة الشعب القلعة مقر الحكم في ذلك الوقت، مما اضطر الباب العالي في تركيا للاستجابة لمطالب الشعب وأصدر فرمانا بتعيين محمد علي واليا على مصر.

وما أن استقر محمد علي في الحكم إلا واتجه إلى التخلص من جميع القوى السياسية الأساسية في مصر لكي ينفرد بالحكم، وفي سبيل ذلك قرر:

- التخلص من المماليك بتدبير مذبحة القلعة في مارس سنة ١٨١١م.
- التخلص من الجند الألبان بإرسالهم في حروبه ضد المماليك والوهابيين في الجزيرة العربية.
- التخلص من الزعماء الوطنيين وعلى رأسهم عمر مكرم الذي تم نفيه إلى دمياط سنة ١٨٠٩.

وهكذا انفرد محمد علي بالحكم في مصر، واتجه لبناء الجيش الحديث الذي

(١) راجع عبد الرحمن الرافعي في مؤلفه، عصر محمد علي، ص ٦١٢ الذي أوضح - بحق - أنه يجب أن يعد عصر محمد علي صفحة مجيدة في صحائف الحركة القومية، ففيه نشأت الدولة المصرية الحديثة، وفيه تحقق الاستقلال القومي، وشيدت الدعائم الكفيلة بالقيام به وفيه تأسس الجيش المصري والأسطول المصري، وبرزت الثقافة المصرية ووضعت أسس النهضة العلمية والاقتصادية في البلاد.

شارك في العديد من المعارك والحروب وخرج منها منتصرا فانتصر في الحرب الوهابية سنة ١٨١١-١٨١٩ وحرب اليونان سنة ١٨٢٢ وفتح السودان سنة ١٨٣٠ وساهم في فتح الشام في سنة ١٨٣١.

وكان هذا الانتصار المبهز سببا في تدخل الدول الأجنبية التي خشيت من ان يؤول حكم الدولة العثمانية بأسرها إلى محمد على، ولهذا سارعت الدول الخمس الكبرى آنذاك إنجلترا - فرنسا - روسيا - بروسيا والنمسا بتقديم مذكرة للباب العالي في ٢٧ يوليو ١٨٣٩ تتضمن أن يكون لمحمد على حكم مصر وعكا وعدم إبرام أى اتفاق مع محمد على إلا بعد موافقتهم.

واختلفت فرنسا مع الدول الأخرى حول موضوع تولي محمد على حكم مصر وعكا. واجتمع ممثلو الدول فيما عدا فرنسا بلندن سرا لوضع معاهدة تضمنت عدة شروط وجزاءات على محمد على. ومن أهم ما تضمنته هذه المعاهدة أن يؤول حكم مصر وراثيا إلى محمد على وأسرته من بعده، ويدفع الجزية السنوية للباب العالي، وتعتبر قوات مصر البرية والبحرية جزءا من قوات الدولة العثمانية.

واستمر محمد على يحكم مصر حكما فرديا مطلقا جامعا في يده كل مقاليد الحكم وكل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية.

إلا أنه رغم السلطات المطلقة للحاكم، فقد كان مقيدا بما ورد في الخط الشريف الصادر سنة ١٨٣٩ الذي تضمن حقوق وحرقات الافراد وهى:

- حماية الافراد.
- حق الملكية.
- حرمة المسكن.
- حرية التجارة والعمل والصناعة.

- المساواة فى التوظيف.
- المساواة فى التعليم.
- المساواة أمام القانون والقضاء.
- المساواة فى الخدمة العسكرية.

كما كون محمد على مجلسا خاصا يتداول مع أعضائه فى كل الأعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى تنفيذها. كما شكل لكل فرع من فروع الإدارة مجلس من المختصين بالإضافة لمجلس الشورى الذى كان يتكون من ٢٥٦ عضوا منهم ١٩٩ من كبار الأعيان يمثلون الأقاليم المختلفة، و ٣٣ عضوا من كبار الموظفين والعلماء و ٢٤ عضوا من مأمورى الأقاليم.

وكان آراء كل هذه المجالس استشارية لا يلزم الوالى الذى كان يعتبر هو المسئول الوحيد أمام الباب العالى.

وفى سنة ١٨٣٧ أصدر محمد على قانون السياسة استقامة أو القانون الأساسى^(١) الذى يعد بمثابة دستور للبلاد تضمن تنظيم السلطات العامة فيها والقواعد التى تتبع فى إدارة شئون البلاد وحكمها.

وقد حدد هذا القانون الأساسى مهام شئون السلطة فى مصر وأنشأ سبع دواوين لكل واحد اختصاص محدد وهى:

الديوان الخديوى - ديوان الإيرادات - ديوان الجهادية - ديوان البحر - ديوان المدارس - ديوان الفبريكات "الصناعة" - ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية.

وهذه الدواوين كانت بمثابة سلطة تنفيذية لتسيير العمل الحكومى اليومى، وكان جميع العاملين بها يخضعون للوالى خضوعا كليا.

(١) الأستاذ عبد الرحمن الرافعى، المرجع السابق، ص ٦١٥.

وفى سنة ١٨٤٧ أنشأ محمد على ثلاثة مجالس جديدة لمعاونته فى تسيير الأمور العامة وكان تعيين كبار موظفى الدولة فى هذه المجالس يتم بأوامر من الوالى نفسه وهذه المجالس هى:

١- المجلس الخصوصى:

وكان هذا المجلس يمارس اختصاصات تشريعية وتنفيذية فقد كان له سلطة إصدار القوانين واللوائح. فضلا عن إصدار التعليمات والأوامر للمصالح والجهات الإدارية.

٢- المجلس العمومى:

وكان يتكون من مدير المالية، وكيل الديوان الخديوى، مدير الحسابات، مفتش الصناعة، مفتش الأراضى ورؤساء أقلام دواوين الحكومة. وكانت مهمة المجلس تنحصر فى النظر فى الأمور المحالة عليه وإرسال تقرير للمجلس الخصوصى، فإذا وافق عليه أحاله الوالى لإصدار الأمر بتنفيذه.

٣- مجلس عموم الإسكندرية:

وكان هذا المجلس يختص بالمسائل التى تتعلق بمدينة الإسكندرية ويرأسه ناظر ديوان الإسكندرية.

علاقة محمد على بالباب العالى:

اتخذت علاقة محمد على بالباب العالى طابعا يستهدف تقوية اختصاصاته أو سلطته فى الداخل والخارج واستمرار هذه السلطة فى أسرته، ولهذا لم يطبق عليه قاعدة التغيير السنوى للوالى.

إلا أنه لقوة شخصية محمد على ونفوذه القوى فى مصر حدث خلاف بينه وبين الباب العالى وتم إبرام معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ثم صدر فرمان سنة ١٨٤١ يمنح محمد على ولاية مصر بصفة وراثية ونوضح ذلك فيما يلى:

معاهدة لندن سنة ١٨٤٠:

فى ١٥ مايو سنة ١٨٤٠ عقدت معاهدة لندن بين الباب العالى وبريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا، تضمنت عمل الدول المتفقة بالتضامن على إرغام محمد على على قبول الشروط التى اتفق عليها، وقد وردت هذه الشروط فى ملحق المعاهدة. وقد ورد بها ما يلى:

١- يعد السلطان بمنح محمد على وذريته من أولاده من بعده حكومة مصر، وزيادة على ذلك يعد السلطان بمنح محمد على مدة حياته حكومة جنوب الشام حسب الحدود الميمنة بعد، مع إعطائه لقب والى عكا وحكومة الحصن، ويشترط السلطان لهذه المنح قبول محمد على لها فى مدى عشرة أيام بعد إعلانها إليه بواسطة مندوب عثمانى يرسله السلطان إلى الإسكندرية وبشرط الالتزام بالتعليمات اللازمة بإخلاء ضبه جزيرة العرب وجزيرة كريت وإقليم أطنه.

٢- تعين الجزية حسب الشروط التى سينتهى محمد على إلى قبولها.

٣- جميع القوانين والمعاهدات النافذة فى الدولة العثمانية تطبق على مصر وعكا كغيرها من أجزاء الدولة.

٤- القوات البرية والبحرية التى تكون لباشا مصر وعكا تعتبر جزءا من قوات الدولة.

فرمان سنة ١٨٤١:

فى ١٣ فبراير ١٨٤١ صدر فرمان الباب العالى يتضمن منح محمد على "ولاية مصر بصفة وراثية على أن تبقى مصر جزءا غير منفصل عن تركيا كولاية منها". وقد تضمن هذا فرمان المبادئ الآتية:

١- "تكون الولاية لمن يختاره الباب العالى من أولاد محمد على الذكور ثم لأولاد أولاده"، وقد عدلت هذه القاعدة بفرمان إبريل سنة ١٨٤١ فأصبحت الولاية لمن يكون أكبر سنا من ورثة محمد على الذكور.

٢- يكون والى مصر ملزما باتباع فرمان التنظيمات، أى خط شريف همايونى كلخانة الصادر فى ٣ نوفمبر سنة ١٨٢٩ ضمانا لحقوق الأفراد وحررياتهم. وكل ما أصدره ويصدره الباب العالى من القوانين واللوائح، وأن تسرى على مصر كل المعاهدات المبرمة أو التى تبرم بين تركيا والدول الأجنبية.

٣- تحصل الأموال والضرائب على اختلاف أنواعها باسم السلطان.

٤- تستولى الحكومة المصرية على ثلاثة أرباع المتحصل من الضرائب والرسوم الجمركية لمصاريف الإدارة ومقررات والى وأسرته على أن يرسل الربع الباقي سنويا للباب العالى (تعدل مقدار الجزية بفرمان فى يوليو سنة ١٨٤١ بثمانية آلاف كيس، والكيس خمس ليرات تركية).

٥- أن يكون لمصر حق سك العملة باسم السلطان.

٦- ألا يتجاوز عدد الجيش المصرى ثمانية عشرة ألف جندى فى مدة السلم، على أن يزداد هذا العدد وقت الحرب بالمقدار الذى تقرره تركيا.

٧- يجب على من يعينه السلطان واليا أن يسافر بنفسه إلى الأستانة لتقليده الولاية.

٨- يعتبر والى مصر كأحد وزراء الباب العالى بحيث لا يكون له أى امتياز عليهم.

٩- بما أن حق الوراثة على ولاية مصر لم يمنح لمحمد على وأسرته إلا بهذه الشروط، فلو أخذوا بأحدها سقط حقهم وأصبح للسلطان الحق فى تولية من يشاء.

وقد منح محمد على فى نفس اليوم بفرمان آخر ولايات السودان والنوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة حياته.

المبحث الثانى

النظام الدستورى فى مصر بعد محمد على

وحتى صدور دستور ١٩٢٣

عندما أصيب محمد على بمرض عضال عقد المجلس الخاص برئاسة نجله إبراهيم باشا فى إبريل سنة ١٨٤٨، وقرر هذا المجلس تولية إبراهيم باشا حكم مصر بدلا من أبيه، إلا أنمنية عاجلت إبراهيم باشا وتوفى قبل أبيه، ومن ثم لم يستطع إحداث أى تغيير فى النظام الدستورى الذى كان سائدا فى عهد أبيه.

وتولى الحكم بعد وفاة محمد على، عباس الأول فى الفترة من سنة ١٨٤٨ إلى سنة ١٨٥٤. وقد كان عباس حاكما مستبدا عدوا لكل إصلاح، وأغلق الكثير من المدارس التى كانت أنشئت فى عهد محمد على، كما توقفت جميع المشروعات التى كان محمد على شرع فى القيام بها.

كما نفى رواد التنوير فى عهده لخارج البلاد. فنفى رفاعة رافع الطهطاوى قائد النهضة العلمية فى عهده للخرطوم، كما نفى العديد من زملاء رفاعة الطهطاوى للخارج. ونتيجة لذلك لم يحدث أى تطور فى النظم الدستورية فى عهده.

وخلف عباس الأول فى الحكم سعيد باشا فى الفترة من سنة ١٨٥٤ إلى ١٨٦٣ وحاول أن يعيد لمصر الازدهار الذى كان سائدا فى عهد محمد على، وكان سعيد باشا ميالا للإصلاح وللتقدم.

وحدث فى عهده أحداثا مهمة تتمثل فى الآتى:

- إصدار قانون الملكية الخاصة الذى أباح بمقتضاه للأفراد المنتفعين بالأراضى الزراعية تملكها.
- منح ديليسيبس وشركته امتياز شق قناة السويس.

إلا أنه للأسف اتجه للاقتراض الأجنبي بشكل ملفت للنظر حتى يغطي الإنفاق الكبير والبذخ الذي كان يسير عليه وحاشيته مما سهل عملية التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية فيما بعد. ولم يحدث أى تطور فى الحياة الدستورية فى عهده.

وخلفه فى الحكم الخديوى إسماعيل الذى تولى الحكم فى الفترة من ١٨٦٣ حتى سنة ١٨٧٩ وظل نظام الحكم فى عهده مطلقا لفترة استمرت حتى سنة ١٨٦٦.

وفى سنة ١٨٦٦ بدأت تظهر فى الأفق اتجاهات سياسية تنادى بوضع دستور للبلاد، وتنظيم الدولة على نمط الدول المتقدمة، وكان لذلك نتائجه الإيجابية من الناحية الدستورية والتي ظهرت فى:

- إنشاء مجلس شورى النواب سنة ١٨٦٦.
- ظهور نظام الوزارة المسؤولة أمام الخديوى سنة ١٨٧٨ أولا ثم أمام مجلس النواب ١٨٧٩.

- وضع مشروع دستور سنة ١٨٧٩، إلا أن هذا المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ حتى عزل الخديوى إسماعيل فى ٢٦ سنة ١٨٧٩.

وتولى الحكم بعد إسماعيل الخديوى توفيق باشا الذى جمع بين يديه كل مقاليد الحكم وعطل الحياة النيابية، وحكم البلاد بدون وزارة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعدها عهد إلى رياض باشا بتشكيل أول وزارة فى عهده فى ٢٢ سبتمبر ١٨٧٩.

ونتيجة لتصرفاته حدث تذمر عام من طوائف الشعب، وظهر فى هذه الفترة من يقود الشعب وعلى رأسهم جمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبده اللذان نشرا أفكارهما بين المواطنين ضد التدخل الأجنبي، فأثار ذلك سخط الخديوى الذى نفى الأول وعزل الثانى من مهمة التدريس فى دار العلوم.

وفى هذه الفترة تكونت جماعة من أعيان مصر من بينهم شريف باشا وعمر لطفى باشا وسلطان باشا وراغب باشا، وكونوا حزبا أطلقوا عليه الحزب الوطنى

لمقاومة نظام الحكم المطلق.

وقد جاء فى أول بيان للحزب أنه "يريد إنقاذ مصر من الهوة السحيقة التى تردت فيها تحت ثقل الربا والاستبداد، وأن الحكومة الحالية لا تمت إلى مصر بنسب حقيقى، لأن الدول هى التى أنشأتها، ولا دخل للأمة فيها، ويعلن الحزب أن مصر تريد أن تتخلص من ديونها بشرط أن تتركها الدول حرة فى تنفيذ الإصلاحات العاجلة.

كما تكونت جمعية سرية للدفاع عن حقوق المصريين، والتحق بهذه الجمعية بعد عودة الجيش من حرب الحبشة الضابط أحمد عرابى الذى توجه إلى ميدان عابدين فى ٩ سبتمبر ١٨٨١ بمظاهرة كبيرة عسكرية وشعبية يطالب فيها بالمطالب الآتية:

- إقالة الوزارة.
- تشكيل مجلس نواب.
- زيادة أفراد الجيش.
- إقامة حكم ديموقراطى.

وخوفا وخشية من جانب الخديوى لقيام ثورة عارمة ضده استجاب لبعض هذه المطالب، وأقال وزارة رياض باشا وأسند تشكيلها إلى محمد شريف باشا وتألّفت الوزارة فى ٤ سبتمبر ١٨٨١، كما أجرى انتخابات فى ٨ أكتوبر ١٨٨١ لاختيار أعضاء مجلس شورى النواب. ذلك المجلس الذى استطاع رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية أن يصدر اللائحة الأساسية لمجلس النواب فى ٨ أكتوبر ١٨٨٢. وهذه اللائحة تعد رغم تسميتها تعد دستورا حقيقيا للبلاد تضمن أحدث ما وصلت إليه الدساتير الحديثة من مبادئ.

وقد أرسّت هذه اللائحة مبادئ النظام البرلمانى الصحيح فى مصر لأول مرة، ويظهر ذلك فى:

- برلمان منتخب من الشعب.
- ثنائية السلطة التنفيذية.
- مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب المنتخب من الشعب.
- حق البرلمان في توجيه أسئلة للوزارة.
- حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان.

وانتهت الدورة البرلمانية الأولى للمجلس في ٢١ مارس ١٨٨٢، بعد أن أنجز المجلس مهامه على خير وجه، كما عملت وزارة محمود سامي البارودي على اتباع سياسة وطنية حكيمة وحاولت أن توجه ثورة الشعب وجهة سليمة مع الاحتفاظ بكل حقوق المواطنين، إلا أن نزاعاً نشأ بين الوزارة والمراقبين الأجانب الذين رأوا في وجود هذا الاتجاه الوطني حداً من نفوذهما السياسي في مصر. وانتهزت الدول المراقبة الأجنبية المتمثلة في إنجلترا وفرنسا الخلاف الذي حدث بين الوزارة والمراقبين، وأرسلت أساطيلها إلى ميناء الإسكندرية وحمل قادة الأساطيل إنذار للخديوى يطلبون فيه:

- وجوب إسقاط الوزارة.

- نفى أحمد عرابي.

واضطرت الوزارة للاستقالة محملة الخديوى بتبعة قبول تدخل الأجانب في شئون مصر. وترتب على ذلك ازدياد حدة العداء للأجانب في مصر وتهديد الخديوى بالعزل فلجأ إلى طلب الحماية الأجنبية، وتدخلت الدول الأجنبية لحمايته، ودخل عرابي مع إنجلترا في حرب انتهت بهزيمته واحتلال إنجلترا لمصر سنة ١٨٨٢، مدعية بأن ذلك الاحتلال إنما القصد منه حماية عرش الخديوى توفيق، إلا أن الأحداث أثبتت عكس ذلك واستمر الاحتلال قائماً إلى أن تم الجلاء التام بعد ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢.

وألغت السلطة المحتلة الدستور الذى كان موجودا، وتم وضع نظام دستورى آخر بمقتضى القانون النظامى الصادر فى أول مايو ١٨٨٣. وقد أنشئ هذا القانون مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكم ومجالس المديریات.

وهذه المجالس جميعا كانت اختصاصاتها استشارية، ويملك الخديوى بالنسبة لها حق التعقيب على آرائها.

واستمر هذا الوضع سائدا طوال فترة حكم الخديوى توفيق وأيضا فى عهد خلفه الخديوى عباس حلمى الذى تولى الحكم من بعده سنة ١٨٩٢.

وفى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى ظهرت أحد الشخصيات القوية فى مصر وهو الزعيم مصطفى كامل الذى أخذ يعبئ الشعور الوطنى فى نفوس أبناء الأمة، ويطالب باستقلال البلاد ووضع دستور لها، وانضم إليه العديد من أفراد الشعب لدرجة أن الخديوى عباس حلمى نفسه أمن بالشعب وتبنى أفكار مصطفى كامل وكانت تلك الأفكار تتركز فى ثلاث كلمات: الجلاء، الحرية، والاستقلال.

إلا أن ذلك لم يدم طويلا، فسرعان ما تتكر الخديوى لمصطفى كامل وحارب أفكاره وانضم إلى سلطة الاحتلال.

ولهذا دعا مصطفى كامل الشعب للانضمام للحزب وتكون الحزب رسميا وعقدت أول جمعية عمومية فى ٢٧ ديسمبر ١٩٠٧. وظهرت فى هذه الجمعية العمومية كلمة طبقات الشعب وطوائفها.

واستمر الحزب فى مكافحة الاحتلال وجاهد من أجل الاستقلال ونشر التعليم والوفاق بين الأمة وتقريب المسافة بينها وبين الشعوب الأخرى.

إلا أن المنية عاجلت مصطفى كامل وتوفى وهو فى شبابه فى العاشر من فبراير سنة ١٩٠٨.

وحمل اللواء من بعده محمد فريد الذى دافع وناضل من أجل قضية مصر ضد سلطة الاحتلال.

وتحت تأثير الحركة الوطنية وما أحدثته فى الشعب اضطرت سلطة الاحتلال بمعاونة الخديوى إلى وضع دستور للبلاد سنة ١٩١٣.

إلا أن هذا الدستور لم يف بمتطلبات الشعب، فقد جاء صورة مكررة من نظام ١٨٨٣، وترك السلطة فى يد السلطة التنفيذية ولم يعط للبرلمان اختصاص فعلى إلا فيما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم أما باقى الاختصاصات فكانت استشارية فقط. واستمر هذا الوضع سائدا إلى أن وضع أول دستور حقيقى حاكى دساتير دول العالم المتقدم سنة ١٩٢٣.

المبحث الثالث

النظام الدستوري في ظل دستور سنة ١٩٢٣

في ١٨ ديسمبر ١٩١٤ أعلنت إنجلترا الحماية على مصر وعزلت الخديوي عباس حلمي الثاني بادعاء انضمامه إلى أعداء إنجلترا في الحرب. كما أنهت سيادة تركيا على مصر، وأعلنت تولى الأمير حسين كامل حاكما على مصر بعد أن أصبحت سلطنة وحاكمها يحمل لقب سلطان. وبانتهاء الحرب عام ١٩١٨، بدأت الحركة الوطنية تتخذ مسارها، فقامت ثورة ١٩١٩ بقيادة سعد باشا زغلول ورفاقه. وأصدرت إنجلترا تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ أعلنت فيه استقلال مصر، وإن كانت قيده بتحفظات أربعة هي:

١- تأمين المواصلات البريطانية.

٢- الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو تدخل أجنبي مباشر أو غير مباشر.

٣- حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.

٤- مسألة السودان.

ولقد صدر هذا التصريح من جانب واحد في أعقاب فشل المفاوضات مع زعماء الثورة (سعد زغلول وعلى شعراوي وعبد العزيز فهمي) وإن كان هذا التصريح يعتبر دفعة للقضية المصرية في الطريق نحو الاستقلال الكامل الحقيقي لمصر، إلا أنه ومع ورود التحفظات السابقة به أصبح الاعتراف بالاستقلال أمرا صوريا، ذلك أن وجود مثل هذه التحفظات تمكن بريطانيا من التغلغل في شئون مصر الداخلية، فضلا عن تدخلها في الشئون الخارجية. وهو الأمر الذي من أجله هاجم التصريح المذكور كل من الحزب الوطني وحزب الوفد، غير أن السلطات الرسمية قبلت التصريح وأخذت في تنفيذه واتخذ السلطان فؤاد لنفسه لقب ملك مصر وذلك في ١٥ مارس عام ١٩٢٢ وتم تشكيل وزارة برئاسة عبد الخالق ثروت باشا كانت مهمتها وضع دستور للبلاد.

وتنفيذا لهذه المهمة فقد تشكلت لجنة من ثلاثين عضوا سميت لجنة الثلاثين ضمت عددا من رجال الحكومة المشتغلين بالقانون وزعماء حزب الأحرار الدستوريين وبعض الشخصيات البارزة في البلاد. وبعد اتمام الدستور وصياغته الصياغة الفنية، حاول الملك فؤاد تعطيل إصداره نظرا لاتجاه الدستور للأخذ بالنظام البرلماني الذي يضعف من سلطانه؛ بينما هو يميل إلى الحكم المطلق، ومع ذلك فقد اضطر الملك فؤاد تحت ضغط الظروف إلى إصدار الدستور في ١٩ من إبريل عام ١٩٢٣ بالأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣. ولقد جاء الدستور في ١٧٠ مادة قامت على أحدث المبادئ الدستورية، فقد أقر الدستور المبدأ الديموقراطي وذلك بنصه على أن جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور، واعتق من بين صور الديموقراطية النظام النيابي وأخذ من أنواع هذا النظام بالنظام البرلماني، كما أخذ الدستور بمبدأ الفصل بين السلطات وإن كان لم ينص عليه صراحة غير أن ذلك مستفاد من نصوص مواده التي بينت السلطات العامة في الدولة وأوكلت إلى كل منها اختصاص محدد، كما يقوم الدستور على أساس النظام الملكي، فقد جعل وراثته العرش محصورة في أسرة محمد علي.

وسنتناول دراسة دستور ١٩٢٣ بإيجاز موضحين الخصائص العامة للدستور، ثم لبيان أحكامه من حيث تنظيم السلطات العامة، ثم نتناول أخيرا ما تعرض له من أزمات أهمها إصدار دستور عام ١٩٣٠.

أولا: الخصائص العامة للدستور عام ١٩٢٣:

لعل أهم ما يلاحظ في هذا المجال أن كلمة دستور استخدمت لأول مرة في التشريع المصري حين وضع دستور عام ١٩٢٣؛ إذ كانت الأنظمة السابقة عليه تسمى اللائحة الأساسية أو القانون النظامي، ويتميز دستور ١٩٢٣ بعدة خصائص نعرض لها فيما يلي:

(أ) من حيث أسلوب نشأة الدستور:

لقد اختلف الرأى فى فقه القانون الدستوري حول طبيعة وأسلوب نشأة دستور عام ١٩٢٣.

فذهب البعض إلى القول بأن هذا الدستور إنما نشأ وصدر بطريقة المنحة، أى إرادة الملك المنفردة المستوحاة مما هو ثابت بمقدمة الدستور.

ومنهم من ذهب إلى أن هذا الدستور جاء نتيجة تعاقد بين الملك والأمة، ودليلهم على ذلك ما نص عليه الدستور من أن الأمة مصدر السلطات مما لا يتفق وكون الدستور قد صدر بطريقة المنحة من الملك، فضلا عن القسم المتبادل والذى أقسمه كل من الملك وأعضاء البرلمان باحترام أحكام الدستور عند افتتاح أول دورة برلمانية، غير أن كلا من الحجتين مردود عليها، ذلك أن تكليف الدستور بأنه منحة أو عقد يتوقف أساسا على تحديد الأسلوب الذى تم به وضع الدستور بصرف النظر عما تضمنه من مبادئ أو أحكام، كما أن القسم المتبادل هو أمر لاحق على صدور الدستور ولا علاقة له بطريقة وضعه.

وهناك رأى ثالث فى الفقه يرى أن أسلوب وضع الدستور عام ١٩٢٣ جاء من نوع خاص؛ فهو ليس بمنحة ولا نتيجة تعاقد. ولا يدخل تحت أى نوع من أنواع الأساليب التى تصدر بها الدساتير، وذلك لما تميزت به مصر فى وقت إصداره من مركز سياسى خاص، وما أحاط الدستور من ظروف خاصة أدت إلى إصداره.

والحقيقة أن الصفة الغالبة فى وضع وإصدار دستور عام ١٩٢٣ هي المنحة وهو ما أجمع عليه الرأى الغالب فى الفقه كما سبق أن أوضحنا تفصيلا عند دراستنا لأساليب نشأة الدساتير.

(ب) من حيث طريقة تعديل الدستور:

تضمنت المادتين ١٥٦، ١٥٧ من الدستور موضوع تعديل أحكامه وإجراءات ذلك والسلطة المختصة به فأشارت أولهما إلى أن للملك ولكل من المجلسين اقتراح

تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثته العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. وأشارت الثانية إلى أنه لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثي أعضائه. ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء، ثم جاءت المادة ١٥٨ من الدستور مقررة بعدم جواز إحداث أى تنقيح في الدستور خاص بحقوق تمس النظام الملكي مدة قيام وصاية العرش.

والمستفاد من المواد سائلة الذكر أن دستور عام ١٩٢٣ كان دستورا جامدا لا يتم تعديل نصوصه وفق الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية، وإنما يتبع في شأن هذا التعديل - إن لزم - إجراءات خاصة حددها الدستور ونص عليها في أحكامه. كما أن الدستور تضمن النص على الجمود المطلق إلى جانب الجمود النسبي، وذلك حين نص على عدم تنقيح بعض أحكامه والمساس بها بصفة مطلقة. وهي الأحكام المتعلقة بشكل الحكومة النيابي البرلماني، ونظام وراثته العرش، ومبادئ الحرية والمساواة.

وغنى عن البيان أن صفة الجمود التي اتصف بها دستور عام ١٩٢٣ على نحو ما سلف بيانه قد استتبع تحقيق صفة السمو الشكلى للدستور تجاه القوانين العادية الصادرة عن البرلمان.

(ج) من حيث بيان طريقة تفسير أحكامه:

لم يتضمن الدستور نصوصا تبين طريقة تفسير ما غمض من أحكامه، ولقد ترتب على هذا الموقف السلبي في شأن بيان طريقة التفسير والجهة التي تقوم به أن تولت هذا الأمر السلطات العامة الأمر الذى نتج عنه مشاكل في العمل بين

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، خاصة بين الملك الذى أراد أن يستأثر بالسلطة حسبما تمليه عليه أهوائه طمعا فى توسيع اختصاصاته وزيادة سلطاته، وبين الوزارة التى اعتبرت نفسها المسؤولة عن كل أعمال الدولة. والأمثلة على هذا الصراع كثيرة، منها ما ثار من خلاف حول من له الحق فى تعيين النسبة المقررة من أعضاء مجلس الشيوخ، فبينما رأى الملك فؤاد أن هذا الحق مكفول له وحده عن طريق إصدار أوامر ملكية، رأت الوزارة برئاسة سعد زغلول باشا أن هذا التعيين لا يكون إلا عن طريقها. كما أثير الخلاف أيضا فى شأن مسألة تعيين موظفى القصر الملكى حين عين الملك فؤاد حسين نشأت باشا وكيلا للديوان الملكى دون موافقة رئيس الوزراء وحين أصدر أمرا ملكيا بتعيين على ماهر باشا رئيسا للديوان دون علم الوزارة.

(د) قيام الدستور على مبدأ النظام النيابى البرلمانى:

قام دستور ١٩٢٣ على مبدأ النظام النيابى البرلمانى، الذى من أهم مظاهره وجود برلمان منتخب ورئيس دولة يتمتع باختصاصات اسمية دون مسئولية، ووزارة مسئولة لها اختصاصات فعلية مع تقرير مسئوليتها أمام البرلمان الذى له حق سحب الثقة منها وإسقاطها، وفى الوجه المقابل ولإيجاد نوع من التوازن فإن للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان، وذلك كله على النحو الذى سنعرض له تفصيلا حين الحديث عن تنظيم السلطات العامة فى ظل هذا الدستور.

(هـ) تقرير الدستور مبدأ سيادة الأمة:

أشار الدستور إلى مبدأ استقلال مصر فى المادة الأولى منه التى نصت على أن مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة، وقد جاء ذلك عقب تصريح ٢٨ فبراير الذى اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر، ومن ثم كان طبيعيا أن يحرص الدستور على تسجيل ذلك فى مادته الأولى.

كما أقر الدستور أيضا مبدأ سيادة الأمة، فقد أشارت المادة ٢٣ منه إلى أن جميع السلطات مصدرها الأمة، واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا

الدستور، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الأنظمة الدستورية التي وضعت لمصر الحديثة نصوصاً تقرر هذا المبدأ.

(و) إقرار الدستور للحقوق الفردية والحريات العامة:

تميز دستور ١٩٢٣ بتنظيم كامل للحقوق والحريات التي كانت من قبل صدوره محورا للصراع في سبيل تحقيقها وتوفير الضمانات اللازمة لها. ولعله بذلك يعتبر أول دستور في مصر يولى هذا الموضوع الخطير عناية واهتماماً لم يحظ بها من قبل.

وترتكز الحقوق المقررة على مبدأ المساواة، فالمصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين (المادة الثالثة من الدستور).

وتضمنت أحكام الدستور في هذا المجال:

- ١- كفالة الحرية الشخصية.
- ٢- حظر عقوبة الإبعاد عن الديار المصرية وحظر عقوبة المصادرة العامة للأموال.
- ٣- كفالة حرمة المنازل وحرمة الملكية.
- ٤- عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية.
- ٥- كفالة حرية الاعتقاد والشعائر الدينية وحرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
- ٦- كفالة حرية الصحافة وحرية التعليم وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
- ٧- كفالة حرية الأفراد في تقديم الشكاوى.

ثانياً: أحكام دستور ١٩٢٣:

دراسة أحكام دستور ١٩٢٣ نعى بها في هذا المقام بيان تنظيم السلطات العامة التي نص عليها الدستور، وهي السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

ويكتفى في هذا الصدد بعرض بعض المبادئ العامة والأحكام الأساسية دون دخول في تفصيلات أو تفريعات ليس محلها هذا المؤلف.

(أ) السلطة التشريعية:

نص الدستور على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب، وعلى ذلك فإن البرلمان في ظل الدستور يتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويتم اختيار جميع أعضاء مجلس النواب بطريقة الانتخاب وبواسطة مجموع الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب وفقا للتنظيم الذي حدده القانون رقم ١١ لسنة ١٩٢٣ الصادر في هذا الشأن، أما أعضاء مجلس الشيوخ فيتم اختيار ثلاثة أخماسهم بطريقة الانتخاب والخمسين الباقين بطريقة التعيين.

ولقد نظم قانون الانتخاب المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٢٤ طريقة الانتخاب والشروط اللازمة في كل الناخبين وأعضاء المجلسين، كما نص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات، وينتخب المجلس في أول كل دور انعقاد عادي رئيس ووكيلين، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ؛ فقد جعل القانون مدة العضوية عشر سنوات على أن يتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس سواء المنتخبين أو المعيّنين كل خمس سنوات. ويتولى الملك تعيين رئيس المجلس، على أن يتولى المجلس انتخاب وكيلين له ومدة كل منهم سنتان.

ويتولى البرلمان في ظل هذا الدستور وظائف ثلاثة هي:

١- الوظيفة التشريعية:

ويتم ممارستها مشاركة بين الملك والبرلمان، وذلك لأن هذه الوظيفة باعتبارها تتكون من عدة مراحل ويشارك فيها كل من الطرفين بقدر محدد وفق ما قرره الدستور. فالإقتراح يجوز أن يصدر من جانب الملك، في حين أن المناقشة والتصويت هي حق مقصور على البرلمان، أما التصديق والإصدار فهما مرحلتان يتولى الملك دون غيره حق ممارستها.

وحق اقتراح القوانين الذى كفله الدستور للملك يتمثل فى شكل مراسيم موقع عليها من الملك ووزير أو أكثر من المختصين بمشروع القانون المقترح والمقدم إلى البرلمان، ولما كان ذلك يعد حقا ملكيا فإن استقالة الوزير المختص أو انتهاء عمله بالوزارة لأى سبب من الأسباب لا يؤثر فى المشروع القانون المقدم؛ بل يأخذ دوره فى البرلمان بصفة عادية.

وللحكومة حق تقديم مشروعات القوانين لأى من المجلسين إلا فيما يتعلق بالميزانية. فقد أوجب الدستور أن تكون مناقشة الميزانية وتقريرها لمجلس النواب أولا، وطالما تقدمت الحكومة بمشروع لأى من المجلسين فلا يجوز لها تقديمه إلى المجلس الآخر إلا بعد انتهاء المجلس الأول من النظر فيه.

وبالنسبة لحق التصديق؛ فقد أشار الدستور إلى أنه إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر فيه، فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر، وفى حالة رد المشروع فى الميعاد المتقدم وإقراره من البرلمان ثانية بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وصدر، فإن كانت الاغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد، فإن عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.

وتكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك. ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية، وتنفيذ من وقت العلم بإصدارها.

واقترح القوانين من جانب البرلمان حق مكفول لكل من المجلسين: الشيوخ والنواب وذلك فيما عدا حق اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها فهو مقصور على مجلس النواب والملك فقط دون مجلس الشيوخ.

ويلي مرحلة الاقتراح مرحلة أخرى هي مرحلة المناقشة والتصويت، ويتم هذا الإجراء الأخير بإحدى طرق ثلاث، أولها، التصويت العادي وثانيا التصويت بالقيام والجلوس والطريقة الثالثة هي التصويت بالمناداة على الأصوات. وتستخدم كل من الطريقتين الأولى والثانية في الأحوال العادية، أما الطريقة الثالثة، فإنه يتعين استخدامها حالة الاقتراح على مسألة الثقة بالوزارة أو الاقتراح على مشروعات أو اقتراحات القوانين للموافقة النهائية عليها، وكذلك إذا طلب استعمال هذه الطريقة عشرة أعضاء على الأقل. وأخيرا حالة إذا ما قام الشك في نتيجة أخذ الآراء بالتصويت شفها.

٢- الوظيفة المالية:

وتقوم هذه الوظيفة على ممارسة الاختصاصات التالية:

- حق تقرير الضرائب، فلا يجوز إنشاء ضريبة وتعديلها أو إلغائها إلا بقانون. كما لا يجوز التكليل بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
- حق تقرير المعاشات والتعويضات والمكافآت.
- حق عقد القروض.
- حق الارتباط بتعهدات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة.

وبالنسبة للميزانية فإنه وإن كان حق مناقشتها وتقريرها مكفول للمجلسين؛ إلا أن الدستور أوجب ضرورة تقديمها أولا إلى مجلس النواب، ثم بعد تقريرها بواسطة هذا المجلس يتم إرسالها إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها وإقرارها.

٣- الوظيفة السياسية:

ويقصد بهذه الطريقة رقابة البرلمان لأعمال الحكومة فيما أسند إليها الدستور من اختصاصات، ويتمثل ذلك في:

- **حق السؤال:** ويقصد به توجيه أسئلة إلى الوزراء في أمور لا علم لأعضاء المجلس بها، وقد يكون الهدف منه لفت نظر الحكومة لأمر معين.

- **حق الاستجواب:** وهو يجيز لعضو البرلمان طلب بيانات عن السياسة العامة للدولة أو عن أى مسألة معينة خاصة بهذه السياسة من الوزير المختص.

- **التحقيق البرلماني:** وقد أجاز الدستور لأعضاء البرلمان طلب ذلك من الحكومة بقصد التعرف على مسائل معينة داخله في حدود اختصاصات المجلس.

- **المسئولية الوزارية:** وهى أساس النظام البرلماني، وتنقسم إلى نوعين: مسئولية سياسية، قد تكون فردية أو تضامنية، ومسئولية جنائية حال ارتكاب أحد الوزراء جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر من قوانين الدولة.

وقد نظم الدستور طريقة سير العمل في البرلمان وأحوال انعقاده في أدوار انعقاد غير عادية، كما بين الضمانات المقررة لأعضاء البرلمان تحقيقا لاستقلالهم وحياتهم في ممارسة أعمالهم، وأهم هذه الضمانات تتمثل في عدم مساءلة أعضاء البرلمان فيما يبدونه من أقوال أو آراء داخل المجلس، والحصانة البرلمانية، وتنظيم طريقة فصل الأعضاء واختصاص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه واختصاصه أيضا في وضع لائحة داخلية.

(ب) السلطة التنفيذية:

تتكون السلطة التنفيذية في ظل دستور ١٩٢٣ من الملك والوزارة؛ وإن كان الدستور قد نص على أن السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور مما مؤداه اعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية إلا أنه ونظرا لكون ذاته

مصونة لا تمس طبقا لأحكام الدستور، فإن اختصاصاته اسمية بخلاف الوزارة التي لها وحدها الاختصاصات الفعلية باعتبارها المسؤولة عن السياسة العامة للدولة والمهيمنة على مصالحها، وذلك وفقا لمضمون مواد الدستور ذاته التي ذهبت إلى أن الملك يعمل بواسطة وزرائه (مادة ٤٨) وأن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة (مادة ٥٧) وأن توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون (مادة ٦٠) وأن الوزراء مسئولون بالتضامن عن السياسة العامة للدولة وأن كل وزير مسئول على حدة وذلك أمام مجلس النواب (مادة ٦١) وأن أوامر الملك شفوية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسؤولية (مادة ٦٢).

وعلى ذلك فإنه يتعين وجود وزارة إلى جانب الملك لتحمل عبء المسؤولية أمام السلطة التشريعية (مجلس النواب طبقا لأحكام الدستور). ويعين الملك رئيس الوزراء الذي يتولى اختيار الوزراء ثم يقوم بعرض أسمائهم للموافقة عليها، والشرط الوحيد لاختيار الوزير أن يكون مصرياً (مادة ٨٥) مع حظر تعيين أفراد الأسرة الملكية في تلك المناصب، غير أنه نظراً لأن العرف سار على أن يكون الوزير عضواً بالبرلمان سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فإنه بالضرورة يشترط في الوزير إلى جانب كونه مصرياً ذات الشروط التي يجب توافرها لعضوية البرلمان.

والملك طبقاً لأحكام الدستور له حق رئاسة مجلس الوزراء والاشتراك في المناقشات دون الاشتراك في عملية التصويت كنتيجة لانتفاء مسؤوليته فيما يتم تقريره في شئون الحكم.

وتمارس السلطة التنفيذية في ظل دستور ١٩٢٣ عدة اختصاصات نشير إليها في إيجاز فيما يلي:

١- سلطة عمل اللوائح:

نص الدستور على ثلاثة أنواع من هذه اللوائح هي:

اللوائح التنفيذية:

وقد أشار إلى هذا النوع المادة ٣٧ من الدستور التي نصت على أن الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها. والواضح من النص المذكور أنه وإن كان للملك هذا الحق إلا أنه حق مقيد بمعنى أنه ليس له أن يتخذ من هذا الحق سبيلا لتعديل القوانين أو إيقاف تنفيذها، غاية الأمر أن السلطة التشريعية حين تضع القوانين لا تهتم عادة بالتفصيلات تاركة هذا الأمر للسلطة التنفيذية التي يناط بها تنفيذ القانون لوضع التفصيلات اللازمة بواسطة لوائح تنفيذية.

اللوائح المستقلة:

ومثل هذه اللوائح لا تركز إلى قانون سابق؛ وإنما تتصدى لتنظيم أمر معين، ولذا فهي تعتبر لوائح مستقلة أو قائمة بذاتها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

(أ) لوائح ترتيب المصالح العامة بما يضمن حسن سيرها وتمكينها من تحقيق المصلحة العامة للشعب بما في ذلك بيان اختصاصها أو تعديل هذه الاختصاصات.

(ب) لوائح الضبط (لوائح البوليس) وهي ترمى إلى الحد من الحريات العامة للأفراد بقصد حفظ الأمن والسكينة والصحة العامة، وهي إن كانت من حيث جوهرها تعتبر بمثابة قوانين، إلا أنها نظرا لصدورها من السلطة التنفيذية فهي من حيث الشكل تعتبر بمثابة لوائح.

(ج) لوائح الضرورة: وتعتبر هذه اللوائح ذات صبغة تشريعية، ذلك أنها تصدر في شكل مراسيم بقوانين لها قوة القانون، وذلك في ضوء ما أباحه الدستور للسلطة التنفيذية في إصدار مثل هذه اللوائح أو المراسيم بقوانين إذا ما حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير التأخير، وذلك بشروط خاصة بينها المادة ٤١ من الدستور من حيث فترة صدور وظروفه ونطاق هذه اللوائح ومدى نفاذها.

٢- الاختصاصات الشخصية للملك:

وهذه الاختصاصات تعتبر حقوقاً شخصية للملك يمارسها وحده بموجب أوامر ملكية لاعتبارات خاصة قانونية وسياسية، هذه الاختصاصات نوجزها في الآتي:

١- تعيين الوزارة وإقالتها: وذلك وفق ما نصت عليه المادة ٤٩ من الدستور. ولقد جرى العرف على أن يصدر أمر ملكي بتعيين رئيس الوزراء، ثم يصدر قرار تشكيل الوزارة بمرسوم يوقع عليه إلى جانب الملك رئيس الوزراء.

٢- حل البرلمان حلاً رئاسياً: ويلجأ الملك إلى هذا الحل حال حدوث خلاف بينه وبين الوزراء ومجلس النواب على مسألة ما، وصورته أن يقل الملك الوزراء ويعين وزارة جديدة تقوم محل البرلمان، والحل وإن كان يتم عن طريق الوزارة إلا أنه في حقيقته حلاً رئاسياً يخضع لتقدير رئيس الدولة وهو الملك.

٣- اختصاصات الملك بصفته رئيس الأسرة المالكة: وتتمثل هذه الاختصاصات في منح لقب الأمير لأعضاء الأسرة والحرمان منه وتوزيع المخصصات المالية عليهم والإذن لهم بالزواج والتصديق على أحكام مجلس البلاط.

٣- الاختصاصات التي يمارسها الملك بواسطة الوزراء:

وتتقسم هذه الاختصاصات إلى نوعين، منها ما يتصف بالصبغة الإدارية ومنها ما يتصف بالصبغة السياسية. ومن أمثلة النوع الأول: تعيين الموظفين وعزلهم، حق قيادة الجيش وحق إعلان الأحكام العرفية - أما النوع الثاني من الاختصاصات: فهو يتمثل في: إنشاء الرتب ومنح الأوسمة والنياشين، وحق العفو البسيط وتخفيض العقوبة وحق إعلان الحرب وعقد المعاهدات.

(ج) السلطة القضائية والعلاقة بينها وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

أشار دستور ١٩٢٣ فى مجال تنظيمه للسلطة القضائية إلى استقلال القضاء وعدم تدخل السلطات الأخرى فى الدولة فى شئونه، كما أشار إلى أن ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون، فضلا عن تضمينه بعض الأحكام الخاصة بتعيين القضاء ورجال النيابة وطريقة عزلهم ونقلهم، ومكتفيا فى هذا الشأن بالمبادئ العامة تاركا تفصيل ذلك كله للقوانين المنظمة.

والعلاقة بين السلطة القضائية وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة ومتبادلة. فالسلطة التشريعية هى المختصة بوضع القوانين التى تنظم شئون السلطة القضائية، فضلا عن سن القوانين التى تلتزم المحاكم بتطبيقها، والسلطة التنفيذية هى المنوط بها تعيين القضاء وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم، ولها أيضا حق العفو البسيط من الأحكام القضائية لأسباب تقدرها.

فى الجانب المقابل، فإن للسلطة القضائية حق الرقابة على أعمال السلطة التشريعية حين الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين، كما أن لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من حيث الرقابة على شرعية اللوائح والقرارات الإدارية والحكم بإلغائها والتعويض عما تلحقه من أضرار بالأفراد، أما من حيث العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فهى تقوم على عنصرى التعاون والرقابة فى وقت واحد. ومظهر التعاون بين السلطتين يتمثل فى اشتراك كل منهما فى سن القوانين وجمع الوزراء بين عضوية البرلمان وعضوية الوزارة.

ثالثا- أزمة دستور ١٩٢٣ وصدور دستور عام ١٩٣٠:

إذا كان دستور عام ١٩٢٣ يمثل نقطة تحول رئيسية فى النظام الدستوري المصري، كما وأن فترة نفاذه تعد وبلا شك فترة حاسمة فى تاريخ البلاد، إلا أن هذا الدستور تعرض خلال فترة تطبيقه لأزمات تناولته بالتحريف والتشويه التى مسخت الكثير من نصوصه وخرجت بها من معناها السليم وتفسيرها فى أكثر من مناسبة وذلك بالخروج على أحكام الدستور ونصوصه ومخالفة روحه ومضمونه بغرض

تحقيق أطماع الملك في الانفراد بالسلطة والحكم المطلق الذي كان يمارسه أسلافه، فكثيرا ما لجأ إلى إقالة وزارة الأغلبية بلا سبب معقول، وكثيرا ما حل البرلمان دون قيام مبررات معقولة لإجراء هذا الحل، وكثيرا ما تعطلت الحياة النيابية على أثر الحل دون إجراء انتخابات مما أدى إلى انفراد السلطة التنفيذية بالوظيفة التشريعية، وطالما أعلنت الأحكام العرفية دون شروطها وتجاوزت الحدود والمدى المعقول لها حتى مع توافر تلك الشروط.

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن دستور ١٩٢٣ قد تعرض لأزمات متوالية تمثلت الأولى منها فيما حدث في ظل وزارة زيور باشا عقب استقالة سعد باشا زغلول في نوفمبر ١٩٢٤ من اتخاذها قرارًا بتأجيل انعقاد للبرلمان لمدة شهر قبل انتهاء تلك المدة استصدرت مرسوما بحله.

وتمثلت الأزمة الثانية لدستور عام ١٩٢٣ فيما اتخذه محمد محمود باشا من إجراءات عقب تشكيله الوزارة بعد إقالة وزارة مصطفى النحاس باشا وذلك ضد أعضاء من حزبي الأحرار الدستوريين والاتحاد، وتمثلت هذه الإجراءات في تأجيل اجتماع البرلمان، ثم استصدار مرسوم بحله، ثم إصدار قرارات بمنع الاجتماعات والاعتداء على أعضاء الأحزاب المعارضة بالضرب والإيذاء والحبس وإصدار التشريعات المناهضة للحرية والمعتلة للصحافة، الأمر الذي أطلق من أجله على هذه الوزارة اسم "وزارة اليد الحديدية".

ولعل أهم حدث أصاب دستور عام ١٩٢٣ هو ما أجرته وزارة إسماعيل صدقي باشا باستصدار أمر ملكي في ٢٣ أكتوبر من عام ١٩٣٠ بإلغاء دستور ١٩٢٣ وحل مجلس النواب والشيوخ وإعلان دستور جديد للبلاد.

ولقد كان الهدف واضحا من وضع دستور عام ١٩٣٠ وهو تقوية سلطة الحكومة وإضعاف سلطة البرلمان. وبالتالي إضعاف مبدأ سيادة الأمة، والذي جاء هذا الدستور رغما عنها بأسلوب المنحة إمعانا في الاستخفاف بإرادتها

فضلا عن حرمانها من حقها في ممارسة السيادة وذلك بالنص فيه على عدم تنقيح أحكامه طوال عشر سنوات تالية لتاريخ صدوره.

وبالنسبة للقواعد والأحكام التي تضمنها هذا الدستور، فقد نقل عن دستور عام ١٩٢٣ ذات القواعد والأحكام الخاصة بحقوق الأفراد وحررياتهم، وظاهر الأمور يدل على جدية الدستور ورغبة واضعيه في احترام هذه الحقوق والحریات، ولكن لما كانت تلك القواعد المنظمة لهاتين المسألتين تأتي في صورة عامة تاركة بيان الحدود وكيفية الاستخدام لما يصدره البرلمان من قوانين تنفيذاً لأحكام الدستور، فإن إمكانية إهدار هذه الحريات والحقوق قائم عن طريق التلاعب في هذه القوانين، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة بالفعل في ظل العمل بهذا الدستور، لقد انكشف الستار عن هذا الأمر، حيث قرر الدستور جواز تعطيل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة أشهر بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكا خطيرا أو إذا استرسلت بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة في حماقة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو تهديد السلام العام.

وفيما يتعلق بتشكيل البرلمان، فقد صدر القانون الجديد للانتخاب الذي أخذ بنظام الاقتراع المقيد والانتخاب على درجتين ورفع سن الناخب. والهدف من ذلك تقليل عدد الناخبين المندوبين والتأثير عليهم وتوجيه إراداتهم لما ترغب إليه الحكومة، كما حرم القانون حق الترشيح لعضوية البرلمان على أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين، والهدف من ذلك واضح وهو تنحية القادرين على الدفاع عن حقوق الشعب ومعارضى تصرفات الحكومة.

وإن كان الدستور قد أخذ بنظام المجلسين، إلا أنه حدد عدد أعضاء كل منهما بصفة نهائية دون الأخذ في الاعتبار بمعدل زيادة السكان، كما أنه رفع نسبة التعيين في مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي يخل بالنظام الدستوري ويؤدي

إلى تسلط الحكومة على البرلمان، هذا فضلا عن إنقاص مدة دور الانعقاد إلى خمسة أشهر.

وبالنسبة لاختصاصات البرلمان نص الدستور على أن حق اقتراح القوانين مكفول للحكومة فقط دون أعضاء المجلس، كما أجاز الدستور للحكومة فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية، ولقد كان هذا ممنوعا في ظل دستور ١٩٢٣ كما قيد الدستور حق استخدام مبدأ المسؤولية الوزارية بعدة قيود لم تكن مقررّة في الدستور السابق.

وإذا كان دستور عام ١٩٣٠ قد حاول واضعيه تحصينه وتجميد أحكامه لمدة عشر سنوات، إلا أنه لم يصمد أمام التيار الشعبى الجارف المتمثل فى تذمر الشعب من الاستهانة بإرادته، وكذلك بسبب هجوم الأحزاب عليه، مما أدى إلى صدور الأمر الملكى فى نوفمبر ١٩٣٤ بإبطال العمل به وإعادة العمل بأحكام دستور ١٩٢٣ بمقتضى الأمر الملكى الصادر فى ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥ والذى ظل معمولا به حتى العاشر من ديسمبر ١٩٥٢ بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

الفصل الثانى

النظام الدستورى المصرى بعد ثورة

٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحتى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١

فى هذا الفصل سنقوم بدراسة تطور النظام الدستورى فى مصر منذ قيام الثورة وحتى دستور ١٩٥٦. ثم نتبع ذلك بعرض دساتير ١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٦٤، ١٩٧١.

المبحث الأول

التطور الدستورى منذ قيام الثورة وحتى صدور دستور ١٩٥٦

مقدمة:

إذا كان دستور سنة ١٩٣٠ يمثل حدثاً مهماً فى حياة الدستور المصرى الصادر عام ١٩٢٣، فإن قيام الثورة المصرية فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وتقريرها إسقاط دستور عام ١٩٢٣ بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ يمثل الحدث المهم فى حياة ذلك الدستور وإن كان يختلف فى أسبابه عن الحدث الأول.

وإذا كان دستور ١٩٢٣ قد حقق الانتقال من نظام الحكم المطلق إلى نظام ملكى مقيد، إلا أن هذا النظام لم يكتب له النجاح لتوافر عدة أسباب أدت إلى فشله منها بإيجاز:

- وجود الاحتلال البريطانى فى مصر وتدخله فى شئون الحكم.
- استبداد كل من الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق بالسلطة وإساءة استعمالها وتعطيلهما الدستور تارة، ومخالفة أحكامه تارة أخرى، وإساءة استخدام حق حل المجلس النيابى.

- تطاحن الأحزاب وصراعها فى سبيل الوصول إلى الحكم.

- تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أدى ذلك إلى قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فى السابعة صباحا وأذيع بيان من القائد العام للقوات المسلحة تحت عنوان "إلى المصريين والأجانب" أوضح فيه عزم الجيش المصرى على القيام بهذا الواجب المقدس، ويهمننا من هذا البيان ما يتعلق بالدستور، فقد ورد به "أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أى غاية".

وبعد قيام الثورة بأيام قلائل أجبر الملك فاروق الذى كان يتولى حكم مصر على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد نهائيا فى أجل محدد. وتم ذلك فى ٢٦ يوليو ١٩٥٢ وتنازل عن الحكم لابنه القاصر أحمد فؤاد الثانى^(١) عن طريق مجلس وصاية تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء فى ٢ أغسطس ١٩٥٢ من كل من صاحب السمو الأمير محمد عبد المنعم، القائمقام محمد رشاد مهنا والدكتور محمد بهى الدين بركات.

وهذا المجلس يتولى سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة.

واستمر هذا الوضع حتى ١٨ يونيو ١٩٥٣ حين أصدر مجلس قيادة الثورة بيانا ألغى فيه النظام الملكى وإنهاء حكم أسرة محمد على وإعلان النظام الجمهورى.

(١) صدر بالتنازل عن العرش الملكى الأمر الملكى رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٢ جاء فيه:

- نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.

- لما كنا نتطلب الخير لأمتنا ونبتغى سعادتها ورفيها.

- ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنب البلاد المشاكل التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب.

قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه.

وقد جاء فى هذا البيان:

"لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه فقد بادرت فى ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٢ إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند إليه الاستعمار".

"ولكن منذ هذا التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه".

"وإن تاريخ أسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخيانات التى ارتكبت فى حق هذا الشعب، وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل فى ملذاته وإغراق البلاد بالتالى فى ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب، حتى كان ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الأمين. ثم جاء توفيق فأتى هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبيل محافظته على عرشه فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب الجالس على العرش الذى استنجد بأعداء البلاد على أهلها، وبذلك أصبح المستعمر والعرش شركة تتبادل النفع، فهذا يعطى القوة لذاك فى نظير المنفعة المتبادلة فاستغل كل منهما لحساب الآخر هذا الشعب، وأصبح العرش هو الستار الذى يعمل من ورائه المستعمر ليستنزف أقوات الشعب ومقدراته ويقضى على كيانه ومعنوياته وحياته.

"وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر وطغى وتجبر فحفر بنفسه نهايته ومصيره، فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التى فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع، فنعلن اليوم باسم الشعب:

أولاً: إلغاء النظام الملكى، وحكم أسرة محمد على مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة.

ثانياً: إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس اللواء "أركان حرب" محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت.

ثالثاً: يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.

فيجب علينا أن نثق في الله وفي أنفسنا وأن نحس بالعزة التي اختص بها عباده المؤمنين، والله المستعان والله ولي التوفيق".

مما سبق يتضح أن النظام الملكي قد استمر في مصر رغم قيام حركة الجيش من ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ حيث أعلن النظام الجمهوري لأول مرة في مصر.

ومن الناحية الدستورية، وبعد الإعلان في البيان الأول للثورة عن العمل في ظل الدستور "دستور ١٩٢٣" أصدر القائد العام للقوات المسلحة اللواء محمد نجيب في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ إعلاناً دستورياً تضمن النص على سقوط دستور ١٩٢٣ وقد جاء في هذا البيان:

"وعندما قام الجيش بثورته في ٢٣ يولييه الماضي، كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابي غير سليم، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسئول أمام البرلمان كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول، ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطية لأهوائه، ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها، من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً وأبعد

مدى وأبقى على مر الزمن، من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي تركز على الحرية والعدالة والنظام حتى ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه. والآن بعد أن شملت كل مرافق الحياة في البلاد، سياسية واقتصادية واجتماعية، أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد، والتي كان يسندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ولكي نؤدى الأمانة التي وضعها الله فى أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستوراً آخر جديد يمكن للأمة أن تصل به إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدر السلطات.

"وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور، دستور سنة ١٩٢٣".

وإنه ليسعدنى أن أعلن فى نفس الوقت إلى بنى وطنى أن الحكومة آخذة فى تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد، يقره الشعب، ويكون منزلها عن عيوب الدستور الزائل محققا لآمال الأمة فى حكم نيابى نظيف سليم، وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور تتولى السلطات فى فترة الانتقال التى لا بد منها حكومة عاهدت الله والوطن على أن تراعى صالح المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز، مراعية فى ذلك المبادئ الدستورية العامة.

"بنى وطنى":

لقد عاهدنا الله، وهو على ما نقول شهيد، أن نبذل نفوسنا فى سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء رايثها بين العالمين، فعليكم أن تتسوا أشخاصكم وأن تبذلوا من أنفسكم وأولادكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم الرفعة والسعادة والمجد، متحدين متكاتفين، فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد اليوم، فالوطن واحد، والهدف واحد، والله ولى التوفيق".

وترتب على ذلك سقوط دستور ١٩٢٣ اعتبارا من ١٠ ديسمبر ١٩٥٢، وبدأ التفكير فى وضع دستور جديد للبلاد، ونظرا لأن ذلك يستلزم فترة زمنية كبيرة حيث يستلزم الأمر صدور دستور يختلف تماما عن دستور ١٩٢٣

لاختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد عما كان سائدا في ظل دستور ١٩٢٣ فقد صدر في ١٠ فبراير ١٩٥٣ إعلان دستوري تضمن أسس نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم دستور للبلاد، وقد جاء في هذا الإعلان مقدمة تضمنت:

"إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ولكي تتم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الإنتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعا. فإنني أعلن باسم الشعب أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقا للأحكام الآتية:

وهذه الأحكام تضمنت قسمين: الأول مبادئ عامة والثاني نظام الحكم، نقتصر على عرضها فيما يلي:

أولا: المبادئ العامة:

مادة ١ - جميع السلطات مصدرها الأمة.

مادة ٢ - المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

مادة ٣ - الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة ٤ - حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة ٥ - تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة ٦ - لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلى في الأحوال المبينة في القانون.

مادة ٧ - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

ثانياً: نظام الحكم:

مادة ٨ - يتولى قائد الثورة ومجلس الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها. وحق تعيين الوزراء وعزلهم.

مادة ٩ - يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية.

مادة ١٠ - يتولى مجلس الوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة ١١ - يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.

وفي النهاية تضمن الإعلان الفقرة التالية:

إننى إذ أعلن لكم هذه المبادئ والأحكام لا يسعنى إلا أن أعلن أيضاً عن إيمانى المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة الانتقال وبضرورة توفير حياة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعاً، علينا جميعاً أن نساهم في بنائه، والله ولي التوفيق".

وفي ١٣ يناير ١٩٥٣ صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور بناء على الإعلان الصادر في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ من خمسين عضواً وقامت اللجنة بعملها لمدة عامين كاملين وأعدت مشروع دستور أقرته اللجنة الفرعية للصياغة وأحيل إلى رئيس مجلس الوزراء في ١٧ يناير ١٩٥٥ قبل عرضه على اللجنة العامة، وقد تبنى مشروع الدستور المبادئ الآتية:

- النظام الجمهوري.

- النظام النيابي البرلماني.
 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
 - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والاجتماعية.
- وعرض المشروع على مجلس قيادة الثورة الذي اعترض على كثير من المبادئ التي تضمنها مشروع الدستور، ووضع مشروع دستور آخر أخذ بكثير من أفكار المشروع السابق وفي نفس الوقت يحقق أهداف الثورة، ويمكن القائمين بها على تنفيذ أهدافها وصدر سنة ١٩٥٦ أول دستور في ظل النظام الجمهوري. واستمر هذا الدستور ساريا حتى قيام الوحدة بين مصر وسوريا سنة ١٩٥٨، وبعد أن تم الانفصال بين مصر وسوريا عام ١٩٦١ كان لزاما إلغاء دستور الوحدة الصادر سنة ١٩٥٨ ووضع دستور جديد وهذا ما تحقق سنة ١٩٦٤.
- ولهذا فإننا نعرض لدساتير ١٩٥٦ و١٩٥٨ ثم دستور ١٩٦٤ الذي ظل معمولاً به حتى تاريخ صدور الدستور الدائم في سنة ١٩٧١، وذلك كله بإيجاز شديد باعتبار أن ذلك من قبيل العرض التاريخي.

المبحث الثانى

التطور الدستوري منذ ١٩٥٦ وحتى قيام الثورة فى ٢٥ يناير ٢٠١١

أولاً: دستور ١٩٥٦ :

نظرا إلى أن مشروع الدستور المقدم من اللجنة المشكلة لإعداده لم يصادف قبولا لدى مجلس الوزراء لعدم تحقيقه أهداف الثورة فى إحداث تعديل جذرى فى نظام الحكم، وأنه لا يخرج فى إطاره العام عن دستور عام ١٩٢٣، فلقد عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إلى مكتبه الفنى بإعداد مشروع دستور وتم الاستفتاء عليه وأصبح نافذا ومعمولا به من ٢٣ يونيو ١٩٥٦، وبذلك يكون أول دستور مصرى يصدر بأسلوب الاستفتاء الشعبى.

وأهم ما تضمنه هذا الدستور من مبادئ وأحكام تتلخص فيما يلى:

(أ) جاء الدستور بمقدمة مطولة ضمنها أسس الحكم وأهدافه، وهى بذاتها التى قامت من أجلها الثورة. كما سجل الدستور فى مقدمته اتجاهه العربى وإيمانه بالقومية العربية. ولقد تباينت الآراء فى شأن القيمة القانونية لهذه المقدمة، وهل لها ذات القوة القانونية التى لنصوص الدستور أم أنها دون ذلك، غير أن الغالبية العظمى من الفقه ترى أن لمثل هذه المقدمة ذات القوة القانونية التى تتمتع بها النصوص الدستورية.

(ب) أقر الدستور مبدأ تعديل أحكامه بموجب إجراءات خاصة مطولة بما يدخله فى عداد الدساتير الجامدة. كما أن الدستور لم ينص على طريقة تفسيره متفقا فى ذلك مع ما كان عليه الوضع بالنسبة لدستور عام ١٩٢٣، وذلك رغم وجود نصوص دستورية فيه كانت تحتاج إلى إيضاح وتفسير لدى تطبيقها، مثال ذلك ما نصت عليه المادة ١٤٥ منه أن "الرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الأمة أن يستفتى

الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا وينظم القانون طريقة الاستفتاء".

(ج) نص الدستور على السلطات الثلاث المعروفة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

فقد نصت المادة ٦٥ منه على أن مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية ويتم تكوينه من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام.

وتنفيذا لذلك صدر القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن عضوية مجلس الأمة. ولقد استحدث القانون ولأول مرة فى تاريخ البلاد مبدأ مساواة المرأة بالرجل فى التمتع بالحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب، غاية الأمر أن الفرق الوحيد بين الذكور والإناث فى هذا الشأن هو أن القيد فى جدول الانتخاب إجبارى بالنسبة للذكور واختيارى بالنسبة للإناث. كما أقر القانون حق العسكريين والمصريين المغتربين فى مباشرة الحقوق السياسية.

ولمجلس الأمة فى ظل هذا الدستور ثلاث وظائف: تشريعية وهى سن القوانين، ومالية وهى تقرير الضرائب وإلغائها، وسياسية وهى التعرف على طريقة سير العمل الحكومى.

وأما عن السلطة التنفيذية فتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء.

ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتم اختياره بطريق الترشيح من مجلس الأمة، ثم يعرض هذا الترشيح على الشعب للاستفتاء فيه، ومدة الرئاسة ست سنوات دون وجود قيد على إعادة تجديد هذه المدة. وفى حالة قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته كحالة المرض أو السفر إلى الخارج أجاز الدستور للرئيس إنابة أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة فى القيام

بأعماله، أما فى حالة الاستقالة أو العجز الدائم أو الوفاة فيتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة لحين اتخاذ إجراءات ترشيح رئيس جديد.

وتتلخص اختصاصات السلطة التنفيذية فى اشتراك الحكومة مع البرلمان فى عمل القوانين عن طريق الاقتراح والاعتراض، والإصدار والنشر، وفى حق إصدار اللوائح المختلفة سواء منها اللوائح التنفيذية أو لوائح ترتيب المصالح العامة أو لوائح الضبط واللوائح التفويضية ولوائح الضرورة. وهناك من الاختصاصات ما يتصف بالصفة السياسية ويمارسها رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للدولة، ومن أمثلة ذلك منح الرتب والنياشين وحق العفو وحق إعلان الحرب وعقد المعاهدات، ومع ملاحظة أن إعلان الحرب لا يتم إلا بموافقة مجلس الأمة، كما أن المعاهدات لا تكون لها القوة القانونية إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها.

وبالنسبة للسلطة القضائية، فقد أقر الدستور مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الأمة وأنه وإن كان الدستور لم يحدد جهة معينة لرقابة دستورية القوانين، فإن ذلك لا يمنع من الطعن أمام القضاء بعدم الدستورية، كما أن القضاء يراقب أعمال السلطة التنفيذية.

ثانيا: دستور عام ١٩٥٨:

لم يكتب لدستور عام ١٩٥٦ البقاء طويلا، فقد توالى الأحداث المهمة على مصر منذ أن أصبح نافذا ومعمولا به اعتبارا من ٢٣ يونيو ١٩٥٦ تاريخ الاستفتاء عليه.

فقد أعلن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر فى ٢٦ يوليو ١٩٥٦ تأميم قناة السويس وأعقب ذلك وقوع العدوان الثلاثى على مصر فى ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ من ذات العام، وبذلك لم تجر انتخابات مجلس الأمة إلا فى شهر يونيو ١٩٥٧، وفى خلال شهر نوفمبر ١٩٥٧ وصلت خطوات الوحدة بين مصر وسوريا إلى مرحلة حاسمة حين تم إعلانها فى ٢١ فبراير عام ١٩٥٨. وبتاريخ ٥ مارس

١٩٥٨ أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بصفته رئيساً للجمهورية العربية المتحدة دستورا مؤقتا يبين نظام الحكم في الجمهورية الجديدة، وقد تضمن هذا الدستور ٧٣ مادة موزعة على أبواب ستة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الدستور وإن جاء كنتيجة طبيعية ولازمة لقيام الوحدة، إلا أنه نظرا لإيجازه يعتبر في حقيقة الأمر مكملًا لدستور عام ١٩٥٦، ذلك أن هذا الدستور الأخير وإن كان قد سقط من الناحية النظرية، إلا أنه بقي من الناحية العملية بصفته مصدرا أساسيا لدستور ١٩٥٨ عند تفسير نصوصه.

وتخلص المبادئ والأحكام التي تضمنها الدستور المؤقت الصادر في ٥ مارس ١٩٥٨ فيما يلي:

(أ) أساس القواعد الدستورية التي تضمنها هذا الدستور هي المبادئ السبعة عشر التي اتفق عليها ممثلو مصر وسوريا لتكون عماد الحكم في الجمهورية الجديدة خلال فترة الانتقال، وإلى حين وضع دستور دائم.

(ب) أخذ الدستور بجوهر النظام الرئاسي وأضاف إليه بعض مظاهر النظام البرلماني إذ جعل مسئولية الوزراء أمام مجلس الأمة وجعل لرئيس الجمهورية حق حل المجلس.

(ج) نص الدستور على قيام السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية.

السلطة التشريعية:

يتولى السلطة التشريعية مجلس واحد هو مجلس الأمة يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري والنصف الآخر من بين مجلس الأمة المصري.

ويتولى المجلس مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، والاختصاصات المخولة لا تختلف عن تلك التي كانت مخولة لمجلس الأمة في ظل دستور عام ١٩٥٦.

السلطة التنفيذية:

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ونواب الرئيس والوزراء، والملاحظ أن هذا الدستور استحدث نظام نواب الرئيس الذي لم يكن معمولاً به في ظل دستور ١٩٥٦ مخولاً لرئيس الجمهورية حق تعيين نائب له أو أكثر وإعفائهم من مناصبهم، غير أن الدستور أغفل بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يعين نائباً للرئيس. أما بالنسبة للوزراء فإنه وإن كان الدستور لم يميز ضمن نصوصه بينهم، إلا أنه في الواقع الفعلي وجد في ظله نوعين من الوزراء: وزراء تنفيذيون يتولون اختصاصاتهم داخل الإقليم، ووزراء مركزيون يمارسون اختصاصاً بالنسبة لإقليمي الجمهورية المصرية والسورية، ومقر أعمالهم عاصمة الجمهورية وهي القاهرة، كما أشار الدستور إلى وجود مجلسين تنفيذيين، وهو نظام جديد اقتضته طبيعة الأوضاع في الدولة الجديدة.

واختصاصات السلطة التنفيذية في ظل هذا الدستور تتفق وتلك الاختصاصات التي كانت مقررة لها في ظل دستور عام ١٩٥٦.

السلطة القضائية:

جاء تنظيم السلطة القضائية في دستور ١٩٥٨ متفقاً مع ما كان عليه الحال في ظل دستور سنة ١٩٥٦.

(د) ما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نجد أن الدستور قد نص على رقابة البرلمان لأعمال الحكومة المتمثلة في توجيه الأسئلة والاستجابات وفي الاقتراع على عدم الثقة بأحد الوزراء، كما نص على رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المتمثلة في حق رئيس الجمهورية في اختيار بعض أعضاء مجلس الأمة وفي دعوة البرلمان للانعقاد وفرض دور الانعقاد وتحديد مدته وأخيراً حق حل المجلس النيابي.

ثالثاً: دستور عام ١٩٦٤:

على إثر قيام بعض قوات الجيش في دمشق بانقلاب عسكري، تم انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١. وقد أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في ٢٣ من مارس سنة ١٩٦٤ إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن أحكام النظام الدستوري المؤقت الذي يعمل به اعتباراً من ٢٥ مارس ١٩٦٤.

ويتكون هذا الدستور من ١٦٩ مادة موزعة على ستة أبواب، وتتلخص الأحكام المستحدثة في هذا الدستور المؤقت فيما يلي:

(أ) نصت المادة الأولى من الدستور على أن الجمهورية العربية المتحدة دولة اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وهو الأمر الذي يؤكد الاتجاه الاشتراكي والذي تمثل في قوانين يوليو ١٩٦١، وما جاء به ميثاق العمل الوطني - الذي تم إقراره من المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ٣٠ من يونيو ١٩٦٢ - من حتمية الحل الاشتراكي.

(ب) نصت المادة الثانية على أن السيادة للشعب، وهو تأكيد لمبدأ سيادة الشعب الذي تأخذ به غالبية النظم المعاصرة.

(ج) أشارت المادة التاسعة من الدستور على أن الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي الذي أقامه الدستور على عدة مقومات أهمها:

١- سيطرة الشعب على جميع أدوات الإنتاج وتوجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

٢- وجود ثلاثة أنواع من الملكية هي: ملكية الدولة، وملكية تعاونية، وملكية خاصة غير مستغلة.

٣- صيانة الملكية الخاصة فلا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

٤-تشجيع الدولة للتعاونيات.

٥-تقرير حق العمل لكل المواطنين القادرين بمعنى أن العمل حق تكفله الدولة وترعاه.

(د) إذا كان الدستور قد أخذ في شأن طريقة اختيار رئيس الجمهورية بذات الأسلوب السابق تقريره في ظل دستور عام ١٩٥٦ وهو طريقة الاستفتاء، إلا أنه اختلف عنه في شأن طريقة الترشيح بمجلس الأمة، فبينما ينص دستور ١٩٥٦ على أن يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، جاء دستور ١٩٦٤ وقرر أن عملية الترشيح تتم على مرحلتين: الأولى مرحلة الاقتراح الذي يتم عن طريق ثلث أعضاء المجلس على الأقل، والثانية مرحلة التصويت على الاقتراح، ويلزم حصول المرشح على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية حال حصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره.

(هـ) استحدث الدستور منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلا أن الدستور لم يبين الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، كما أنه لم يحدد اختصاصات نواب رئيس الجمهورية أو مدى مسئولية كل منهم.

(و) أخذ الدستور بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، بمعنى أنه فصل بين شخص رئيس الدولة وشخص رئيس الوزراء.

(ز) نظم الدستور المسئولية التضامنية للوزراء، وذلك على خلاف ما كان مقرراً في ظل دستور عام ١٩٥٦ الذي لم ينظم سوى المسئولية الفردية للوزراء، ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية للأخذ بنظام مجلس الوزراء في النظم البرلمانية في ظل دستور ١٩٦٤، وعدم الأخذ بهذا النظام في ظل الدستور السابق الصادر عام ١٩٥٦.

(ح) استحدث الدستور بالنسبة لطريقة تشكيل مجلس الأمة أمرين مهمين: أولهما؛ أنه أعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن عشرة أعضاء، والثاني؛ أنه يشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين.

(ط) أوجب القانون الخاص بمجلس الأمة من بين الشروط التي تطلبها في المرشح لعضوية المجلس أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي لمدة سنة سابقة على الترشيح على الأقل.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على مصر في ٥ يونيو سنة ١٩٦٧، ألقى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بيانا في ٣٠ مارس ١٩٦٨، عرف باسم بيان ٣٠ مارس ضمنه برنامج العمل لمرحلة تالية، الذي تم طرحه للاستفتاء الشعبي ووافق عليه في ٢ مايو ١٩٦٨، وقد نص البيان على ضرورة إعداد دستور دائم، بحيث يطرح للاستفتاء الشعبي فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان. غير أن تتابع الأحداث ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ وما أعقب ذلك من صراع مراكز القوى، دعت الرئيس الراحل أنور السادات إلى اتخاذ عد إجراءات تصحيحية من بينها التعجيل بوضع الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية.

رابعا - دستور ١٩٧١^(١):

في ٢٠ مايو ١٩٧١ طلب السيد رئيس الجمهورية الأسبق "أنور السادات" من مجلس الأمة (السلطة التشريعية) إعداد مشروع الدستور الدائم لمصر. وقد لقي هذا الطلب بطبيعة الحال ترحيبا من المجلس الذي عقد جلسة في ٢٤ مايو انتهت فيها إلى اقتراح تشكيل لجنة تحضيرية من ٥٠ عضوا من أعضاء المجلس وتتولى وضع مشروع الدستور، على أن تستعين اللجنة بمن تشاء من أهل الرأي

(١) لمزيد من التفاصيل حول دستور ١٩٧١ راجع:

- الأستاذ الدكتور رأفت، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور ١٩٧١، دراسة مقارنة ٢٠٠٠.

- الأستاذ الدكتور رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور ١٩٧١، دراسة مقارنة (الدستور الكويتي الفرنسي) ٢٠٠١.

والخبرة فى إعداد المشروع.

وقامت اللجنة بعملها، واستعانت بأهل الخبرة من رجال الفكر والسياسة والقانون وصل عددهم إلى ثلاثين شخصا، وتم توزيع العمل على لجان فرعية كل لجنة تختص بدراسة أحد الموضوعات وهى:

- لجنة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات.
- لجنة نظام الحكم.
- لجنة الإدارة المحلية والقوانين الأساسية.
- لجنة تلقى مقترحات المواطنين وتوزيعها على اللجان السابقة كل فيما يخصه.

وانتهت اللجان فى إفراغ مقترحاتها فى هيئة مشروع للدستور، تضمن المبادئ الأساسية للدستور. وعرض مشروع الدستور على مجلس الأمة بجلسته المنعقدة فى ٢٢ يوليو ١٩٧١ وأقرها بعد إجراء تعديلات طفيفة.

وفى ٢٣ يوليو ١٩٧١ انعقد المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى، وعرض عليه مشروع الدستور ووافق مبدئيا، وفوض اللجنة المركزية فى إدخال بعض التعديلات على المشروع، وقد قامت اللجنة المركزية بعملها، واختارت من بين أعضائها لجنة حددت مهمتها فى صياغة مشروع الدستور فى شكله النهائى. وعرضت اللجنة ما انتهت إليه على اللجنة المركزية فى ٨ سبتمبر ١٩٧١ التى وافقت على مشروع الدستور مع إجراء بعض التعديلات البسيطة التى لا تمس الجوهر العام.

وفى النهاية عرض مشروع الدستور على الشعب فى استفتاء عام فى ١١ سبتمبر ١٩٧١. وفى ١٢ سبتمبر أصدر السيد وزير الداخلية قراره بإعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب على الدستور بأغلبية ٧.٨٦٢.٦١٧ صوتا مقابل ١.٣٦٣ صوتا. وكانت النسبة المئوية لجملة الحاضرين إلى عدد الناخبين المدعويين ٩٨.٣١١٪ وكانت النسبة المئوية لعدد آراء الموافقين إلى عدد الآراء

الصحيحة التي صوتت ٩٩.٩٨٢٪^(١)، وقد ورد على هذا الدستور ثلاثة تعديلات جوهرية عام ١٩٨٠، ٢٠٠٥، ٢٠٠٧.

ونوضح فيما يلي الاتجاهات العامة والأساسية للدستور وتكوين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بإيجاز.

الاتجاهات العامة والخصائص الأساسية للدستور:

من دراسة دستور ١٩٧١ نستطيع أن نحدد ملامحه واتجاهاته العامة وخصائصه الأساسية وهي:

١- دستور مكتوب وجامد جمودا نسبيا في أغلبه وجمودا مطلقا في عدد من المواد.

٢- نشأ عن طريق الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي.

٣- أكد على مبدأ سيادة القانون.

٤- جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

٥- تعدد الأحزاب.

٦- التضامن الاجتماعي.

٧- تضمن النص على العديد من الحقوق والحريات العامة وضمانات التمتع بها.

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية:

١- السلطة التنفيذية:

نظرا لأن جوهر النظام الدستوري المصري هو النظام البرلماني، فإنه أخذ بثنائية السلطة التنفيذية والتي يتولاها رئيس الجمهورية ونوابه ومجلس الوزراء

(١) نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٠٨ سنة ١٤٣ بتاريخ ١٢ سبتمبر ١٩٧١.

(٢) كانت هذه النسبة هي المألوفة في مصر والدول النامية بصفة دائمة!! وهي مغايرة للحقيقة بطبيعتها.

على الإيضاح الآتى:

أ- رئيس الجمهورية:

أولاً: رئيس الجمهورية ونوابه:

(أ) رئيس الجمهورية:

رئيس الجمهورية هو الذى يتولى رئاسة الدولة ويجب أن تتوافر فى المرشح شروطاً معينة لى يكون أهلاً للرئاسة، كما حدد الدستور مدة الرئاسة واختصاصات رئيس الجمهورية ومدى مسؤوليته، ونفصل ذلك فيما يلى:

١- الشروط التى يجب أن تتوافر فى رئيس الجمهورية^(١):

حددت المادة ٧٥ من الدستور الشروط التى يجب أن تتوافر فى الشخص

(١) راجع الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى، المرجع السابق، ص ١٢٠.

والملاحظ أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى للصلاحيات، فهى لا تتضمن شروطاً علمية. كما أن الدستور لم يعهد إلى جهة معينة بفحص شروط المرشحين، ويبدو أن المشرع الدستورى قد اقتنع بالرقابة التى يمارسها مجلس الشعب، على أساس أنه المختص بالترشيح. ولا شك أن مجلس الشعب سوف يتأكد من استيفاء المرشح للشروط قبل أن يقدم على ترشيحه.

وإذا كان الدستور قد وقف عند شروط ثلاثة، فإن ثمة شروطاً أخرى ضمنية يجئ على رأسها:

١- الإسلام: لأن الدستور يحمل رئيس الجمهورية - نصاً وعرفاً - بأعباء لا يقوم بها إلا مسلم.

٢- زوج رئيس الجمهورية: لم يرد نص بهذا الخصوص فى الدستور ولكن العرف وروح الدستور تأبى أن تكون زوج المرشح للمنصب غير مصرية، لأن زوج الرئيس تودى دوراً مهماً لا يمكن أدائه على نحو كامل إلا إذا كانت مصرية. بل إن بعض الدساتير تتطلب فى زوج رئيس الدولة شروطاً أكثر من ذلك، ويكفى التذكير بقصة لادى سامبسون التى رفض الشعب الإنجليزى أن تكون ملكة له لمجرد أنها كانت مطلقة. ثم إن بعض التشريعات تأبى أن يشغل بعض الوظائف العامة، مثل وظائف السلك الدبلوماسى وأعضاء مجلس الدولة سابقاً، من يتزوجون بأجنبيات. فمن باب أولى المرشح لشغل أكبر منصب فى الدولة.

٣- جرى التقليد فى مصر منذ صدور دستور سنة ١٩٧١ على أن يختار لرئاسة الجمهورية رئيس الحزب الحاكم. وهذا أمر طبيعى فى ظل نظام تعدد الأحزاب. ولكن المسلم به من ناحية أخرى، أن رئيس الجمهورية عقب انتخابه، يعتبر "رب العائلة" فلا ينحاز لحزبه، بل ينحاز لما يحقق الصالح العام.

لكي يكون أهلا لرئاسة الجمهورية وهي:

- ١- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
- ٢- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية السياسية.
- ٣- أن لا يقل سنه عن ٤٠ سنة ميلادية.

٢- مدة الرئاسة:

مدة رئاسة الجمهورية وفقاً لنص المادة ٧٧ من الدستور - ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وقد أجاز الدستور إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مرة دون تحديد. مما يؤدي لخلق دكتاتور، وقد أدت هذه المادة إلى أن يحكم الرئيس مبارك مصر مدة ثلاثين عاماً مما أدى إلى الثورة عليه في يناير ٢٠١١. وقد كانت هذه المادة محل نقد شديد من الفقهاء والأحزاب والسياسيين، بل ورجل الشارع العادي، ولهذا كانت من أوائل المواد التي تم تعديلها بعد الثورة مباشرة.

٣- طريقة اختيار رئيس الجمهورية:

مر اختيار رئيس الجمهورية في هذا الدستور بمرحلتين هما:

المرحلة الأولى: كان يتم اختيار رئيس الجمهورية بالطريقة الآتية:

يقوم مجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس ويلزم موافقة ثلثي الأعضاء، وإذا لم يحصل على النسبة المشار إليها (٢/٣ الأعضاء) يعاد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول وهنا يكفي الحصول على الأغلبية المطلقة (أكثر من النصف) من أعضاء مجلس الشعب.

المرحلة الثانية: تم تعديل الدستور عام ٢٠٠٥، ٢٠٠٧ وبالأذات المادة ٧٦

والتي كانت تنص على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس الشعب والاستفتاء. ونص الدستور لأول مرة على أن يتم اختيار رئيس الجمهورية عن

طريق الاقتراح السرى العام المباشر. وسمحت للأفراد التقدم مباشرة للجنة الانتخابات الرئاسية، ولأحزاب السياسية وذلك بشروط معينة^(١).

أ- الحكومة (مجلس الوزراء):

تعد الحكومة (مجلس الوزراء) الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف على أعمال الحكومة.

ويشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيرا أو نائبا للوزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وثلاثين عاما ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

اختصاصات مجلس الوزراء:

ويتولى مجلس الوزراء ممارسة الاختصاصات الآتية:

- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

(١) راجع المادة ٧٦ من دستور ١٩٧١ بعد تعديلها، والتي كانت توصف بأنها أطول مادة فى جميع دساتير العالم، لأنها كتبت فى حوالى خمس صفحات.

- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

والوزير يعد الرئيس الأعلى للوزارة التي يرأسها ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

المسئولية الجنائية للوزراء ونوابهم:

يسأل الوزراء مسئولية سياسية فردية وتضامنية أمام السلطة التشريعية كما يسألون مسئولية جنائية، وبالنسبة للمسئولية السياسية بنوعها سنتعرض لها حين دراستنا للسلطة التشريعية في ظل النظام الحالي. ونقتصر هنا على المسئولية الجنائية للوزراء.

وقد ورد النص على المسئولية الجنائية للوزراء في المادتين ١٥٩، ١٦٠ من الدستور، فالمادة ١٥٩ نصت على أن "الرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

كما تقضى المادة ١٦٠ بوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب عليها على الوجه المبين بالقانون، وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

من ذلك يتضح أن الدستور وضع القواعد العامة لجواز محاكمة الوزراء ونوابهم جنائياً عما يقع من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها ولكن ذلك منوط بصدور قانون يوضح إجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب المقرر.

٢- السلطة التشريعية:

يتولى السلطة التشريعية بصفة أساسية مجلس الشعب، وبجوار مجلس الشعب يوجد مجلس الشورى الذى كان يقتصر دوره فى نطاق التشريع على دراسة ومناقشة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على المبادئ الأساسية للمجتمع والوحدة الوطنية وسلامة المجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة، فهو يقوم بدور معاون للجهاز التشريعى الأساسى وهو مجلس الشعب^(١).

مجلس الشعب:

يتكون مجلس الشعب فى أغلبيته بالانتخاب العام المباشر والسرى، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة. أما المنتخبين فعددهم لا يقل عن أربعمئة وأربع وأربعين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وعدد الدوائر الانتخابية ٢٢٢ دائرة تنتخب كل دائرة عضوين، ويشترط فى الشخص لى يكون أهلا لعضوية المجلس التشريعى:

- التمتع بالجنسية المصرية من أب مصرى.
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء هذا القيد.
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- ألا يكون قد سقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

(١) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع رسالة الدكتور محمد أبو زيد محمد على وموضوعها "الازدواج البرلمانى وأثره فى تحقيق الديمقراطية" كلية حقوق بنى سويف، جامعة القاهرة ١٩٩٢ وقد كان المؤلف مشرفا على الرسالة.

ومع ذلك يجوز للشخص الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو إذا كان الترشيح للفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو إذا صدر قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية.

ويتم الانتخاب - كما أوضحنا - في البداية بالطريق المباشر السري والعام وبذلك يكون المشرع قد ألغى نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية الذي كان قد طبق في تشكيل مجلس الشعب السابق، وعاد إلى نظام الانتخاب الفردي، وذلك لمخالفة الانتخاب بالقائمة للدستور وصدر حكم بذلك من المحكمة الدستورية العليا.

مجلس الشورى:

كان مجلس الشورى يساهم في العملية التشريعية، ولكن بقدر أقل إلى حد كبير عن مجلس الشعب. واختصاصاته تكاد تكون استشارية في الغالب الأعم.

ويشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء لا يقل عن ١٢٢ عضوا يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي الذي لا يشترط فيه نسبة العمال والفلاحين.

يشترط في عضو مجلس الشورى نفس شروط عضو مجلس الشعب فيما عدا شرط السن فيجب في عضو مجلس الشورى ألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما، أما مجلس الشعب فالسن لا يقل عن ثلاثين عاما.

ومدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية على أن يجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين كل ثلاث سنوات بطريقة القرعة، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من أعضائه.

وكان مجلس الشورى يمارس ثلاثة أنواع من الاختصاصات حددهم الدستور في المادتين ١٩٤، ١٩٥ وهي:

١- يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، ثورة ١٥ مايو سنة ١٩٧١، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته

٢- يجب موافقة المجلس على ما يلى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تضمنتها بعض نصوص الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.

٣- يؤخذ رأى المجلس فيما يلى:

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
- وبالنسبة لهذه الموضوعات يلزم أخذ رأى المجلس، أى أن أخذ الرأى وجوبى أما الرأى الذى يبدیه فهو استشارى بمعنى يجوز الأخذ به أو الإعراض عنه.



الفصل الثالث

النظام الدستوري الحالي

(دستور ٢٠١٤)

على أثر نجاح ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وتخلي رئيس الدولة عن سلطاته للمجلس العسكرى فى الحادى عشر من فبراير ٢٠١١، تلك الثورة التى تعد من الثورات المتميزة فى العالم بصفة عامة، وفى التاريخ المصرى المعاصر بصفة خاصة^(١)، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الدستورية وأهمها:

- حل مجلسى الشعب والشورى.
- حل المجالس الشعبية المحلية.
- حل الحزب الوطنى الديموقراطى.
- تعطيل العمل بدستور ١٩٧١.
- صدور إعلان دستورى فى ٣٠/٣/٢٠١١ يتضمن المبادئ التى يجب أن تسير عليها الدولة خلال هذه الفترة.
- تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد نصت عليها المادة ٦٠ من

(١) نقول من الثورات المتميزة لأنها ثورة بلا قائد، انضمت إليها الجماهير العريضة من كل أرجاء مصر بلا قيادة توجهها. ثورة انطلقت من الفضاء المعلوماتى عبر الشبكة العنكبوتية الغربية المسماة بشبكة الإنترنت بكل أدوات اتصالها المستحدثة (الخطابات الإلكترونية E.mail ، الفيسبوك والتويتر).

ورغم أن التخطيط لها كان فى الفضاء المعلوماتى، إلا أنها انطلقت كالشرارة إلى المجتمع الواقعى بعد أن حددت المكان (ميدان التحرير) والزمان (الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠١١) وكان وقود الثورة الحقيقى هم الشباب المصرى، وظلوا فى ثورتهم إلى أن تم إسقاط النظام فى ١١ فبراير ٢٠١١.

الإعلان الدستوري "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مرة في مجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

وقامت اللجنة بعملها وصدر الدستور في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ بعد الاستفتاء عليه في ١٥، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢.

واستمر هذا الدستور ساريا حتى بداية يوليو ٢٠١٣، وعلى أثر التغيير السياسي الذي تم في مصر والذي انتهى بعزل رئيس الجمهورية وتكليف السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد مؤقتا صدر إعلان دستوري في ٦ يوليو ٢٠١٣ بتعطيل الدستور، وتلا ذلك صدور إعلان دستوري مؤقت محتوي على ثلاثة وثلاثين مادة تضمنت المواد المهمة من دستور ٢٠١٢.

ونص الإعلان الدستوري في المادة ٢٨ منه على أن:

"تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ٢٠١٢، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

كما نصت المادة ٢٩ على: "تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة".

وتم تشكيل اللجنة على النحو المشار إليها بقرار من السيد رئيس الجمهورية وانتهت من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في أوائل ديسمبر ٢٠١٣ وقد شملت أكثر من ٩٠٪ من نصوص الدستور.

وأوجبت المادة ٣٠ على رئيس الجمهورية بعرض مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية^(١). وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

ولهذا وجه رئيس الجمهورية بياناً للشعب يوم السبت ١٤/١٢/٢٠١٣ حدد فيه يوم ١٤، ١٥ يناير ٢٠١٤ موعداً للاستفتاء على الدستور. وعرض الدستور

(١) استجابة لمطالب أغلب القوى السياسية تم تعديل هذا الترتيب في ٢٩ يناير ٢٠١٤ وأصبحت الانتخابات الرئاسية أولاً ثم الانتخابات البرلمانية.

للاستفتاء وتمت الموافقة عليه^(١).

وسنقوم في هذا الفصل بدراسة النظام الدستوري المصري وفقا للدستور الحالي الصادر ٢٠١٤ المعدل عام ٢٠١٩ والقوانين المكملة وفقا لأحدث التعديلات على النحو التالي:

- أهم الاتجاهات العامة والخصائص الأساسية للدستور.
 - السلطات العامة، وسنقتصر على دراسة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط باعتبارهما السلطان اللتان تدخلان في إطار الدراسات الدستورية، لأن السلطة القضائية تدخل ضمن دراسة مادة المرافعات المدنية والتجارية.
 - الرقابة على دستورية القوانين.
 - الحقوق والحريات والواجبات العامة، والضمانات المقررة لممارستهم.
- وسنقوم بدراسة كل موضوع في مبحث على حدة.

(١) تم إعلان الموافقة على الدستور يوم السبت الموافق ١٨/١١/٢٠١٤ وكانت النسب على الوجه التالي:

إجمالي عدد المقيدون ولهم حق المشاركة	٥٣.٤٢٣.٤٨٥
إجمالي عدد المشاركين فعليا	٢٠.٦١٣.٦٧٧ بنسبة ٣٨.٦٪
إجمالي عدد الموافقين على الدستور	١٩.٩٨٥.٣٨٩ بنسبة ٩٨.١٪

المبحث الأول

أهم الاتجاهات العامة والخصائص الأساسية للدستور

من دراسة الدستور المصرى الحالى ٢٠١٤ المعدل عام ٢٠١٩ نستطيع أن نحدد أهم ملامحه الأساسية واتجاهاته العامة وخصائصه وهى:

١- دستور مكتوب وجامد:

لقد أخذت مصر منذ وقت بعيد - كما سلف القول - بمبدأ الدستور المكتوب، لأن الدساتير المكتوبة هي أكثر الدساتير انتشارا وشيوعا في العالم. ولكن ذلك لا يحول دون وجود بعض القواعد العرفية المكملة للدستور المكتوب. كما أن الدستور جامدا جمودا نسبيا في أغلب مواده، لأن المادة ٢٢٦ أجازت تعديل الدستور وذلك بواسطة رئيس الجمهورية أو $\frac{1}{3}$ أعضاء مجلس النواب، حيث يجوز لهؤلاء دون غيرهم طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وسواء كان التعديل مقاما من رئيس الجمهورية أو من $\frac{1}{3}$ عدد أعضاء مجلس النواب يجب اتباع الإجراءات التالية:

١- مناقشة مجلس النواب لطلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.

٢- يصدر المجلس قرارا بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

٣- إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد العادى.

٤- إذا وافق المجلس على طلب التعديل يقوم بمناقشة المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة.

٥- إذا وافق على التعديل $\frac{2}{3}$ عدد أعضاء مجلس النواب يعرض الأمر على

الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

٦- يلزم موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

٧- يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة.

قلنا أن الدستور جامد جمود نسبي في أغلب مواد. أى أنه يقبل التعديل، ولكن بإجراءات أشد من تعديل القوانين العادية.

إلا أن هناك نصوصا شبه جامدة جمودا مطلقا، وهى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومبادئ الحرية والمساواة فلا يجوز تعديلها ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.

٢- أسلوب نشأة الدستور:

سبق الإشارة لنص المادة ٢٨ من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو ٢٠١٣ التي نصت على تشكيل لجنة خبراء لوضع التعديلات على دستور ٢٠١٢ ونص المادة ٢٩ التي أوجبت ضرورة عرض مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية.

وكما سبق الإيضاح أن اللجنة انتهت في عملها في أوائل ديسمبر ٢٠١٣، وعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبى فى ١٤، ١٥ | ١١ | ٢٠١٤. وتمت الموافقة عليها كما سلف القول^(١).

أى أن الدستور الحالي وضع بطريقة الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبى.

(١) راجع أستاذنا الدكتور العميد سليمان الطماوى، النظم السياسية والقانون الدستوري ١٩٨٨، ص ٣٧١، الذى يرى - وبحق - بأنه لا يمكن التسليم بأن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل في وضع الدساتير، لأن اللجنة المعنية لوضع مشروع الدستور لا بد وأن تتأثر بالتوجيهات الحكومية التي تصدر إليها ولو سرا. وهو ما لمسناه عند المشاركة في وضع مشروع الدستور الحالي (يقصد دستور ١٩٧١). وينتهى أستاذنا إلى القول بأن الخطأ المثلّى والتي تحقق الديمقراطية في أتم صورها، تتمثل في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور، على أن يشترط في أعضائها مقدما الشروط التي تكفل إنجاز المهمة السامية على الوجه الأكمل".

٣- الهوية المصرية وطبيعة نظام الحكم:

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى للقارة الأفريقية، وتعزز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

وهى دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وأوضح الدستور - كما كان الحال في دستور ١٩٧١، ٢٠١٢ - أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وبينت الديباجة المرجع في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع هو ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك، وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن المقصود من ذلك هو الأحكام قطعية الثبوت والدلالة^(١)،^(٢).

(١) راجع مضابط لجنة الخمسين، مضبطة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

(٢) سبق أن أوضحت المحكمة الدستورية العليا فى أحد أحكامها بعد النص فى دستور ١٩٧١ على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، أن ما تضمنه الدستور يمثل قيда استحدثه الدستور على سلطة المشرع فى شأن المصادر التى يستمد منها أحكامه التشريعية، وأنه لا يمكن إعماله إلا بالنسبة للتشريعات اللاحقة على فرضه دون التشريعات السابقة. لأن المشرع الدستورى لو أراد جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المدرجة فى الدستور على وجه التحديد أو قصد أن يجرى إعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكم التى تتولى تطبيق التشريعات دون ما حاجة إلى إفراغها فى نصوص تشريعية محددة مستوفاة للإجراءات التى عينها الدستور، لما أوعزه النص على ذلك صراحة. هذا فضلا عن أن الإعمال المباشر لمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق المحاكم لا يقف عند مجرد إهدار ما قد يتعارض مع هذه المبادئ من التشريعات السابقة المنظمة لمختلف النواحي المدنية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية، بل إن الأمر لا بد وأن يقترن بضرورة تقصى المحاكم للقواعد غير المقننة التى يلزم تطبيقها فى المنازعات المطروحة عليها بدلا من النصوص المنسوخة مع ما قد يؤدى إليه ذلك من تناقض بين هذه القواعد ويجر إلى تهاتر الأحكام وزعزعة الاستقرار.

٤- التأكيد على مبدأ سيادة القانون:

وخصص الباب الرابع بأكمله لهذا الموضوع (المواد من ٩٤ - ١٠٠) وسنقوم بدراسة هذا الموضوع تفصيلا في الجزء الخاص بالحقوق والحريات العامة وضمانات التمتع بها.

٥- تعدد الأحزاب:

يقوم النظام السياسى في مصر منذ تعديل الدستور المصرى عام ١٩٨٠ على أساس تعدد الأحزاب.

ولكن هذا التعدد كان شكليا، لأن القانون فرض قيودا كثيرة على تكوين الأحزاب تجعل من ممارسة العمل الحزبى عملا صعبا للغاية.

استمر هذا الوضع حتى قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وتم تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بمقتضى المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١^(١).

وقد نص الدستور الحالي في المادة الخامسة منه على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة. كما أوضحت المادة ٧٤ منه على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

(١) صدر المرسوم بقانون ١٢ لسنة ٢٠١١ فى ٢٨ مارس ٢٠١١ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان إدارته للبلاد بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ منشور بالجريدة الرسمية، العدد ١٢ مكرر أ فى ٢٨ مارس ٢٠١١.

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مؤلفنا: النظم السياسية، طبعة ٢٠١٣، ص ٢٢١ وما بعدها.

٦- التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص:

أكد الدستور في المادة الثامنة منه على أن المجتمع المصرى يقوم على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

وألقت المادة التاسعة على كاهل الدولة التزاما بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

٧- رعاية الأسرة:

الأسرة هي أساس المجتمع، وقد أكد الدستور على ذلك في المادة العاشرة مبينا أن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. ويندرج تحت ذلك:

- حماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
- تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
- توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.
- حماية المرأة المعيلة والمسننة والنساء الأشد احتياجا.
- كما أكد الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، بما يكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات والجهات القضائية دون تمييز ضدها.

٨- حق العمل:

من خصائص المجتمعات المتقدمة توفير فرص العمل لكل من يقدر عليه

واعتبار الوظيفة العامة تكليف لا تشريف. وتقدير العامل الذي يقوم بعمله خير قيام، وتجاوبا مع ذلك نصت المادة ١٢ من الدستور على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

كما أوضحت المادة ١٤ أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون.

٩- حق التعليم:

أوضح الدستور أن التعليم حق تكفله الدولة للجميع وهو مجاني في مراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتشرف الدولة على التعليم كله، كما تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

واللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص. وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

كما تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية وإعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقد ألقى الدستور على كاهل الدولة لأول مرة تخصيص نسبة للإنفاق على التعليم والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى على النحو التالى:

٤٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي^(١).

٢٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي^(٢).

١٪ من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي^(٣).

وهذه النسبة تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية^(٤).

كما ألزم الجامعات الخاصة والأهلية بتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

وتضمن الدستور نصا انتقاليا ورد في الفصل الثاني من الباب السادس تحت عنوان أحكام انتقالية جاء به "أن النسب المشار إليها تقوم الدولة بتنفيذها تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور، على أن تلتزم بها كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧^(٥).

وألزمت المادة ٢٥ من الدستور الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

١٠ - حماية الملكية:

حمى الدستور الملكية بأنواعها الثلاثة وهي:

(١) المادة ١٩ من الدستور.

(٢) المادة ٢١ من الدستور.

(٣) المادة ٢٣ من الدستور.

(٤) حسنا ما فعل الدستور من احتساب النسبة من الناتج القومي وليس الموازنة العامة لأن الناتج القومي في هذا الوقت كان يزيد في مصر على تريليون ونصف تريليون جنيه بينما الموازنة كانت لا تزيد عن ٧٥٠ مليار جنيه.

(٥) المادة ٢٣٨ من الدستور.

- الملكية العامة:

ولها حرمة ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون.

- الملكية الخاصة:

وهي مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، والمصادرة العامة للأموال الخاصة محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

وتعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

١١ - الملكية التعاونية:

وهي مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها.

ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

مشاركة العمال في الإدارة والأرباح:

حرص الدستور على أن يؤكد في المادة ٤٢ منه على أن يكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.

ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.

وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ٨٠٪ في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية

١٢ - الحق في الرعاية الصحية:

نص الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية

المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية^(١).

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

ويجزم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.

(١) سبق أن ذكرنا في النسب المحددة للتعليم والبحث العلمي مراعاة ما ورد في المادة ٢٣٨ من أن هذه النسب تقوم الدولة بتنفيذها تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور إلى أن تكون كاملة في موازنة ٢٠١٦، ٢٠١٧ وهذا النص ينطبق على النسبة المخصصة للصحة أيضا.

المبحث الثاني

السلطات العامة في ظل دستور ٢٠١٤

اتفق الفقه الدستوري على أن سلطات الدولة ثلاث هي: التشريعية، التنفيذية والقضائية، وذلك وفقا لوظائف الدولة، التشريع، التنفيذ والقضاء.

غير أن بعضا من الدساتير يضيف التنظيم السياسي الشعبي كسلطة مستقلة، ولكن ذلك غير سليم، لأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ليست سلطة حكم، بل هي تنظيم سياسي ذو طابع خاص.

كما أن بعض الدساتير كالدستور المصري الأسبق الصادر ١٩٧١ أضاف سلطة أخرى وهي سلطة الصحافة وهذا غير سليم أيضا، لأن السلطة تعنى الأمر في صورة قانون أو قرار أو حكم، أما الصحافة فهي أحد أجهزة الإعلام، وقد يكون لها من التأثير القوى في الرأي العام ما يفوق أثر أي سلطة، لكن ذلك لا يمكن أن يؤدي لاعتبارها سلطة من السلطات العامة. ولهذا فإن دستور ٢٠١٢، ٢٠١٤ لم يتحدثا عن الصحافة باعتبارها سلطة.

وعلى ذلك سنقتصر في دراستنا على السلطات التقليدية فيما عدا السلطة القضائية لأنها تدخل في إطار مادة المرافعات المدنية والتجارية.

وترتibia على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: السلطة التشريعية.

المطلب الثاني: السلطة التنفيذية.

المطلب الثالث: العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المطلب الأول

السلطة التشريعية

يتولى السلطة التشريعية -أساسا- في مصر وفقا للدستور الحالي مجلس النواب^(١).

واعتبارا من عام ٢٠١٩ تم تعديل الدستور وتضمن النص في الباب السابع منه على مجلس الشيوخ أن يشارك نسبيا في العملية التشريعية.

وينظم مجلس النواب بعض النصوص التي وردت في الدستور مكمله بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٥ يونيو ٢٠١٤^(٢). وينظم مجلس الشيوخ القانون ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

ونبين فيما يلي الأحكام العامة لمجلس النواب أولا ثم نتبعه بمجلس الشيوخ:

الفرع الأول

مجلس النواب

سنقوم بدراسة مجلس النواب وعرض الأحكام العامة له في النقاط التالية:

١. تكوين المجلس ومدته.

٢. شروط العضوية.

٣. النظام الانتخابي وإجراءات الانتخاب.

(١) تم التعديل بموجب الاستفتاء على الدستور في إبريل ٢٠١٩ وأضيف الباب السابع للدستور تحت عنوان مجلس الشيوخ (المواد من ٢٤٨-٢٥٤). وتبعاً لذلك صدر القانون ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ متضمناً الأحكام العامة للمجلس. ومن الجدير بالذكر أنه كان يوجد بجانب مجلس النواب قبل دستور ٢٠١٤ مجلس الشورى. ولكن دستور ٢٠١٤ لم يتضمنه وتم الاكتفاء بمجلس واحد هو مجلس النواب، إلى أن تم التعديل للدستور عام ٢٠١٩.

(٢) الجريدة الرسمية العدد ٢٣ تابع في ٥ يونيو ٢٠١٤.

٤. اختصاصات المجلس.

٥. الأعمال المحظورة على أعضاء المجلس.

وسنقوم بدراسة كل نقطة من هذه النقاط كل فى بند على حدة.

أولاً- تكوين المجلس ومدته:

نص الدستور الحالى فى المادة ١٠٢ منه على تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ٤٥٠ عضواً. ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على ٥٪ من الأعضاء ويحدد القانون كيفية ترشحهم، والغرض من هذا التعيين تمثيل الخبرات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقاً لأحكام المادتين ٢٤٣، ٢٤٤ من الدستور^(١)، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعلمية ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

- ١- أن تتوفر فيهم ذات الشروط المطلوبة للمترشح لعضوية المجلس.
- ٢- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأغلبية النيابية للمجلس.

(١) تنص المادة ٢٤٣ من الدستور على أنه: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب على النحو الذى يحدده القانون. كما تنص المادة ٢٤٤ على أن: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس نواب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدد القانون.

٣- ألا يكون أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

٤- ألا يكون قد خاض الانتخابات فى الفصل التشريعى ذاته ولم يوفق فيها.

تقسيم الدوائر الانتخابية:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (١٥) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرين عدد (٤٥) مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.

وينتخب عن كل دائرة عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين:

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (١٥) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

مترشحين اثنين من العمال والفلاحين^(١).

(١) يقصد بالفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القَصْر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

كما يقصد بالعامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ =

مترشحين اثنين من الشباب^(١).

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة^(٢).

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج^(٣).

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٥) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

= حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.

(١) يقصد بالشباب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.

(٢) يقصد بالمواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

(٣) يقصد بالمصرى المقيم فى الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطييين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشيح.

وجوب استمرار الصفة الانتخابية:

اشترط القانون لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها. فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً. تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

مدة المجلس:

مدة عضوية المجلس النيابي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب للمجلس الجديد خلال السنتين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

ثانيا - شروط الترشيح لمجلس النواب:

نصت المادة الثامنة من قانون مجلس النواب على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

١- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

٢- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.

٣- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

٤- أن يكون حاصلًا على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل.

٥- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.

٦- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر فى خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

ونوضح فيما يلى هذه الشروط تفصيلاً:

أولاً: التمتع بالجنسية المصرية منفردة:

اشتراط القانون فيمن يرشح عضواً بمجلس النواب ضرورة أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة.

ويلاحظ على هذا الشرط أمران:

الأول: أنه اشترط لأول مرة التمتع بالجنسية، فجميع النصوص السابقة كانت تقضى بالتمتع بالجنسية المصرية ومن أب مصري. ولهذا كان من الجائز أن يرشح للمجلس مزدوج الجنسية أى المصرى الحاصل على جنسية أخرى.

ولم يكن الموضوع يثير أى جدل ونقاش إلى أن أثرت فى الانتخابات التشريعية ٢٠٠٠/٢٠٠١ مسألة مزدوج الجنسية، وكان أحد المرشحين فى محافظة الدقهلية يجمع بين الجنسية المصرية والجنسية الهولندية.

وأثير النزاع بشأنه أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) ورفضت المحكمة الطعن استناداً إلى أن المرشح المطعون ضده قدم شهادة تفيد بأنه مصرى الجنسية، وهذا يكفى لمباشرة الحقوق السياسية، ومنها الترشح لعضوية مجلس الشعب^(١).

ثم عرض على المحكمة ذاتها دعوى أخرى تتعلق بالطعن على ترشيح عضو حاصل على الجنسية الأمريكية بجانب تمتعه بالجنسية المصرية^(٢) ورفضت المحكمة هذا الطعن أيضاً.

وقد جاء فى هذا الحكم:

"أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب أن المشرع بموجبه حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح

(١) حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) فى الدعوى رقم ٣٤ لسنة ٢٣ ق بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٢.

(٢) حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) فى الدعوى رقم ٢٤٤ لسنة ٢٣ ق بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٧.

لعضوية مجلس الشعب، ومنها ضرورة أن يكون المتقدم للترشح مصرى الجنسية من أب مصرى، ويترتب على افتقاد هذا الشرط عدم جواز قبول الترشيح، وأما من يتوافر بشأنه هذا الشرط بالإضافة إلى باقى الشروط المحددة بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢، فإنه يكون من حقه الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ويتعين قبول الطلب المقدم منه فى هذا الشأن. ولا ينال من الحق المقرر له فى الترشيح أن يكون قد اكتسب جنسية أخرى بالإضافة إلى جنسيته المصرية، طالما أنه لا زال محتفظا بها ولم يتم إسقاطها عنه طبقا للقواعد المقررة قانونا، لأن اكتسابه جنسية أخرى ليس من شأنه بذاته إسقاط الجنسية المصرية عنه، مما يفقده أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب. والقول بعكس ذلك من شأنه إضافة شرط جديد إلى شروط الترشيح لم يتضمنه النص. وهو ما يتفق وحكم المادة "١" من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ والتي قررت الاحتفاظ للمتجنس بجميع حقوقه الدستورية والقانونية التي كان يتمتع بها قبل التجنس طالما احتفظ بجنسيته المصرية".

وتم الطعن على هذين الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى عكس ما ذهب إليه محكمة القضاء الإدارى موضحة أن ازدواج الجنسية يشكل مانعا من الترشيح للانتخابات البرلمانية^(١).

واستند هذا الحكم الهام على الأسباب الآتية:

١ - القسم الدستوري:

تنص المادة ٩٠ من الدستور الأسبق الذى صدر الحكم فى ظله على أن يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ١٧/١٠/٢٠٠٠ منشور بمجموعة المبادئ التى

قررتها المحكمة الإدارية العليا فى شأن الطعون الانتخابية أكتوبر - ديسمبر ٢٠٠٠

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".

واستنتجت المحكمة من ذلك أن هذا القسم لا يتصور معه في الاستنتاج المنطقي أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو لشعب خلاف شعب مصر^(١).

كما أكدت المحكمة على أن ضابط الجنسية المنفردة المستمد من القسم هو محض تطبيق القواعد العامة التي تحكم صحة أعمال الوكيل أو النائب وهو حال عضو المجلس النيابي الذي يمثل شعبا بأسره. تلك القواعد التي تستلزم عدم قيام شبهة تعارض في المصالح في حق الوكيل أو النائب.

٢- معنى الجنسية:

أوضحت المحكمة أن الجنسية هي رابطة تقوم بين الفرد والدولة تقوم على الولاء للأخيرة، وازدواج الجنسية يعنى ازدواج الولاء.

وأوضحت المحكمة:

"ومن حيث أنه يتعين بداءة تحديد مفهوم الجنسية التي تعنى رابطة تقوم بين فرد ودولة، يدين فيها الفرد بولائه للدولة التي ينتمى إليها بجنسيته، وفي المقابل يكون، بل يتعين، على تلك الدولة أن تحميه بإسباغ الحماية عليه إذا ما تعرض في دولة أخرى لأى مساس أو تعد. فإذا كان ذلك فإن مفاد ما تقدم ومؤداه الحتمى أن يكون الشخص الذى ينتمى إلى دولتين بحكم تمتعه بجنسيتين، متعدد الولاء بتعدد الجنسية. "ومن حيث إن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب، عندما يشترط فى المادة الخامسة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى، فإنه لم يكتف بحيازة الشخص للجنسية المصرية، وإنما تطلب فضلا عن ذلك أن يكون من أب مصرى. وفى ذلك دلالة ينبغى استيعابها، إذ المشرع إنما يريد ممن يرشح نفسه

(١) الحكم الصادر فى ٢٧/١٠/٢٠٠٠ السالف الإشارة إليه.

للنيابة عن الشعب المصري، أن يكون انتماءه عميق الجذور في تربة الوطن، مهموما بمشاكله وقضاياه، حاملا لها دائما في عقله وقلبه حتى ولو رحل إلى آخر الدنيا، عاملا بيده وعقله ولسانه على أن يكون وطنه أول أمم الأرض عزة ورفعة وتقدما، غير مشترك في ولائه، قانونا، لمصر أى وطن آخر حتى لو كان في الفرض الجدلى أكثر منها تقدما سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. وحيازة الشخص لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية، معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر قانونا إلى ولائين، أحدهما لمصر وثانيهما لوطن أجنبي آخر. وإذا تعدد الولاء لمصر ولغيرها فقد تراجعت كل المعانى السابقة التى أراد المشرع المصرى بالنص المذكور بلوغها، لأن الولاء الكامل لمصر ولشعبها وآمالها وترباها يصير منقوصا إذا قسمناه على مصر وعلى غيرها من الأوطان. والنيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر، خاصة وأن مهمة مجلس الشعب طبقا للمادة (٨٦) من الدستور هى تولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.

"ومن حيث أنه إذا كان الأصل فى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يرتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية (م/٢١٠)، إلا أنه استثناء من ذلك أجاز أن يتضمن الإذن بالتجنس احتفاظ المأذون له بالجنسية المصرية، وذلك لاعتبارات أملتها الضرورة العملية، تتمثل فى طمأنة المصريين الذين استقروا فى الخارج واكتسبوا جنسية المهجر، إنهم ما زالوا مرتبطين بوطنهم الأصلى، وأن لهم العودة إليه وقتما يشاءون، بما يمنحهم ذلك من قوة نفسية وروحية كبيرة فى نضالهم بالمهجر، على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتقرير اللجنة التشريعية فى شأنه. وعلى ذلك فالسماح بازدواج الجنسية، هدفه أساسا تعضيد المصريين المستقرين فى الخارج واكتسبوا جنسية المهجر، وتشجيعهم على الاستمرار فى النضال فى البلاد التى استقروا فيها. لكن إذا عاد المصرى مزدوج الجنسية من الخارج وأقام فى مصر ومارس عملا فيها، فإن العلة من احتفاظه بالجنسية الأجنبية تزول، إلا إذا كان حمل الجنسية الأجنبية

بجانب المصرية المصرية يمثل من وجهة نظره ميزة له لا يريد النزول عنها، أو يمثل حماية له من قبل دولة أجنبية لا يريد أن يفقدها، وكلا الأمرين يزعزع من يقين الانتماء لمصر وحدها حيث إن المصرى هو من يعتز بمصريته ويرفض تماما أن ينازعه فى ولائه لها أى وطن آخر مهما كان.

٣- إعفاء مزدوج الجنسية من الخدمة العسكرية:

نصت المادة السادسة فقرة ٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ على تفويض وزير الدفاع فى استثناء بعض الفئات من أداء الخدمة الوطنية طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.

وبناء على ذلك أعفى وزير الدفاع المصرى المقيم فى دولة أجنبية واكتسب جنسيته من أداء الخدمة العسكرية.

ورتبت المحكمة - بحق - على ذلك نتيجة هامة وهى حرمان صاحب الشأن من الترشيح لمجلس الشعب.

وأوضحت المحكمة أنه: "وإذ أدرك السيد وزير الدفاع حساسية موضوع ازدواج الجنسية بالنسبة للتجنيد فى القوات المسلحة المصرية. فعالجه على نحو يحفظ مصالح مصر ولا يعرض أمنها للخطر. فقد أصدر القرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، ونص فى المادة الأولى على أن: "تضاف المادة (١) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم ١١٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه فقرة جديدة (٢) نصها كالاتى: "المصريون المقيمون فى دولة أجنبية الذين اكتسبوا جنسية هذه الدولة مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية. ويزول هذا الاستثناء فى حالة فقد الفرد لجنسيته الأجنبية". وإذا كان هذا القرار المذكور قد استثنى المصرى مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية جنديا فى القوات المسلحة. وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة للجندي، فإن ذلك كشف عن وجوب انسحاب هذا الحكم - من باب أولى - على مرشحي مجلس الشعب مزدوجي الجنسية الذين يتولون سلطة التشريع ويقرون السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال

السلطة التنفيذية. فإذا كانت المهمة التي يقوم بها الجندى جلية ومقدسة وحساسة باعتبارها كذلك حسب وصفها الوارد بنص المادة (٥٨) من الدستور، فإن مهمة عضو مجلس الشعب على ذات القدر من القداسة. ذلك أنه إذا كانت المادة (٥٨) من الدستور المشار إليها تنص على أن "الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس. والتجنيد إجبارى وفقا للقانون"، فإن عضوية مجلس الشعب مما يشملها الواجب المقدس المفروض أن يتصدى له عضو المجلس دفاعا عن سلامة الوطن فى اضطلاع به بمهامه المتعلقة بإدارة العلاقات الدولية لمصر إعمالا لحكم المادة (١٥١) من الدستور التى تنص على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعا بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها". أو فى إسهامه بتقرير السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية على النحو الذى تنظمه أحكام المادة (٨٦) من الدستور.

"ومن حيث أنه مما يؤكد هذه البداهة الدستورية أن قوانين بعض الجهات تشترط فيمن يعين فيها أو يستمر فى العمل فيها ألا يكون متزوجا من أجنبية، مثل قانون السلك الدبلوماسى والقنصرى رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ الذى ينص فى المادة (٢١٥) على أنه: "يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلك: ١- - ألا يكون متزوجا من غير مصرى...". والقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الذى ينص فى المادة (١٠٨) على أنه "لا يجوز للضباط الزواج من أجنبية...". وإذا كانت الجهات السابقة تحظر أن ينتمى إليها أو يستمر فى الانتماء إليها من يكون نصفه مصريا ونصفه الآخر أجنبيا بالزواج من أجنبية، فإنه يتعين أن يمتد هذا الحكم إلى من كان نصفه مصريا والنصف الآخر أجنبيا بسبب الجنس، ويريد أن ينتسب إلى هيئة نيابية، ذلك أنه إذا كان العمل فى السلك الدبلوماسى والقوات المسلحة أمرا

شديد الحساسية بحيث يحظر على من يتزوج أجنبية، ممارسته، فإن مهام عضو الهيئة النيابية لا تقل حساسية، وبالتالي يتعين القول كذلك بحظر الترشيح لعضوية مجلس الشعب على من يجمع مع جنسيته المصرية جنسية أجنبية. كل ذلك بالإضافة إلى الإشارة الواجبة، دون خوض في تفاصيل لمتطلبات العمل بأجهزة الأمن القومي التي تقوم حراسة على أمن مصر وعلى أمان المواطنين، والتي تستلزم اشتراطات خاصة فيمن يشرف بالانتماء إليها، منها وأولها الولاء الخالص لمصر بلا منازعة أو منافسة أو شراكة".

٤- الهجرة للخارج تؤثر على حقوق من اكتسب جنسية أخرى:

يقضى قانون الهجرة للخارج ١١٠ لسنة ١٩٨٣ فى مادته الأولى على أن هجرة المواطنين الدائمة أو المؤقتة لا تؤثر على حقوقهم الدستورية والقانونية طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

وبناء على ذلك رأت المحكمة أنه فى حالة اكتساب المهاجر للخارج جنسية دولة أخرى فإن ذلك يؤثر على حقوقه وأوضح:

أنه من البدهة أن النص السابق يخول المصرى المقيم فى الخارج ويحتفظ بجنسيته المصرية، التمتع بالحقوق الدستورية والقانونية التى لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة. إذ إن هذه الحقوق تختلف باختلاف وضع المصرى فى الخارج، أى بحسب ما إذا كان محتفظاً بالجنسية المصرية وحدها أو أضاف إليها جنسية أجنبية. ففى الحالة الأولى يتمتع المصرى بكافة الحقوق الدستورية والقانونية التى يتمتع بها المواطن المصرى صاحب الجنسية المصرية فقط. وفى الحالة الثانية يتمتع بالحقوق الدستورية والقانونية المقررة للمواطن المصرى فيما عدا تلك التى يقتضى الصالح العام أو أمن الدولة عدم تمتعه بها كالتجنيد فى القوات المسلحة، وشغل الوظائف الحساسة فى أجهزة الدولة والترشيح لعضوية المجالس النيابية^(١).

(١) الحكم سالف الذكر.

٥- عدم تعارض حرمان مزدوج الجنسية من الترشيح للمجالس النيابية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر وخاصة العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٦٦ والذي وقعت عليه مصر ١٩٦٧ ووافق عليها رئيس الجمهورية ١٩٨١ وأصبح نافذ المفعول من تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية في ١٤/٤/١٩٨٢.

وأوضحت المحكمة:

"أن الاتفاقية المذكورة مع كفالتها للمواطنين دون تمييز، الحق في ممارسة الحقوق السياسية - ومنها حق الترشيح بالطبع - أجازت إيراد قيود معقولة على ممارسة هذه الحقوق ما دامت تستلزمها مقتضيات المصلحة العامة. ولا شك أن من القيود المعقولة، القيد الذي يحظر على المواطن الذي يحمل بجانب جنسية بلده الأصلية جنسية بلد آخر، الترشيح لعضوية المجلس النيابي للبلد الأصلي. إن الاتفاقية المذكورة لا تستلزم في مجال حق الترشيح التسوية التامة بين المواطنين، بل أنها تبيح فرض قيود على حق الترشيح ما دامت المصلحة العامة هي الباعث على فرض هذه القيود، وما دامت هذه القيود معقولة. ولا شك أن ولاء متعدد الجنسية القانوني لأكثر من دولة هو الذي يجعل منه قيودا معقولا. وإذا كانت المحكمة في هذا الحكم قد فرقت بين المواطن المصري متقرد الولاء والمواطن المصري متعدد الولاء، وأباحت للأول دون الثاني الترشيح لعضوية مجلس الشعب المصري، على أساس أن مركزهما القانوني مختلف، وعلى سند من مقتضيات المصلحة العامة، فإن حكمها لا يكون متعارضا مع الاتفاقية الدولية.."^(١).

ثانيا: القيد بأحد الجداول الانتخابية:

نص قانون مجلس النواب الحالي في المادة ٢/٨ على أنه يجب أن يكون اسم المرشح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢٧/٨/٢٠٠١ مجموعة الأحكام السنة ٤٧ (الدائرة الأولى) من أبريل - سبتمبر ٢٠٠١، ص ٥٣٧.

يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك.
والحالات التي تستوجب إلغاء القيد نصت عليها المادة الثانية من قانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٥ يونيو ٢٠١٤^(١) هي:

أولاً:

- ١- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
- ٢- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي
بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية
المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.

ثانياً:

- ١- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو
لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
- ٢- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
- ٣- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- ٤- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من خدمة
الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة
بالشرف أو بالأمانة.
- ٥- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو
بالتقصير.
- ٦- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

(١) منشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٣ (تابع) في ٥ يونيو ٢٠١٤.

٧- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

٨- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة لعسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.

ولا يسرى الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِفَ تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

وقد أوجبت المادة ١٣ من القانون أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

ويتم القيد من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.

ويعد محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي هو الموطن الانتخابي، واستثناء من ذلك يكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

ويتم إثبات ذلك في كشف مستقل بكل لجنة فرعية موضحا بالكشف الاسم والرقم القومي لمن أدلوا بأصواتهم.

ثالثا: السن

تم تحديد سن المرشح للمجلس التشريعي الأول بثلاثين عاما منذ صدور دستور ١٩٢٣.

وصدرت جميع التشريعات المنظمة لهذا المجلس أيا كانت تسميته (مجلس النواب - مجلس الأمة - مجلس الشعب) متضمنة النص على ضرورة بلوغ المرشح لأحد هذه المجالس سن ثلاثين سنة ميلادية في تاريخ الانتخاب.

إلا أنه بعد قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ تغير الوضع كما تم تعديل قانون مجلس الشعب (النواب حاليا) رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ٢٠/٧/٢٠١١ الذي نصت المادة الخامسة منه على أنه يجب أن يكون عضو مجلس النواب بالغاً من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح^(١).

وحين صدر قانون مجلس النواب الحالي في يونيو ٢٠١٤ نص في المادة الثامنة منه على أن لا تقل سن المرشح لمجلس النواب عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

(١) من الجدير بالذكر أن أغلب الدول في دساتيرها وتشريعاتها نصت على بلوغ سن عضو البرلمان ٢٥ عاما. وهناك بعض الدول التي تخفض السن عن ذلك؛ مثال ذلك فرنسا التي تحدد سن الترشيح للجمعية الوطنية بثلاث وعشرين سنة فقط.

رابعاً: الحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى

كانت الدساتير والتشريعات السابقة على ٢٠٠٥ تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب إجادة القراءة والكتابة، إلا أن هذا الشرط كان محل نقد شديد، لأنه من المنطقي لكى يمارس الشخص مهام عمله بالمجلس التشريعى يجب أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية. ولهذا حسنا ما فعل المشرع وعدل قانون مجلس الشعب السالف الإشارة إليه (النواب حالياً) إلى ضرورة حصول الشخص على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل (الإعدادية)^(١)^(٢).

خامساً: أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانوناً

يقابل تمتع المصرى بالعديد من الحقوق، فإن عليه القيام بالواجبات المفروضة عليها، ومن أهم واجبات الشخص تجاه وطنه أداء الضرائب وأداء الخدمة العسكرية.

وبالرجوع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ نجد أن

(١) راجع القانون ١٧٥ لسنة ٢٠٠٥ الذى عدل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الشعب. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها إلى أن حصول المرشح على مؤهل دراسى يعتبر دليلاً على إجادته القراءة والكتابة، ولا حاجة لاستكتابته طالما كان حاملاً لهذا المؤهل.

حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٧٤ ق منشور فى مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة فى شأن الطعون الانتخابية من أول أكتوبر ٢٠٠٠ حتى ديسمبر ٢٠٠٠، ص ١٨٧.

(٢) اقترح البعض ضرورة أن يكون المرشح لمجلس الشعب حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، راجع المستشار حمدى ياسين عكاشة، القراءة والكتابة كشرط لممارسة حق الانتخاب والترشيح، دراسة قانونية فى ضوء انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٠ منشور بمجلة مجلس الدولة، السنة ٢٩.

المادة ٣٦ منه تنص على أنه "لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره".

حدد على سبيل الحصر في المادة السابعة منه حالات الإعفاء النهائي والمؤقت من الخدمة العسكرية على النحو التالي:

١ - حالات الإعفاء النهائي:

- (أ) من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
- (ب) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائياً على الكسب.
- (ج) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية.
- (د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجدد أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.

٢ - حالات الإعفاء المؤقت:

- (أ) الابن الوحيد لأبيه.
- (ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب.
- (ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
- (د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
- (هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجدد أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق".

كما نص القانون على أن من يبلغ سن الثلاثين لا يطلب للخدمة الإلزامية تأسيسا على أن من يبلغ هذه السن لا تكون لديه المقدرة البدنية والنفسية على أداء متطلباتها.

الوضع لم بلغ سن الثلاثين دون أداء الخدمة:

قد يتصور البعض - وهذا حدث بالفعل - أن من يبلغ سن الثلاثين دون أداء الخدمة العسكرية رغم عدم إعفائه منها قانونا أنه أصبح صالحا للترشيح لمجلس النواب إلا أن ذلك غير سليم، لأن المقصود بالإعفاء هو وجود الشخص فى حالة من حالات الإعفاء النهائى أو المؤقت السالف بيانها.

أما من تخلف عن أداء الواجب فليس جديرا بتمثيل الشعب فى مجلس النواب. وقد عرض الأمر على القضاء الإدارى، وانقسم القضاء فى البداية إلى رأيين:

رأى محكمة القضاء الإدارى:

اتجهت محكمة القضاء الإدارى عندما عرض عليها الأمر عام ١٩٩٠ إلى رفض ترشيح من يتخلف عن التجنيد وأداء الخدمة الوطنية، لأنه يعد فاقدا لأحد شروط ممارسة هذا الحق وهو أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها فهو لم يؤديها ولم يعف منها طبقا للقانون.

وقد جاء فى حكم محكمة القضاء الإدارى: "ومن حيث أنه يشترط فيمن يرشح لمجلس الشعب أن يكون قد نال شرف أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها لتحقيق حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ سنة ١٩٨٠، وإذ كان السيد|..... قد تخلف عن أداء هذا الواجب الوطنى حسبما ذكر السيد|.....، وأدين فى جريمة التخلف عن التجنيد

وعوقب بالغرامة فى القضية رقم ٤٦٨٥ لسنة ١٩٨٣ جنح عسكرية شرق القاهرة، وهو الأمر الذى لم يجده السيد|.....، بل اعترف به فى دفاعه ومن ثم لا يغدو أهلا لأمانة تمثيل الأمة فى مجلسها النيابى أخذا بعين الاعتبار أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس بنص المادة ٥٨ من الدستور لا سبيل عن التقاعس عنه أو التفریط فيه على أى وجه، وما كان يجوز بالتالى قبول أوراق ترشيحه لفقدانه شرطاً جوهرياً من الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب، وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب وقرر عدم استبعاد اسم المطعون عليه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب فإنه يكون قد خالف أحكام القانون^(١).

رأى المحكمة الإدارية العليا:

رفضت المحكمة الإدارية العليا الاتجاه السابق لمحكمة القضاء الإدارى وارتأت أن من حق من تخلف عن التجنيد أن يترشح فى انتخابات مجلس الشعب وألغت حكم محكمة القضاء الإدارى مستندة إلى التفسير الحرفى للنصوص لأن المشرع حدد فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بعض الجرائم التى إذا ارتكبتها الشخص يحرم من مباشرة الحقوق السياسية ليس من بينها المتخلف عن التجنيد^(٢).

وقد ساءرت محكمة القضاء الإدارى هذا الاتجاه بعد ذلك فترة زمنية استمرت حتى سنة ٢٠٠٠ حيث أصدرت حكماً خلاف ما أقرته المحكمة الإدارية العليا سنة ٢٠٠٠ وعادت لسيرتها الأولى وألغت قرار ترشيح أحد الأشخاص لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية^(٣).

(١) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ١١/٥/١٩٩٠ فى الدعويين رقمى ٩١٥، ٩٢٤ لسنة ٤٥ ق.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) فى الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٣٧ ق بتاريخ ٢٧/١١/١٩٩٠.

(٣) من ذلك على سبيل المثال حكمها فى الدعوى ٢٦٧٢ لسنة ٥٢ ق الصادر فى ٢٩/١٢/١٩٩٨

وحيثما طعن في هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أوقفت نفاذه وأحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ^(١) التي ارتأت العدول عن المبدأ السابق والذي تبنته المحكمة الإدارية العليا وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري.

واستندت ضمن ما استندت إليه أن الإعفاء من التجنيد لا يشمل المتخلف عنه موضحة أنه: طبقا للمادة ٥/٥ من قانون مجلس الشعب يتعين أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون. "فمقتضى هذا الشرط الذي إن هو إلا شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها، ولازمة أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفى من أدائها على النحو الذي ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع، فالإعفاء قانون يعنى الخضوع، ويتأبى الفهم الصريح لمفاد عبارات أحكام المادة الخامسة المشار إليها، على القول بتوافر الشرط إلا في حالة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا. ولا يكون ثمة مجال مع صراحة النص، للالتجاء إلى تأويله باستتباط حالات أخرى غير حالة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتل أو تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم، فكل ذلك مما يتنافر ويتضاد مع التكييف الصريح لشروط الولاية العامة المعتدية التي هي عضوية مجلس الشعب، والتي يكون الأصل

(١) راجع المادة ٥٤ من قانون مجلس الدولة التي تنص على: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قرره المحكمة السابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه".

فيها التقييد بما استنته المشرع من شروط تتفق صحيحا وتتسجم حقيقا مع أحكام التشريع الاسمي الذي هو الدستور، وهي الأحكام التي جعلت الدفاع عن أرض الوطن واجبا مقدسا...".

كما أوضحت المحكمة أنه لا يجوز تقييد حق الترشيح المنظم في قانون مجلس الشعب بقانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بحق الانتخاب لأن قانون مجلس الشعب ينظم شروط الترشيح، ومن ثم لا محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع إلى أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية... فقانون مجلس الشعب، فيما ينص عليه من شروط للترشيح لعضوية المجلس، يعتبر تشريعا خاصا وما يتضمنه من شروط تعتبر شروطا خاصة يتعين إعمالها دائما على نحو ما أوردها المشرع دون مكنة التعلل بالانتقاص منها رجوعا أو استنادا إلى أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. ففي بيان شروط الترشيح تهيمن الأحكام الواردة بقانون مجلس الشعب على أحكام التنظيم الوارد بقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي وضعت أساسا لتنظيم الحق في الاستقصاء والانتخاب.

كما أكدت المحكمة على أنه: لا مجال للتحدي بأن استلزام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها، حرمانا دائما من حق الترشيح، فضلا عن أن كل إنسان يلزم طائره في عنقه، فإنه لا تثريب إن فرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عما هو واجب مقدس، حتى إن تجاوز أقصى سن للتجنيد، فلا مجال للمطالبة بحق دون أن يسعى المواطن السعى المقرر للمطالبة به وهو أداء ضريبة الدم. ومن القواعد الأصولية أن الغنم بالغرم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى^(١).

وجدير بالذكر إلى أن هذا الموضوع عرض على المحكمة الدستورية العليا

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في ١٢/٧/٢٠٠٠ منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعون الانتخابية من أول أكتوبر ٢٠٠٠ إلى ديسمبر ٢٠٠٠.

لتفسير النص المتضمن شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كأحد شروط الترشح لمجلس الشعب.

وانتهت المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها للنص لتأييد المحكمة الإدارية العليا في أحكامها الأخيرة مؤكدة أنه يشترط للترشيح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون. وأن الإعفاء المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة المشار إليها لا يغنى عن وجوب توافر الشرط المتقدم فيمن جاوز الخامسة والثلاثين.

وهكذا استقر القضاء على الاتجاه السليم والذي يتفق مع العقل والمنطق وهو عدم جواز ترشيح من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

ولم ينل شرف أدائها الإقصاء منها طبقا للقانون باعتبار أن ذلك الواجب يعد من الواجبات المقدسة لأنه مرتبط بالدفاع عن مصر وأرضها.

سادسا: عدم سقوط العضوية بقرار من مجلس النواب^(١)

نصت المادة ٦/٨ من قانون مجلس النواب على أنه يجب للترشيح لمجلس النواب أن لا تكون قد أسقطت عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بسبب:

- فقد الثقة والاعتبار.

- الإخلال بواجبات العضوية.

(١) لم يكن هذا الشرط موجودا قبل عام ١٩٧٧ ولكنه أضيف إلى قانون مجلس الشعب ١٩٧٧ بمقتضى القانون ١٤ لسنة ١٩٧٧ وانتقل إلى القانون الحالى بذات النص القديم.

وقد اعتبر الفقهاء - بحق - أن مثل هذا التشريع يعد انحرفا تشريعا من جانب السلطة التشريعية، لأنه صدر لأسباب سياسية، ولمواجهة حالة خاصة بأحد الأعضاء كان قد اختلف مع السيد رئيس الجمهورية، راجع المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعى والرقابة على دستوريته، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ١٩٨٦، ص ٨٢٧.

ومع ذلك لا يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:

- أ- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
 - ب- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها. ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
- وقد بينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات إصدار هذا القرار على النحو التالى:

- يقدم العضو طلب كتابى لرئيس المجلس موضحا الأسباب التى يستند إليها لإزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له.
- يعرض الطلب على المجلس لإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس.
- استدعاء العضو وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
- عرض تقرير من قبل اللجنة المحال إليها الموضوع على المجلس فى أول جلسة تالية، ولا يجوز للمجلس أن يؤخر بحث الموضوع لأكثر من ثلاث جلسات من تاريخ عرض التقرير عليه.
- صدور القرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

الوضع الخاص باستقالة بعض الفئات قبل الترشيح:

وقبل أن نترك هذا الموضوع نود الإشارة إلى أنه بجانب الشروط سالفة الذكر. فقد نص القانون على ضرورة استقالة بعض الفئات من وظائفهم قبل تقديم طلب الترشيح وهم:

أولاً: فئات لا يجوز قبول استقالتهم إلا وفقاً للقواعد والأحكام المنظمة لاستقالتهم وهم:

١ - رجال القوات المسلحة.

٢ - رجال الشرطة.

٣ - أعضاء المخابرات العامة.

٤ - أعضاء الرقابة الإدارية.

ثانياً: فئات لا يجوز لهم الترشح قبل تقديم الاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها^(١) وهذه الفئات هي:

١ - أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.

٢ - الوزراء أو نوابهم.

٣ - المحافظين أو نوابهم.

٤ - رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

أما جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام فيعتبرون في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات.

(١) يعد ذلك خروجاً على الأصل العام في الاستقالة التي يجب أن يصدر قرار من السلطة المختصة بقبولها، فلا يترتب على الاستقالة - كأصل عام - إنهاء الخدمة، بل يلزم صدور قرار بقبول الاستقالة تأسيساً على ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة ودائمة. راجع للمؤلف الوظيفة العامة طبعة ٢٠١٤، ص ٣٠١ وما بعدها.

ثالثاً - النظام الانتخابي وإجراءات الانتخاب:

النظام الانتخابي:

يبين القانون النظام الانتخابي على ضوء النصوص الدستورية، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وقد صدر قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ - كما سلف القول - وجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة^(١). ونص على ذلك في المادة الثالثة منه: "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (٢٨٤) مقعداً بالنظام الفردي، ٢٨٤ مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما".

إجراءات الانتخاب:

تختلف إجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب عما إذا كان المرشح سيرشح وفقاً للنظام الفردي أو على أحد القوائم وفقاً للتفصيل التالي^(٢):

المقاعد الفردية:

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات

(١) ورد النص على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في الدستور في المواد من ٢١٤ إلى ٢٢١.

(٢) الانتخاب بالقائمة هو أحد صور الانتخاب ويقصد به النظام الانتخابي الذي يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من شخص من بين القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية. أما القوائم المغلقة المطلقة فهي القوائم التي يقوم الناخب باختيار إحداها دون إدخال أى تعديل على القائمة بالحذف أو الإضافة أو إعادة ترتيب الأسماء الواردة، والقائمة التي تحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات تعد هي الفائزة دون غيرها. راجع مؤلفنا النظم السياسية، ص ١٩٦ وما بعدها.

بالمحافظة التى يرغب المرشح للترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بالمستندات التالية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العملية والعلمية.
 - صحيفة الحالة الجنائية.
 - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
 - إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصّر.
 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
 - إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 - المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
- وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

مقاعد القائمة:

تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٥) مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعدا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفاً، يخصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم. ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الأول للقائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.

أحقية المرشحين في الحصول على بيان بأسماء الناخبين:

أجاز القانون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتين جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

مدى جواز التنازل عن الترشيح:

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد

المحدد للانتخاب بعشرة أيام ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

الكشوف النهائية:

تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عملها كشافين نهائين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى. ويتضمن الآخر أسماء مرشحي القوائم على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

خلو مكان أحد المترشحين:

إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشرة يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها والتى سنوضحها فيما بعد.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطييين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطييين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.

التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة:

على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

ويجرى التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجرى فيه التصويت على النظام الفردي.

الطعن على قرار اللجنة:

لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

المحكمة المختصة بنظر هذه الطعون:

ناط المشرع بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الاختصاص بنظر هذه الطعون على أن تكون مدة الطعن ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان القوائم أو أسماء المرشحين. وقد أوجب القانون على المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال خمسة أيام على الأكثر.

وقد منع القانون طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري،

ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم^(١).

هيئة الناخبين:

من له حق الانتخاب:

يتمتع بالحق بمباشرة الحقوق السياسية عموما كل مصرى ومصرية بلغ من العمر ثمانية عاما ميلاديا. وله فى هذا الشأن:

أولا: إبداء رأيه فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا: انتخاب كل من:

- رئيس الجمهورية.
- أعضاء مجلس النواب.
- أعضاء المجالس المحلية.

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة، مع ملاحظة حرمان بعض الفئات من مباشرة الحقوق السياسية السالف لنا بيانها تفصيلا^(٢).

الفصل فى صحة العضوية:

١- المحكمة المختصة:

خص قانون مجلس النواب محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

(١) المادة ١٧ من قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤.

(٢) راجع ما سبق ص ٢٠٧ وما بعدها.

٢- الإجراءات الواجبة الاتباع:

(أ) يقدم الطعن لمحكمة النقض مصحوبا ببيان أدلتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

(ب) تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

(ج) في حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

رابعاً - الضمانات المقررة لأعضاء مجلس النواب:

لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب من ممارسة اختصاصاتهم وأداء مهامهم بحرية واستقلال، فقد قرر لهم الدستور بعضاً من الضمانات تتمثل في:

أولاً: الحصانة البرلمانية:

تنص المادة ١١٣ من الدستور والمادة ٣٠ من قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤ على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنائيات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا.

مقتضى ذلك أن الدستور يهدف من تقرير الحصانة عدم تمكين السلطة التنفيذية من اتخاذ أى إجراءات ضد أحد الأعضاء تحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته. ولهذا ألزم الدستور ضرورة الحصول على إذن سابق من المجلس أو رئيسه حتى تنتفى شبهة الكيد للعضو وعدم تمكينه من ممارسة عمله، ويستثنى من ذلك حالة التلبس حيث تنتفى أى شبهة للكيد بالعضو، ومن ثم يتضح أن الحصانة لا تعنى رفع صفة الجريمة مما يرتكبه العضو، كما لا تعنى عدم مساءلته، بل القصد منها التأكد من ارتكابه الخطأ المستوجب للمساءلة.

ثانياً: عدم مسئولية عضو مجلس النواب عما يبيده من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو لجانه.

ثالثاً: الاحتفاظ للنائب بوظيفته:

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له

بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. وذلك بجانب المكافأة المقررة لأعضاء مجلس النواب^(١).

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

رابعاً: عدم خضوع العامل لنظام التقارير السنوية:

لا يخضع عضو مجلس النواب إذا كان موظفاً في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

خامساً: وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها، كما يرقى بالاختيار إذا تم ترقية من يليه في الأقدمية.

سادساً: لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام

(١) تنص المادة ٣٤ من قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤ على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما تنص المادة ٣٥ على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق
التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقرها
لائحته الداخلية.

سابعاً: يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة
التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي
إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

خامسا - الأعمال المحظورة على أعضاء المجلس:

من منطلق حرص المشرع على أعضاء مجلس النواب، ولكي يتفرغوا لمهام عملهم النيابي وللبعد عن الشبهات، وتحقيقا للشفافية فقد منع القانون على أعضاء المجلس ما يلي:

أولا: حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة:

لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاول أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.

ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزنة العام للدولة.

ثانيا: منع تضارب المصالح - فصل الملكية عن الإدارة:

على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (٤٢) من هذا القانون.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو

مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري. ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

ثالثاً: تنظيم شراء الأسهم والحصص:

مع مراعاة أحكام المادة (٣٨)، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة يكون قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.

رابعاً: حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أي الوزارة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

خامسا: حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف:

لا يجوز أن يُعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.

ويعد قيام عضو مجلس النواب بأى من المحظورات السابقة إخلالا بواجبات العضوية تستوجب المساءلة.

سادسا - اختصاصات مجلس النواب:

يقوم المجلس باختصاصين هامين هما:

- الاختصاص التشريعي والمالي.
- الرقابة على السلطة التنفيذية.

أولا: الاختصاص التشريعي والمالي:

تعد مهمة التشريع هي المهمة الأساسية لمجلس النواب ولهذا نصت المادة ١٠١ من الدستور على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع.

ولكى يصدر التشريع يجب أن يمر بالمراحل التالية:

أولا: الاقتراح والمناقشة في اللجان المتخصصة:

الاقتراح يعد حقا لكل من:

- جميع أعضاء المجلس.
- رئيس الجمهورية.
- مجلس الوزراء.

وقد وضع الدستور ضوابط على تقديم الاقتراح وهي:

- ١- إذا كان مشروع القانون مقدم من الحكومة (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) أو من عُشر أعضاء المجلس يحال إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
- ٢- إذا كان مشروع القانون مقدم من أحد الأعضاء يحال إلى اللجنة الخاصة بالاقتراحات لمناقشته فإذا تمت أجازته يحال إلى اللجنة النوعية بعد موافقة المجلس.

ويجب فى حالة رفض لجنة المقترحات أو اللجنة النوعية مشروع القانون أن يكون قرارها مسببا.

والعلة في التفرقة بين مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عُشر عدد الأعضاء وبين مشروع القانون المقدم من أحد الأعضاء تكمن في أنه في الحالة الأولى يكون المشروع مدروساً من جانب المختصين في الحكومة، كما أن تقديم المشروع من عُشر عدد أعضاء المجلس يؤكد دراسة المشروع وأهميته ويعكس الاهتمام الجماعي بالمشروع المقدم، أما الحالة الثانية وهي تقديم المشروع من عضو واحد فإن الأمر يقتضي ضرورة الدراسة المتأنية وأن يمر بمرحلتين:

- دراسته من قبل لجنة المقترحات.

- موافقة المجلس.

- موافقة اللجان النوعية.

ولا ضير من ذلك مطلقاً لأنه في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

ثانياً: الإقرار:

تبدأ مرحلة إقرار مشروع القانون بأخذ الرأي على المشروع من حيث المبدأ، فإذا كانت النتيجة رفض المشروع انتهى الأمر.

أما إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ فتناقش مواده مادة مادة، ويؤخذ الرأي عليها بالنسبة لكل مادة منفردة.

وبعد مناقشة جميع مواد المشروع يعرض على المجلس ككل للموافقة عليه من عدمه، وذلك بعد أربعة أيام على الأقل من انتهاء مناقشة مواد المشروع^(١) وأجازت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أخذ الرأي على القانون بعد ساعة على الأقل من نظره، وذلك في الأحوال المستعجلة.

(١) المادة ١٥٣ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ثالثاً: إصدار التشريع وهو من اختصاص رئيس الجمهورية. وللرئيس حق الاعتراض على مشروع القانون، وفي هذه الحالة عليه أن يرده للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء اعتبر قانوناً وأصدر.

رابعاً: النشر لتمكين الأفراد من العلم بالقانون، وقد نصت المادة ٢٢٥ من الدستور على أن يتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا تحدد لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا ما يقع من تاريخ العمل بها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

هذا عن الاختصاص التشريعي، أما عن الاختصاص المالي فقد قرر الدستور لمجلس النواب اختصاصات مالية متعددة وهي:

- إقرار السياسة العامة للدولة.
- إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الموافقة على الميزانية العامة للدولة.
- مراجعة الحساب الختامي لميزانية الدولة ويتم التصويت عليه بابا بابا.
- يعرض على المجلس التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وللمجلس أن يطلب أى بيانات أو تقارير تتعلق بالتقرير.
- تحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- الموافقة على القروض أو أى ارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.

ثانيا: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية:

يمارس مجلس النواب دورا كبيرا فى مجال الرقابة على السلطة التنفيذية ويستطيع أن يمارس حقه الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية بواسطة إحدى الوسائل الآتية:

١- إبداء اقتراح برغبة فى أحد الموضوعات.

٢- حق توجيه أسئلة.

٣- طلب مناقشة موضوع لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

٤- طلبات الإحاطة.

٥- حق توجيه استجواب.

٦- حق تشكيل لجان تقصى الحقائق.

٧- إثارة المسؤولية الوزارية.

ونوضح ذلك فيما يلى تفصيلا:

١ - إبداء اقتراح برغبة فى أحد الموضوعات:

أجاز الدستور لأى من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

٢ - حق توجيه أسئلة:

السؤال هو الاستفسار عن أمر يجهله صاحب السؤال، أو استيضاح أمر حول موضوع معين، وقد أجاز الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم أسئلة فى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى من وجه إليه السؤال أن يجيب عليه ويجوز سحب السؤال فى أى وقت.

٣- طلب مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة بشأنه:

أجاز الدستور لعشرين عضو من أعضاء مجلس النواب على الأقل أن يطلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة إحدى الوزارات أو المصالح بشأن الموضوع المطروح، كما يجوز للأعضاء إبداء الرغبات في أحد الموضوعات العامة وتوجه هذه الرغبات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

٤- طلبات الإحاطة:

لكل عضو في مجلس النواب الحق في أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العاجلة ذات الأهمية، وتلتزم الحكومة بالرد على الطلب أو البيان.

٥- حق توجيه الاستجواب:

الاستجواب ما هو إلا استفسار مشوب إلى حد ما بالاتهام فهو ينطوي على معنى الاتهام والمحاسبة لشخص المستجوب.

ولهذا فهو أخطر أثراً من السؤال، ومن ثم فإن له إجراءات خاصة تختلف عن السؤال على النحو الآتي:

- السؤال علاقة بين طرفين اثنين، السائل والمجيب ولا يجوز لأي طرف ثالث التدخل. أما الاستجواب فإنه يؤدي إلى فتح باب المناقشة العامة في الموضوع، ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس المشاركة فيه.

- السؤال يقدم وتتم الإجابة عليه في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى، أما الاستجواب فلا تتم مناقشته إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه وبعد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. وذلك وفقاً لنص المادة ١٣٠ من الدستور.

- السؤال يقدم بأسلوب مبسط، أما الاستجواب فيجب أن يكون مكتوباً لرئيس المجلس ويذكر فيه موضوع الاستجواب والنقاط الأساسية التي يتناولها.

- لا يترتب على السؤال سحب الثقة، أما الاستجواب فإن الأمر مختلف، لأن المجلس إذا انتهى إلى إدانة الوزير المستجوب فهذا تنعقد المسؤولية الوزارية ويجرى الاقتراع بسحب الثقة من الوزير الذي تم استجوابه، كما أنه يمكن أن يترتب على الاستجواب سحب الثقة من الحكومة بأكملها، وبعبارة موجزة، فإن الاستجواب يؤدي إلى تحريك المسؤولية الوزارية.

٦- تشكيل لجان تقصى الحقائق:

يجوز لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة أو تكليف لجنة من لجانته بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقیقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

ويجوز للجنة المشكلة فى سبيل القيام بعملها جمع الأدلة وسماع من ترى سماع أقواله.

ويجب على جميع الجهات الإدارية الاستجابة لطلبها ووضع جميع الوثائق والمستندات تحت تصرفها.

٧- إثارة المسؤولية الوزارية:

أوضحنا بالنسبة للاستجواب أنه قد ينتهى إلى تحريك المسؤولية الوزارية، تلك المسؤولية التى تعد أهم وسيلة فى يد البرلمان تجاه الحكومة. وهذه المسؤولية الوزارية تعنى مسؤولية الوزراء أمام مجلس الشعب الذى يملك سحب الثقة من أحد الوزراء أو من أحد نواب الوزراء إذا ما وجده قد أخل بواجباته الدستورية على نحو يسمح بإثارة مسؤوليته السياسية، كما يجوز سحب الثقة من الوزارة بأكملها.

وقد وضع الدستور ضوابط بالنسبة لتحريك المسؤولية الوزارية، وذلك لخطورتها على النحو الآتى:

المسئولية الوزارية الفردية:

- ١- لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
 - ٢- يتم إصدار قرار في الطلب خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب.
 - ٣- يتم سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
- وإذا ما قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء أو نوابهم أو أحد نواب رئيس الوزراء وجب عليه الاستقالة.

المسئولية الوزارية الجماعية أو التضامنية:

- إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.

الفرع الثاني

مجلس الشيوخ

أنشئ مجلس الشيوخ في مصر حاليًا بمقتضى تعديل الدستور ٢٠١٩ وتضمن الدستور بابًا أخيرًا تحت عنوان الباب السابع مجلس الشيوخ، ونصت المادة ٢٤٨ من الدستور على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتأكيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ثم تلا ذلك صدور القانون ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم مجلس الشورى، وسنقوم بدراسة الأحكام العامة للمجلس في البنود التالية:

تشكيل المجلس ومدة العضوية:

يُشكل مجلس الشيوخ من (٣٠٠) عضوًا، ويتم انتخاب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ١٠ % من إجمالي عدد المقاعد.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواقع (١٠٠) مقعدًا بالنظام الفردي، و(١٠٠) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

تقضى المادة الثالثة من قانون مجلس الشيوخ على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (١٥) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (٣٥) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ومدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية:

شروط الترشح

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

١. أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢. أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

٣. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 ٤. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
 ٥. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
 ٦. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
- (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- (ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

إجراءات الترشح

يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
 - بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
 - شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً.
 - إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع في خزنة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 - المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
- وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
- وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٥) مقعداً، وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٥) مقعداً.
- وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

أحكام خاصة بترشح بعض الفئات:

تنص المادة ١٢ من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة ٥٠٪ من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ٥٠٪ من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية:

يجب أن يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (١٥) من هذا القانون.

الرمز الانتخابي:

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.

فحص طلبات الترشح:

وفقا للمادة الخامسة عشرة من قانون مجلس الشيوخ تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، يُخصّص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويُخصّص الآخر لمرشحي القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا للمادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشيوخ تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (١١) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم:

تقضى المادة (١٧) من قانون مجلس الشيوخ فإنه مع مراعاة حكم المادة (١١) من هذا القانون، يُعرّض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصّص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمرشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحدّد فى الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنتشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

ويتم الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

الحق في الحصول على بيانات الناخبين:

من حق كل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.

الدعاية الانتخابية:

يتعين على جميع المرشحين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.

التنازل عن الترشح والتعديل في القوائم:

لكل مترشح الحق في أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشيحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاؤ الميعاد المقرر للتنازل ويُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

وذلك كله وفقاً للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

خلو مكان أحد المترشحين:

إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ ٤٨ ساعة على الأكثر، بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمرشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المرشح الاحتياطي الجديد تاليًا لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يُجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب^(١).

إلزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة:

وفقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون مجلس الشيوخ فإنه على الناخب أن يُبدى رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

ويجرى التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يُجرى فيه التصويت على النظام الفردي.

نصاب الفوز في الانتخاب:

يُعلن انتخاب المترشح في الانتخاب بالنظام الفردي الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى

(١) راجع المادة ٢٢ من قانون مجلس الشيوخ.

الأصوات الصحيحة، ويُحدّد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

المرشح الوحيد والقائمة الوحيدة:

إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مرشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (٥٪) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (٥٪) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد

المخصصة للدائرة^(١).

خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أُجْرِيَ انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد شاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

رد مبالغ التأمين إلى المترشح:

وفقا للمادة السابعة والعشرين من قانون مجلس الشيوخ فإنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدُّ إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.

التعيين في مجلس الشيوخ:

ضوابط التعيين:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

١. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

(١) راجع المادة ٢٥ من قانون مجلس الشيوخ.

٢. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

٤. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

٥. أن تخصص (١٠٪) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ويُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعيّنين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

خلو مكان أحد الأعضاء المعيّنين:

وفقاً للمادة الثلاثين من قانون مجلس الشيوخ إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعيّنين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

الفصل في صحة العضوية:

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. ويتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المقررة لأعضاء مجلس النواب التي سبق لنا دراستها تفصيلاً ونحيل إليها منعا من التكرار.

حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها:

تنص المادة السابعة والأربعين من قانون مجلس الشيوخ بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

حظر التعيين المبتدأ في الوظائف:

وفقاً للمادة الثامنة والأربعين من قانون مجلس الشيوخ فإنه لا يجوز أن يُعين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.

وتعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية^(١).

وفقاً للمادة الخمسين من قانون مجلس الشيوخ فإن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

اختصاصات مجلس الشيوخ:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتأكيد دعائم

(١) راجع نص المادة ٤٩ من قانون مجلس الشيوخ.

الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- ١- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 - ٢- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 - ٣- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
 - ٤- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
 - ٥- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
- ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

المطلب الثاني

السلطة التنفيذية

نظرا لأن جوهر النظام الدستوري المصري منذ دستور ١٩٢٣ إلى الآن - في أغلبه - يتجه صوب النظام البرلماني مع تدعيم واضح لسلطات رئيس الدولة على حساب رئيس مجلس الوزراء إلى حد كبير، فإنه يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، تلك الثنائية التي تميز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي^(١).

وهذه الثنائية وفقا للدستور الحالي تظهر في:

- رئيس الجمهورية.

- الحكومة.

ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: رئيس الجمهورية.

الفرع الثاني: الحكومة.

وسنقوم بدراسة هذين الموضوعين وفقا لنصوص الدستور الحالي والمرسوم بقانون ١٢ لسنة ٢٠١٢^(٢) والقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٢^(٣) بتعديل بعض أحكام القانون ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

(١) يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس أهمها كما سبق الإيضاح تفصيلا:

- ثنائية السلطة التنفيذية، فيوجد رئيس دولة ملكا أو رئيسا للجمهورية بجانبه رئيس مجلس الوزراء.

- وجود وزارة مسئولة سياسيا عن أعمالها أمام البرلمان.

بينما يقوم النظام الرئاسي على أسس مغايرة أهمها:

- حصر الوظيفة التنفيذية في يد رئيس الدولة.

- عدم مسئولية الوزراء أمام البرلمان إنما يسألون فقط أمام رئيس الدولة.

راجع مؤلفنا النظم السياسية، ص ١٥٥ وما بعدها.

(٢) صدر المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت إدارته للبلاد بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى انتخاب رئيس للبلاد في يونيو ٢٠١٢ - منشور في الجريدة الرسمية، العدد ٣ تابع في ١٩ يناير ٢٠١٢.

(٣) صدر القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٢ بعد موافقة مجلس النواب عليه ونشر في الجريدة الرسمية، العدد ٢٠ مكرر في ٢٠ مايو ٢٠١٢.

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى - وفقا لنص المادة ١٣٩ من الدستور - مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدته أراضيها وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

ونوضح في هذا المطلب كل ما يتعلق برئاسة الجمهورية ابتداء من شروط اختياره وانتهاء بوجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته.

أولاً: شروط اختيار رئيس الجمهورية:

حددت المادة ١٤١ من الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية الصادر سنة ٢٠١٤ الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يكون أهلاً لرئاسة الجمهورية، وهي:

- ١- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين^(١).
 - ٢- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
 - ٣- أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية.
 - ٤- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.
 - ٥- أن لا تقل سنه، يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة ميلادية.
- ونصت المادة في نهايتها على أن يحدد القانون شروط الترشيح الأخرى. وبالفعل صدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد في فبراير ٢٠١٤ ونص على شرط سادس وهو أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال.

(١) يتم إثبات الجنسية وفقاً للقانون ٢٢ لسنة ٢٠١٢ عن طريق شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها ويحتج بهما في إثبات الجنسية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون.

وحسنا ما فعل المشرع بإضافة هذا الشرط تقاديا لما حدث من مهازل في الانتخابات الرئاسية السابقة تحدثت عنها كل وسائل الإعلام المحلية والدولية بما يؤثر في ضرورة سمو مركز هذه الوظيفة^(١).

وهذه الشروط معقولة - إلى حد كبير - فيمن يكون على رأس الدولة باستثناء الشرط الثاني، وهو ألا يكون يكون قد حمل جنسية دولة أخرى. لأن الشخص أحيانا تفرض عليه جنسية دولة ما نتيجة ميلاده في إحدى الدول التي تأخذ بحق الإقليم^(٢) في تنظيمها للجنسية، ثم يتنازل عنها بإرادته.

مثل هذا الشخص لا يجوز أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لأنه حمل في وقت ما جنسية دولة أخرى جبرا عنه فضلا عن القيد الخاص بعدم حمل زوجه أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ففيه تشدد ومبالغة. ونرى أن هذا تعنت كبير وتعسف في ظل انفتاح العالم على بعضه؛ وفي ظل كثرة الانتقال بين الدول سواء للعمل أو للدراسة أو لغيرها من الأسباب. وكان يكفي النص على أنه يشترط أن لا يكون الشخص مزدوج الجنسية أى يحمل الجنسية المصرية وجنسية دولة أخرى. فهنا يقع الحظر، لكن ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى تعود للماضي الذي لا ذنب ولا إرادة للشخص فيه نوع من العنت والتعسف.

ثانيا: كيفية الترشيح لرئاسة الجمهورية:

يمر الترشيح لرئاسة الجمهورية بمجموعة من المراحل هي:

(١) كانت شروط اختيار رئيس الجمهورية التي وردت في دستور ١٩٧١ محل نقد الفقهاء.

(٢) يتم تنظيم الجنسية وفقا لأحد مبادئ:

- مبدأ حق الدم.

- مبدأ حق الإقليم.

راجع في تفصيل ذلك أستاذنا العميد الدكتور عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب ١٩٦٤، ص ٢٠ وما بعدها.

المرحلة الأولى - التزكية أو التأييد:

اشترط الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية اتباع أحد الطريقتين الآتيتين:

١- تزكية عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

أو

٢- تأييد ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وقد منع الدستور فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ويكون تأييد المواطنين للمرشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده اللجنة المشرفة على الانتخابات. ويجب أن يتضمن النموذج:

- البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المرشح الذى يؤيده.
- رقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة.
- التوقيع على نموذج البيانات - بغير رسوم - أمام أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
- ويجب - وفقا للمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ - أن يرفق طالب الترشيح بطلبه المستندات التى تحددها اللجنة. وعلى الأخص:
- ١- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.
- ٢- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها.
- ٣- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى.
- ٤- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى.
- ٥- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

٦- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع.

٧- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو التى تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المرحلة الثانية- الإعلان عن أسماء المرشحين ومؤيديهم:

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاؤ مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى مرشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التالين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التى تحددها اللجنة.

وإذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابيه بحسب الأحوال لخمسـة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان.

وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

الطعن فى قرار اللجنة العليا للانتخابات:

منع قانون الانتخابات الرئاسية الصادر فى فبراير ٢٠١٤ الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها.

ونص في المادة السابعة منه على أن قرارات اللجنة نهائية ونافاذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأى طريق وأمام أى جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ والإلغاء.

وقد أثار هذا النص - بحق - الكثير من الانتقادات لتحسينه قرارات اللجنة. وترى أن هذا النص مخالف للدستور الذى ينص في المادة ٩٧ منه على أنه: "يحظر تحسين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".

المرحلة الثالثة - الدعاية الانتخابية:

بعد إعلان كشف الأسماء النهائية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية وتستمر إلى ما قبل إجراء الانتخابات بيومين، حيث تبدأ فترة ما يسمى بالصمت الانتخابى التى تستمر حتى انتهاء الانتخابات.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وعلى المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

المرحلة الرابعة - إجراء الانتخاب:

يتم الانتخاب فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة، أن يجرى الانتخاب على يومين متتاليين.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الانتخاب والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعاً ودون فواصل، مقرر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً.

ويقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة، تشكلها اللجنة العامة من

القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.

وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.

وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة، عند اللزوم، أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للإشراف على الانتخابات.

تصويت العاملين بالخارج:

لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والفنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصص العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

المرحلة الخامسة:

تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة السابقة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة كل من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهرة بتوقيع رئيس اللجنة. وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

ويعتبر فائزا فى الانتخاب من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

ويؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل مباشرة منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ مخلصا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

من الذى يتولى السلطة حال وجود مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو خلو المنصب لأى سبب من الأسباب؟

فرق الدستور فى المادة ١٦٠ منه بين فرضين:

الفرض الأول: وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، كأن يسافر للخارج فى زيارة أو مهمة رسمية أو أن ينتابه مرض بسيط يحتاج الراحة لبضعة أيام، أو اتهامه بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى.

هنا يحل محله رئيس مجلس الوزراء.

الفرض الثانى: عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، أى أن الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل ليس إلا أمثلة وليس تعدادا حصريا.

هنا يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر اللجنة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

وتحل المحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة عدم قيام مجلس النواب.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

وقد وضع الدستور قيودا على القائم بعمل رئيس الجمهورية (رئيس مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا) وهى:

- عدم جواز الترشح لرئاسة الجمهورية.

- عدم جواز تعديل الدستور.

- عدم جواز حل مجلس النواب.

- عدم جواز إقالة الحكومة.

هذا ومن الجدير بالذكر أنه في حالة تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية أو إجراء استفتاء أو انتخاب لمجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية من منطلق تحقيق الاستقرار في البلاد. ويستمر المجلس التشريعي القائم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.

مدى جواز سحب الثقة من رئيس الجمهورية:

أجاز الدستور الحالي - لأول مرة - لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه.

وبمجرد صدور هذا القرار يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويعد المنصب خاليا وتتم انتخابات رئاسية خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

محاكمة رئيس الجمهورية:

يسأل رئيس الجمهورية حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو بأى جناية أخرى ويتم اتهامه على النحو التالى:

- طلب موقع من أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل.
- موافقة ثلثي الأعضاء.
- إجراء تحقيق بواسطة النائب العام، وإذا وجد لديه مانع يحل محله أحد مساعديه.

ويترتب على ذلك نتيجتان:

الأولى: وقف رئيس الجمهورية عن عمله وعدم مباشرة أى اختصاص حتى صدور حكم في الدعوى.

الثانية: يحل محله مؤقتا إلى أن تنتهى المحاكمة، رئيس مجلس الوزراء على النحو الذى أوضحنه سلفا باعتبار أن الدستور جعل اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى مانعا مؤقتا.

وتتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة تشكل على النحو التالى:

رئيسا

رئيس مجلس القضاء الأعلى

أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف

ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء المحكمة أو النائب العام حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة^(١). وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

اختصاصات رئيس الجمهورية:

رغم أن النظام السياسى وفقا للدستور الحالى أخذ ظاهريا بالنظام البرلمانى واعتنق مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية. ونص على أن بعض اختصاصات رئيس الجمهورية يمارسها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، إلا أنه فى حقيقة الأمر يميل إلى النظام الرئاسى. ومنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة فى شتى المجالات، ولكن لا يظهر ذلك بوضوح، لأنه تم توزيع الاختصاصات على العديد من مواد الدستور. وفى أبواب وفصول متفرقة متناثرة، وهذا ما يبدو

(١) لم يصدر هذا القانون بعد.

ظاهرا من العرض التالي الذى يبين منه تعدد اختصاصات رئيس الجمهورية فى مجالات كثيرة:

أولا: الاختصاصات التنفيذية:

١- وضع السياسة العامة للدولة، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذها.

٢- دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة. ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

٣- إلقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. ويجوز له إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى المجلس.

ومن المنطقي أن تكون البيانات والرسائل المشار إليها فى البندين السابقين تتعلق بالأمور العامة للدولة أو بمشكلة من المشاكل يتعين دراستها.

٤- اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة. والتي تقوم بعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال ستين يوما عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وهنا يعرض رئيس مجلس الوزراء الجديد تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

ونلاحظ أن الدستور تناول هذا الموضوع بطريقة معقدة للغاية ولا تتفق مع الديمقراطية ولا مع النظام البرلماني، حيث جرى العمل فى ظل

الأنظمة الديمقراطية التي تتجه صوب النظام البرلماني إلى تكليف الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية باختيار رئيس مجلس الوزراء من الوهلة الأولى.

وقد خص الدستور كل من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية بنص خاص خرج به عن المألوف في دساتير الدول المتقدمة وما جرى عليه العمل في مصر مفاده أنه حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار الوزراء الثلاثة.

كما نص الدستور في المادة ٢٠١ على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها^(١).

٥- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم على النحو الذي ينظمه القانون.

٦- إصدار قرار تعيين كبار رجال الدين الإسلامي والمسيحي (كشيخ الجامع الأزهر - مفتى الديار المصرية - بابا الإسكندرية والكرزة المرقسية) وذلك وفقا للقانون الذي ينظم أمورهم.

٧- يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية^(٢) بعد موافقة مجلس

(١) جدير بالذكر أنه يوجد نص انتقالي ورد في المادة ٢٣٤ من الدستور يقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

(٢) الهيئات الرقابية في الدستور هي:

- الجهاز المركزي للمحاسبات (المادة ٢١٩).

- البنك المركزي (المادة ٢٢٠).

- الهيئة العامة للرقابة المالية (المادة ٢٢١).

بجانب ذلك نص الدستور في الفصل الثالث من الباب الرابع وعنوانه الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخصص الفصل الرابع من ذات الباب للمفوضية الوطنية للانتخابات (المواد من ٢١٥ - ٢٢١ من الدستور).

النواب بأغلبية أعضائه وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا في الحالات المحددة بالقانون.

ثانياً: الاختصاصات السياسية:

- ١- تمثيل مصر في علاقاتها الخارجية.
 - ٢- إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب عليها وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ومما يجدر ذكره أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة لا تتم إلا بعد دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
 - ٣- تعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم.
 - ٤- اعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقاً للقانون.
- ثالثاً: اختصاصات تتعلق بالأمن الداخلي والدفاع والأمن القومي:
- ١- الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة.
 - ٢- القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 - ٣- رئيس مجلس الأمن القومي.
 - ٤- إعلان حالة الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
 - ٥- إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون. وقد اشترط الدستور - لخطورة إعلان حالة الطوارئ - الشروط الآتية:

أ- أخذ رأى الحكومة (مجلس الوزراء).

ب- عرض الموضوع على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا تم الإعلان فى غير أوقات دور انعقاد المجلس يلزم وجوباً دعوة المجلس للانعقاد فوراً لمناقشة الموضوع والموافقة عليه.

واشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ج- أن يكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

رابعاً: اختصاصات قضائية:

١- تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقاً للقوانين المنظمة لشئونهم.

٢- تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

٣- تعيين النائب العام بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العاميين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله.

٤- حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. ويقصد بالعفو هنا العفو البسيط. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية مجلس النواب.

خامسا: اختصاصات تشريعية:

١- جواز تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يزيد على ٥٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

٢- دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يتم ذلك إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة.

٣- دعوة المجلس في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل وهذا الحق يملكه أيضا $\frac{1}{10}$ أعضاء المجلس.

٤- حق اقتراح القوانين^(١). ومن الجدير بالذكر أن هذا الحق مشترك بينه

(١) أثير خلاف فى الفقه عن حق الاقتراح وهل يعد عملا تشريعيا أم لا؟

فذهب رأى للقول - بحق - بأن الاقتراح أحد عناصر العملية التشريعية. لأنه الأساس الذى يمكن البرلمان من نظر وتقرير مشروع القانون. وهو الذى يتولد عنه القانون. بينما ذهب رأى آخر إلى أن الاقتراح لا يعد عملا تشريعيا، بل هو عمل قانونى؛ لأنه ولو أنه الأصل فى خلق القانون، فهو ليس القانون ذاته. ويجب لكى نعطى وصفا لعمل ما بأنه عمل تشريعى يجب أن يكون لمن يقدمه له نصيب فعلى فى الإرادة التشريعية، وأن تكون موافقته ضرورية فى تقرير القانون. فلا يكفى أن يكون هو المحرك للإجراء التشريعى. وينتهى هذا رأى إلى القول بأن رئيس الدولة حين يمارس حق الاقتراح لا يظهر فى الحقيقة سوى نشاطها الإدارى.

راجع: الأستاذ الدكتور السيد صبرى، مبادئ القانون الدستورى، الطبعة الرابعة ١٩٤٩، ص ٣٢٦، ٣٢٧. وقد أشار سيادته للمراجع المهمة الآتية:

- Carré de malberg; contribution à la théorie général de l'etat, p. 378.
- Duguit; Traité de droit constitutionnel 1921, Tome 4, p.
- Barthélémy et duez, Traité élémentaire de droit constitutionnel 1933, p. 68.

وبين الحكومة وبين أعضاء مجلس النواب تطبيقاً لنص المادة ١٢٢ التي ناطت هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب.

٥- حق إصدار القوانين^(١).

بعد أن ينتهي مجلس النواب من الموافقة على القانون يبلغ رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله.

ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القانون، فإذا اعترض عليه قام برده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد رئيس الجمهورية القانون خلال هذا الموعد المحدد أو أقره مجلس النواب مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء أصبح قانوناً وصدر. وإذا لم يقره مجلس النواب لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وجدير بالذكر أنه إذا كان قد أثير خلاف حول حق الاقتراح وعما إذا كان عملاً تشريعياً أم عملاً إدارياً؛ فإن الأمر مستقر على أن حق التصديق عمل تشريعي لأنه بهذا التصديق يصبح القانون واجب النفاذ.

٦- حق حل مجلس النواب:

أجاز الدستور لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب بشروط معينة وهي:

أ- أن يكون القرار مسبباً، والتسبيب هنا شكل جوهري يترتب على إغفاله بطلان قرار الحل.

ب- استفتاء الشعب على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر.

ج- عدم جواز الحل مرة أخرى لذات السبب خلال دور الانعقاد السنوي الأول، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

(١) راجع الأستاذ الدكتور السيد صبرى، المرجع السابق، ص ٣٢٨.

فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر الرئيس قرارا بحل مجلس النواب. وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويعقد المجلس الجديد اجتماعه الأول خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الموعد المحدد يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

ورتب الدستور نتيجة هامة في حالة عدم موافقة الأغلبية على الحل وهي: استقالة رئيس الجمهورية من منصبه.

خاتمة وتمة:

نتيجة لما سلف ذكره تبين أن الدستور أخذ ظاهريا بالنظام البرلماني، ولكننا لاحظنا أن رئيس الجمهورية ينفرد باختصاصات كثيرة لا نظير لها في النظام البرلماني^(١).

ويمارس أغلب هذه السلطات منفردا؟ ألم نقل أن الدستور في حقيقة الأمر ينحو منحى النظام الرئاسي ويعطى سلطات قوية لرئيس الجمهورية!!

(١) يطلق البعض على النظام الدستوري المصري النظام المختلط أى أنه يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني. ولقد لاحظنا ذلك بوضوح خلال فترة وضع الدستور، وخلال مرحلة الدعاية للاستفتاء على الدستور.

راجع في نقد هذا الوضع الأستاذ الدكتور رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور ١٩٧١، ص ٤١٨.

ولنفس المؤلف راجع الموازنات الدستورية، ص ٣٠٤ الذى ينتقد الوضع في ظل دستور ١٩٧١ ويوضح "أنه يبين من دستور ١٩٧١ غلبة مظاهر النظام الرئاسي على بعض الجوانب التي اقتبسها من النظام البرلماني، فهو نظام غريب لا لون له ولا طعم دون سائر الأنظمة السياسية في عالمنا المعاصر".

الفرع الثاني

الحكومة

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

شروط رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم:

يشترط فيمن يتولى رئاسة مجلس الوزراء أو الوزراء ونوابهم الشروط الآتية:

- ١- الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.
 - ٢- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
 - ٣- أن لا يقل سن رئيس مجلس الوزراء عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية، ولا يقل سن الوزير أو نائبه عن ثلاثين سنة ميلادية.
 - ٤- أن لا يكون قد حصل هو أو زوجه على جنسية دولة أخرى.
 - ٥- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.
- واستجابة لرأى العديد من الفقهاء في مصر منع الدستور - خلافاً لدستور ١٩٧١ - الجمع بين عضوية الحكومة (رئيس الوزراء ونوابه - الوزراء ونوابهم) وعضوية مجلس النواب^(١).

وإذا عين أحد أعضاء مجلس النواب في الحكومة يخلو مكانه في المجلس التشريعي من تاريخ التعيين. ويتم شغله خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكاملة لعضوية سلفه.

اليمين الدستورية:

يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام منصبهم،

(١) المادة ١٦٤ من الدستور.

أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ مخلصا على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

اختصاصات الحكومة:

تتولى الحكومة ممارسة الاختصاصات التالية:

- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة والهيئات والمؤسسات العامة.
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
- إعداد مشروع الخطة والموازنة العامة.
- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
- تنفيذ القوانين.

وقد ناط القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار اللوائح الآتية:

- أ- اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون (اللوائح التنفيذية) ويشترط فيها أن لا تعطل أو تعدل نصا ورد بالقانون أو أن تعفى أحدا من تنفيذه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
- ب- اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- ج- لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء: ولوائح الضبط هي تلك اللوائح

التي تصدر بقصد المحافظة على النظام العام بمدلولاته التقليدية مثل: الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة، فضلا عن المدلولات الحديثة للضبط الإداري.

والوزير يعد الرئيس الأعلى للوزارة التي يرأسها ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

المسئولية الجنائية للوزراء ونوابهم:

يسأل الوزراء مسئولية سياسية فردية وتضامنية أمام السلطة التشريعية كما يسألون مسئولية جنائية، وبالنسبة للمسئولية السياسية بنوعها سبق لنا دراستها حين دراستنا للسلطة التشريعية، ونقتصر هنا على المسئولية الجنائية للوزراء.

وقد ورد النص على المسئولية الجنائية في المادة ١٧٣ من الدستور، والتي نصت على أن: " يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق أو المحاكمة حال ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها".

وفي حالة اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى يتبع في شأن محاكمتهم ما سبق أن ذكرناه بالنسبة لرئيس الجمهورية^(١).

(١) راجع ما سبق ص ٢٤٦ وما بعدها. وقد نصت المادة ١٥٩ من الدستور على أن ينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. ولم يصدر هذا القانون بعد، كما سلف القول. راجع ما سبق ص ٢٣٧.

وجدير بالذكر أن محاكمة الوزراء ينظمها القانون ٧٩ لسنة ١٩٥٨ الذي صدر إبان الوحدة بين مصر وسوريا، وكان القانون يقضى بتشكيل المحكمة التي تحاكم الوزراء من أعضاء نصفهم من القضاء السوري، وبعد انتهاء الوحدة ١٩٦١ أصبح التشكيل مستحيلا وألغى النص ضمنا ولم يصدر قانون لمحاكمة الوزراء حتى اليوم.

ويرى البعض بحق أن عدم تدخل المشرع وسكوته طوال هذه الفترة - رغم أن الدستور المصري الصادر ١٩٧١ نص على ضرورة إصدار قانون ينظم محاكمة الوزراء - يعد سكوته أو إغفالا تشريعيا يسمح للمحكمة الدستورية العليا بالتدخل والقضاء بعدم دستورية هذا السكوت التشريعي.

راجع الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ الشيمي، الرقابة على الإغفال التشريعي، المرجع السابق، ص ٢١١.

الفصل الرابع

النظام الحالي للرقابة على دستورية القوانين

في ظل الدستور الحالي ٢٠١٤

مقدمة:

تضمن الدستور الحالي الصادر ٢٠١٤ في الفصل الرابع منه النص على المحكمة الدستورية العليا (المواد ١٩١-١٩٥)^(١).

(١) المادة ١٩١: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

المادة ١٩٢: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة. وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة ١٩٣: تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين.

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة ١٩٤: رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابليين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وتكاد تكون هذه النصوص مشابهة إلى حد كبير بما كان قد ورد في دستور ١٩٧١ ودستور ٢٠١٢ فيما عدا بعض التعديلات البسيطة التي سنوضحها فيما بعد، أهمها عدم تحديد أعضاء المحكمة. فقد نص الدستور الحالي في المادة ١٩٣ منه على أن: تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من عدد من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.

كما تميز دستور ٢٠١٤ بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة والتي كان منصوصا عليها في ظل دستور ١٩٧١ بعد تعديله عام ٢٠٠٧ ودستور ٢٠١٢. ونظرا لأن المادة ٢٢٤ من الدستور نصت على أن كل ما قرره القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.

ونظرا لسبق صدور القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، فسنعوم في هذا الفصل بدراسة المحكمة الدستورية العليا وفقا لنصوص الدستور الحالي، وقانون المحكمة الدستورية العليا^(١). وذلك على النحو التالي:

المادة ١٩٥: تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

(١) جدير بالذكر أن موضوع الرقابة على دستورية القوانين في مصر مر بمراحل ثلاث وهي:

المرحلة الأولى قبل ١٩٦٩:

حيث لم يكن هناك نص دستوري أو تشريعي خلال هذه الفترة ينظم دستورية القوانين ولكن الفقه والقضاء في أغلبه أقر بحق المحاكم في بسط رقابتها على دستورية القوانين. وكانت بداية الانطلاق حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية سنة ١٩٤١ الذي قرر أن للمحاكم مطلق الحرية في بحث دستورية القانون المطلوب منها تطبيقه، وإذا اقتنعت بمخالفته لأحكام الدستور شكلا وموضوعا فلها أن تمتنع عن تطبيقه على النزاع المطروح أمامها (حكم المحكمة صدر في أول مايو ١٩٤١ منشور بمجلة المحاماة العدد ٢٤٨ يونيو ١٩٤٢، العدد (٢)، ص ٥٢٧).

وظل القضاء مترددا بالسير في اتجاه حكم المحكمة سالف الذكر أو رفضه. إلى أن صدر حكم محكمة القضاء الإداري الشهير في ١٩٤٨ الذي أقر بإسهاب ووضوح حق المحاكم المصرية في بحث دستورية القوانين. راجع حكم محكمة القضاء الإداري في

- تشكيل المحكمة.
 - اختصاصات المحكمة.
 - أثر الحكم بعدم الدستورية.
- وسنعرض لكل موضوع في مبحث على حدة.

الدعوى رقم ٦٥ لسنة ١ ق الصادر في ١٠/٣/١٩٤٨، منشور بمجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري، السنة الثانية ١٩٥٠، ص ٣١٥، ثم تتابعت الأحكام بعد ذلك التي أقرت بحق جميع المحاكم بحث دستورية القوانين.

المرحلة الثانية ١٩٦٩ - ١٩٧١:

أصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ في ٣١ أغسطس ١٩٦٩ تضمن إنشاء المحكمة العليا وناط بها الاختصاص - دون غيرها - بالرقابة على دستورية القوانين.

المرحلة الثالثة ١٩٧١ وحتى الآن:

حين صدر دستور ١٩٧١ في سبتمبر ١٩٧١ أفرد الفصل الخامس منه للأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. وهو ما يعنى حرص الدستور على تأكيد مبدأ رقابة القضاء على دستورية القوانين.

وتأكيداً على ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الذي ما زال سارياً للآن.

وقد ورد النص على المحكمة الدستورية العليا في دستور ٢٠١٢ ثم في الدستور الحالي ٢٠١٤ على النحو الذي سنفصله في المتن.

المبحث الأول

تشكيل المحكمة

نصت المادة ١٩١ من الدستور على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة. ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها. وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

وكررت المادة الأولى من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ نفس المعنى.

كما نصت المادة ١٩٣ من الدستور على أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين.

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما ويعين نواب الرئيس، من بين من ترشحهم الجمعية العامة للمحكمة ورئيس المحكمة.

وأوضح القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر في المادة الثالثة منه أن المحكمة تصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في مباشرة جميع اختصاصاته.

الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضوا بالمحكمة:

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوفر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية^(١) وعلى أن لا تقل سنه عن

(١) هذه الشروط وردت في المادة ٣٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ الخاص بالسلطة القضائية.

خمس وأربعين سنة ميلادية، ويتم اختيار العضو من بين أربع فئات هي:

- أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
- أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
- أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثمان سنوات متصلة على الأقل.
- المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.

أداة التعيين لرئيس وأعضاء المحكمة:

يتم تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، أما أعضاء المحكمة فإنه وإن كان يتم تعيينهم بذات الطريق إلا أن ذلك يكون بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد اشترطت المادة الخامسة في فقرتها الثانية على أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

ضمانات أعضاء المحكمة الدستورية العليا:

لضمان حيذة أعضاء المحكمة واستقلالهم نصت المادة ١١ من قانون المحكمة الدستورية العليا على مجموعة من الضمانات لأعضاء المحكمة وهي:

- عدم القابلية للعزل.
- عدم القابلية للنقل لوظائف أخرى إلا بعد موافقتهم.
- عدم جواز النذب أو الإعارة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهمة علمية.
- تطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد والصلاحيية والنتحى والرد والمخاصمة المقررة لمستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

المبحث الثاني

اختصاصات المحكمة والإجراءات الواجبة الاتباع

نصت المادة ٢٥ من القانون على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:

- ١- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
- ٢- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاها عنها.
- ٣- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى.
- ٤- كما أسندت المادة ٢٦ من القانون إلى المحكمة الدستورية سلطة تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
- ٥- المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
- ٦- الفصل في المنازعات المتعلقة بأعضائها.
- ٧- يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
- ٨- الرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية

المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة^(١).

وسنقوم بدراسة هذه الاختصاصات كل في مطلب مستقل، مع بيان الإجراءات الواجبة الاتباع بالنسبة لكل اختصاص.

مع مراعاة أننا سنقوم بدراسة تفصيلية للاختصاص الأول، وهو بحث دستورية القوانين واللوائح، لأنه هو الذى يدخل في صميم الموضوع محل الدراسة، ثم نعرض بإيجاز للاختصاصات الأخرى فيما عدا ما ورد بالبند الخامس والسادس والسابع، لأنه ليس له أحكام خاصة في مجال القضاء الدستورى وتطبق عليه الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(١) أضيف هذا الاختصاص حديثاً بمقتضى القانون ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ تحت بند المادة ٢٧ مكرر.

المطلب الأول

كيفية ممارسة الرقابة على دستورية القوانين

تنص المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا على كيفية ممارسة الرقابة على دستورية القوانين على النحو التالي:

- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدفع بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

كما تنص المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم دستورية أى نص في قانون أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

وقد أجاز القانون وفقا لنص المادة ٣٣ مكرر لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة ٢٧ مكرر أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن. ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم

الاعتداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة. وتقتصر المحكمة في الطلب على وجه السرعة^(١).

بجانب حق رئيس مجلس الوزراء - كما سلف القول - أن يطلب من المحكمة عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة ٢٧ مكرر أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها.

من هذه النصوص يتضح أن ثمة وسائل ثلاث يمكن أن تتصل المحكمة الدستورية العليا بواسطتها بالدعوى الدستورية، وهي الإحالة - الدفع - التصدي، ونفصل ذلك فيما يلي:

أولاً: الإحالة:

تعد الإحالة الوسيلة الأولى وفقاً للمادة ٢٩ سالف الذكر من وسائل اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية.

ويتم ذلك عن طريق إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي^(٢) وتكون الإحالة تلقائياً إلى المحكمة الدستورية العليا.

(١) مضافة بالقانون ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ سالف الإشارة إليه.

(٢) يقصد بالهيئات ذات الاختصاص القضائي اللجان المختلفة التي نص عليها القانون ومنحها اختصاصاً قضائياً. ومن الأمثلة على ذلك؛ لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، لجان مخالفات قوانين الترع والجسور، لجان الجمارك، لجان تسوية الديون العقارية وغيرها من اللجان التي منحت حق تسوية بعض المنازعات. وجدير بالذكر أن هذه اللجان يدخل في تشكيلها عنصر قضائي، ويطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة العاشرة فقرة ٨ من قانون مجلس الدولة الحالي رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. راجع للمؤلف القضاء الإداري، طبعة ٢٠١٣، ص ٢٢٨.

وعلى ذلك فإن أي محكمة مهما كانت درجتها في السلم القضائي ومهما كان نوعها^(١)، أو أي هيئة ذات اختصاص قضائي أن تثير المسألة من تلقاء نفسها. وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وذلك إذا تبين لها وجود نص تشريعي أو لائحي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها يثار بشأنه شبهة عدم الدستورية.

فإذا حدث ذلك فإن المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي يجب عليها أن توقف الدعوى المطروحة أمامها، وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

ترتبا على ذلك، فإن من حق المحكمة الأعلى درجة في السلم القضائي أن تثير مسألة عدم الدستورية من تلقاء نفسها دون التقيد بحكم المحكمة الأدنى الذي لم ينته إلى ذلك^(٢).

وجدير بالذكر أن المشرع ربط بين اختصاص محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية بأن يكون النص القانوني أو اللائحي المطلوب التحقق من دستوريته لازم للفصل في النزاع المطروح على المحكمة.

ويدخل ذلك - بطبيعة الحال - في إطار سلطة المحكمة التقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن من المحكمة الأعلى درجة، لأن المحكمة ستوقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل في دستورية النص من عدمه.

ولا تنقيد المحكمة في حالة الإحالة بموعد محدد، بل تمارس هذا الاختصاص إذا وقر في تفكيرها بأن النص الواجب التطبيق تشوبه عدم الدستورية.

(١) فجميع المحاكم القضائية والهيئات ذات الاختصاص القضائي على اختلاف درجاتها وأنواعها لها حق الإحالة للمحكمة الدستورية العليا، أي مستوى في ذلك القضاء العادي أو القضاء الإداري أو القضاء العسكري أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

(٢) الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، الدعوى الدستورية ١٩٩٣، ص ٩٦.

ويجب حتى تكون الإحالة مقبولة أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

وقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن بيان النص التشريعي المزمع عدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة الذي يجب أن يرفق بقرار الإحالة هو بيان جوهرى ينبئ عن جدية الدعوى، ويتحدد به موضوعاتها، وحتى يتاح لذوى الشأن ومن بينهم الحكومة الذين أوجبت المادة ٣٥ من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعليقهم عليها في المواعيد المحددة^(١).

والحكمة من تقرير الإحالة كأحد الوسائل لتحريك الدعوى الدستورية يرجع لأمرين:
الأول: ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا التي ورد بها أن "التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوى منظورة أمام هذه الجهة وذلك تبياناً للالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة.

الثانى: أن القاضي أثناء فصله في نزاع معروض عليه قد يرى عدم دستورية النص المراد تطبيقه على النزاع، ولم يلجأ أحد الخصوم للدفع بعدم الدستورية، فهنا يكون القاضي إذا لم يكن في مكنته الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسه أن يطبق نصاً رغم شكه في عدم دستوريته. ومن ثم فإن تقرير الإحالة يجعل أمام القاضي وسيلة للوقوف على حقيقة النص المشكوك فيه.

(١) حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٨/١٢/١٩٨٣ مجموعة أحكام المحكمة الدستورية

العليا، الجزء الثانى، ص ١٩٨.

ثانيا: الدفع:

هذه هي الوسيلة الثانية لتحريك الدعوى الدستورية، ورغم أنها الوسيلة الثانية التي نصت عليها المادة ٢٩ سالفه الذكر، إلا أنها أكثر الوسائل انتشارا وتقوم بكثير من حيث عدد الدعاوى المطروحة على المحكمة الدستورية العليا على الطريقة الأولى.

وتعنى هذه الوسيلة أنه يجوز لأحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أن يدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فإذا رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن.

وعلى ذلك يلزم توافر الشروط الآتية لكي يمكن إثارة عدم الدستورية بهذه الطريقة:

١- أن نكون بصدد منازعة قضائية مطروحة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويدفع أحد الخصوم أثناء نظرها بعدم دستورية أحد النصوص.

٢- أن يكون الدفع جديا.

وهنا يثار التساؤل، متى يكون الدفع جديا ومتى لا يكون؟

اختلف الرأي في الفقه...

فذهب رأى للقول بأن الدفع الجدى هو ذلك الدفع الذى لا يستهدف طول أمد النزاع، ويظهر ذلك من خلال استبانة المحكمة له أن الدفع غير مؤثر في الدعوى^(١)

(١) الدكتور على السيد الباز، المرجع السابق، ص ٥٥٦.

أو أن الدفع ليس دفعا كيديا هدفه فقط الإضرار بالخصم نتيجة هذا التعطيل^(١).

وذهب رأى آخر للقول بأنه يلزم توافر شرطين في الدفع الجدى وهما:

أ- أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا، أي أن يكون القانون أو اللائحة المطعون في دستوريتهما متصلا بموضوع النزاع.

ب- أن تحتل مدى مطابقة القانون أو اللائحة للدستور اختلافا في وجهات النظر، أي احتمال وجود شبهة خروج القانون أو اللائحة على الدستور. ومن جانبنا نرى أن الدفع يكون جديا إذا أثار تطبيق أحد النصوص المطلوب إحالتها للمحكمة الدستورية العليا شكوكا لدى القاضي حول مسألة مدى دستورية النص المعروض تطبيقه من عدمه.

هل يجوز الطعن في عدم قبول المحكمة الطعن بعدم الدستورية؟

الإجابة بالإيجاب، فيجوز الطعن في هذا الأمر أمام محكمة ثانية درجة المختصة^(٢).

(١) الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٥٨٠. ونفس المعنى تقريبا دكتور عادل عمر شريف، المرجع السابق، ص ٣٩٥.

(٢) وعلى ذلك لا يجوز للمعنى بالأمر الالتجاء للمحكمة الدستورية العليا لتمارس رقابتها على المحكمة المختصة؛ لأنها ليست محكمة طعن لمحكمة الموضوع، وإنما هي - كما ذهبت المحكمة العليا قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا - جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون نشأتها. ويتحدد هذا الاختصاص - في مجال الرقابة الدستورية - بما يبدي لدى محكمة الموضوع من دفع لمخالفة الدستور تقدر محكمة الموضوع جديتها وتقدر المحكمة العليا المصلحة في الفصل فيها. حكم المحكمة العليا في ١٣ إبريل ١٩٧٦ منشور بمجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا، القسم الأول، الجزء الأول، ص ٤٥٠. وراجع أيضا حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ١١ يونيو ١٩٨٣ منشور بمجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، ص ١٢٧.

وترتيباً على ذلك إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع فإنها ترفضه وتفضل في الموضوع، وإذا استبان له جدية الدفع تحدد أجلاً للمعنى بالأمر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقت إثارة الدفع بعدم الدستورية ومدى تعلقه بالنظام العام؟

حدث خلاف في ظل قانون المحكمة العليا نحو هذا الموضوع. فاتجهت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى أن الدفع بعدم الدستورية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بل يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع فقط. لأنه ليس دفعا من النظام العام.

كما أوضحت أنه لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها^(١). إلا أننا نرى^(٢) - مع البعض - خلاف ذلك. وأن الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفعات التي يجوز إبدائها في أي وقت وأمام أي محكمة. وحسنا ما فعل المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك في المادة ٢٩ | ب على أنه:

"إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

(١) حكم محكمة النقض، الدائرة المدنية الصادرة في ٣ مايو ١٩٧٥. منشور بمجموعة أحكام النقض، السنة ٢٥، ص ٧٨٢. وراجع الدكتور عادل عمر الشريف، المرجع السابق، ص ٣٩٨.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٥٨٥. الأستاذ الدكتور صلاح فوزي، الدعوى الدستورية، ص ٩٣.

وعلى هذا، فإنه يجوز الدفع بعدم الدستورية أمام أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي دون تحديد، لأن النص جاء مطلقاً، فيجب أن يؤخذ على إطلاقه. وبناء على ذلك يعد الدفع بعدم الدستورية من النظام العام، ويجوز إثارته أمام أي محكمة وأمام أي درجة من درجات التقاضي.

وقد أخذت المحكمة الدستورية العليا بهذا الاتجاه، واستقر تفسيرها على ذلك. من هذه الأحكام على سبيل المثال ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية من أن الدفع بعدم الدستورية من الدفوع الشكلية أو الإجرائية، بل يتغيا في مضمونه وممرماه مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحاً لها على ما عداها، بما مؤداه جواز إثارة هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أي محكمة أياً كان موقعها في التنظيم القضائي الذي يضعها. ومن ثم يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة النقض على اعتبار أن هذا الدفع ليس من الدفوع التي يخالطها واقع، ولا تعتبر المجادلة فيه مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع^(١).

وقت رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا:

أجابت على ذلك الفقرة (ب) من المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا وحددت وقت رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ صدور حكم المحكمة بذلك.

فإذا لم ترفع الدعوى خلال هذه المدة اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وعلى محكمة الموضوع أن تعيد استمرار نظرها في الدعوى.

(١) حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٢٣ لسنة ١٤ قضائية دستورية الصادر في ١٢ فبراير ١٩٩٤. وحكمها في الدعوى رقم ١١٢ لسنة ١٢ قضائية دستورية الصادر في ١٩ يونيو ١٩٩٣.

وقد اعتبرت المحكمة الدستورية العليا الثلاثة أشهر المشار إليها حدا أقصى ينتهى بانتهاء اليوم الأخير منه^(١).

وليس من الضروري على محكمة الموضوع أن يتضمن حكمها في الدفع بتحديد ميعاد الثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، فإذا سكتت يجب أن ترفع الدعوى خلال هذه المدة أيضا. لأن ميعاد الثلاثة أشهر - كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا -^(٢) الذى فرضه المشرع على نحو آخر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة ٢٩ سالفه الذكر يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هي تجاوزته أو سكتت عن تحديد أي ميعاد، تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى، وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.

وغنى عن البيان أن احتساب الميعاد وامتداده وقطعه ووقفه يخضع للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجب على المعنى بالأمر أن يضمن الدعوى التي يرفعها أمام المحكمة الدستورية العليا النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

فإذا لم تتضمن عريضة الدعوى هذا البيان تعد الدعوى غير مقبولة ويعتبر الدفع بعدم قبولها موافقا لصحيح حكم القانون.

(١) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٣ مارس ١٩٨٤ فى الدعوى رقم ٦ لسنة ٤

قضائية دستورية، منشور بمجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثالث، ص ٣٥.

(٢) حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ٢٩ لسنة ٢ قضائية دستورية الصادر فى ٣ أبريل

١٩٨٢، منشور بمجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثانى، ص ٣١.

ثالثاً - التصدي^(١):

نصت المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم دستورية أي نص من قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

ويعنى ذلك أن المحكمة تستطيع أن تتصدى لبحث دستورية نص في قانون أو لائحة، وهي تمارس أي اختصاص من اختصاصاتها الموضحة في صدر هذا المبحث.

وهذا الطريق للرقابة على الدستورية ورد النص عليه لأول مرة في قانون المحكمة الدستورية العليا، ولم يكن موجودا في قانون المحكمة العليا.

وحسنا ما فعله المشرع، لأن المحكمة الدستورية العليا تعد المحكمة المتفردة وذات الولاية العامة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح^(٢). وبهذه الصفة يجب أن يكون لها حق التصدي من باب أولى.

ونوضح فيما يلي مفهوم التصدي وأساسه القانوني، ثم نتبع ذلك بشروط تطبيق نص المادة ٢٧، وهل تنقيد المحكمة بموعد محدد لممارسة رخصة التصدي.

مفهوم التصدي والأساس القانوني الذي يقوم عليه:

يعد التصدي استثناء من الأصل العام الذي يحول بين القاضي وبين تجاوز ما طرحه الخصوم من طلبات ودفع يتحدد بها نطاق الدعوى.

(١) راجع في هذا الموضوع فضلا عن المراجع العامة:

الأستاذ الدكتور يسرى محمد العصار، التصدى في القضاء الدستوري - دراسة تحليلية مقارنة لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز نطاق الدعوى ١٩٩٩.

(٢) الأستاذ الدكتور سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دستور ١٩٧١، طبعة

١٩٨٠، ص ٣١٧.

والتصدي يكون في إطار محدد للغاية في القضاء العادي^(١)، ويتسع رويدا في القضاء الإداري وبصفة خاصة في دعوى الإلغاء، وذلك لاتساع فكرة المصلحة بالمقارنة مع القضاء العادي.

ويزداد الأمر وضوحا واتساعا في القضاء الدستوري، ووصل الأمر إلى مدها بأن أعطى المشرع الحق في التصدي للمحكمة الدستورية العليا.

ويرتكز التصدي على أساس قانوني مرجعه أن فكرة النظام العام تتسع اتساعا كبيرا في القضاء الدستوري خلافا للقضاء العادي والإداري. وأن القاضي الدستوري يراقب مدى اتفاق القوانين واللوائح مع الدستور الذي يتسم بالسمو على سائر التشريعات الأخرى.

رابعا: الطلب المقدم من رئيس مجلس الوزراء وفقا لنص المادة ٣٣ مكرر من قانون المحكمة المضافة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٢١ سالف الإشارة إليه بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة ٢٧ مكرر أو الالتزامات

(١) من الأمثلة على ذلك في القانون الفرنسي، سلطة القاضي في تقرير الإفلاس وفي مجال حماية القاصر وسلطة الوصاية والقوامة.

وجدير بالذكر أن القضاء العادي يستخدم اصطلاح التصدي بمعنى مغاير لما هو موجود في القضاء الدستوري. ويظهر ذلك في سلطة محكمة النقض، إذا نقضت الحكم المطعون فيه، فإن لها أن تتصدى في موضوع القضية إذا كان صالحا للفصل فيه، وكذلك إذا طعن في الحكم بالنقض للمرة الثانية، وقررت المحكمة نقضه، إما لأن المحكمة التي كان قد أحيل إليها لم تنقيد بالمبدأ الذي قررت محكمة النقض، وإما لأن الحكم معيب بعيب آخر يستوجب نقضه. ففي هذه الحالة أيضا لمحكمة النقض أن تتصدى للفصل في موضوع القضية. راجع المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

راجع الأستاذ الدكتور يسرى العصار، المرجع السابق، ص ١٥، ١٧. وراجع أيضا الأستاذ الدكتور أحمد السيد صاوى، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبعة ٢٠٠٠، ص ٩٩٩.

المرتتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن. ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة. وتقصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.

المطلب الثانى

الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية العليا

بجانب الاختصاص الأصيل للرقابة على دستورية القوانين، تمارس المحكمة ثلاث اختصاصات أخرى وهى:

- الفصل في تنازع الاختصاص القضائى والتنازع نتيجة تناقض الأحكام.
- التفسير التشريعى الملزم.
- الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الدولية.
- منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.

وقد سبق أن أوضحنا أن الاختصاص الأخير يطبق بشأنه قانون المرافعات المدنية والتجارية. وليس هناك نصوصا خاصة بالمحكمة الدستورية يستلزم الأمر دراستها، لذا سنقتصر على الاختصاص الأول والثانى.

ونوضح ذلك فيما يلى:

الفرع الأول

الفصل في تنازع الاختصاص القضائى وتناقض الأحكام

نصت الفقرة ثانيا من المادة ٢٥ من قانون المحكمة على أن تختص المحكمة بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين مختلفتين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى ولم تتحل إحداهما من نظرها أو كلتاهما عنها.

كما نصت الفقرة الثالثة على أن المحكمة تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.

ونوضح أولاً: معنى تنازع الاختصاص وثانياً: لصوره.

أولاً: معنى تنازع الاختصاص:

يترتب على أن تأخذ دولة بنظام القضاء المزدوج احتمال قيام تنازع في الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، كما يمكن وجود هذا التنازع بين جهات القضاء وبين إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أيضاً أن تقوم كل من الجهتين أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي بنظر دعوى معينة، وتصدر فيها أحكاماً متناقضة من كل منهم، وهنا يثار التساؤل؟

ما هي الجهة التي تختص بجل هذا التنازع في الاختصاص أو تناقض الأحكام؟

ثانياً: صور التنازع:

ونوضح فيما يلي الصور المختلفة التي يثيرها هذا الاختصاص وهي:

- التنازع الإيجابي.

- التنازع السلبي.

- تناقض الأحكام.

ونفصل ذلك فيما يلي:

التنازع الإيجابي:

وصورته أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهتي القضاء العادي والإداري أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

ويدفع أمامهم بعدم الاختصاص ولكن كل منهم يرفض الدفع ويقضون باختصاصهم بنظر المنازعة.

وينشأ التنازع الإيجابي حتى ولو لم يصدر أي حكم بالاختصاص، فهو ينشأ بمجرد تصدى كل من جهتي القضاء العادي والإداري أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي لنظر الموضوع. ولكن يجب على صاحب المصلحة أن يدفع بعدم اختصاص جهة القضاء التي يرى أنها غير مختصة^(١).

ويجب لكي يكون هناك تنازعا إيجابيا أن توجد بين الدعوى المرفوعة أمام القضاء العادي والإداري أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وحدة في الموضوع والخصوم والسبب.

التنازع السلبي:

وصورته أن ترفع دعوى أمام جهتي القضاء العادي والإداري أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتتخلى كل جهة عن نظر الدعوى وتحكم بعدم الاختصاص.

ويلاحظ أن حالة التنازع السلبي لا تتصور من الناحية العملية إلا إذا أخطأت كل من الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في فهم القانون وحكمت بعدم الاختصاص^(٢). آية ذلك أن المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة تنص على تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.

وبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية نجد أنه ينص على أن المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلتزم المحكمة

(١) راجع حكم محكمة النقض الصادر في ٨ فبراير ١٩٥٨ الدعوى رقم ٦ السنة ٢٤ قضائية التنازع الإيجابي ينشأ حتى ولو لم يصدر أي حكم يتعرض للاختصاص صراحة، لأن التنازع الإيجابي ينشأ على أساس أن الاختصاص المتعلق بالوظيفة من النظام العام. ويجب على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها.

(٢) راجع الأستاذ الدكتور ماجد الحلو، القضاء الإداري، ص ٢٠٣.

المحال إليها الدعوى بنظرها.

ويجب ملاحظة أنه لا يكفي أن تصدر الجهتان أو الثلاثة حكمهم بعدم الاختصاص، بل يجب أن تكون الأحكام مؤسسة على أن كل جهة قضائية ترى أن الجهة الأخرى هي المختصة. على سبيل المثال، إذا قضت محكمة عادية بعدم اختصاصها تأسيساً على أن الدعوى تتعلق بقرار إداري الأمر الذي يجعل الاختصاص منعقداً للقضاء الإداري، ثم تحكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص لأن الدعوى تتعلق بعمل من أعمال السيادة. ففي مثل هذه الحالة لا نكون بصدد تنازع سلبي في الاختصاص، وإنما يكون لصاحب الشأن فقط حق الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كان هناك مقتض.

ويشترط لقيام حالة التنازع السلبي - كالإيجابي - وحدة الموضوع والخصوم والسبب^(١).

وليس بشرط لقبول الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي أن تكون الأحكام الصادرة بالاختصاص أو عدمه نهائية. إذ لم يستلزم القانون نهائية الأحكام إلا في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين^(٢).

(١) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧ لسنة ١٦ قضائية تنازع والتي انتهت في دعوى تتعلق بعقد إداري وحكم القضاء الإداري بعدم اختصاصه، وحكم القضاء العادي بعدم اختصاصه أيضاً. وانتهت المحكمة إلى اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى لأن العقد ليس من بين أطرافه شخص من أشخاص القانون العام، بل كان بين شركة خاصة وإحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الزراعة، والتي لا تعد من أشخاص القانون العام. المجموعة سألقة الذكر، ص ١١٥١ وما بعدها وحكمها في القضية رقم ١٠ لسنة ١٩ قضائية تنازع بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٩٩، وحكمها في القضية رقم ٧ لسنة ٢٢ قضائية تنازع الصادر في ٥ مايو ٢٠٠١، منشور بمجموعة الأحكام سالف الإشارة إليها، ص ١٢٦٢.

(٢) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٦ السنة الرابعة قضائية منشور بمجلة المحاماة السنة ٥٦ العدد الثالث والرابع، ص ٧٩.

تناقض الأحكام:

تبدو هذه الصورة من التنازع في حالة صدور حكمين نهائيين^(١) متناقضين، أحدهما صادر من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادر من جهة أخرى وذلك رغم وحدة الموضوع والوقائع. في مثل هذه الحالة يثار التساؤل عن كيفية تنفيذ هذين الحكمين المتناقضين.

وعلى ذلك تنتفي ولاية المحكمة الدستورية عن نظر النزاع إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة^(٢). كأن يصدر حكم من إحدى المحاكم الإدارية بمجلس الدولة وحكم من محكمة القضاء الإداري والحكمان متناقضان. هنا يتم فض التناقض عن طريق المحكمة الإدارية العليا.

ويلزم لكي نكون بصدد تناقض الأحكام أن يكون كل من الحكمين النهائيين قد حازا قوة الشيء المقضي به من حيث موضوع النزاع وأنهما حسما للنزاع في موضوعه وتناقضا من حيث تنفيذهما معا^(٣) كما يجب أن تكون الجهتان اللتان

(١) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في أول فبراير ١٩٧٥ "بالنسبة للتنازع نتيجة تناقض الأحكام يشترط أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أى حاسمين للنزاع في موضوعه، متناقضين تناقضا يحول دون تنفيذهما معا فإذا كان أحد الحكمين صادرا بوقف التنفيذ، فإنه لا يكون قد تعرض لموضوع الدعوى، فهو حكم مؤقت بطبيعته لا يقيد المحكمة، وهو على هذا الأساس لا يناقض الحكم الآخر تناقضا يحول دون تنفيذه، منشور بمجلة المحاماة السنة ٥٦ العدد ٥، ٦.

(٢) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية الصادر في ٥ ديسمبر لسنة ١٩٩٨ رقم ٨ لسنة ٢٠ قضائية تنازع، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء التاسع الأحكام التي أصدرتها المحكمة في أول يوليو ١٩٩٨ حتى آخر أغسطس ٢٠٠١، ص ١١٣٨.

(٣) حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٩ لسنة ١٩ قضائية تنازع، منشور في مجموعة الأحكام سالف الإشارة إليها، ص ١١٣٤.

أصدرتا الحكيمين المتناقضين قد أصدرتا الحكم بمقتضى سلطتهما القضائية لا بمقتضى سلطتهما الولائية.

وجدير بالذكر أن التنازع نتيجة تناقض الأحكام يعد أحدث صورة من صور التنازع، ولم ينظم تشريعيا في فرنسا الدولة الأم للقانون الإداري إلا سنة ١٩٣٢. وقن نتيجة ظهوره بوضوح في ميدان التطبيق العملي والتي ظهرت من خلال بعض القضايا نذكر منها الدعوى التي تتعلق باستئجار وزارة الحرب الفرنسية سفينة كان مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين ضد المخاطر البحرية وتضمن العقد تأمين هذه السفينة ضد خطر الحرب، أثناء سير هذه السفينة، هبت عاصفة هوجاء غيرت مجرى السفينة ودفعتها إلى أحد الموانئ التي كان يحتلها العدو، فأطلق جنود العدو عليها المدافع مما أغرق السفينة.

لجأ صاحب السفينة إلى المحاكم العادية يطالب شركة التأمين بدفع قيمة التأمين تأسيسا على أن غرق السفينة يرجع إلى العاصفة التي هبت عليها، ولكن شركة التأمين ردت على ذلك بالقول أن غرق السفينة لم يكن مرجعه العاصفة التي هبت عليها، بل كان نتيجة ضرب مدافع العدو لها واقتتعت المحكمة بذلك، وأصدرت حكمها بأن الشركة غير ملزمة بدفع قيمة التأمين لأن غرق السفينة كان بسبب الحرب وليس العاصفة.

لجأ صاحب السفينة إلى القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة، وطلب بدفع قيمة التأمين من وزارة الحرب لأن غرق السفينة كان بسبب الحرب. إلا أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الرأي وأوضح في حكمه أن غرق السفينة كان بسبب هبوب العاصفة وليس بسبب الحرب ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن لا يكون أمام صاحب الشأن أي طريق آخر، لأنه استنفذ جميع درجات التقاضي ولكن مطلبه لم يتحقق. وفي نفس الوقت لم يستطع الالتجاء إلى محكمة التنازع، لأن كلا القضاءين قد فصل في الدعوى فلا يوجد تنازع إيجابي ولا تنازع سلبي.

استمر هذا الوضع دون حل إلى أن حدثت واقعة كان لها الفضل في توجيه

الأنظار نحو استكمال النقص التشريعي. تتلخص الواقعة في أن شخصا يمتلك سيارة خاصة اصطحب معه أحد أصدقائه، وأثناء سيرها بالطريق وقعت حادثة اصطدام سيارة تابعة للجيش بها، فأصيب الصديق ببعض الإصابات. لجأ هذا الصديق إلى المحكمة العادية مطالبا بتعويض الضرر الذي أصابه نتيجة عدم دقة قائد السيارة وعدم احتياطة السير، فحكمت المحكمة باختصاصها، ورفضت الموضوع لأن الخطأ الذي يستوجب المسؤولية إنما كان من سائق سيارة الجيش. لجأ الصديق إلى مجلس الدولة ورفع الدعوى ضد وزارة الحربية، واستند في دعواه على حكم المحكمة سالف الذكر والذي انتهى إلى أن الحادثة كان سببها خطأ سائق سيارة الجيش. ولكن المجلس رفض دعوى التعويض وأسس حكمه على أن الحادث كان مرجعه خطأ صاحب السيارة. اضطر المدعى إلى اللجوء إلى الصحافة وكتب المقالات التي لفتت انتباه الأنظار إلى قضيته، واهتم بها فعلا أعضاء البرلمان الذين تقدموا بمشروع قانون يتضمن نوعا من أنواع التنازع بجانب التنازع الإيجابي السلبي، وهو التنازع نتيجة تناقض الأحكام. وقد أقر البرلمان هذا المشروع سنة ١٩٣٢ وبذلك أصبحت صور تنازع الاختصاص ثلاث صور بعد أن كانت تقتصر على صورتين فقط^(١).

وعن فرنسا أخذت مصر هذه الصورة من تنازع الاختصاص في تشريعاتها المختلفة كما هو الحال في نص المادة ٣/٢٥ من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من الأحكام في هذا المجال. من ذلك حكمها في الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بتثبيت ملكية أحد الأفراد والمؤيد استئنافيا، وحكم محكمة القضاء العسكري بإعادة بحث الملكية.

(١) هذه الأحكام مشار إليها في مؤلف أستاذنا الدكتور فؤاد العطار، المرجع السابق، ص ٢٢٤-٢٢٦.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى - دون الحكم الصادر في القضاء العسكرى - يكون هو الأحق بالتنفيذ^(١).

الهيئة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص:

تختص المحكمة الدستورية العليا - حالياً^(٢) بالفصل في تنازع الاختصاص وذلك تطبيقاً لنص المادة ٢٥ الفقرة الثانية والثالثة من قانون إنشاء المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩. فالفقرة الثانية تنص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين ولم تتخل أحدهما عن نظرها (تنازع إيجابى) أو تخلت كلتاهما عنها (تنازع سلبى). كما تنص الفقرة الثالثة على اختصاص المحكمة بالفصل

(١) حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ١ لسنة ١٩ قضائية تنازع صادر فى ٢ يناير ١٩٩٩، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليها، ص ١١٤٥ وما بعدها، وحكمها فى القضية رقم ٣٣ لسنة ٢١ قضائية تنازع بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٠٠ مجموعة الأحكام سالفه الذكر، ص ١٢٢٤.

(٢) نقول حالياً لأن مسألة الفصل فى تنازع الاختصاص مر بمراحل ثلاث:

الأولى: كانت محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى تنازع الاختصاص وذلك فى ظل القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ المعدل بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ الذى نظم لأول مرة مشكلة تنازع الاختصاص.

الثانية: أسند المشرع فى القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالسلطة القضائية تنازع الاختصاص لمحكمة خاصة هى محكمة تنازع الاختصاص وكانت تتكون من: رئيس محكمة النقض، أو أحد نوابه، ويتولى الرئاسة. ثلاثة من مستشارى محكمة النقض تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً، ثلاثة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية سنوياً.

الثالثة: وهى المرحلة الحالية التى آل الاختصاص فيها إلى المحكمة العليا ثم إلى المحكمة الدستورية العليا.

في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى.

الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لتنازع الاختصاص:

لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى أو الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. فإذا كان الطلب متعلقا بتنازع الاختصاص يجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وهل يتعلق بالتنازع في الاختصاص الإيجابي أو السلبي (وأیضا جهات القضاء التي نظرتة، وما اتخذته كل منهما في شأنه) ويترتب على تقديم الطلب وقف دعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

أما إذا كان الطلب يتعلق بتناقض الأحكام فيجب أن يبين صاحب الشأن في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى يتم الفصل فيه.

الحكم في التنازع:

في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي. وهنا ينتهى دور المحكمة. فلا علاقة لها بتحديد المحكمة المختصة داخل جهات القضاء العادى أو الإدارى.

وفى حالة تناقض الأحكام فإن المحكمة الدستورية العليا تقوم بترجيح أحد الحكمين وإلغاء الآخر.

وهنا نتساءل هل من حق المحكمة الدستورية العليا إلغاء الحكمين والتصدى للموضوع من جديد!؟

للإجابة على ذلك نوضح أنه لا يوجد نص في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا ينظم هذه المسألة بوضوح، وكل ما ورد في القانون في هذا الشأن أن المحكمة الدستورية تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. ولهذا فإننا نرى أن المحكمة الدستورية العليا يقتصر دورها على ترجيح حكم دون آخر، ويكون الحكم الذي رجحته هو الحكم الواجب التنفيذ^(١).

قواعد شكلية وهامة:

ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا تفصل من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.

ويجب في الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا أن يكون موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب الخاص بتنازع الاختصاص أو تناقض الأحكام صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.

(١) قارن الدكتور وهيب عياد، أسلوب المحكمة الدستورية العليا في إصدار أحكامها، ص ٢٥١. الذي يرى أن المحكمة الدستورية العليا يمكن لها أن تتصدى لموضوع النزاع لكي تفصل فيه وتصدر حكما مخالفا للحكمين المتناقضين اللذان صدرا من جهات القضاء العادي والإداري.

الفرع الثاني

التفسير التشريعي الملزم^(١)

إن تطبيق القاعدة التشريعية يعنى إعمال حكمها على الحالات الواقعية التي ينطبق عليها، ولا يتحقق ذلك إلا بتحديد معناها أي تفسيرها، وهذا يقتضى التعرف على النص المثار بشأن التفسير وحكمته وشروط إعماله.

وعندما أصدر المشرع قانون المحكمة العليا ٨١ لسنة ١٩٦٩ نص على اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية وانتقل الاختصاص بعد ذلك للمحكمة الدستورية العليا.

وقد سبق لنا إيضاح القواعد العامة في تفسير النصوص وأوضحنا أنواع التفسير والمناهج التي يقوم عليها^(٢).

ولهذا سنقتصر في هذا الفرع على شروط ممارسة المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص التشريعية ومدى القوة الملزمة للتفسير.

أولاً: شروط ممارسة اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير التشريعي:
اشترط المشرع شروطاً متعددة لممارسة المحكمة الدستورية العليا

(١) لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع، راجع بصفة عامة:

الدكتور محمد صبرى السعدى، تفسير النصوص فى القانون والشرعية الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة ١٩٧٩.

الأستاذ الدكتور على عبد العال سيد احمد، دور القضاء فى تفسير القاعدة الدستورية فى مصر والكويت ١٩٩٦.

الأستاذ الدكتور جورجى شفيق سارى، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير (النطاق - الشروط - الأثر) ١٩٩٩.

الأستاذ الدكتور مجدى مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية فى القضاء الدستورى، دراسة مقارنة ٢٠٠٣.

(٢) راجع ما سبق، ص ٥٤ وما بعدها.

لاختصاصها بالتفسير التشريعي الملزم وهي:

١- ضرورة وجود طلب التفسير مقدم من:

- رئيس مجلس الوزراء.

- رئيس مجلس النواب.

- المجلس الأعلى للهيئات القضائية

ويقدم الطلب إلى السيد وزير العدل لمخاطبة المحكمة الدستورية العليا.

٢- أن تكون النصوص قد أثارت خلافاً في التطبيق، وأن يكون لها من

الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.

٣- أن يقتصر التفسير على النصوص التشريعية فلا يمتد لنصوص

الدستور

ثانياً: مدى القوة الملزمة للتفسير:

تنص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة.

وعلى ذلك فإن جميع السلطات في الدولة تلتزم بهذا التفسير التشريعي

وغنى عن البيان أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم لا يصادر حق جميع جهات القضاء في تفسير القوانين. وإنزال تفسيرها على الواقعة ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو المحكمة الدستورية العليا.

نفاذ التفسير:

هل ينشئ التفسير التشريعي حكماً جديداً، وهل له أثر كاشف أم منشئ؟

إجابة على ذلك، نوضح بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بالتفسير التشريعي لا ينشئ حكماً جديداً، لأن قرارها بالتفسير يندمج في النص، ويعد جزءاً لا يتجزأ منه، وسارياً منذ نفاذه.

ومن ثم - كما ذهب المحكمة الدستورية العليا - يعتبر النص محل التفسير، وكأنه صدر ابتداءً بالمعنى الذى تضمنه قرار التفسير. وليس ذلك إجراءً لأثر رجعى لهذا القرار، بل هي إرادة المشرع التي حمل النص القانوني عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالاتها، ضمانا لوحدة التطبيق^(١).

الفرع الثالث

قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية

أضيف هذا الاختصاص -كما سلف القول- بالقانون ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة^(٢).

وناطت المادة ٣٣ مكرر المضافة أيضا بالقانون ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ برئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة ٢٧ مكرر أو الالتزامات، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب ان يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة، وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.

ويشير هذا التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية العليا النقاط التالية:

١- المقصود بالمنظمات الدولية:

يقصد بالمنظمة الدولية كل هيئة أو مؤسسة يتكون منها المجتمع الدولي

(١) التفسير التشريعى رقم ١ لسنة ١٥ قضائية تفسير جلسة ٣٠/١١/١٩٩٣ منشور بمجموعة

أحكام المحكمة الدستورية، الجزء الخامس، ص ٤١٧.

(٢) المادة ٢٧ مكرر من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وتشارك في تفعيل الجماعة الدولية. وهي منظمات لأنها تقوم على هيكل إداري تنفيذي، وتتكون من مجموعة من الأشخاص الاعتبارية مثل المنظمات الدولية الحكومية التي تتكون من الدول كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تتكون من انضمام مجموعة من الدول إلى ميثاق أو اتفاقية معينة بإنشاء وعمل المنظمة.

٢- المقصود بأحكام المحاكم الأجنبية:

يقصد بذلك أي حكم يصدر من محكمة غير مصرية يفصل في نزاع ويرتب التزاما على عاتق الدولة المصرية. إجراءات العرض على المحكمة:

ناط القانون برئيس مجلس الوزراء منفردا ممارسة هذا الاختصاص في حالة ما إذا وجد قرارا من إحدى المنظمات الدولية أو حكما أجنبيا يرتب التزاما على الدولة فعليه عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لكي تصدر حكما بعدم الاعتداد بالقرار والحكم.

ويجب على رئيس مجلس الوزراء أن يرفق بطلبه:

أ. قرار المنظمة الدولية أو الحكم الأجنبي المطلوب عدم الاعتداد به.

ب. النص الدستوري الذي تمت مخالفته وأوجه المخالفة.

ومن ثم يتضح لنا أن المشرع أخذ هنا بفكرة الدعوى المباشرة ولكنه قصرها على رئيس مجلس الوزراء.

وألزم التعديل المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة لأهميته ولخطورة النتائج التي تترتب عليه.

وجدير بالذكر أن هذا التعديل لحدثته النسبية لم نجد له تطبيقا في أحكام المحكمة الدستورية العليا.

المبحث الثالث

أثر الحكم بعدم الدستورية^(١)

تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكامها وقراراتها باسم الشعب، ولها حق الفصل من تلقاء نفسها في كافة المسائل الفرعية. والأحكام والقرارات الصادرة منها نهائية وغير قابلة للطعن فيها. كما تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك لحين الفصل في المنازعة.

وللأحكام الصادرة من المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارات التفسير قوة ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة.

ويتم نشر هذه الأحكام والقرارات سائلة الذكر في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات في خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

وهنا نتساءل، ما أثر الحكم بعدم الدستورية؟

كانت تقضى المادة ١٨٧ من دستور ١٩٧١ والمادة ١٧٨ من دستور ٢٠١٢ على أن "ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".

(١) راجع في هذا الموضوع بصفة خاصة فضلا عن المرجع السابق الإشارة إليه:

الأستاذ الدكتور صبرى محمد السنوسى، أثار الحكم بعدم الدستورية، دراسة مقارنة ٢٠١٣.

دكتور شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط ٢٠٠٠، ص ٥٩٣ وما بعدها.

كما ينص الدستور الحالي في المادة ١٩٥ منه على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".

فما هي هذه الآثار؟

لقد مرت الإجابة على هذا السؤال بمرحلتين، الأولى: ما قبل صدور القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨، والثانية بعد صدور هذا القانون. ونفصل ذلك فيما يلي:

المرحلة الأولى:

ما قبل صدور القانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨^(١):

تضمن قانون المحكمة الدستورية في المادة ٤٩ الآثار المترتبة على الحكم. فقد نصت هذه المادة على أنه: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وقد أثار هذا النص الخلاف بين الفقهاء، بسبب الخلاف الظاهري بين هذا النص وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية. فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية توضيحاً لهذا "نص القانون على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة، واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء

(١) الأستاذ الدكتور صبرى محمد السنوسى، المرجع السابق، ص ١٤٢.

مدة التقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا لذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكامه باتة^(١).

وقد ذهب الفقه المصري في أغلبه إلى أن التعارض بين نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، وما ورد في المذكرة الإيضاحية هو تعارض ظاهري، وأن الحكم بعدم الدستورية له أثر كاشف. ويعتبر القانون الذى حكم بعدم الدستورية كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره.

ومن جانبنا نؤيد الرأي الغالب في الفقه استنادا إلى الحجج الآتية:

- ١- ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، والذي سلف بيانه.
- ٢- طبيعة حكم الدستورية العليا وما له من حجية مطلقة بحيث لا يقتصر على الخصوم، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع

(١) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق ص ٦٠٣ وبمقارنة نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا وما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن أثر الحكم الصادر من هذه المحكمة يظهر للوهلة الأولى أن هناك تعارضا بينها. إذ إن النص يفهم منه أن الأصل في أثر الحكم أنه فوري ومباشر وخاص بالمستقبل فقط، بينما يفهم من المذكرة الإيضاحية أن الأصل هو رجعية الحكم بعدم الدستورية، مما يقتضى رفع هذا التعارض الظاهر بين المفهومين.

راجع الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، دراسات في القانون الدستوري ١٩٨٧، ص ١٤٦. الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين ١٩٨٥، ص ٤٩٢. الأستاذ الدكتور ماجد الحلو، القانون الدستوري ١٩٨٦، ص ٣٧٢. الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، الدعوى الدستورية ١٩٩٣، ص ٣٠٠. الأستاذ الدكتور محمد صلاح عبد البديع، قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستورية العليا، ص ٤٢٥ وما بعدها. دكتور مستشار عادل عمر شريف، القضاء الدستوري في مصر، المرجع السابق، ص ٤٧١.

السلطات العامة في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية^(١).

٣- أن الحكم بعدم الدستورية يتعلق أساساً بنص كان محل تطبيق سابق على نزاع معين. ومن ثم حين يصدر حكم المحكمة الدستورية تلتزم المحكمة التي أوقفت الدعوى الأصلية لحين الفصل في عدم الدستورية بإعمال أثر الحكم. وتمتنع عن تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته، الأمر الذي يستلزم بالضرورة أن يكون للحكم بعدم دستوريته أثر كاشف رجعي لأنها تتعلق بوقائع سابقة على الحكم بعدم الدستورية. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير طبيعية وغير منطقية ويأبأها المنطق السليم، وتتعارض مع الحكمة من تقرير الرقابة على دستورية القوانين.

٤- أن المصدر التاريخي لنص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - حسبما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - هو نص المادة ٣٠ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمحكمة الدستورية في إيطاليا، وقد ذهب الفقه والقضاء في إيطاليا في تفسيره لهذه المادة إلى

(١) راجع الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص ٦١٦ ويضع سيادته - بحق - تحفظاً على رأى غالبية الفقه ويوضح "إذا كان الأثر الرجعي للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون معين هو الاتجاه الذي نرى الأخذ به في تفسير المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية، فليس معنى ذلك إطلاق فكرة الأثر الرجعي، بحيث يترتب عليها بصفة آلية زوال القرارات والحقوق التي ترتبت على القانون الذي قضى بعدم دستوريته، فإذا كان مبدأ رجعية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية يرجع إلى طبيعة الأحكام باعتبارها كاشفة وليست منشئة، فإن المبدأ يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام التي صدرت قبل الحكم بعدم الدستورية ومبدأ حماية الحقوق المكتسبة التي استقرت قبل هذا الحكم. وهذا التعارض يقتضى ضرورة الحد من فكرة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية احتراماً لحقوق الغير المكتسبة ولما تتمتع به الأحكام من حجية تمنع إعادة الفصل في ذات الدعوى التي سبق الفصل فيها، وتتطلب احترام الحكم الصادر في الدعاوى الأخرى التي يثار فيها مضمونه كمسألة أولية.

أن النص الذي يحكم بعدم دستوريته لا يكون صالحا للتطبيق من اليوم التالي لنشر الحكم، ويمتد أثر الحكم إلى الماضي.

٥- أن المحكمة الدستورية العليا استقرت في أحكامها إلى ذات المعنى، من هذه الأحكام على سبيل المثال.

حكم المحكمة الدستورية العليا في ١١ يونيو ١٩٨٣^(١)، وقد ورد بهذا الحكم بأن مؤدى ما تضمنته نص المادة ٤٩ من عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى، أو بانقضاء مدة التقادم، وتتابع واستقرت أحكام المحكمة على هذا المبدأ. وكان من بين أحكامها أيضا ما أكد هذا المعنى بوضوح حكمها الصادر في ١٩ مايو ١٩٩٠^(٢) الذى أوضح فيه المحكمة "الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشئ مركزا وأوضاعا لم تكن موجودة من قبل، بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات المطروحة على القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح الذى يلزمه منذ صدوره. الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور وفى حدوده المقررة شكلا وموضوعا، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضا مع الشرعية الدستورية فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته

(١) مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثانى، ص ١٤٨.

(٢) حكم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم ٣٧ لسنة ٩ ق دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الرابع، ص ٢٥٦.

بأثر ينسحب إلى يوم صدوره. وفضلا عن ذلك فإن المشرع حين أجاز في قانون المحكمة الدستورية العليا إثارة المسألة الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى أمام أي من جهات القضاء - عند الشك في عدم الدستورية العليا بالفصل في المسألة المثارة إنما كان ينبغي بذلك تحقيق فائدة للخصم في المنازعات الموضوعية التي أثير فيها الدفع الدستوري فيما لو قضى بعدم الدستورية، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي، لأصبح لزاما على قاضى الموضوع - الذى أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك في عدم دستوريته - أن يطبق ذات القانون بعد القضاء بعدم الدستورية مما يأباه المنطق القانوني السليم ويتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم الدستورية ولا يحقق لمبدأ الدفع أية فائدة عملية، مما يجعل الحق في التقاضى - وهو من الحقوق العامة التي كفلها الدستور في المادة (٦٨) منه للناس كافة - بالنسبة للمسألة الدستورية غير مجد ومجردا من مضمونه، الأمر الذى ينبغي تنزيه المشرع عن قصد التردى فيه. وبالإضافة إلى ذلك فإن النص في المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا على عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية، هو خطاب تشريعى موجه لجميع سلطات الدولة وللکافة للعمل بمقتضاه، ولما كان قاضى الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعى فإنه يكون متعينا عليه عملا بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ويؤكد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون الذى قضى بعدم دستوريته. وقد أعملت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضى لتعلقها بالإدانة في أمور تمس الحريات الشخصية. أما في المسائل الأخرى - غير الجنائية - فيسرى عليها كذلك الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، ما لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانونى آخر ترتكن إليه ويحد من

إطلاقه الرجعية عليها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة (٤٩) منه، حيث جاء بها أن القانون "تناول أثر الحكم الرجعي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والفقه على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم. إما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاما باتة".

المرحلة الثانية:

بعد صدور القانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨:

في ١٠ يوليو ١٩٩٨ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ معدلا الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا سائلة الذكر حيث أصبح نصها كالآتي:

ويترب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، ودون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص^(١).

وقد ارتأى جانب من الفقه عدم دستورية هذا النص، واعتبروه اعتداءً على الشرعية الدستورية وانتهاكاً لاستقلال المحكمة الدستورية العليا وانتقاصاً من

(١) منشور في الجريدة الرسمية، العدد ٢٨ مكرر بتاريخ ١١ يوليو ١٩٩٨.

سلطتها وإهداراً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وانتهوا إلى مخالفة هذا القرار بقانون للدستور شكلاً وموضوعاً^(١).

فمن الناحية الشكلية، فإن القرار بقانون سالف الذكر خالف الشروط الواجب توافرها في استخدام رئيس الجمهورية سلطته في إصدار قرارات بقوانين طبقاً للمادة ١٤٧ (لوائح الضرورة) لانتفاء حالة الضرورة التي تبرر استخدام رئيس الجمهورية لسلطته الاستثنائية، لأن هذا التشريع صدر في غيبة مجلس الشعب. والمادة ١٤٧ من الدستور القائم في ذاك الوقت كانت تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

ويتطبيق ذلك على الحالة الماثلة نلاحظ عدم وجود حالة ضرورة ولا وجود لأي ظرف استثنائي يؤدي لاستخدام رئيس الجمهورية سلطته في إصدار هذا التشريع^(٢).

(١) راجع الأستاذ جابر جاد نصار، الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر ١٩٩٩، ص ١٤٦ وما بعدها. الأستاذ الدكتور صبرى محمد السنوسى، آثار الحكم بعدم الدستورية، دراسة مقارنة ٢٠١٣، ص ١٧٠ وخاصة الهامش رقم (١). الأستاذ الدكتور محمد صلاح عبد البديع، المرجع السابق، ص ٤٥٧ وما بعدها. الدكتور شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق، ص ٦٥١.

(٢) الدكتور جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص ١٥٨.

كما أن التبرير الذي ساقته المذكرة الإيضاحية، والذي أوضحناه سلفاً، غير مقبول لا عقلاً ولا منطقاً، لأن مجلس الشعب كان منعقداً في آخر جلساته ١٣ يونيو وتاريخ صدور القرار ١٠ يوليو وخلال هذه الفترة لم يطرأ أى ظرف استثنائي يستوجب هذا التدخل من جانب رئيس الجمهورية. وكان يمكن عرض هذا التعديل على المجلس في يونيو أو الانتظار إلى شهر نوفمبر بداية دورة الانعقاد، فضلاً عن ذلك، وطبقاً لنصوص دستور ١٩٧١ الذي صدر التعديل في ظله كان يجب عرض هذا التشريع على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور لتعلقه بتنظيم إحدى الجهات القضائية.

ومن الناحية الموضوعية:

يؤدى إلى عدم العدالة لأن قوله بأن الحكم الضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر يترتب عليه لو أن أحد الأفراد سدد ضرائب بالخطأ فلا تردّها إليه الدولة، بينما أي حق للدولة تأخر المواطن في سداه لا تستطيع أن تقوم بتحصيله... إن العدالة تتأذى بشدة من ذلك الوضع.

رغم أن الدول لا تتقدم إلا كلما كان مقياس العدالة فيها مرتفعاً ولا تتأخر بل وربما تمحو إذا كان الظلم سائداً بها.

ولهذا فإن القرار بقانون سالف الذكر معيب بمجموعة من العيوب التي تؤدى بالضرورة إلى الحكم بعدم دستورية:

- فهو معيب بعيب الشكل لسببين:

أ- عدم توافر شروط تطبيق المادة ١٤٧ من الدستور وأخصها عدم توافر

حالة الضرورة لكي يصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون.

ب- عدم عرض القرار بقانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

كما أنه معيب بعيب الانحراف في التشريع لأنه ابتغى تحقيق مصلحة مالية فقط وتنكب طريق المصلحة العامة.

فضلا عن مخالفته للعديد من نصوص الدستور المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

ولهذا نطالب بالعودة إلى نص المادة قبل تعديلها بالقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨.

الفصل الخامس

الحقوق والحريات والواجبات العامة في الدستور الحالي

لأهمية الحقوق والحريات والواجبات العامة، فقد خصص لها الدستور بابا خاصا وهو الباب الثالث بعنوان الحقوق والحريات والواجبات العامة. تضمنت المادة ٥٣ منه المبدأ العام بقولها: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ثم تعرض الدستور تفصيلا للحقوق والحريات والواجبات العامة، سنقوم بتوضيحها فيما يلي بإيجاز^(١). ثم نتبع ذلك بضمانات حماية الحقوق والحريات العامة.

(١) نقول بإيجاز لأننا سبق أن شرحنا أغلب هذه الحقوق في مؤلفنا النظم السياسية.

وللمزيد حول هذه الحقوق والحريات العامة، راجع مؤلفنا الحقوق والحريات العامة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ طبعة ٢٠٢٤.

المبحث الأول

الحقوق والحريات والواجبات العامة

أولاً- الحقوق والحريات العامة:

نص الدستور على العديد من الحقوق والحريات العامة نجتزئ منها أهمها^(١):

الحق فى الكرامة وحرمة الحياة الخاصة:

نص الدستور على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة احترامها وحمايتها.

ونتيجة لذلك نصت المادة ٥٤ من الدستور بأنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقييد حريته بأسباب ذلك كتابة ويمكن الاتصال بنويه أو بمحاميه وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن، ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقييد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاقه التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

(١) سنقتصر على عرض المبدأ العام دون الخوض فى التفاصيل لأننا - كما سلف القول

- سنفرد مؤلفاً خاصاً للحقوق والحريات العامة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

كما نصت المادة ٥٥ من الدستور على أن كل من يقبض عليه أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا تهريبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ولا يكون الحجز أو الحبس إلا فى أماكن لاثقة إنسانيا وصحيا، بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة تلتزم الدولة بتوفيرها. ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

وقد جعل الدستور للحياة الخاصة للمواطن حرمة خاصة وأنها مصونة لا تمس، وتطبيقا لذلك أوضح الدستور أن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطن فى استخدام وسائل الاتصال العام بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.

حرمة المنازل:

نص الدستور على أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى تنص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

- حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية:
- حرية الرأي والتعبير: يتمتع كل مواطن بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
- ويتفرع عن ذلك كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وقد حظر الدستور الرقابة على الصحف ووقفها أو إلغائها بالطريق الإداري، ويجوز استثناء من ذلك فرض رقابة محدودة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
- وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
 - وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
 - حرية البحث العلمي مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة من الناتج القومي.
 - حرية التنقل والإقامة والهجرة.
 - ولا يجوز إبعاد المواطنين من البلاد أو منعهم من العودة إليها.
 - ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.
 - ويحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله. ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
 - حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة للخارج وفقا للقواعد والشروط التي يضعها القانون.
 - حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع عدم حمل السلاح. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون

أخطار. ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو مراقبتها أو التصنت عليها.

- حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء.
- حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطى بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها، يكون نظامها أو نشاطها سرىا أو ذو طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئتها الإدارية إلا بحكم قضائى.

- حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيع الشخص، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
- الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على الرفض من مساءلة.

الحق فى المسكن:

تكفل الدستور للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى

واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

الحق في الغذاء الصحي والمياه النظيفة:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

حماية الطفولة:

نص الدستور على أن:

يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة

ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

حماية المعاقين والأقزام:

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

رعاية الشباب والنشء والمسنين:

كفل الدستور رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ثانياً: الواجبات العامة:

يقابل تمتع المواطنين بالعديد من الحقوق والحريات العامة، الالتزام بمجموعة من الواجبات العامة أهمها:

١- المحافظة على الأمن القومي، والتزام جميع المواطنين بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن وحماية أراضيه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

٢- المشاركة فى الحياة العامة:

نص الدستور على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

٣- أداء الضرائب العامة:

نص الدستور على أن النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى

التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.

وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

المبحث الثانى

ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة

فى الدستور المصرى

لا يكفى النص فى الدستور أو القانون على حريات وحقوق الأفراد؛ لأن مثل هذه النصوص قد لا تجد مجالا للتطبيق لها وتبعد عن الواقع، ولكى تطبق الحريات والحقوق ويتمتع بها الأفراد يلزم أن تتوافر ضمانات تكفل الحريات من الناحية الواقعية^(١). وهذا هو ما تضمنه الدستور المصرى الصادر ٢٠١٤.

المطلب الأول

الضمانات الوقائية

يقصد بالضمانات الوقائية التى تحول دون وقوع اعتداء على الحقوق والحريات وضمان تمتع الأفراد بها، هذه الضمانات الوقائية تتمثل فى:

أولاً: حماية التشريع الدستورى للحقوق والحريات:

يجب أن توضح النصوص الدستورية التى تعدد الحريات العامة، الضمانات الأساسية التى تحول دون اعتداء السلطات عليها، وأيضاً الجزاءات التى توقع حال الاعتداء عليها، وهنا تكون للقواعد المقررة للحقوق والحريات العامة مركز الصدارة وتعلو على جميع القواعد فى المجتمع ولا يجوز لتشريع مخالفتها.

فالدستور بنصه على الحقوق والحريات يجعلها بعيدة عن يد السلطة، بل تعتبر قيда على السلطات العامة فى الدولة ولا يجوز لها أن تتخطاه إلا فى

(١) راجع: الدكتور نعيم عطية، الحريات الفردية، ص ٢٤٧ والذى يرى أن الأفضل للفرد أن يتقرر له قليل من الحريات مع توفير الضمانات الأكيدة عن أن يتقرر له مجموعة كبيرة من الحريات مع إهمال الضمانات.

الحدود والطرق التي يحددها الدستور .

وقد قيد الدستور سلطة المشرع في مجال الحقوق والحريات وهو بصدد إعداد التشريع بعدم جواز تعطيل أو الانتقاص لأي حرية من الحريات المنصوص عليها في الدستور . وتضمن في الباب الثاني منه العديد من الحقوق والحريات العامة التي سبق لنا بيانها . ولم يكتف بذلك بل أفرد الباب الرابع منه لمبدأ سيادة القانون ضمنه العديد من الضمانات التي تكفل ممارسة الحريات والحقوق وهي:

١ - استقلال القضاء وحصانته وحيدته:

يقصد بذلك أن القضاء لا يكون عليه سلطان غير القانون، ولا يجوز التدخل في القضايا أو شئون العدالة وعدم قابلية القضاء للعزل^(١).

٢ - كفالة حق التقاضي:

يجب أن يكون لكل فرد في الدولة حق اللجوء للقضاء المختص، ولهذا نص الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا. وعدم محاكمة أى شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي. ومنع الدستور وجود محاكم استثنائية^(٢).

٣ - منع تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

(١) راجع: الأستاذ الدكتور يحيى الجمل "الأنظمة السياسية المعاصرة"، ص ١٠٩.

وأيضاً الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا "حدود سلطة الضبط الإدارى"، ص ٤٠. ويؤكد سيادته على أهمية النص على الحريات العامة في صلب الدستور بقوله: أنه يلزم أن تنقرر للحريات حماية قانونية حتى تصبح حقوقاً قانونية محددة يمكن المطالبة بها. وتتحقق هذه الحماية بوضع قواعد دستورية وقانونية تكفل الحريات في مواجهة سلطات الدولة.

(٢) المادة ٩٦ من الدستور .

٤ - شخصية العقوبة:

فلا يجوز توقيع عقوبة إلا على من ارتكب الجريمة، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، وكل منهما (الجريمة والعقوبة) لا تتقرر إلا بناء على قانون ولا يجوز أن يقرر العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون المقرر للعقاب^(١).

٥ - الأصل في الإنسان البراءة:

من المبادئ القانونية العامة والتي لا تحتاج لنص أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية يكفل له فيها ضمانات الدفاع، وقد أكد الدستور على هذا المبدأ لضمان الحقوق وحريات الأفراد. واستوجب الدستور ضرورة وجود محام لكل متهم في جنائية. ويحدد القانون الجرح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها، كما توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين إذ لزم الأمر.

٦ - كفالة حق الدفاع:

كفل الدستور حق الدفاع عن كل متهم سواء بالأصالة أو بالوكالة. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم^(٢).

٧ - تجريم الامتناع من جانب الموظفين المختصين عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها، ولكل من صدر له حكم امتنع الموظف المختص عن تنفيذه رفع دعوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة^(٣).

٨ - عدم سقوط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون المكفولة في

(١) المادة ٩٤ من الدستور.

(٢) المادة ٩٥ من الدستور.

(٣) المادة ٩٧ من الدستور.

الدستور بالتقادم، كما كفل الدستور لمن أضر من هذا الاعتداء إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر^(١).

ثانيا: قيام البرلمان بدوره التشريعي في مجال حقوق الإنسان:

يجب على البرلمان بصفته ممثلا للشعب ومختصا بالتشريع أن يصدر من التشريعات، ما يحقق تمتع الأفراد بحقوقهم وحياتهم العامة، لأن الدستور يكتفى بالنص على الحريات والحقوق العامة، أما تنظيم ممارسة هذه الحرية فإنها تترك للتشريع. وهنا يجب مراعاة ما يلي حتى تتحقق هذه الضمانة:

- حسن اختيار النواب دون تدخل أو تأثير من أى سلطة.
- أن يكون للبرلمان سلطات فعلية وحقيقية تمكنه من إصدار التشريعات التى تحمى حقوق الأفراد وتضمن حرياتهم المنصوص عليها فى الدستور. لأنه - حسبما أوضحنا سلفا - لا يجوز للقانون أن يقيد الحرية بما يمس أصلها وجوهرها. كما أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطىلا ولا انتقاصا.
- أن يتوافر لأعضاء البرلمان من الضمانات ما يمكنهم من القيام بعملهم وممارسة مهامهم، وأن يكونوا بعيدين عن أى مؤثرات من أى سلطة كانت فى الدولة.

ثالثا: الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها:

يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات: توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى فى مباشرة وظيفتها، بحيث تتحقق داخل الدولة سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية وثالثة قضائية تقوم كل منها بوظيفتها وتستقل عن الأخرى.

ونوضح بداءة أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى الفصل المطلق

(١) المادة ٩٨ من الدستور.

والاستقلال التام لكل سلطة بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى، ولكن يقصد بهذا المبدأ عدم تركيز وظائف الدولة وتجميعها في يد فرد أو هيئة واحدة وإنما توزيع سلطات الدولة على هيئات منفصلة يكون بينها نوع من التداخل والتعاون والرقابة المتبادلة. وقد سبق لنا دراسة هذا الموضوع تفصيلاً^(١).

رابعاً: تطبيق مبدأ المشروعية:

وهذا يستلزم خضوع الدولة للقانون ويترتب على ذلك:

- احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية في الدولة؛ فلا يجوز لقاعدة قانونية أدنى أن تخالف قاعدة أعلى منها، وعلى سبيل المثال لا يجوز للوائح أن تخالف القوانين كما لا يجوز للقوانين واللوائح مخالفة الدستور.
- أن على جميع السلطات في الدولة احترام النصوص القانونية السارية في الدولة ما دامت قائمة لأن الدستور تضمن المبدأ العام وهو أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ويخضع الدولة للقانون.

خامساً: الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأفراد وتوفير المستوى المعيشي اللائق بهم:

سادساً: نشر التعليم والثقافة بين أفراد الشعب:

وهذا يعد ضماناً هامة لممارسة الحرية، لأن أولى حاجات المجتمع حقيقة بعد الخبز هي التعليم والثقافة^(٢). وهذا يتطلب الأخذ بمجانية التعليم، وأن تقوم وسائل الإعلام بدورها في مجال نشر الثقافة والارتقاء الفكري للأفراد، وأن يتعلم الأبناء منذ

(١) راجع مؤلفنا النظم السياسية، ص ١٣١ وما بعدها.

(٢) راجع: الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوي، نسبة الحريات العامة، ص ١٠١. وقد أوضحت أن إعطاء الحريات والحقوق لأشخاص ذوي عقلية بدائية أو بالية قد يكون وخيم العاقبة. وراجع: المراجع المشار إليها وخاصة علم الاجتماع السياسي لجاستون بوتول الذي يرى أن ممارسة الحريات السياسية بواسطة الجهلة يعنى غزواً شرعياً من قبل البرابرة.

الصغر الحرية وينشأوا عليها وعلى الذود والدفاع عنها من أى اعتداء.

وتطبيقا لذلك نصت المادة ١٩ من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

كما تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل^(١).

وبالنسبة للتعليم الجامعى فقد كفل الدستور استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح،

(١) المادة ٢٠ من الدستور.

وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليم والبحثية^(١).

وتأكيدا لما سبق، وحتى نضمن تنفيذ كل المتطلبات السابقة اهتم الدستور بالعنصر البشرى القائم على التعليم ونص على أن:

المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه^(٢).

(١) المادة ٢١ من الدستور.

(٢) المادة ٢٢ من الدستور.

المطلب الثانى

الضمانات العلاجية

يقصد بالضمانات العلاجية الضمانات التى تتقرر لمعالجة أى اعتداء يقع على الحرية، أى أنه إذا كانت الضمانات الوقائية سابقة وتحول - إلى حد كبير - من أى اعتداء على الحرية، فإن الضمانات العلاجية تصح الوضع الخطأ وتعيد الإدارة - أن حادت عن الطريق السوى واعتدت على الحريات - إلى جادة الصواب. وهذه الضمانات تظهر فى:

- الرقابة على دستورية القوانين.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

١ - الرقابة على دستورية القوانين:

تعد هذه الرقابة ضمانا أكيدا وهاما ضد الاعتداء على الحريات التى قررها الدستور - وتستلزم هذه الرقابة وجود هيئة سياسية أو قضائية تكون مهمتها إلغاء القانون أو اللائحة المخالفة للدستور. وفى ظل هذه الرقابة إذا صدر قانون أو لائحة يتضمن إلغاء أو حظر لممارسة إحدى الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور فإن مصيره سيكون إلى الزوال. وقد أخذت مصر بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وأنشأت المحكمة العليا عام ١٩٦٩ التى تغير اسمها منذ عام ١٩٧١ إلى المحكمة الدستورية العليا. واستمرت هذه التسمية فى دستور ٢٠١٢ والدستور الحالى^(١).

وتختص هذه المحكمة بالرقابة - كما سبق القول - على دستورية القوانين. ولها أن تلغى القانون إذا وجدته مخالفا للدستور. وحكم المحكمة نهائى وغير قابل للطعن

(١) المادة ١٩٠ من الدستور.

فيه وتنتشر أحكامها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. على النحو السالف دراسته تفصيلا^(١).

٢- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة:

يتولى القضاء الرقابة على أعمال الإدارة؛ ويحكم بإلغاء ما كان منها غير مشروع ويعوض الأفراد إذا أصابهم ضرر من جراء العمل غير المشروع. وتعد هذه الرقابة أهم أنواع الرقابة لحماية حقوق وحريات الأفراد للاعتبارات الآتية:

(أ) أن القضاء هو الذى يقوم بها لما يتمتع به من استقلال عن السلطة التنفيذية ولا سلطان لأحد عليه إلا للقانون ويتمتع بالحيدة والنزاهة والبعد عن التأثير عليه.

(ب) أن المواطن وخاصة فى الدول الحديثة عهد بالديموقراطية يحتاج إلى هذه الرقابة. لأن مثل هذه الدولة تكون فيها السلطة التنفيذية أقوى السلطات، ويمكن أن تنتقص من اختصاصات السلطة التشريعية، ولذا فإن الأمر يستلزم وجود الرقابة القضائية لأن القضاء - كما يرى أحد كبار أعلام القانون فى مصر^(٢) - هم نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم احترام القوانين وانغرس فى قلوبهم حب العدل وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية، ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجد بجانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء، ويدفع عنه الطغيان.

- أن القضاء يملك إلزام الإدارة باحترام التشريع وذلك بما لديه من إمكان

(١) سبق لنا دراسة هذا الموضوع تفصيلا، راجع ما سبق، ص ٢٥٩ وما بعدها.

(٢) الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى، الرقابة القضائية على دستورية اللوائح، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد عدد مارس - يونيو ١٩٧٨، ص ٢٠.

إلغاء القرارات غير المشروعة والتعويض عنها.

- وجود مثل هذه الرقابة يجعل الإدارة في حذر شديد، وتتردد كثيرا قبل الإقدام على مخالفة القانون، لأنها تدرك أن مثل هذا العمل لو حدث لكان مصيره الإلغاء.

المراجع

أولاً- المراجع العربية:

- دكتور إبراهيم درويش بالاشتراك مع الدكتور محمد إبراهيم درويش، القانون الدستوري ٢٠٠٩.
- دكتور أحمد السيد صاوى، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ١٩٨١.
- دكتور أحمد بدر، الرأي العام، طبيعته وتكوينه ١٩٧٨.
- دكتور أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية ١٩٨٤.
- دكتور أحمد زكى الشيتى، عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية القوانين لمخالفتها للشريعة الإسلامية، بحث منشور بمجلة المحاماة، العددان الأول والثانى، يناير وفبراير ١٩٨٦.
- دكتور أحمد سويلم العمرى، السياسة والحكم ١٩٤٨.
- دكتور أحمد شوقى محمود، الرأي العام والدعاية.
- دكتور أحمد شوقى محمود، الرئيس في النظام الدستورى للولايات المتحدة الأمريكية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٨٠.
- دكتور أحمد فتحى سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ١٩٩٩.
- دكتور أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصرى، رسالة دكتوراه ١٩٦٠.
- دكتور السيد صبرى، حكومة الوزارة، بحث تحليلى لنشأة وتطور النظام البرلمانى في إنجلترا ١٩٥٣.
- دكتور أنور أحمد رسلان، مبادئ القانون الدستورى ١٩٤٩.
- دكتور أهاب زكى سلام، الحقوق والحريات في عالم متغير.
- دكتور أهاب زكى سلام، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة (بدون تاريخ).
- دكتور ثروت بدوى، القانون الدستورى وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ١٩٧١.

- دكتور جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري ١٩٩٦.
- الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر ١٩٩٩.
- الاستفتاء الشعبى والديمقراطية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٩٣.
- دكتور جلال السيد بندارى، الاستجاب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٩٦.
- دكتور جورجى شفيق سارى، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير (النطاق - الشروط - الأثر) ١٩٩٥.
- دكتور حسين عبد الله قايد، حرية الصحافة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
- دكتور دعاء الصاوى، فكرة القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ٢٠٠٧.
- دكتور رأفت فودة، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور ١٩٧١، دراسة مقارنة ٢٠٠٠.
- ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور ١٩٧١، دراسة مقارنة (الدستور الكويتى والفرنسى) ٢٠٠١.
- دكتور ربيع أنور فتح الباب، دور الرقابة على دستورية القوانين في النظم الديمقراطية الحديثة، دراسة مقارنة في النظم الأنجلوسكسونية وفى مصر ١٩٩٦.
- دكتور رمزى طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الثالثة ١٩٨٠.
- دكتور سعاد الشرقاوى، نسبية الحريات وانعكاساتها على التنظيم القانوني ١٩٧٩.
- دكتور سعاد الشرقاوى، بالاشتراك مع الدكتور عبد الله ناصف، القانون الدستوري وشرح النظام السياسى المصرى.

- دكتور سعد عصفور، رئيس الجمهورية الأمريكية، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
- دكتور سعيد السيد على، النظام الدستوري المصري، دستور ١٩٧١، طبعة ١٩٨٠.
- دكتور سعيد سراج، التحقيق البرلماني، دراسة مقارنة ٢٠٠٩.
- دكتور سليمان الطماوي، الرأي العام، مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٧٨.
- دكتور سعيد سراج، النظم السياسية والقانون الدستوري ١٩٨٨.
- دكتور سعيد سراج، مبادئ القانون الدستوري المصري والاتحادى ١٩٥٨.
- دكتور سعيد سراج، السلطات الثلاث في الدساتير المعاصرة وفى الفكر السياسى الإسلامى ١٩٨٦.
- دكتور شعبان أحمد رمضان، الأساليب المختلفة للرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية، ديسمبر ١٩٩٠.
- دكتور صبرى محمد السنوسى، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط ٢٠٠٠.
- دكتور صلاح فوزى، آثار الحكم بعدم الدستورية، دراسة مقارنة ٢٠١٣.
- دكتور طعيمة الجرف، الدعوى الدستورية ١٩٩٣.
- دكتور طعيمة الجرف، المجلس الدستوري، طبعة ٢٠١٢.
- دكتور طعيمة الجرف، الأنظمة السياسية وتطبيقاتها المعاصرة ١٩٩١.
- دكتور عادل عمر شريف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة ١٩٦٠.
- دكتور عبد الحكيم العيلى، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ١٩٨٨.
- دكتور عبد الحكيم العيلى، الحريات العامة، دراسة مقارنة في الفكر الإسلامى والدساتير المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ١٩٧٣.

- دكتور عبد الحميد حشيش، الوجيز في القانون الدستوري.
- دكتور عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانونين المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ٢٠٠١.
- رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة ٢٠٠٣.
- دكتور عبد الحميد متولى، المفصل في القانون الدستوري ١٩٥٢.
- الحريات العامة، نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها ١٩٧٤.
- الوسيط في القانون الدستوري ١٩٥٦.
- الوجيز في النظريات والنظم الدستورية.
- دكتور عبد الرزاق السنهوري، الرقابة القضائية على دستورية اللوائح، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، مارس - يونيو ١٩٧٨.
- مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، بحث منشور بمجلة مجلس الدولة، يناير ١٩٥٢.
- دكتور عبد السلام الترماني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى ١٩٨٢.
- الأستاذ عبد السلام ذهني والأستاذ وايت إبراهيم، مجموعة رسائل في الأنظمة الدستورية والإدارية والقضائية المقارنة ١٩٣٢.
- الأستاذ عبد السلام ذهني، مسئولية الدولة ١٩٢٩.
- دكتور عبد الفتاح ساير داير، أعمال السيادة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٥٥.
- القانون الدستوري ١٩٥٩.
- دكتور عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية ١٩٧٢.
- دكتور عبد المجيد سليمان، الوجيز في القانون الدستوري ١٩٨٣.

- دكتور عثمان خليل عثمان
الاتجاهات الدستورية الحديثة.
النظام الدستوري المصري.
- دكتور عثمان خليل عثمان،
بالاشتراك مع دكتور سليمان
الطماوى،
النظام الدستوري ١٩٥٣.
- دكتور على السيد الباز،
الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنة،
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٧٨.
- دكتور على عبد العال،
القوانين الأساسية، دراسة مقارنة ١٩٩٠.
- دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية في مصر
والكويت ١٩٩٢.
- دكتور عمر حلمى فهمى،
الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية ١٩٩١.
- دكتور عمرو بركات،
القوانين الأساسية ١٩٨٨.
- عمرو حسبو،
اللجان البرلمانية، بحث منشور بمجلة روح القوانين،
العدد العاشر ١٩٩٤.
- دكتور فارس محمد عمران،
التحقيق البرلماني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة
القاهرة ١٩٩٨.
- دكتور فتحى عبد النبى وحيدى،
ضمانات نفاذ القواعد الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية
الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٨٢.
- دكتور فؤاد العطار،
النظم السياسية والقانون الدستوري.
القضاء الإدارى، دراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء على
أعمال الإدارة وعملها ومدى تطبيقاتها في القانون
الوضعى ١٩٦٣.
- دكتور ماجد الحلو،
القانون الدستوري ١٩٧٢.
- القضاء الإدارى.

- دكتور مجدى مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة ٢٠٠٣.
- دكتور محمد أبو زيد محمد على، الازدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، فرع بنى سويف، جامعة القاهرة ١٩٩٢.
- دكتور محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري.
- دكتور محمد صبرى السعدى، تفسير النصوص في القانون والشرعية الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٧٩.
- دكتور محمد صلاح عبد البديع، قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا ٢٠٠٢.
- دكتور محمد عبد الحافظ هريدى، أعمال السيادة في القانون المصرى والمقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٥٢.
- دكتور محمد عبد اللطيف، إجراءات القضاء الدستوري، دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية ١٩٨٩.
- دكتور محمد عصفور، الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور بمجلة المحاماة، العدد ١١ نوفمبر ١٩٧٠.
- دكتور محمد فوزى نوبجى، تدرج القواعد الدستورية، دراسة تحليلية نقدية.
- دكتور محمد محسن على العالى، التحقيق البرلماني كأحد صور الرقابة البرلمانية، دراسة مقارنة بين البحرين ومصر والكويت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها ٢٠١٤.
- دكتور محمد مصطفى عمر، موقف الديمقراطيات من الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور بمجلة المحاماة، يناير ١٩٧١.
- دكتور محمد كامل ليلة، القانون الدستوري ١٩٦١.
- دكتور محمود حافظ، موجز القانون الدستوري.

- دكتور محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامة.
- دكتور محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية على دستورية اللوائح، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، مارس ويونيو ١٩٧٨.
- دكتور محمود عيد، النظام الانتخابي في التشريع المصري والمقارن ١٩٤١.
- دكتور مختار التهامي، الرأي العام والحرب النفسية.
- دكتور مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ١٩٦٦.
- في الحرية والاشتراكية والوحدة ١٩٦٦.
- النظام الرئاسي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ١٩٦٦.
- دكتور مصطفى عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ١٩٨٨.
- النظام الانتخابي في الميزان ١٩٨٤.
- رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية ١٩٩٠.
- دكتور معتز محمد أبو زيد، حرية العقيدة بين التقييد والتقدير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنى سويف ٢٠١٠.
- دكتور ملفى رشيد مرزوق، لجان التحقيق البرلمانية في الكويت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة ٢٠١١.
- دكتورة نبيلة كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر ١٩٨٣.
- الرقابة على دستورية القوانين ١٩٩٣.
- دكتور نعمان الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة ١٩٧٣.
- دكتور نعيم عطية، في النظرية العامة للحريات الفردية ١٩٦٥.
- دكتور وحيد رأفت، القانون الدستوري ١٩٣٧.
- دكتور وحيد رأفت، بالاشتراك مع القانون الدستوري ١٩٣٧.
- دكتور وايت إبراهيم،

- دكتور وجدى ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٨٤.
- دكتورة وفاء بدر الصباح، الاستجواب البرلمانى فى النظام الدستورى الكويتى، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ٢٠١٠.
- دكتور وهيب عياد سلامة، أسلوب المحكمة العليا في إصدار أحكامها ١٩٩٢.
- دكتور يحيى الجمل، النظام الدستورى في الكويت. الدعوى الدستورية ١٩٩٢.
- دكتور يسرى محمد العصار، التصدي في القضاء الدستورى، دراسة تحليلية مقارنة لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز نطاق الدعوى ١٩٩٩.
- دكتور يوسف محمود صبيح، الرأي العام وأثره في طريقة وضع الدساتير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٨١.

ثانيا - باللغة الفرنسية:

- Albert cloud; Liberté publique.
- Albert Colliard; Liberté publique 1960.
- Amiel (H) les lois organique 1989.
- Barthelemy et duez, Traité élémentaire de droit Constitutionnel.
- B. jeaneau, Droit Constitutionnel 1965.
- Bran, philipe, le notion de liberté publique et ses imbrication en droit francais 1967.
- Burdeau (G) et Guedon (M) , institutions politiques 1975.
- Carré de malberg; contribution a la théorie générale de l'etat 1920.
- Charlat (Jean) les partis politique 1971.
- Duguit (lean); Traité de droit Constitutionnel 1927.
- Denquin (Marie); Refrendum et pleleiscte 1976.
- Duverger; les partis politiques paris 1973.
- Eisnemein; droit Constitutionnel 1927.
- Eisnemein; le controle de Constitutionnalité des lois en France et a l'étranger 1978.
- EL helw (magid) la coutume Constitutionnelle en droit public francais Thèse paris 1969.
- Favoreu et Renoux; les contentieux constitutionnel 1992.
- Fredrich Carial; le problème du pouvoir dans la théorie constitutionnelle.
- George Burdeau, Science politique Tome II.
- George Burdeau, Manuel de droit constitutionnel et institutions

politiques 1984.

- Hourieu (André) le parlement dans la constitution de la v Republique 1973.
- Hourieu (André) droit constitutionnel et institution politique 1975.
- Houriou, (Maurice); précis de droit constitutionnel 1929.
- J, Dalein; l'Etat et la politique 1957.
- Jacque cadort, Régime électorale et regime parlementair en G.B 1948.
- Jean Jacques Rousseau, le Contrat Social.
- Lamasurier (Jeanne); la controle de la constitutionalite et constitution 1946.
- Leon mastoll; les constitutions et le suffrage universal 1981.
- Maurice Duverger; les institutions publiques de droit constitutionnel.
- Maurice Duverger; les partis politique et sociologie 1973.
- Montesquieu, Esprit des lois.
- Mitland, le regime parlementaire anglais contemporain 1934.
- Monica chatrat, la vie politique dans l'angleterre.
- Morange; contribution à une théorie générale des liberté publique 1975.
- Paul Henri sieriet, le regime parlementaire 1934.
- Redslobe, le régime parlementaire.
- Remonde René; la vie politique en France dupuis 1769-1848; Tome II 1971.
- Partélmy, Traité de droit constitionnel 1933.
- Rosset (M) la loi organique dans la constitution edition 1960.
- Rials (S) Réflexions sur la notion de coutume constitutionnelle, Revue

administrative 1979.

- Sirat (ch); la loi organique et la constitution 1958 ed – 1960.
- Sivaut (ch) la loi organique et la Constitution 1958-1960.
- Troper (Michel) Reflexions sur la Coutume Constitutionnelle 1981.
- Vedel (G), Droit constitutionnel.
- Waline (marcel) éléments d'une théorie de la Juridiction constitutionnelle 1928.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
١	مقدمة.....
٣	الباب الأول: المبادئ العامة للقانون الدستوري.....
٥	الفصل الأول: تعريف القانون الدستوري وطبيعة قواعده.....
٥	المبحث الأول: تعريف القانون الدستوري.....
١٢	المبحث الثاني: طبيعة قواعد القانون الدستوري.....
	الفصل الثاني: تمييز القانون الدستوري عن غيره من
١٥	المصطلحات وفروع القانون العام الأخرى...
١٥	المبحث الأول: القانون الدستوري والمصطلحات الأخرى المشابهة
	المبحث الثاني: صلة القانون الدستوري بفروع القانون العام
١٧	الأخرى وعلم السياسة.....
٢١	الفصل الثالث: مصادر القانون الدستوري.....
٢٢	المبحث الأول: المصادر الرسمية.....
٢٢	المطلب الأول: التشريع.....
٣٠	المطلب الثاني: العرف.....
٣٧	المبحث الثاني: المصادر التفسيرية.....
٣٩	الفصل الرابع: أنواع الدساتير وأساليب نشأتها.....
٤٠	المبحث الأول: أنواع الدساتير.....
	المطلب الأول: أنواع الدساتير من حيث مصدرها (الدساتير
٤٠	المكتوبة والدساتير العرفية).....

	المطلب الثاني: أنواع الدساتير من حيث مدى إمكانية
٤٣	تعديلها (الدساتير المرنة والدساتير الجامدة)
٤٨	المبحث الثاني: أساليب وضع الدساتير.....
٤٨	المطلب الأول: الأساليب غير الديمقراطية.....
٥١	المطلب الثاني: الأساليب الديمقراطية.....
٥٣	الفصل الخامس: نفاذ القواعد الدستورية.....
٥٤	المبحث الأول: تفسير القواعد الدستورية.....
٥٥	المطلب الأول: التفسير التشريعي (التفسير الرسمي).....
٥٨	المطلب الثاني: التفسير القضائي.....
٦٠	المطلب الثالث: التفسير الفقهي.....
٦٢	المبحث الثاني: ضمانات تنفيذ القواعد الدستورية.....
	المطلب الأول: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية
٦٣	والتنفيذية.....
٦٤	الفرع الأول: رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية
	الفرع الثاني: رقابة السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة
٧٣	التشريعية.....
٧٨	المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين.....
٨٠	الفرع الأول: الرقابة السياسية.....
٨٩	الفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين.....
٩٦	المطلب الثالث: الرأي العام.....
٩٧	الفرع الأول: تعريف الرأي العام وأهميته.....
١٠٠	الفرع الثاني: أنواع الرأي العام.....

- ١٠٤ الفرع الثالث: مظاهر الرأى العام
- ١٠٧ الفرع الرابع: أثر الرأى العام على طرق وضع الدساتير...
- ١١١ الفصل السادس: أساليب إنهاء الدساتير
- ١١٢ المبحث الأول: الأسلوب العادى لإنهاء الدساتير
- ١١٣ المبحث الثانى: الإنهاء غير العادى أو الثورى للدساتير
- ١١٣ المطلب الأول: معنى الثورة ومدى مشروعيتها
- ١١٧ المطلب الثانى: النتائج القانونية المترتبة على الثورة
- ١٢١ الباب الثانى: النظام الدستورى فى مصر
- الفصل الأول: تطور النظام الدستورى فى مصر قبل ثورة
- ١٢٣ يوليو ١٩٥٢
- ١٢٤ المبحث الأول: النظام الدستورى المصرى فى عهد محمد على...
- المبحث الثانى: النظام الدستورى فى مصر بعد محمد على
- ١٣٠ وحتى صدور دستور ١٩٢٣
- ١٣٦ المبحث الثالث: النظام الدستورى فى ظل دستور ١٩٢٣
- الفصل الثانى: النظام الدستورى المصرى بعد ثورة ٢٣ يوليو
- ١٥٣ وحتى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١
- المبحث الأول: التطور الدستورى منذ قيام الثورة وحتى
- ١٥٣ ص دور دستور
- ١٩٥٦
- المبحث الثانى: التطور الدستورى منذ ١٩٥٦ وحتى قيام ثورة
- ٢٥ يناير ٢٠١١ (دساتير ١٩٥٦، ١٩٥٨،
- ١٦١ (١٩٦٤، ١٩٧١)
- ١٧٩ الفصل الثالث: النظام الدستورى الحالى (دستور ٢٠١٤)....

	المبحث الأول: أهم الاتجاهات العامة والخصائص الأساسية
١٨٣	للدستور.....
١٩٢	المبحث الثاني: السلطات العامة في ظل دستور ٢٠١٤.....
١٩٣	المطلب الأول: السلطة التشريعية.....
١٩٣	الفرع الأول: مجلس النواب.....
١٩٤	أولاً: تكوين المجلس ومدته.....
١٩٨	ثانياً: شروط الترشيح لمجلس النواب.....
٢١٩	ثالثاً: النظام الانتخابي وإجراءات الانتخاب.....
٢٢٦	رابعاً: الضمانات المقررة لأعضاء مجلس النواب...
٢٢٩	خامساً: الأعمال المحظورة على أعضاء المجلس..
٢٣٢	سادساً: اختصاصات مجلس النواب.....
٢٣٨	الفرع الثاني: مجلس الشيوخ.....
٢٥٢	المطلب الثاني: السلطة التنفيذية.....
٢٥٣	الفرع الأول: رئيس الجمهورية.....
٢٧٠	الفرع الثاني: الحكومة.....
	الفصل الرابع: النظام الحالي للرقابة على دستورية القوانين
٢٧٣	في ظل الدستور الحالي (٢٠١٤).....
٢٧٦	المبحث الأول: تشكيل المحكمة.....
	المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة والإجراءات الواجبة
٢٧٨	الاتباع.....
٢٨٠	المطلب الأول: كيفية ممارسة الرقابة على دستورية القوانين

المطلب الثاني: الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية	
..... العليا	٢٩٢
الفرع الأول: تنازع الاختصاص القضائي وتناقض الأحكام.....	٢٩٢
الفرع الثاني: التفسير التشريعي الملزم.....	٣٠٢
الفرع الثالث: قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية.....	٣٠٤
المبحث الثالث: أثر الحكم بعدم الدستورية.....	٣٠٦
الفصل الخامس: الحقوق والحريات والواجبات العامة فى	
..... الدستور الحالى	٣١٧
المبحث الأول: الحقوق والحريات والواجبات العامة.....	٣١٨
المبحث الثانى: ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة فى	
..... الدستور المصرى	٣٢٦
المطلب الأول: الضمانات الوقائية.....	٣٢٦
المطلب الثانى: الضمانات العلاجية.....	٣٣٣
المراجع باللغة العربية.....	٣٣٧
المراجع باللغة الفرنسية.....	٣٤٥
..... الفهرس	٣٤٩

مؤلفات وأبحاث للمؤلف

أولاً - المؤلفات:

- نظم الترقية فى الوظيفة العامة ١٩٧٢.
- مبادئ الوظيفة العامة فى الجزائر ١٩٧٤.
- الأموال العامة فى التشريع الجزائرى ١٩٧٥.
- التنظيم المحلى والديمقراطية ١٩٧٥.
- الموظف العام وممارسة الحق النقابى ١٩٨١.
- العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ١٩٨٣.
- الحقوق السياسية للمرأة فى الإسلام والتشريعات الوضعية ١٩٨٤.
- ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية ١٩٨٧.
- سلسلة الوسيط فى القانون العام ظهر منها:
 - ١- أسس وأصول القانون الإدارى ١٩٨٧.
 - ٢- القضاء الإدارى ١٩٨٨.
 - ٣- النظم السياسية والقانون الدستورى، الطبعة الأخيرة ٢٠١٣.
- مبادئ الوظيفة العامة فى الإسلام وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية حائز على جائزة جامعة الملك سعود لأفضل البحوث الإدارية ١٩٨٩.
- الإدارة العامة ١٩٩٣.
- استقلال المحاماة فى الدول العربية، وقد قام اتحاد المحامين العرب بنشر هذا المؤلف ١٩٩٤.

- الرقابة على دستورية القوانين ١٩٩٨.
- الدعوى التأديبية ٢٠٠٠.
- العقود الإدارية "دراسة لقانون المناقصات والمزايدات فى مصر" (طبع هذا المؤلف أربع طبعات ابتداء من عام ٢٠٠٠ وكل طبعة كانت تتم بعد نفاذ الأولى). والطبعة الأخيرة عام ٢٠١٢ بالاشتراك مع الدكتور أشرف أنس جعفر. ثم صدرت الطبعة الخامسة على أثر صدور القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بقانون التعاقدات العامة.
- الدعاوى الإدارية ٢٠٠١.
- القانون الدستورى السورى ٢٠٠١.
- القرارات الإدارية ٢٠٠٢.
- العقود الإدارية فى نظام المناقصات السورى ٢٠٠٢.
- المنازعات الإدارية فى سوريا ٢٠٠٤.
- القضاء التأديبى ٢٠٠٤.
- الوظيفة العامة. وقد ظهرت منه مجموعة من الطبعات آخرها ٢٠٢٣ متضمنا دراسة قانون الخدمة المدنية والأخير رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
- حقوق الإنسان "دراسة مقارنة" ٢٠٠٨.
- الحقوق الدستورية للموظف العام بالاشتراك مع الدكتور أشرف أنس جعفر ٢٠١١.
- نظام الحكم فى الإسلام ومدى تأثر الدستور المصرى بها، ظهر منه أربع طبعات نفذت والطبعة الخامسة ٢٠١٤.
- الحقوق والحريات العامة فى ضوء الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠١٢ - ٢٠٢٦، الطبعة الأولى ٢٠٢٤.

ثانيًا - الأبحاث:

- تقارير الكفاية، البحث الحائر على جائزة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ١٩٧١.
- نظام الأمبودسمان السويدي مقارنا بناظر المظالم والمحتسب فى الإسلام منشور بمجلة العلوم الإدارية ١٩٧٥.
- دراسات فى قانون العمل الإسلامى "بالفرنسية" منشور بمجلة الإدارة التى تصدر عن المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة.
- حق الفرد فى سرية الاتصالات الشخصية بحث مقدم لمؤتمر حقوق الإنسان المنعقد بكلية الحقوق - جامعة القاهرة ١٩٩١.
- نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وأثرها على العقود الإدارية منشور بمجلة المحاماة العدد الأول ١٩٩٢.
- مدى الارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية بحث منشور بمجلة النيابة الإدارية العدد الأول ١٩٩٥.
- نحو نظام أمثل للانتخابات فى مصر يحقق مشاركة فعالة للمرأة بحث قدم للجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ٢٠٠٢. (وقد كان الباحث عضوا باللجنة لمدة سبع سنوات).
- استراتيجية الترقية بحث مقدم لمؤتمر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ١٤، ١٥ مايو ٢٠٠٨.
- عقود البوت B.O.T منشور بمجلة كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ٢٠١٤.
- العدالة الناجزة - مجلس الدولة الفرنسى نموذجاً منشورا بمجلة الدستورية التى تصدر عن المحكمة الدستورية العليا ٢٠٢٣.
- العدالة الناجزة المنصفة. بحث منشور فى مجلة دراسات فى حقوق الإنسان، تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات، عدد يوليو ٢٠٢٣.